

ЗАКОН №187/2022

«О КОНДОМИНИУМЕ»

База знаний ассоциации собственников (A.P.C.)

Статья · параграф · пункт — с пояснениями, официальным текстом
на румынском и русском языках, примерами из жизни

Сформировано: 30.08.2026

Действующая редакция закона по состоянию на 21.08.2026 (изменение ЗП70 от 30.04.2026)

Всего статей: 105 · Всего разобранных фрагментов: 793

Как читать этот документ

Документ построен на основе базы знаний по Закону Республики Молдова №187/2022 «О кондоминиуме». Закон разбит на отдельные смысловые фрагменты — статья, параграф и, при необходимости, пункт. Для каждого фрагмента приведены, в указанном порядке:

- Ссылка на статью, параграф и пункт;
- Пояснение простыми словами — краткий пересказ нормы;
- Официальный текст на румынском языке (RO) — язык оригинала закона;
- Официальный текст на русском языке (RU);
- Пример из жизни — иллюстрация применения нормы;
- Чего эта норма НЕ говорит (если применимо) — чтобы избежать неверных выводов;
- Связанные статьи, источник текста и статус проверки.

Источники текста

SRC-001 — Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu (RO), Parlamentul Republicii Moldova. Актуальная редакция; изменение ЗП70 от 30.04.2026, в силу с 21.08.2026.

SRC-002 — Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu (RU), Parlamentul Republicii Moldova. Актуальная редакция; изменение ЗП70 от 30.04.2026, в силу с 21.08.2026.

SRC-003 — Ghid practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociației de proprietari din condominiu (A.P.C.)” (RO), Agenția Servicii Publice. Publicat 07.12.2023.

Документ носит справочный характер и не заменяет официальный текст закона. В случае расхождений приоритет имеет официальная редакция, опубликованная на портале legis.md.

Содержание

СТАТЬЯ 1	6
СТАТЬЯ 2	8
СТАТЬЯ 3	9
СТАТЬЯ 4	15
СТАТЬЯ 5	15
СТАТЬЯ 6	23
СТАТЬЯ 7	25
СТАТЬЯ 8	27
СТАТЬЯ 9	29
СТАТЬЯ 10	30
СТАТЬЯ 11	31
СТАТЬЯ 12	39
СТАТЬЯ 13	42
СТАТЬЯ 14	43
СТАТЬЯ 15	46
СТАТЬЯ 16	47
СТАТЬЯ 17	52
СТАТЬЯ 18	54
СТАТЬЯ 19	60
СТАТЬЯ 20	62
СТАТЬЯ 21	63
СТАТЬЯ 22	64
СТАТЬЯ 23	69
СТАТЬЯ 24	73
СТАТЬЯ 25	75
СТАТЬЯ 26	76
СТАТЬЯ 27	78
СТАТЬЯ 28	80
СТАТЬЯ 29	85
СТАТЬЯ 30	89
СТАТЬЯ 31	90
СТАТЬЯ 32	93

СТАТЬЯ 33	98
СТАТЬЯ 34	100
СТАТЬЯ 35	120
СТАТЬЯ 36	131
СТАТЬЯ 37	143
СТАТЬЯ 38	151
СТАТЬЯ 39	162
СТАТЬЯ 40	172
СТАТЬЯ 41	178
СТАТЬЯ 42	179
СТАТЬЯ 43	180
СТАТЬЯ 44	188
СТАТЬЯ 45	209
СТАТЬЯ 46	212
СТАТЬЯ 47	219
СТАТЬЯ 48	229
СТАТЬЯ 49	243
СТАТЬЯ 50	257
СТАТЬЯ 51	259
СТАТЬЯ 52	262
СТАТЬЯ 53	266
СТАТЬЯ 54	269
СТАТЬЯ 55	274
СТАТЬЯ 56	283
СТАТЬЯ 57	285
СТАТЬЯ 58	286
СТАТЬЯ 59	289
СТАТЬЯ 60	298
СТАТЬЯ 61	301
СТАТЬЯ 62	304
СТАТЬЯ 63	307
СТАТЬЯ 64	315
СТАТЬЯ 65	331
СТАТЬЯ 66	334

СТАТЬЯ 67	336
СТАТЬЯ 68	339
СТАТЬЯ 69	342
СТАТЬЯ 70	343
СТАТЬЯ 71	346
СТАТЬЯ 72	352
СТАТЬЯ 73	357
СТАТЬЯ 74	360
СТАТЬЯ 75	365
СТАТЬЯ 76	367
СТАТЬЯ 77	368
СТАТЬЯ 78	370
СТАТЬЯ 79	371
СТАТЬЯ 80	377
СТАТЬЯ 81	381
СТАТЬЯ 82	384
СТАТЬЯ 83	394
СТАТЬЯ 84	401
СТАТЬЯ 85	403
СТАТЬЯ 86	404
СТАТЬЯ 87	413
СТАТЬЯ 88	419
СТАТЬЯ 89	427
СТАТЬЯ 90	429
СТАТЬЯ 91	433
СТАТЬЯ 92	436
СТАТЬЯ 93	438
СТАТЬЯ 94	440
СТАТЬЯ 95	443
СТАТЬЯ 96	448
СТАТЬЯ 97	449
СТАТЬЯ 98	455
СТАТЬЯ 99	461
СТАТЬЯ 100	462

СТАТЬЯ 101		469
СТАТЬЯ 102		471
СТАТЬЯ 103		472
СТАТЬЯ 104		476
СТАТЬЯ 105		485

СТАТЬЯ 1

Статья 1 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Эта часть определяет основной предмет регулирования Закона №187/2022: отношения собственности в кондоминиуме, организацию собственников в ассоциацию и другие правоотношения, связанные с этими отношениями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prezenta lege reglementează: a) raporturile de proprietate în condominiu; b) organizarea proprietarilor din condominiu în asociație; c) alte raporturi juridice conexe raporturilor prevăzute la lit. a) și b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Настоящий закон регулирует: а) отношения собственности в кондоминиуме; б) объединение собственников в кондоминиуме в ассоциации; с) иные правоотношения, связанные с отношениями, предусмотренными в пунктах а) и б).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, когда собственники дома создают APC и решают вопросы, связанные с управлением кондоминиумом и правами собственников, соответствующие отношения регулируются законодательством о кондоминиуме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой части статьи не следует, что любой конкретный спор автоматически регулируется только Законом №187/2022. Для конкретного вопроса необходимо проверить соответствующие нормы закона и, если необходимо, другие нормативные акты.

Связанные статьи: Art. 2; Art. 3

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: требуется проверка русского текста

Примечание по проверке: Текст RO сверить с актуальной редакцией Legis.md; текст RU взять дословно из актуальной русской редакции.

Статья 1 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Помимо основных вопросов, закон устанавливает упрощённый механизм перевода некоторых уже существующих объектов недвижимости в режим собственности в кондоминиуме, предусмотренный этим законом, а также переход их собственников к предусмотренным законом организационно-правовым формам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prezenta lege reglementează și mecanismul simplificat de trecere: a) a anumitor imobile existente la regimul de proprietate în condominiu prevăzut de prezenta lege; b) a proprietarilor anumitor imobile existente la formele juridice de organizare prevăzute de prezenta lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Настоящий закон также регулирует упрощенный механизм перехода: а) некоторых существующих объектов недвижимого имущества в режим собственности в кондоминиуме, предусмотренный настоящим законом; и б) собственников некоторых существующих объектов недвижимого имущества в организационные формы, предусмотренные настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, уже существующий многоквартирный объект может быть переведён в предусмотренный законом режим кондоминиума по специальному упрощённому механизму.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой части не следует, что любой объект недвижимости автоматически становится кондоминиумом. Необходимо выполнить предусмотренный законом механизм и проверить применимые нормы.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: требуется проверка русского текста

Примечание по проверке: RO сверено с официальным текстом; RU взять дословно из актуальной редакции.

Статья 1 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон применяется ко всем кондоминиумам независимо от того, предназначено ли здание или отдельные единицы в нём для проживания или для иных целей, за исключениями, которые устанавливает сам закон.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prezenta lege se aplică tuturor condominiilor, indiferent de destinația locativă ori nelocativă a construcției sau a unităților în condominiu, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Настоящий закон применяется ко всем кондоминиумам, независимо от жилого или нежилого назначения здания или единиц в кондоминиуме, за исключениями, установленными настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если в одном здании есть жилые и нежилые помещения, сам по себе нежилой статус части помещений не исключает применение законодательства о кондоминиуме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой части не следует, что абсолютно любые здания или помещения являются кондоминиумами. Речь идёт именно о кондоминиумах, на которые распространяется закон.

Связанные статьи: Art. 3

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: требуется проверка русского текста

Статья 1 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положения этого закона применяются соответствующим образом, если собственник здания или единицы имеет в отношении земельного участка кондоминиума только право суперфиция либо другое право, предусмотренное законодательством.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător în cazul în care proprietarul clădirii ori al unității deține doar un drept de superficie asupra terenului condominiului sau un alt drept prevăzut de legislație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Положения настоящего закона применяются соответствующим образом в случае, когда собственник здания или единицы имеет на земельный участок кондоминиума лишь право суперфиция или иное предусмотренное законодательством право.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, право собственности на здание может сочетаться с правом суперфиция на землю под кондоминиумом; наличие такого права само по себе не исключает применение закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой части не следует, что право суперфиция приравнивается ко всем правам собственника земельного участка. Закон говорит о соответствующем применении своих положений в такой ситуации.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: требуется проверка русского текста

Примечание по проверке: RO сверено с официальным текстом; RU взять дословно из актуальной редакции.

СТАТЬЯ 2

Статья 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 2. Legislația cu privire la condominiu Legislația cu privire la condominiu face parte din legislația civilă și include prezenta lege, Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, Codul civil nr. 1107/2002, alte acte normative în domeniu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 2. Законодательство о кондоминиуме относится к гражданскому законодательству и включает настоящий закон, Закон о жилье № 75/2015, Гражданский кодекс № 1107/2002, другие нормативные акты в данной области.

СТАТЬЯ 3

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

administrator al asociației (denumit în continuare și administrator) – persoană desemnată în calitate de organ executiv al asociației care, în sensul art. 177 din Codul civil nr. 1107/2002, reprezintă asociația în relațiile cu terții și îndeplinește alte atribuții stabilite de statut și de prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

администратор ассоциации (далее также – администратор) – лицо, назначенное в качестве исполнительного органа ассоциации, которое в смысле статьи 177 Гражданского кодекса № 1107/2002 представляет ассоциацию в отношениях с третьими лицами и выполняет другие полномочия, установленные уставом и настоящим законом;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

adunare generală a asociației (denumită în continuare și adunare generală) – organ deliberativ al asociației, format din toți proprietarii din condominiu, care are atribuțiile stabilite conform prezentei legi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

общее собрание ассоциации (далее также – общее собрание) – правомочный орган ассоциации, состоящий из всех собственников в кондоминиуме, полномочия которого установлены в соответствии с настоящим законом;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

asociație de proprietari din condominiu (denumită în continuare și asociație) – persoană juridică de drept privat organizată sub forma juridică de asociație în scopul administrării condominiului, având ca membri doar proprietarii din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

ассоциация собственников в кондоминиуме (далее также – ассоциация) – юридическое лицо частного права, созданное в организационно-правовой форме ассоциации в целях управления кондоминиумом, в состав которого входят только собственники в кондоминиуме;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

condominiu – ansamblu format dintr-un teren cu una sau, în condițiile art. 10, mai multe clădiri în care există unități care fac obiectul dreptului de proprietate exclusivă și părți comune care fac obiectul dreptului de proprietate comună, care sunt destinate folosinței sau utilității mai multor proprietari;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

кондоминиум – комплекс, который образуют земельный участок с одним или, в соответствии со статьей 10, несколькими зданиями с имеющимися внутри них единицами – объектами исключительного права собственности, и общими частями – объектами права общей собственности, предназначенными для пользования несколькими собственниками или их обслуживания;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

condominiu cu destinație locativă – condominiu care cuprinde una sau mai multe unități cu destinație locativă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

кондоминиум жилого назначения – condominiu [НЕ УДАЛОСЬ НАДЕЖНО ИЗВЛЕЧЬ] кондоминиум, в который входят одна или несколько единиц жилого назначения;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

consiliu al asociației (denumit în continuare și consiliu) – organ colegial al asociației care are atribuțiile stabilite conform prezentei legi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

совет ассоциации (далее также – совет) – коллегиальный орган ассоциации, полномочия которого установлены в соответствии с настоящим законом;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

cotă-parte – cotă-parte din dreptul de proprietate comună care îi revine fiecărui proprietar din condominiu și care este egală cu raportul dintre suprafața totală a unității deținute în proprietate și suma suprafețelor totale ale tuturor unităților din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

доля участия – доля участия в праве общей собственности, приходящаяся на каждого собственника в кондоминиуме и равная отношению общей площади единицы к сумме общих площадей всех единиц в кондоминиуме;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

cotă de contribuție – suma corespunzătoare din cheltuielile asociației pe care fiecare proprietar din condominiu este obligat să o achite (lunar etc.) în conformitate cu prevederile prezentei legi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

долевой взнос – соответствующая сумма из расходов ассоциации, которую каждый собственник в condomиниуме обязан уплачивать (ежемесячно и т. д.) в соответствии с положениями настоящего закона;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

drept de proprietate comună – drept de proprietate comună forțată și perpetuă al proprietarilor din condominiu asupra părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

право общей собственности – принудительное и бессрочное право общей долевой собственности собственников в condomиниуме в отношении общих частей;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

drept de proprietate în condominiu – drept de proprietate exclusivă asupra unei unități împreună cu cota-parte corespunzătoare din dreptul de proprietate comună, care aparțin în ansamblu aceluiași proprietar din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

право собственности в condomиниуме – исключительное право собственности на единицу вместе с соответствующей долей участия в праве общей собственности, которые в совокупности принадлежат одному и тому же собственнику в condomиниуме;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

fond de reparație și dezvoltare (denumit în continuare și fond) – fond cu regim juridic special, creat, administrat și utilizat de asociație în conformitate cu prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

фонд ремонта и развития (далее также – фонд) – фонд с особым правовым режимом, созданный, находящийся в ведении и используемый ассоциацией в соответствии с настоящим законом;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

prestator de servicii în condominiu (denumit în continuare și prestator) – persoană fizică sau juridică desemnată în conformitate cu prezenta lege (alta decât asociația), care se obligă să presteze servicii de gospodărire, precum și servicii de administrare a condominiului în volumul și condițiile indicate în contractul de prestare a serviciilor de gospodărire;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

субъект хозяйственной деятельности кондоминиума (далее также – субъект хозяйственной деятельности) – назначенное в соответствии с настоящим законом физическое или юридическое лицо (отличное от ассоциации), которое обязуется оказывать хозяйственные услуги, а также услуги по управлению кондоминиумом в объеме и на условиях, указанных в договоре на оказание услуг по хозяйственной деятельности;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

părți comune – terenul și părțile clădirii din condominiu care nu constituie unități și sunt destinate folosinței tuturor proprietarilor din condominiu sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau actului de constituire a condominiului, sunt destinate folosinței comune a tuturor proprietarilor din condominiu sau unora dintre aceștia;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

общие части – земельный участок и части здания в кондоминиуме, не являющиеся единицами и предназначенные для пользования всеми собственниками в кондоминиуме или некоторыми из них, а также иное имущество, которое согласно закону или акту об учреждении кондоминиума предназначено для общего пользования всеми собственниками в кондоминиуме или некоторыми из них;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

platforma e-Condominiu – sistem informațional „Platforma guvernamentală de informare și participare la gestionarea condominiilor” (e-Condominiu), aflat în administrarea Agenției de Guvernare Electronică, care asigură furnizarea informațiilor și comunicarea în modul prevăzut la art. 65;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

платформа е-Кондоминиум – информационная система «Правительственная платформа информирования и участия в управлении кондоминиумами» (е-Кондоминиум), находящаяся в ведении Агентства электронного управления, которая обеспечивает представление информации и коммуникацию в порядке, предусмотренном статьей 65;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

președinte al consiliului (denumit în continuare și președinte) – persoană fizică desemnată în această calitate de adunarea generală sau de consiliu (conform statutului), care conduce activitatea consiliului asociației. Președintele consiliului poate fi desemnat și în calitate de administrator;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

председатель совета (далее также – председатель) – физическое лицо, назначенное в этом качестве общим собранием или советом (согласно уставу), которое руководит работой совета ассоциации. Председатель совета может быть назначен также в качестве администратора;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

proprietar din condominiu (denumit în continuare și proprietar) – persoană fizică sau juridică, statul ori unitatea administrativ-teritorială, titulară a dreptului de proprietate în condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

собственник в кондоминиуме (далее также – собственник) – физическое или юридическое лицо, государство либо административно-территориальная единица, являющиеся обладателями права собственности в кондоминиуме;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

regulament al condominiului – document intern care conține ansamblul regulilor de conduită ale proprietarilor din condominiu și ale altor subiecți, destinate asigurării ordinii și bunei funcționări a condominiului, care stabilesc modul de utilizare a părților comune, precum și ansamblul sancțiunilor care pot fi aplicate de asociație în cazul încălcărilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

регламент кондоминиума – внутренний документ, содержащий совокупность правил поведения собственников в кондоминиуме и других субъектов, направленных на обеспечение порядка и надлежащего функционирования кондоминиума, которые определяют порядок использования общих частей, а также содержащий совокупность наказаний, которые могут применяться ассоциацией в случае нарушений;

Статья 3**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)**

servicii – prestații de orice natură furnizate contra plată, precum alimentarea cu apă, gaze naturale, alte bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

услуги – предоставляемые за плату исполнения любого рода, такие как снабжение водой, природным газом, другими товарами, производство работ или предоставление услуг;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

servicii intermediare – servicii, inclusiv comunale, precum alimentarea cu energie termică, salubritatea, alimentarea cu apă, canalizarea, epurarea apelor uzate și pluviale, de care beneficiază sau pot beneficia proprietarii și posesorii unităților, dar care, în funcție de situația concretă din condominiu, din motive tehnice sau juridice trebuie prestate intermediat prin asociație în baza unui contract cu furnizorul și pentru care nu este posibilă încheierea contractelor individuale cu proprietarii sau posesorii unităților ori emiterea facturilor individuale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

опосредованные услуги – услуги, в том числе коммунальные, такие как теплоснабжение, санитарное обслуживание, водоснабжение, канализация, очистка сточных и ливневых вод, которыми пользуются или могут воспользоваться собственники и владельцы единиц, но которые, в зависимости от конкретной ситуации в кондоминиуме, по техническим или юридическим причинам должны предоставляться опосредованно через ассоциацию на основании договора с поставщиком и по которым невозможно заключение индивидуальных договоров с собственниками или владельцами единиц либо выставление индивидуальных счетов;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

teren aferent condominiului – terenul în limitele stabilite, pe care este amplasată clădirea condominiului, și terenul adiacent necesar deservirii proprietarilor din condominiu și exploatării corespunzătoare a clădirii, care constituie proprietate comună în devălmășie a tuturor proprietarilor din condominiu. În cazul în care proprietarii părților comune dețin asupra terenului aferent condominiului doar dreptul de suprafață sau un alt drept prevăzut de legislație, acest drept asupra terenului face parte din părțile comune, iar referințele din prezenta lege la teren se consideră referințe la dreptul corespunzător asupra terenului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

земельный участок кондоминиума – земельный участок в установленных границах, на котором расположено здание кондоминиума, и прилегающий земельный участок, необходимый для обслуживания собственников в кондоминиуме и надлежащей эксплуатации здания, составляющие общую долевую собственность всех собственников в кондоминиуме. Если собственники общих частей обладают на земельный участок кондоминиума только правом superficies или другим предусмотренным законодательством правом, это право на земельный участок входит в общие части, а имеющиеся в настоящем законе ссылки на земельный участок считаются ссылками на соответствующее право на земельный участок;

Статья 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

unitate – locuință, încăpere izolată cu destinație nelocativă sau loc de parcare în interiorul clădirii, dacă acestea corespund condițiilor prevăzute de legislație, care sunt construite sau urmează a fi construite, înregistrate cu număr cadastral distinct în registrul bunurilor imobile și constituie obiect al dreptului de proprietate exclusivă al proprietarului din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

единица – жилье, изолированное помещение нежилого назначения или парковочное место внутри здания, если они отвечают предусмотренным законодательством условиям, которые построены или должны быть построены, зарегистрированные под отдельным кадастровым номером в реестре недвижимого имущества и являющиеся объектом исключительного права собственности собственника в кондоминиуме.

СТАТЬЯ 4

Статья 4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 4. Temeiurile constituirii condominiului Condominiul se constituie: a) în temeiul actului de constituire a condominiului, conform prezentului capitol; sau b) în alte temeiuiri speciale, prevăzute de capitolele VI și VII din prezenta lege ori de Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 4. Основания учреждения кондоминиума Кондоминиум учреждается: а) на основании акта об учреждении кондоминиума в соответствии с настоящей главой; или б) по другим особым основаниям, предусмотренным главами VI и VII настоящего закона или Законом о кадастре недвижимого имущества № 1543/1998.

СТАТЬЯ 5

Статья 5 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кондоминиум может быть учрежден собственником или всеми сособственниками земельного участка; при суперфиции — суперфициарием или всеми суперфициариями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prezentul articol reglementează constituirea condominiului prin actul proprietarului sau al coproprietarilor terenului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 5. Учреждение condominiuma актом собственника или сособственников земельного участка. (1) Condominium учреждается на основании акта об учреждении, заключенного единственным собственником или всеми сособственниками земельного участка и, если имеется, расположенного на этом земельном участке здания. Если в отношении земельного участка существует право суперфиция, condominium учреждается на основании акта об учреждении, заключенного единственным или всеми суперфициариями.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если земельный участок и дом принадлежат нескольким лицам, они совместно заключают акт об учреждении condominiuma.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой части не следует, что condominium возникает автоматически только из-за наличия нескольких собственников.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В акте должны быть указаны данные всех сторон.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părților la act;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении condominiuma должен включать: а) имена или наименования, адреса местожительства либо местонахождения сторон акта;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, ФИО собственников и их адреса.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что достаточно указать только одного собственника, если собственников несколько.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В акте должны быть указаны адрес и кадастровые номера земли и здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: b) adresa condominiului, numărul cadastral al terenului și numărul cadastral al clădirii condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении кондоминиума должен включать: b) адрес кондоминиума, кадастровый номер земельного участка и кадастровый номер здания кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, указываются кадастровый номер земельного участка и кадастровый номер здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что можно заменить кадастровые номера произвольными описаниями.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для каждой единицы нужно точно указать её описание, назначение, долю участия и собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: c) descrierea completă și exactă a fiecărei unități din condominiu și a destinației acesteia, a cotei-părți sau, în cazul construcțiilor viitoare ori nefinalizate, a cotei-părți planificate inițial care revine unității respective și identitatea proprietarului/proprietarilor fiecărei unități;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении кондоминиума должен включать: c) полное и точное описание каждой из единиц в кондоминиуме, ее назначение, доля участия или, в случае будущего либо незавершенного строительства, первоначально запланированные на соответствующую единицу доли участия, указание собственника/ собственников каждой единицы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, для квартиры указывается её назначение, площадь/характеристики, доля участия и собственник.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что единицы можно описывать приблизительно или без указания собственника.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 5; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Статья 5 · параграф (2) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общие части должны быть описаны точно и с указанием их назначения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: d) descrierea completă și exactă a părților comune și a destinației lor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении condomиниума должен включать: d) полное и точное описание общих частей и их назначение;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, лестницы, коридоры или другие общие части должны быть определены в акте.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что общие части можно не описывать.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 11

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если существуют основные права исключительного пользования, они должны быть подробно указаны вместе с особым взносом и первым владельцем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: e) descrierea completă și exactă a drepturilor principale de folosință exclusivă, indicarea cotei de contribuție specială a titularilor acestor drepturi și identificarea primului titular al fiecărui drept principal de folosință exclusivă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении condomиниума должен включать: e) полное и точное описание основных прав исключительного пользования, отметка об особом долевым взносе владельцев таких прав и указание первого владельца каждого основного права исключительного пользования;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если определенная общая часть предоставлена одному собственнику для исключительного пользования, это должно быть отражено в акте.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что право исключительного пользования возникает без его указания в соответствующем документе.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Акцессорные права исключительного пользования также должны быть точно описаны и связаны с соответствующим взносом и обладателем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: f) descrierea completă și exactă a drepturilor accesorii de folosință exclusivă, indicarea cotei de contribuție specială a titularilor acestor drepturi și identificarea primului titular al fiecărui drept accesoriu de folosință exclusivă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении кондоминиума должен включать: f) полное и точное описание акцессорных прав исключительного пользования, отметка об особом долевым взносе обладателей таких прав и указание первого обладателя каждого акцессорного права исключительного пользования;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, определенное право пользования общей частью может быть связано с конкретной единицей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Из этого пункта не следует, что акцессорное право можно считать существующим без его надлежащего указания.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если расходы распределяются не пропорционально обычному принципу, такие исключения должны быть указаны.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: g) dacă există, toate derogările de la principiul proporționalității în suportarea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pe care le suportă doar anumite categorii de proprietari;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении кондоминиума должен включать: g) при наличии – все отступления от принципа пропорциональности в несении расходов, включая расходы, которые несут лишь определенные категории собственников;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, определенные расходы могут возлагаться только на конкретную категорию собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что любое распределение расходов между собственниками автоматически является законным.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (2) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В акте обязательно указывается право на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă: h) dreptul asupra terenului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Акт об учреждении кондоминиума должен включать: h) право на земельный участок.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, указывается соответствующее право собственников на земельный участок кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что правовой статус земельного участка можно оставить неуказанным.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В акт можно включать дополнительные положения, но они не должны противоречить закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire poate cuprinde și alte prevederi referitoare la condominiu dacă nu contravin legii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Акт об учреждении может содержать и другие не противоречащие закону положения, относящиеся к кондоминиуму.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, стороны могут предусмотреть дополнительные правила, связанные с конкретным кондоминиумом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что акт может устанавливать правила, противоречащие закону.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Акт должен быть заключен письменно; несоблюдение этой формы влечет ничтожность.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Акт об учреждении кондоминиума заключается в письменной форме под угрозой ничтожности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, устная договоренность собственников сама по себе не заменяет письменный акт учреждения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что устная договоренность может заменить письменный акт.

Связанные статьи: Art. 5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К акту прилагаются предусмотренные законом документы; для ассоциации также требуется решение о её создании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

La actul de constituire se anexează documentația de proiect și autorizația de construire a clădirii condominiului... precum și, în cazul organizării proprietarilor în asociație, hotărârea de înființare a asociației conform art. 22, semnate de părțile actului de constituire a condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) К акту об учреждении прилагаются проектная документация и разрешение на строительство здания condominiuma (за исключением случая, когда на день составления акта об учреждении здание condominiuma введено в эксплуатацию, зарегистрировано в реестре недвижимого имущества и его описание в акте об учреждении соответствует фактическому состоянию здания), а также – в случае объединения собственников в ассоциацию – решение о создании ассоциации в соответствии со статьей 22, подписанные сторонами акта об учреждении condominiuma.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при новом строительстве прикладываются проектная документация и разрешение на строительство.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что для каждого случая необходимы абсолютно одинаковые приложения: закон предусматривает исключение для уже введенного и зарегистрированного здания.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 22

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если создается ассоциация, документы подаются и в кадастровый орган, и в территориальную структуру органа государственной регистрации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dacă actul de constituire a condominiului prevede ca formă juridică de organizare a proprietarilor asociația, părțile actului de constituire vor depune actul de constituire a condominiului atât la organul cadastral... cât și la structura teritorială a organului înregistrării de stat împreună cu hotărârea de înființare a asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Если актом об учреждении condominiuma в качестве организационно-правовой формы объединения собственников предусматривается ассоциация, стороны акта об учреждении представляют акт об учреждении condominiuma как в кадастровый орган по месту нахождения недвижимого имущества, так и в территориальную структуру органа государственной регистрации вместе с решением о создании ассоциации. Приостановление рассмотрения заявления или его отклонение по предусмотренным законом основаниям одним из указанных органов влечет приостановление рассмотрения или отклонение заявления, поданного в другой орган. Орган, приостановивший рассмотрение или отклонивший заявление, уведомляет об этом другой орган.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, заявление может рассматриваться двумя органами в рамках предусмотренной законом процедуры.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что достаточно подать документы только в один из двух указанных органов.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 22

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 5 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если кондоминиум еще строится, деятельность ассоциации приостанавливается до наступления одного из предусмотренных законом событий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dacă la momentul constituirii asociației componentele condominiului se află în curs de construire, activitatea asociației este suspendată până în data dării în exploatare a cel puțin o clădire din condominiu ori, dacă este mai devreme, până în data convocării primei adunări generale a asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Если на момент учреждения ассоциации составляющие кондоминиума находятся на этапе строительства, деятельность ассоциации приостанавливается до даты сдачи в эксплуатацию по меньшей мере одного здания в кондоминиуме или до даты созыва первого общего собрания ассоциации в зависимости от того, что наступит раньше.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если первое здание сдано раньше первого общего собрания, приостановление прекращается с даты сдачи здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что приостановление длится независимо от наступления указанных событий.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 22

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 6

Статья 6 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Юридически кондоминиум считается учрежденным с момента соответствующей регистрации в реестре.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Condominiul este constituit din data efectuării înregistrărilor în registrul bunurilor imobile în temeiul actului de constituire ori în alte temeiuri prevăzute de lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Кондоминиум считается учрежденным со дня внесения записей в реестр недвижимого имущества на основании акта об учреждении или по другим предусмотренным законом основаниям.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, одного подписания акта учреждения недостаточно — необходима регистрация.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что кондоминиум возникает только с момента подписания акта без регистрации.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 6 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Права собственности на единицы и общую собственность возникают через регистрацию в реестре.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dreptul de proprietate exclusivă asupra unităților și dreptul de proprietate comună apar prin înregistrarea lor în registrul bunurilor imobile în condițiile prevăzute de Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Исключительное право собственности на единицы и право общей собственности возникают в силу их регистрации в реестре недвижимого имущества на условиях, предусмотренных Законом о кадастре недвижимого имущества № 1543/1998.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, право собственности на квартиру как единицу регистрируется в реестре недвижимого имущества.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что регистрация не имеет юридического значения для возникновения этих прав.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 6 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Будущее здание, его единицы и доли участия могут регистрироваться как «будущее имущество».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Clădirea care urmează a fi construită, unitățile și cotele-părți aferente acestora sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile cu mențiunea „bun viitor” conform actului de constituire a condominiului, documentației de proiect și autorizației de construi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Здание, строительство которого планируется, единицы и соответствующие им доли участия регистрируются в реестре недвижимого имущества с пометкой «будущее имущество» в соответствии с актом об учреждении condominiuma, проектной документацией и разрешением на строительство.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, проектируемая квартира может быть отражена в реестре до завершения строительства.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что зарегистрированное как будущее имущество здание уже считается построенным.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 6

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 7

Статья 7 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон предусматривает организацию собственников condominiuma в ассоциацию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În condițiile prezentei legi, proprietarii din condominiu sunt organizați în asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Согласно условиям настоящего закона собственники в condominiume объединяются в ассоциацию.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники квартир в одном condominiume организуются в ассоциацию для управления condominiumом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что ассоциация может игнорировать требования настоящего закона.

Связанные статьи: Art. 7; Art. 22

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 7 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может быть создана одновременно с учреждением кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Hotărârea de înființare a asociației se adoptă, după caz: a) la etapa constituirii condominiului, conform art. 5;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Решение о создании ассоциации принимается, в зависимости от обстоятельств: а) на этапе учреждения кондоминиума согласно статье 5;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники принимают решение о создании ассоциации на этапе учреждения кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Из этого пункта не следует, что создание ассоциации обязательно должно происходить только после регистрации кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 7

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 7 · параграф (2) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может возникнуть также путем преобразования другой организационно-правовой формы согласно статье 87.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Hotărârea de înființare a asociației se adoptă, după caz: b) la etapa transformării din altă formă juridică de organizare, conform art. 87.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Решение о создании ассоциации принимается, в зависимости от обстоятельств: б) на этапе преобразования из другой организационно-правовой формы согласно статье 87.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, существующая организация может быть преобразована в предусмотренную законом форму ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что любое преобразование организации автоматически создает ассоциацию.

Связанные статьи: Art. 7; Art. 87

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 8

Статья 8 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для изменения учредительного акта condominiuma требуется согласие собственников, владеющих двумя третями (2/3) долей участия в condominiumе. Изменения не должны нарушать законодательство о качестве в строительстве или существенно изменять архитектурное убранство здания. Если здание зарегистрировано как будущее имущество, окончательные доли участия регистрируются на основании измененного учредительного акта после приемки здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de constituire a condominiului poate fi modificat doar printr-un act de modificare încheiat de către proprietarii care dețin 2/3 cote-părți din condominiu, cu condiția că modificările planificate nu contravin legislației privind calitatea în construcții și nu alterează semnificativ decorul ei arhitectural. Prin derogare, în cazul când la data întocmirii actului de constituire a condominiului construcția are statut de bun viitor, cotele-părți definitive sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile în temeiul actului de modificare a actului de constituire a condominiului încheiat de către cel ce asigură construirea, întocmit pe baza actelor de recepție a clădirii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Акт об учреждении condominiuma может быть изменен только актом о внесении изменений, составленным собственниками, которым принадлежат две трети долей участия в condominiumе, при условии, что планируемые изменения не противоречат законодательству о качестве в строительстве и не изменяют существенно архитектурное убранство. В порядке исключения, если на дату заключения акта об учреждении condominiuma строение имеет статус будущего имущества, итоговые доли участия регистрируются в реестре недвижимого имущества на основании акта о внесении изменений в акт об учреждении condominiuma, заключенного субъектом, обеспечивающим строительство, составленного на основании документов о приемке здания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники хотят изменить сведения, содержащиеся в акте об учреждении condominiuma. Для этого необходимо, чтобы изменение было принято собственниками, которым принадлежат 2/3 долей участия в condominiumе, и затем оформлено соответствующим актом о внесении изменений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что любой собственник самостоятельно может изменить акт учреждения.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 8

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 8 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Изменения становятся обязательными для всех собственников только после их регистрации в реестре недвижимого имущества. При этом нельзя уменьшать права собственников, которые не подписывали акт, кроме случаев, когда изменение доли связано с созданием, ликвидацией или изменением единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul de modificare produce efecte față de toți proprietarii de la înregistrarea modificărilor în registrul bunurilor imobile. Actul de modificare nu poate diminua drepturile proprietarilor care nu l-au încheiat, cu excepția diminuării cotei-părți ca urmare a creării de noi unități, a desființării sau a modificării unităților existente.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Акт о внесении изменений вступает в силу в отношении всех собственников с момента регистрации изменений в реестре недвижимого имущества. Акт о внесении изменений не может уменьшать права собственников, которые его не заключали, за исключением уменьшения доли участия в результате создания новых единиц, ликвидации или изменения существующих единиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники приняли акт об изменении кондоминиума. Пока изменения не зарегистрированы в реестре недвижимого имущества, они не действуют в отношении всех собственников. После регистрации изменения становятся действующими для всех.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой нормы не следует, что зарегистрированное изменение может произвольно лишать прав собственников, которые его не подписывали.

Связанные статьи: Art. 8

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 9

Статья 9

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон предусматривает три основания для упразднения кондоминиума: все единицы принадлежат одному собственнику; все собственники договорились прекратить исключительную собственность и изменить режим собственности; либо здание случайно погибло или было разрушено.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Condominiul se desființează: a) în cazul în care toate unitățile au devenit proprietatea unui proprietar, la cererea acestuia, în conformitate cu legislația privind formarea bunurilor imobile; b) în baza dosarului tehnic elaborat și a contractului încheiat în scris, sub sancțiunea nulității, între toți proprietarii din condominiu prin care drepturile de proprietate exclusivă se sting și fie se instituie regimul de proprietate comună pe cote-părți asupra tuturor bunurilor care formau condominiul, fie toate bunurile care formau condominiul se împart în natură în conformitate cu legislația; c) în cazul pieirii fortuite sau al distrugerii clădirii, cu aplicarea art. 20.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Кондоминиум упраздняется: а) в случае, когда все единицы стали собственностью одного собственника, – по его заявлению в соответствии с законодательством о формировании объектов недвижимого имущества; б) на основании подготовленного технического дела и заключенного в письменной форме, под угрозой ничтожности, между всеми собственниками в кондоминиуме договора, посредством которого прекращаются права исключительной собственности и либо устанавливается режим общей долевой собственности на все объекты, составлявшие кондоминиум, либо все объекты, составлявшие кондоминиум, разделяются в натуре в соответствии с законодательством; с) в случае случайной гибели или разрушения здания, с применением статьи 20.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если все квартиры и другие единицы в кондоминиуме приобрел один собственник, он может обратиться с заявлением об упразднении кондоминиума. Если же здание разрушено в результате пожара или другого чрезвычайного события, применяется соответствующее основание для упразднения кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этой статьи не следует, что кондоминиум можно упразднить произвольно без предусмотренного законом основания.

Связанные статьи: Art. 9; Art. 20

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 10

Статья 10 · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кондоминиумом может быть земельный участок с одним или несколькими зданиями, если в них имеются как минимум две единицы и общие части.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) un teren cu una sau mai multe clădiri cu două sau mai multe unități și părți comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок с одним зданием либо с несколькими зданиями, в которых имеются единицы в количестве двух или более и общие части;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, земельный участок с многоквартирным домом, квартирами и общими частями здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что для кондоминиума обязательно наличие только одного здания.

Связанные статьи: Art. 10

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

Статья 10 · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кондоминиумом может быть жилой комплекс из нескольких индивидуальных домов и/или зданий другого назначения, если в них имеются единицы и общие части.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) un teren cu un ansamblu rezidențial format din mai multe case individuale și/sau clădiri cu altă destinație, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există unități și părți comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) земельный участок с жилым комплексом, образованным несколькими индивидуальными жилыми домами и/или зданиями другого назначения, отдельно стоящими, таунхаусами или дуплексами, в которых имеются единицы и общие части;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, комплекс таунхаусов, где отдельные дома имеют собственные помещения, но также существуют общие части комплекса.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Из этого пункта не следует, что кондоминиумом является только многоквартирный дом.

Связанные статьи: Art. 10

Статья 10 · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кондоминиумом могут быть и другие здания, где отдельные единицы находятся в исключительной собственности, а земельный участок, сооружения и/или службы являются общей долевой собственностью.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) orice alte clădiri care au în componență unități deținute cu drept de proprietate exclusivă, precum și un teren, amenajări și/sau servicii, care fac obiect de drept al proprietății comune pe cote părți.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) любые другие здания, в составе которых имеются единицы, находящиеся во владении в соответствии с исключительным правом собственности, а также земельный участок, сооружения и/или службы, являющиеся объектом права общей долевой собственности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, здание с отдельными помещениями в собственности разных лиц, при этом земельный участок и определенная инфраструктура принадлежат собственникам на праве общей долевой собственности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Из этого пункта не следует, что перечень возможных объектов кондоминиума ограничивается только жилыми домами.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 10

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: Проверено по актуальной редакции закона на 21.08.2026.

СТАТЬЯ 11

Статья 11 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть 1 вводит перечень общего имущества кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Constituie părți comune următoarele:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общими частями являются:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, далее закон перечисляет землю, здание, фундамент, лестницы, сети и другие объекты.

Статья 11 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Земельный участок в установленных границах, необходимый для здания, его эксплуатации, доступа и обслуживания собственников, является общей частью.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) terenul, în hotarele stabilite, pe care sunt amplasate clădirea și anexele, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită, care, potrivit naturii sau destinației clădirii, asigură accesul, exploatarea corespunzătoare a clădirii și deservirea proprietarilor. Delimitarea hotarelor acestui teren se efectuează în conformitate cu legislația și documentația de urbanism, respectând reglementările privind spațiul minim necesar pentru zonele rezidențiale (zonă de odihnă, teren de joacă, locuri de parcare etc.);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) состоящий как из застроенных, так и из незастроенных площадей земельный участок в установленных границах, на котором расположены здание и пристройки к нему и который в зависимости от характера или назначения здания обеспечивает доступ к зданию, его надлежащую эксплуатацию и обслуживание собственников. Разграничение границ этого земельного участка осуществляется в соответствии с законодательством и документацией по градостроительству, с соблюдением норм минимальной площади, необходимой для жилых зон (зона отдыха, игровая площадка, парковочные места и т. д.);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, территория вокруг дома с подъездом, парковочными местами и детской площадкой.

Статья 11 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Само здание, его пристройки и общее оборудование относятся к общему имуществу, включая соответствующую инфраструктуру.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) clădirea propriu-zisă cu toate anexele, elementele de echipament comun, inclusiv părțile de infrastructură aferente acestora care traversează unitățile și părțile comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) само здание со всеми пристройками, элементами общего оборудования, включая части его инфраструктуры, пересекающие единицы и общие части;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, общие инженерные элементы, проходящие через квартиры и помещения общего пользования.

Статья 11 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Это основной перечень конструктивных элементов, помещений и инженерных сетей общего пользования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) fundația, locurile de trecere, scările și casa scărilor, coridoarele, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spații comune și subsolul, destinate folosinței în comun, coșurile de fum, holurile, rețelele de alimentare cu apă potabilă și apă caldă menajeră și rețelele de canalizare, rețelele electrice, de comunicații electronice, de alimentare cu energie termică și gaze de la bransament/racord până la punctul de distribuție către unitățile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, podul și pivnițele, destinate folosinței în comun, boxele, spălătoria, uscătoria, ascensorul, interfonul (partea de instalație de pe proprietatea comună), rezervoarele de apă, centrala termică proprie a clădirii, tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere, structura de rezistență, fațadele, acoperișul, terasele;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) фундамент, проходы, лестницы и лестничные клетки, коридоры, наружные стены и перегородки между помещениями, находящимися в собственности, и/или помещениями общего пользования и подвалом, предназначенные для общего пользования, дымоходы, холлы, сети питьевого водоснабжения и снабжения горячей водой для хозяйственных нужд, канализационные сети, электрические сети, сети электронных коммуникаций, сети тепло- и газоснабжения от разводки/точки подключения до пункта распределения к единицам, находящимся в исключительной собственности, ливневые стоки, громоотводы, коллективные антенны, чердаки и подвалы, предназначенные для общего пользования, боксы, прачечные, сушилки, лифты, домофоны (часть установки, находящаяся в общей собственности), резервуары для воды, собственная котельная здания, мусоропровод, усиливающая конструкция, фасады, крыша, террасы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, фундамент, крыша, лифт, лестничная клетка, общие трубы, электросети и фасад.

Статья 11 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Помещения, которые не принадлежат одному собственнику и предназначены для общих социально-бытовых нужд, являются общими частями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) alte spații din clădire care nu aparțin proprietarilor în exclusivitate și care sunt concepute pentru a satisface nevoile sociale și de viață ale proprietarilor, inclusiv spațiul destinat agrementului, dezvoltării culturale, educației fizice și sportului, terenul de joacă pentru copii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) другие помещения в здании, не принадлежащие исключительно собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых нужд собственников, включая помещения, предназначенные для отдыха, культурного развития, занятий физкультурой и спортом, детские игровые площадки;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, общее помещение для отдыха или детская игровая зона.

Статья 11 · параграф (1) · пункт е)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Дворы, сады и подъездные пути внутри территории кондоминиума являются общими частями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) curțile, grădinile și căile de acces amplasate în limitele terenului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) дворы, сады и подъездные пути, расположенные в границах земельного участка кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, подъездная дорога во дворе дома относится к общему имуществу.

Статья 11 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть 2 устанавливает границы между внутренними сетями кондоминиума и публичными сетями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Punctele de delimitare a rețelelor și instalațiilor interne din condominiu și a rețelelor și instalațiilor publice sunt:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Пунктами разграничения внутренних сетей и установок в кондоминиуме и публичных сетей и установок являются:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Эти точки помогают определить, кто отвечает за участок сети и его ремонт.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для водоснабжения точка разграничения определяется выходом из установленного счетчика.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

1. la rețelele de alimentare cu apă – ieșirea din echipamentul de măsurare (contorul) instalat în subsolul/etajul tehnic al blocului locativ, conform avizului de branșare eliberat de către operatorul de serviciu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1. в сети водоснабжения – выход из измерительного оборудования (счетчика), установленного в подвале/на техническом этаже многоквартирного жилого дома согласно выданному оператором услуги уведомлению о подключении;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, место до счетчика и после счетчика имеет разное значение для определения границы сетей.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для канализации точкой разграничения является канализационный колодец подключения к публичной сети.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

2) la rețelele de canalizare – căminul de racord la rețeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

2) в канализационной сети – канализационный колодец присоединения к публичной сети в направлении слива сточных вод;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, место соединения внутренней канализации дома с городской сетью.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для централизованного теплоснабжения закон устанавливает несколько вариантов точки разграничения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

3) la rețelele de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

3) в сети теплоснабжения посредством системы централизованного теплоснабжения:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Далее подпункты а)–h) определяют конкретную точку для разных систем.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ИТП находится на балансе распределителя, граница находится в месте подключения внутренних тепловых сетей потребителя к ИТП.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) în cazul punctului termic individual (PTI) la balanța distribuitorului – locul în care se racordează rețelele termice interne ale consumatorului la punctul termic individual;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) в случае индивидуального теплового пункта (ИТП), находящегося на балансе распределителя, – место подключения внутренних тепловых сетей потребителя к индивидуальному тепловому пункту;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, распределитель отвечает за свою часть системы до установленной точки подключения.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Граница определяется местом подключения установки потребителя к установкам, принадлежащим распределителю.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în cazul punctului termic individual (PTI) și al rețelelor termice interne de distribuție la balanța distribuitorului – locul în care se racordează instalația de utilizare a energiei termice a consumatorului la instalațiile aflate în proprietatea distribuitorului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) в случае индивидуального теплового пункта (ИТП) и внутренних распределительных тепловых сетей, находящихся на балансе распределителя, – место подключения установки для использования тепловой энергии потребителя к установкам, находящимся в собственности распределителя;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, точка подключения отопительной установки дома к сети распределителя.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ИТП находится на балансе потребителя, граница определяется местом его подключения к тепловым сетям распределителя.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) în cazul punctului termic individual (PTI) la balanța consumatorului – locul în care se racordează punctul termic individual al consumatorului la rețelele termice ale distribuitorului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) в случае индивидуального теплового пункта (ИТП), находящегося на балансе потребителя, – место подключения индивидуального теплового пункта потребителя к тепловым сетям распределителя;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, ИТП принадлежит потребителю, но подключается к сети поставщика.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для домов с узлами стояков границей являются указанные запорные устройства № 3 и № 4.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) în cazul blocurilor locative cu noduri elevator – armătura de închidere (secționare) cu numerele 3 și 4;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) в случае многоквартирных жилых домов с узлами стояков – запорная (разделительная) арматура под номерами 3 и 4;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при споре о принадлежности участка тепловой сети проверяется положение арматуры № 3 и № 4.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) e)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Для домов с узлами управления границей является запорная арматура после узла учета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) în cazul blocurilor locative cu noduri de comandă – armătura de închidere (secționare) după nodul de evidență;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) в случае многоквартирных жилых домов с узлами управления – запорная (разделительная) арматура после узла подачи;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, участок после установленной арматуры определяется согласно этой точке разграничения.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) f)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В доме без подвала границей тепловых сетей является наружная стена здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) în cazul blocurilor locative fără subsol – peretele exterior al blocului locativ;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) в случае многоквартирных жилых домов без подвала – наружная стена жилого дома;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, участок сети снаружи и внутри здания разграничивается по наружной стене.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) g)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Для тепловой сети, которая снабжает нескольких потребителей, границей является кран на отводе потребителя от распределительной трубы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) în cazul rețelelor termice care alimentează mai mulți consumatori amplasate în subsoluri tehnice sau străbătând incintele consumatorilor – robinetul de pe racordul consumatorului din conducta de distribuție;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) в случае тепловых сетей, снабжающих нескольких потребителей, расположенных в технических подвалах или проходящих через помещения потребителей, – кран с отвода потребителя на распределительной трубе;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, несколько домов получают тепло от одной распределительной трубы, а граница определяется краном конкретного отвода.

Статья 11 · параграф (2) · пункт 3) h)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В иных случаях граница определяется исходя из права собственности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) în alte cazuri – conform dreptului de proprietate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) в других случаях – в соответствии с правом собственности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если специальный вариант не предусмотрен, определяют принадлежность сети по праву собственности.

Статья 11 · параграф (3)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Даже если здание разрушено или снесено, земельный участок остается общей долевой собственностью собственников в соответствии с их долями на момент разрушения или сноса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În caz de distrugere sau demolare a clădirii, terenul pe care a fost amplasată clădirea, inclusiv terenul destinat exploatării instalațiilor de întreținere a clădirii și amenajare a teritoriului, se menține cu drept de proprietate comună pe cote-părți a proprietarilor în conformitate cu cota-parte la momentul distrugerii sau demolării. Coproprietarii posedă, folosesc și dispun în continuare de acest teren în conformitate cu legislația.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В случае разрушения или сноса здания земельный участок, на котором было расположено здание, включая земельный участок, предназначенный для эксплуатации объектов жизнеобеспечения здания и объектов обустройства территории, остается собственникам на праве общей долевой собственности в соответствии с долями участия на момент разрушения или сноса. Сособственники продолжают владеть, пользоваться и распоряжаться данным земельным участком в соответствии с законодательством.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, после разрушения дома собственники не теряют автоматически права общей собственности на землю.

Статья 11 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Соседняя земля или постройки, приобретенные ассоциацией по решению общего собрания, становятся общими частями, даже если в кадастре собственником указана сама ассоциация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) De asemenea devin părți comune terenurile învecinate ori construcțiile învecinate condominiului dobândite de către asociație în baza hotărârii adunării generale, chiar dacă asociația este indicată drept proprietar în registrul bunurilor imobile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Соседние с Condominiумом земельные участки или постройки, приобретенные ассоциацией на основании решения общего собрания, также становятся общими частями, даже если в качестве собственника в реестре недвижимого имущества указана ассоциация.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, ассоциация приобрела соседний участок для нужд Condominiума — он становится общей частью.

СТАТЬЯ 12

Статья 12 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Доля участия в общем имуществе рассчитывается как процентное соотношение площади вашей единицы к сумме площадей всех единиц в Condominiуме. Сумма всех долей должна составлять ровно 100%. Если доля не указана в реестре недвижимости или указана неправильно, ассоциация, собственник или другое заинтересованное лицо могут потребовать её перерасчета и регистрации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Cota-parte este egală cu raportul dintre suprafața totală a unității și suma suprafețelor totale ale tuturor unităților din condominiu. Cota-parte se exprimă în procente cu rotunjirea până la sutimi. Suma tuturor cotelor-părți trebuie să fie egală cu 100%. În cazul în care în registrul bunurilor imobile nu este indicată cota-parte ori ea nu corespunde situației reale, calcularea cotei-părți se efectuează, la cererea asociației, proprietarului din condominiu ori altei persoane interesate, de către organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil sau de alte întreprinderi autorizate care execută lucrări cadastrale. Mărimea cotei-părți recalculate se înregistrează în registrul bunurilor imobile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Доля участия равна отношению между общей площадью единицы и суммой общих площадей всех единиц в кондоминиуме. Доля участия выражается в процентах с округлением до сотых. Сумма всех долей участия должна составлять 100 процентов. Если доля участия не указана в реестре недвижимого имущества или не соответствует реальной ситуации, расчет доли участия по требованию ассоциации, собственника в кондоминиуме или другого заинтересованного лица осуществляется кадастровым органом по месту нахождения недвижимого имущества или другими предприятиями, авторизованными для выполнения кадастровых работ. Размер пересчитанной доли участия регистрируется в реестре недвижимого имущества.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, площадь квартиры составляет 50 кв. м, а общая площадь всех единиц в доме — 5000 кв. м. Доля участия этой квартиры составляет 1,00%. Если в реестре указана неправильная доля или она отсутствует, собственник или ассоциация могут потребовать официальный перерасчет и регистрацию правильной доли.

Статья 12 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если одной квартирой владеют несколько собственников, доля участия в общем имуществе рассчитывается для всей квартиры как одной единицы. Отношения между самими совладельцами регулируются Гражданским кодексом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei unități aparține mai multor proprietari, cota-parte calculată este atribuită unității, iar raporturile de coproprietate între aceștia se reglementează conform Codului civil.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Если право собственности на единицу принадлежит нескольким собственникам, рассчитанная доля участия присваивается единице, а отношения общей собственности между собственниками регулируются в соответствии с Гражданским кодексом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, брат и сестра владеют одной квартирой по 1/2. Если доля квартиры в общем имуществе составляет 1,20%, именно 1,20% относится к квартире в целом.

Статья 12 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Формула расчета доли участия одинакова для всех единиц с одинаковыми правами, независимо от того, является ли помещение жилым или нежилым.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Modalitatea de calculare a cotei-părți este identică pentru toți proprietarii care dispun de aceleași drepturi, indiferent de destinația unității.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Порядок расчета доли участия един для всех собственников, имеющих одинаковые права, независимо от назначения единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, квартира и коммерческое помещение одинаковой площади при одинаковых правах имеют одинаковую долю участия.

Статья 12 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Нельзя определить долю участия только для отдельных помещений, если в здании в целом ещё не сформированы все изолированные помещения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Nu se permite determinarea cotei-părți pentru una sau mai multe încăperi izolate dintr-o clădire dacă în întreg spațiul util al acestei clădiri nu au fost formate încăperi izolate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Не допускается определение доли участия в одном или нескольких изолированных помещениях в здании, если на всей полезной площади этого здания не были сформированы изолированные помещения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если в новом доме кадастрово сформирована только одна квартира, нельзя определить для неё отдельную долю участия, пока помещения здания в целом не сформированы надлежащим образом.

Статья 12 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Детальный порядок расчета долей участия, в том числе для уже существующих зданий, устанавливается отдельным положением, утверждаемым Правительством.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Regulamentul cu privire la modul de calculare a cotelor-părți, inclusiv în clădirile existente, se aprobă de Guvern în conformitate cu prezenta lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Положение о порядке расчета долей участия, в том числе в существующих зданиях, утверждается Правительством в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при перерасчете долей участия в существующем многоквартирном доме применяется порядок, установленный соответствующим положением Правительства.

СТАТЬЯ 13

Статья 13 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственность на квартиру и доля в общем имуществе дома неразрывно связаны. Их нельзя продать, подарить или заложить отдельно друг от друга. Другие собственники в доме не имеют преимущественного права покупки квартиры.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dreptul de proprietate exclusivă asupra unității și cota-parte din dreptul de proprietate comună formează o unitate indivizibilă și nu pot fi înstrăinate sau grevate separat. În acest caz, ceilalți proprietari din condominiu nu dețin dreptul de preemțiune prevăzut de art. 552 din Codul civil nr. 1107/2002.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Исключительное право собственности на единицу и доля участия в праве общей собственности образуют неделимую единицу и не подлежат раздельному отчуждению или обременению. В этом случае другие собственники в condominiu не имеют преимущественного права покупки, предусмотренного статьей 552 Гражданского кодекса № 1107/2002.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник решил продать свою квартиру. Он не может отдельно продать квартиру одному человеку, а долю в общем имуществе дома — другому. Также ему не требуется предлагать квартиру сначала другим собственникам дома, поскольку у них нет предусмотренного законом преимущественного права покупки.

Статья 13 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При смене собственника квартиры доля в праве общей собственности переходит к новому собственнику автоматически, даже если это прямо не указано в документе о переходе права собственности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

La schimbarea titularului dreptului de proprietate exclusivă asupra unității, la noul proprietar trece de drept, chiar dacă acest efect nu s-a stipulat expres, și cota-parte din dreptul de proprietate comună.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

При смене обладателя права исключительной собственности на единицу к новому собственнику переходит по праву и доля участия в праве общей собственности, даже если такое последствие прямо не оговорено.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Гражданка Морару купила квартиру. В договоре было указано только право собственности на квартиру, а доля в общем имуществе дома отдельно не упоминалась. Вместе с квартирой к Морару автоматически перешла и соответствующая доля в праве общей собственности.

Статья 13 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не может потребовать физически выделить ему часть общего имущества здания пропорционально его доле участия, например часть подвала, крыши или другого общего имущества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Proprietarul din condominiu nu poate cere separarea în natură a cotei-părți deținute de el în proprietatea comună.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Собственник в кондоминиуме не вправе требовать выделения в натуре своей доли участия в общей собственности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры, имеющий долю участия в общем имуществе дома 2%, потребовал физически выделить ему часть технического подвала пропорционально его доле для личного использования. Такое требование о выделении доли в натуре не допускается.

СТАТЬЯ 14

Статья 14 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решением общего собрания, принятым не менее чем двумя третями голосов всех собственников в кондоминиуме, собственнику может быть предоставлено право постоянного или временного исключительного пользования определенной площадью общей части, если это не противоречит назначению этой площади.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prin hotărârea adunării generale, adoptată cu cel puțin 2/3 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu, dreptul de folosință exclusivă asupra unor spații din părțile comune, perpetuă sau temporară, se poate acorda unui proprietar de unitate dacă aceasta nu contravine destinației spațiului din părțile comune (dreptul principal de folosință exclusivă).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Решением общего собрания, принятым не менее чем двумя третями голосов всех собственников в кондоминиуме, собственнику единицы может быть предоставлено право постоянного или временного исключительного пользования определенными площадями общих частей, если это не противоречит назначению площади общих частей (основное право исключительного пользования).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственнику хотят предоставить право исключительного пользования определенным помещением общей части. Для этого общее собрание должно принять соответствующее решение не менее чем двумя третями голосов всех собственников, и использование помещения не должно противоречить его назначению.

Статья 14 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Основное право исключительного пользования регистрируется в реестре недвижимого имущества. К нему соответствующим образом применяются нормы о вещных правах на недвижимость.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dreptul principal de folosință exclusivă se înregistrează în registrul bunurilor imobile. Dispozițiile legale privind drepturile reale imobiliare se aplică în mod corespunzător dreptului principal de folosință exclusivă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Основное право исключительного пользования регистрируется в реестре недвижимого имущества. Правовые положения о вещных правах на объекты недвижимого имущества применяются соответствующим образом к основному праву исключительного пользования.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, после предоставления собственнику права исключительного пользования общей площадью это право регистрируется в реестре недвижимого имущества.

Статья 14 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обладатель основного права исключительного пользования может передать соответствующую площадь в пользование третьему лицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Titularul dreptului principal de folosință exclusivă poate transmite terților în folosință spațiul care face obiectul dreptului său.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Обладатель основного права исключительного пользования может передавать площадь, являющуюся объектом его права, в пользование третьим лицам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, обладатель права исключительного пользования может передать соответствующее помещение или площадь в пользование другому лицу.

Статья 14 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Само основное право исключительного пользования может быть передано только другому собственнику в кондоминиуме. При этом оно может быть заложено как другому собственнику, так и третьему лицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dreptul principal de folosință exclusivă poate fi transmis doar altui proprietar din condominiu. Dreptul principal de folosință exclusivă poate fi ipotecat atât altui proprietar din condominiu, cât și terților.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Основное право исключительного пользования может быть передано только другому собственнику в кондоминиуме. Основное право исключительного пользования может быть заложено как другому собственнику в кондоминиуме, так и третьим лицам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, обладатель такого права может передать его другому собственнику квартиры в этом же кондоминиуме, а для обеспечения обязательства заложить это право также в пользу третьего лица.

Статья 14 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обладатель основного права исключительного пользования может осуществлять права, предусмотренные частями (3) и (4), без согласия остальных собственников и без применения предусмотренного законом преимущественного права покупки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Titularul dreptului principal de folosință exclusivă exercită, în mod liber, drepturile prevăzute la alin. (3) și (4), fără consimțământul celorlalți proprietari din condominiu și fără aplicarea vreunui drept legal de preemțiune.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Обладатель основного права исключительного пользования свободно осуществляет права, предусмотренные частями (3) и (4), без согласия других собственников в кондоминиуме и без применения какого-либо предусмотренного законом преимущественного права покупки.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, обладателю такого права не требуется получать согласие остальных собственников для передачи соответствующей площади в пользование или совершения предусмотренных законом действий с самим правом.

Статья 14 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При совершении сделки с единицей основное право исключительного пользования переходит или затрагивается этой сделкой только тогда, когда это прямо предусмотрено в самой сделке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul juridic prin care s-a dispus de unitate se răsfânge asupra dreptului principal de folosință exclusivă doar dacă acest efect s-a stipulat expres.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Сделка по распоряжению единицей распространяется на основное право исключительного пользования только в случае, если такое последствие прямо предусмотрено.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при продаже квартиры право исключительного пользования общей частью перейдет к покупателю только в том случае, если это прямо указано в договоре.

СТАТЬЯ 15

Статья 15 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение общего собрания, принятое не менее чем двумя третями голосов всех собственников в доме, может предоставить одному или нескольким собственникам право исключительного пользования террасой, садом, крышей или другими общими частями. По общему правилу это право предоставляется за плату, если общее собрание не решит иначе. Такое право неразрывно связано с исключительным правом собственности на единицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Prin hotărârea adunării generale, adoptată cu cel puțin 2/3 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu, se poate atribui contra cost, dacă nu se decide altfel în adunarea generală a proprietarilor, unui sau mai multor proprietari folosința exclusivă a terasei, a grădinii, a acoperișului sau a altor părți comune ca drept accesoriu, legat inseparabil de dreptul de proprietate exclusivă asupra unității (drept accesoriu de folosință exclusivă).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Решением общего собрания, принятым не менее чем двумя третями голосов всех собственников в кондоминиуме, если на общем собрании не принято иного решения, одному или нескольким собственникам может быть предоставлено за плату право исключительного пользования террасой, садом, крышей или другими общими частями в качестве акцессорного права, неразрывно связанного с исключительным правом собственности на единицу (акцессорное право исключительного пользования).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственнику квартиры хотят предоставить исключительное право пользования определенной частью крыши. Для этого общее собрание должно принять решение не менее чем двумя третями голосов всех собственников. Право может быть предоставлено за плату, если собрание не решит иначе.

Статья 15 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При совершении сделки с единицей акцессорное право исключительного пользования также распространяется на нового владельца, даже если это прямо не указано в сделке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Actul juridic prin care s-a dispus de unitate se răsfrânge asupra dreptului accesoriu de folosință exclusivă chiar dacă acest efect nu s-a stipulat expres.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Сделка по распоряжению единицей распространяется на акцессорное право исключительного пользования, даже если такое последствие прямо не предусмотрено.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, квартира имеет связанное с ней акцессорное право исключительного пользования частью крыши. При продаже квартиры это право также переходит к новому собственнику, даже если в договоре отдельно о нём не написано.

СТАТЬЯ 16

Статья 16 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Реконструкция здания, включая надстройку этажей и мансард, изменение или перепланировку с увеличением объема, укрепление несущих конструкций и капитальный ремонт для увеличения объема помещений, допускается при соблюдении установленных законом условий и сохранении основных технико-экономических характеристик и архитектурного убранства кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 16. Reconstrucția clădirii din condominiu și alte lucrări (1) Reconstrucția care presupune efectuarea lucrărilor de supraetajare, mansardare, modernizare, modificare, replanificare cu extinderea volumului, de consolidare a carcasei de rezistență sau a elementelor portante și de reparație capitală a clădirii din condominiu în scopul extinderii volumului încăperilor, cu păstrarea indicilor tehnico-economiци generali ai obiectului în reconstrucție și a decorului arhitectural al condominiului, se efectuează cu condiția:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 16. Реконструкция здания в кондоминиуме и другие работы (1) Реконструкция, предполагающая выполнение работ по надстройке этажей и мансард, модернизации, изменению, перепланировке с увеличением объема, повышению прочности корпуса или несущих конструкций и капитальному ремонту здания в кондоминиуме в целях увеличения объема помещений с сохранением основных технико-экономических характеристик объекта реконструкции и архитектурного убранства кондоминиума, осуществляется при условии:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники и инвестор планируют надстроить мансарду над многоквартирным домом. Такая реконструкция должна проводиться с соблюдением предусмотренных законом условий и с сохранением архитектурного убранства здания.

Статья 16 · параграф (1) 1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

До начала реконструкции должен быть предварительно заключен договор простого товарищества или иной соответствующий договор между ассоциацией и приобретателями новых единиц либо лицами, в интересах которых изменяются существующие единицы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

1) încheierii prealabile a unui contract de societate civilă ori a altui contract corespunzător între asociație, pe de o parte, și dobânditorii noilor unități formate și beneficiarii modificării unităților existente, pe de altă parte. Acest contract prevede:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1) предварительного заключения договора простого товарищества или иного соответствующего договора между ассоциацией с одной стороны и приобретателями вновь сформированных единиц и бенефициарами изменений существующих единиц – с другой стороны. Такой договор предусматривает:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при реконструкции здания с созданием новых помещений ассоциация предварительно заключает соответствующий договор с лицами, которые приобретут новые единицы или получают изменения существующих помещений.

Статья 16 · параграф (1) 1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В договоре должен быть определен порядок финансирования реконструкции, а также предусмотрены взносы в фонд и сроки их оплаты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) modalitatea de finanțare a lucrărilor de reconstrucție, contribuțiile la fond și termenele de plată a contribuțiilor stabilite;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) порядок финансирования работ по реконструкции, размер взносов в фонд и сроки уплаты установленных взносов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, в договоре указывается, кто финансирует реконструкцию, какую сумму необходимо внести в фонд и до какой даты её нужно оплатить.

Статья 16 · параграф (1) 1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если часть работ должна выполняться самими собственниками, в договоре должна быть предусмотрена оценка объема таких работ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) estimarea volumelor de lucrări care urmează a fi executate cu forțele proprii ale proprietarilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) оценку объемов работ, подлежащих выполнению силами самих собственников;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственники согласовали, что часть подготовительных работ будет выполнена самостоятельно, и их объем фиксируется в договоре.

Статья 16 · параграф (1) 1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В договоре должны быть определены платежи или другие предоставляемые собственникам выгоды в обмен на допуск реконструкционных работ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) plățile și/sau alte prestații efectuate în folosul proprietarilor din condominiu în schimbul admiterii lucrărilor de reconstrucție;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) платежи и/или другие исполнения, осуществляемые в пользу собственников в condominiu в обмен на разрешение проведения работ по реконструкции;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, в обмен на проведение реконструкции инвестор обязуется выполнить определенные работы в общих частях здания или выплатить собственникам согласованную сумму.

Статья 16 · параграф (1) 2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Должен быть утвержден акт о внесении изменений в акт об учреждении condominiu в соответствии со статьей 8. К нему прилагаются проектная документация и разрешение на строительство.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

2) aprobării actului de modificare a actului de constituire a condominiului conform art. 8, la care se va anexa documentația de proiect și autorizația de construire aferentă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

2) утверждения акта о внесении изменений в акт об учреждении condominiu в соответствии со статьей 8, к которому прилагаются проектная документация и соответствующее разрешение на строительство.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при реконструкции с созданием новых помещений к акту о внесении изменений в акт об учреждении condominiu прилагаются утвержденный проект и соответствующее разрешение на строительство.

Статья 16 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При регистрации новых единиц, изменений существующих единиц и прав на них применяются соответствующие положения статьи 6.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dispozițiile art. 6 se aplică în mod corespunzător la înregistrarea în registrul bunurilor imobile a noilor unități sau a modificărilor la unitățile existente, precum și a drepturilor asupra lor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Положения статьи 6 применяются соответствующим образом к регистрации в реестре недвижимого имущества новых единиц или изменений, вносимых в существующие единицы, а также прав на них.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, после создания нового помещения в результате реконструкции его необходимо зарегистрировать в реестре недвижимого имущества с применением правил статьи 6.

Статья 16 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы по улучшению комфортности здания и его общих инженерных сетей в пределах существующих параметров требуют предварительного утверждения общим собранием, если законом не предусмотрено иное.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Lucrările de îmbunătățire a confortului clădirii, inclusiv a rețelelor ingineresti, a elementelor infrastructurii de folosință comună și a altora asemenea în limitele parametrilor existenți, se efectuează cu condiția aprobării prealabile prin hotărârea adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Работы по повышению комфортности здания, включая модернизацию инженерных сетей, элементов инфраструктуры общего пользования и подобные им объекты в пределах существующих параметров выполняются при условии их предварительного утверждения решением общего собрания, если законом не предусмотрено иное.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, ассоциация планирует модернизировать общую систему освещения или инженерные сети дома без изменения существующих параметров. Вопрос предварительно выносится на общее собрание.

Статья 16 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может улучшать или изменять принадлежащее ему помещение, но не должен подвергать опасности конструктивную целостность здания или помещений других собственников и не должен изменять инженерные коммуникации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Proprietarul poate îmbunătăți sau modifica unitatea pe care o deține, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a spațiilor altor proprietari și fără modificarea comunicațiilor ingineresti.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник может производить улучшения или изменения в принадлежащей ему единице, не подвергая угрозе структурную целостность здания или помещений других собственников и не изменяя инженерные коммуникации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, собственник меняет внутреннюю ненесущую перегородку в квартире, не затрагивая несущие конструкции и инженерные коммуникации.

Статья 16 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Все собственники обязаны принимать необходимые меры для укрепления или модернизации здания, его термической реабилитации и обеспечения требуемой энергоэффективности. При любых таких работах архитектурное убранство кондоминиума должно сохраняться.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Toți proprietarii sunt obligați să ia măsuri necesare pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică, astfel încât să fie asigurate cerințele minime de performanță energetică în conformitate cu actele normative în domeniu. Indiferent de natura intervențiilor, se va menține decorul arhitectural al condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Все собственники обязаны принимать необходимые меры в целях консолидации или модернизации здания, термической реабилитации и достижения энергоэффективности таким образом, чтобы обеспечивались минимальные требования к энергоэффективности в соответствии с нормативными актами в данной области. Независимо от характера вмешательств архитектурное убранство кондоминиума должно сохраняться.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при утеплении фасада дома собственники должны обеспечить выполнение необходимых требований по энергоэффективности и сохранить архитектурное убранство здания.

Статья 16 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если здание пострадало от землетрясения, собственники обязаны принять срочные меры для его укрепления, участвовать в финансировании работ своей долей взноса и обратиться за финансовой или материальной поддержкой к органам публичной власти.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În clădirile afectate de seisme, proprietarii sunt obligați să ia măsuri de urgență pentru consolidarea acestora, să contribuie cu cota lor de contribuție la finanțarea lucrărilor, precum și să solicite sprijinul financiar și/sau material al autorităților publice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Собственники в пострадавших от землетрясений зданиях обязаны принять срочные меры по их консолидации, принять участие посредством долевого взноса в финансировании работ, а также обратиться к органам публичной власти за финансовой и/или материальной поддержкой.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, после землетрясения в здании появились повреждения конструкций. Собственники должны принять срочные меры по укреплению здания и одновременно обратиться в органы публичной власти за возможной финансовой или материальной поддержкой.

Статья 16 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Реконструкция, указанная в части (1), должна проводиться с соблюдением законодательства о строительстве, энергоэффективности зданий и жилья.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Lucrările de reconstrucție menționate la alin. (1) din prezentul articol se efectuează cu respectarea legislației în domeniul construcțiilor, a Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor și a Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Работы по реконструкции, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, выполняются с соблюдением законодательства в области строительства, Закона об энергетической эффективности зданий № 128/2014 и Закона о жилье № 75/2015.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, при реконструкции дома проект и строительные работы должны соответствовать требованиям законодательства о строительстве, энергоэффективности зданий и жилье.

СТАТЬЯ 17

Статья 17 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник помещения в кондоминиуме имеет законное право использовать как свою собственность, так и общие части дома.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul are dreptul:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник имеет право:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры в новом доме пользуется своими жилыми комнатами для проживания, а также свободно перемещается по общему коридору и лестницам здания.

Статья 17 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник обязан использовать свою квартиру или нежилое помещение строго по его прямому назначению, не нарушая при этом закон, учредительный акт и внутренние правила дома.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) să folosească unitatea conform destinației, în corespundere cu dispozițiile prezentei legi, ale actului de constituire a condominiului și ale regulamentului condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) пользоваться единицей в соответствии с назначением, соблюдая положения настоящего закона, акта об учреждении кондоминиума и регламента кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры использует её исключительно как жилое помещение для проживания своей семьи, не устраивает в ней коммерческий склад лакокрасочных материалов и не нарушает установленные правила тишины.

Статья 17 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник имеет право использовать общие помещения и инженерные сети дома по их назначению, соблюдая нормы закона, учредительный документ и регламент ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) să folosească părțile comune conform destinației, cu respectarea prezentei legi, a actului de constituire a condominiului și a regulamentului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) пользоваться общими частями в соответствии с назначением, соблюдая настоящий закон, акт об учреждении кондоминиума и регламент кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жилец многоквартирного дома использует лифт только для подъема на свой этаж, а общую колясочную — для временного хранения детской коляски, соблюдая правила пользования этими помещениями.

Статья 17 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник помещения или любой другой законный пользователь (например, арендатор) может требовать от соседей соблюдения правил пользования квартирами и общим имуществом дома.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul, precum și altă persoană care are dreptul de folosință asupra unității au dreptul să ceară altor proprietari ca unitățile lor și părțile comune să fie folosite conform prezentei legi, actului de constituire a condominiului și regulamentului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник, а также другое лицо, имеющее право пользования единицей, имеют право требовать от других собственников использования ими своих единиц и общих частей согласно настоящему закону, акту об учреждении кондоминиума и регламенту кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Наниматель квартиры заметил, что сосед курит в общем закрытом коридоре, нарушая правила дома. Наниматель имеет полное право потребовать от соседа прекратить курение и соблюдать регламент кондоминиума.

Статья 17 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник вправе сдавать свое помещение в аренду или передавать в пользование другим лицам, если это не ущемляет права остальных жильцов. При этом он обязан сообщить об этом администратору ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul are dreptul să transmită unitatea în locațiune sau în alt mod de folosință fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari, cu înștiințarea obligatorie a administratorului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник имеет право передать единицу внаем или в пользование другого рода, не ущемляя прав остальных собственников, с обязательным уведомлением администратора.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры решил сдать её в аренду на год семейной паре. Он подписывает договор найма и отправляет письменное уведомление администратору ассоциации с указанием контактных данных новых жильцов.

СТАТЬЯ 18

Статья 18 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник помещения в кондоминиуме обязан действовать добросовестно и уважать законные интересы других собственников и ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul trebuie să se comporte cu bună-credință și să respecte interesele legitime ale celorlalți proprietari în raporturile dintre ei și în raporturile sale cu asociația.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник должен действовать добросовестно, уважая законные интересы других собственников в их отношениях друг с другом и с ассоциацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры соблюдает правила дома и уважает законные интересы соседей и ассоциации.

Статья 18 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен пользоваться своим помещением с соблюдением добрососедских отношений и терпимо относиться к законному использованию помещений другими собственниками.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul trebuie să folosească unitatea asigurând buna vecinătate în raport cu ceilalți proprietari, inclusiv în sensul respectării normelor de exploatare a unității. Proprietarul trebuie să tolereze folosința de către ceilalți proprietari a unităților lor cu aceeași atitudine de bună vecinătate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник должен пользоваться единицей, поддерживая добрососедские отношения с другими собственниками, в том числе в том, что касается соблюдения правил эксплуатации единицы, и проявлять такое же добрососедское отношение к использованию своих единиц другими собственниками.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Семья Петровых соблюдает правила эксплуатации квартиры и не мешает соседям нормально пользоваться своими помещениями.

Статья 18 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник за свой счет должен содержать принадлежащее ему помещение в исправном состоянии и своевременно ремонтировать его.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul este obligat, din cont propriu, să mențină în stare bună și să repare la timp unitatea ce îi aparține, în condițiile și cu respectarea legislației privind calitatea în construcții.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник обязан за свой счет содержать в исправном состоянии и своевременно ремонтировать принадлежащую ему единицу в соответствии с условиями законодательства о качестве в строительстве.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

У собственника протек кран в квартире, и он за свой счет устраняет неисправность.

Статья 18 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При предварительном уведомлении за три дня собственник обязан выполнить требования, перечисленные далее в части 4.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Cu un preaviz de 3 zile, proprietarul este obligat:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник обязан при условии предварительного уведомления в трехдневный срок:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор заранее уведомляет собственника о необходимости доступа в квартиру для выполнения предусмотренных законом работ.

Статья 18 · параграф (4) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен предоставить доступ в помещение для проверки, ремонта или замены общих элементов и сетей, если доступ к ним возможен только из этой единицы. При аварии или стихийном бедствии предварительное уведомление не требуется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) să permită accesul în unitate al reprezentanților asociației, ai furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, ai prestatorilor de servicii intermediare și servicii contractate individual de proprietar atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea elementelor din bunurile proprietate comună sau a elementelor de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice la care se poate avea acces numai din respectiva unitate. Pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei avarii sau calamități naturale, preavizul nu este necesar;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) разрешать доступ в единицу представителям ассоциации, поставщикам сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования, поставщикам опосредованных услуг и услуг, предоставляемых собственнику по индивидуальному договору, когда возникает необходимость в проверке, ремонте или замене элементов имущества, находящегося в общей собственности, или элементов инфраструктуры сетей электронных коммуникаций общего пользования, доступ к которым возможен только изнутри данной единицы. Предварительное уведомление не требуется для предупреждения или немедленного устранения последствий аварии либо стихийного бедствия;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общая труба проходит через квартиру и прорвалась. Собственник должен предоставить доступ ремонтной бригаде, а при аварии ждать трехдневного уведомления не требуется.

Статья 18 · параграф (4) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен предоставить доступ для проверки и снятия показаний приборов учета воды, газа и тепловой энергии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) să permită accesul în unitate al reprezentanților prestatorilor de servicii intermediare și servicii contractate individual de proprietar pentru verificarea corectitudinii montării și funcționării echipamentelor de măsurare a volumului de apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, energie termică și pentru citirea indicilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) разрешать доступ в единицу представителям поставщиков опосредованных услуг и услуг, предоставляемых собственнику по индивидуальному договору, для проверки правильности монтажа и функционирования оборудования для измерения объема питьевой воды и горячей воды для хозяйственных нужд, природного газа, тепловой энергии и для снятия показаний;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Представитель поставщика приходит проверить счетчик газа и снять его показания, а собственник предоставляет доступ.

Статья 18 · параграф (4) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен предоставить доступ представителям поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг в предусмотренных этой нормой случаях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) să permită accesul în unitate al reprezentanților furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor calamităților naturale ori înlăturarea unor deranjamente apărute în rețea, în scopul asigurării continuității furnizării rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) разрешать доступ в единицу представителям поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования для предупреждения или устранения последствий стихийных бедствий либо устранения повреждений сетей в целях обеспечения непрерывности поставок внутри сетей или предоставления услуг электронных коммуникаций.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Повреждение общей телекоммуникационной сети произошло внутри квартиры. Собственник предоставляет доступ специалисту для устранения повреждения.

Статья 18 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственникам и жильцам запрещено осуществлять в помещениях и общих частях запрещенную правилами деятельность, а также деятельность, которая наносит ущерб имуществу, является антисанитарной, опасной или незаконной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Proprietarilor și celor care ocupă unitatea li se interzice să desfășoare, atât în unități, cât și în părțile comune, activități interzise de regulamentul condominiului, activități care dăunează bunurilor sau care sunt antisănătare, dăunătoare sănătății, periculoase sau ilicite.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Собственникам и жильцам единицы запрещается осуществление как в единицах, так и в общих частях деятельности, запрещенной регламентом кондоминиума, наносящей ущерб имуществу, антисанитарной, причиняющей вред здоровью, опасной либо незаконной.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жилец не устраивает в квартире опасное производство или склад, запрещенный регламентом кондоминиума.

Статья 18 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен обеспечить соблюдение требований частей 1–5 членами семьи, нанимателями, другими пользователями помещения и их посетителями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Proprietarul este obligat să asigure respectarea dispozițiilor alin. (1)–(5) de către membrii familiei sale, locatari, alte persoane care se folosesc de unitate, precum și de către vizitatorii acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Собственник обязан обеспечивать соблюдение положений частей (1)–(5) членами семьи, нанимателями, другими лицами, которые пользуются единицей, а также ее посетителями.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник обязан принять меры, чтобы арендаторы его квартиры и их гости соблюдали правила кондоминиума.

Статья 18 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен обеспечить управление и содержание своей единицы даже тогда, когда он отсутствует.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Proprietarul trebuie să organizeze administrarea și întreținerea unității și în lipsa sa.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Собственник должен организовать управление и содержание единицы, в том числе в свое отсутствие.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Уезжая надолго, собственник организует возможность доступа и обслуживания квартиры в случае необходимости.

Статья 18 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник или владелец помещения причинил ущерб другим собственникам или третьим лицам, собственник обязан возместить ущерб в соответствии с законодательством.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) În cazul în care proprietarul sau posesorul unității a cauzat prejudicii altor proprietari sau terților, proprietarul este obligat să repare prejudiciul în conformitate cu legislația.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Собственник единицы обязан в соответствии с законодательством возместить ущерб, нанесенный собственником или владельцем единицы другим собственникам или третьим лицам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Из квартиры произошла утечка воды и поврежден потолок соседа. Вопрос о возмещении ущерба решается в соответствии с законодательством.

Статья 18 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник отвечает за свою единицу, а ассоциация — за общие части. Расходы ассоциации, связанные с ответственностью за общие части, распределяются между собственниками, если закон или договор не позволяют взыскать их с другого ответственного лица.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) În scopul aplicării art. 2015 și 2016 din Codul civil nr. 1107/2002, proprietarul din condominiu răspunde pentru unitatea sa, iar asociația răspunde pentru părțile comune. Răspunderea asociației pentru părțile comune reprezintă o cheltuială care se repartizează proprietarilor din condominiu, cu excepția cazului în care asociația are, conform legii sau contractului, dreptul de a recupera această cheltuială de la o altă persoană responsabilă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Для целей применения статей 2015 и 2016 Гражданского кодекса № 1107/2002 собственник в кондоминиуме несет ответственность за свою единицу, а ассоциация – за общие части. Ответственность ассоциации за общие части выражается в расходах, распределяемых между собственниками в кондоминиуме, за исключением случая, когда ассоциация согласно закону или договору имеет право взыскать эти расходы с другого ответственного лица.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если повреждена общая часть дома, например крыша, расходы на ответственность ассоциации распределяются между собственниками, если эти расходы нельзя взыскать с другого ответственного лица.

Статья 18 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если здание находится в опасном состоянии, собственники и ассоциация обязаны принять меры для снижения риска его обрушения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Proprietarii din clădirile aflate în pericol de avariere sunt obligați să ia măsuri pentru reducerea riscului de prăbușire a clădirii. Aceeași obligație revine asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Собственники в зданиях, находящихся в опасности аварии, обязаны принять меры по снижению риска обрушения здания. Такая же обязанность возлагается на ассоциацию.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После выявления опасного состояния здания собственники и ассоциация организуют необходимые работы для уменьшения риска обрушения.

СТАТЬЯ 19

Статья 19 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация собственников имеет право обратиться в суд с требованиями к собственникам по поводу нарушений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația poate cere prin acțiune în instanța de judecată:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация может представить в судебном порядке исковое требование о следующем:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Руководство ассоциации кондоминиума подготавливает исковое заявление в отношении собственника, нарушившего правила пользования общей собственностью.

Статья 19 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Через суд можно обязать собственника привести его квартиру или помещение в состояние, соответствующее закону, акту об учреждении или регламенту кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) să se oblige un proprietar să aducă unitatea acestuia la o stare conformă prezentei legi, actului de constituire a condominiului și regulamentului condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) обязать собственника привести свою единицу в состояние, соответствующее настоящему закону, акту об учреждении кондоминиума и регламенту кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры незаконно демонтировал вентиляционный короб, нарушив целостность общей вентиляции дома. Суд по иску ассоциации обязывает его восстановить конструкцию.

Статья 19 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Суд может уполномочить саму ассоциацию обеспечить приведение помещения собственника в соответствие с законом, учредительным актом и регламентом кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) să fie autorizată asociația însăși să asigure conformarea unității proprietarului cu prezenta lege, actul de constituire a condominiului și regulamentul condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) уполномочить саму ассоциацию обеспечить приведение единицы собственника в соответствие с настоящим законом, актом об учреждении кондоминиума и регламентом кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник отказывается устранить нарушение в своей квартире. Ассоциация обращается в суд с требованием уполномочить её обеспечить устранение нарушения.

Статья 19 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может требовать от собственника возмещения расходов, понесенных или подлежащих понесению для устранения нарушения собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) să se oblige proprietarul să ramburseze cheltuielile suportate ori care vor fi suportate de către asociație conform lit. b) ori pentru înlăturarea încălcării de către proprietar a prezentei legi, a actului de constituire a condominiului sau a regulamentului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) обязать собственника возместить расходы, понесенные или запланированные ассоциацией согласно пункту b) либо связанные с устранением допущенного собственником нарушения настоящего закона, акта об учреждении кондоминиума или регламента кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация устранила нарушение, допущенное собственником, и понесла расходы на работы. Она обращается в суд с требованием обязать собственника возместить эти расходы.

Статья 19 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Право на обращение в суд с иском, предусмотренным частью (1), не ограничено сроком исковой давности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dreptul la acțiunea în justiție prevăzută la alin. (1) este imprescriptibil.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Право представления искового требования в суд, предусмотренное частью (1), не имеет срока исковой давности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Нарушение, допущенное собственником несколько лет назад, может стать основанием для обращения в суд с иском, предусмотренным частью (1), без применения срока исковой давности.

Статья 19 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Иск, предусмотренный частью (1), может подать не только ассоциация, но и любой собственник в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Acțiunea prevăzută la alin. (1) poate fi înaintată și de către oricare proprietar.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Представить в суд исковое требование на основании части (1) вправе также любой из собственников.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры самостоятельно обращается в суд с иском, предусмотренным частью (1), в отношении собственника, нарушающего требования закона, учредительного акта или регламента кондоминиума.

СТАТЬЯ 20

Статья 20 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если здание полностью разрушено или уничтожено не менее чем на 3/4 своего объема, любой собственник может потребовать раздела земельного участка и материалов путем их продажи, если собственники не договорились иначе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În cazul în care clădirea piere sau este distrusă în întregime ori într-o proporție de cel puțin 3/4 din volumul ei, fiecare dintre proprietari poate cere partajul terenului și al materialelor prin vânzare, dacă nu s-a convenit altfel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

В случае гибели или полного либо частичного (по меньшей мере на три четверти объема) уничтожения здания каждый из собственников может потребовать раздела земельного участка и материалов путем продажи, если не оговорено иное.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Многоквартирный дом разрушен на 80% объема и восстановлению не подлежит. Один из собственников требует продать земельный участок и оставшиеся материалы и разделить полученные средства.

Статья 20 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если уничтожена часть здания, составляющая менее 3/4 его объема, общее собрание принимает решение о реконструкции общих частей, а каждый собственник участвует в расходах пропорционально своей доле участия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În caz de distrugere a unei părți mai mici de 3/4 a clădirii, adunarea generală hotărăște asupra reconstrucției părților comune ale clădirii, fiecare proprietar fiind obligat să contribuie proporțional cotei-părți.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

В случае уничтожения части здания, составляющей меньше трех четвертей его объема, общее собрание принимает решение о реконструкции общих частей здания, и каждый собственник обязан внести вклад пропорционально доле участия.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В результате пожара повреждено около 20% здания. Общее собрание принимает решение восстановить общие части дома, а собственники вносят средства пропорционально своим долям участия.

СТАТЬЯ 21

Статья 21 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Все собственники в одном кондоминиуме являются членами одной и той же ассоциации в силу закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 21. Organizarea tuturor proprietarilor dintr-un condominiu într-o singură asociație (1) Toți proprietarii dintr-un condominiu sunt membri, prin efectul prezentei legi, ai aceleiași asociații de proprietari din condominiu (în continuare – asociație).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 21. Объединение всех собственников в кондоминиуме в единую ассоциацию (1) Все собственники в кондоминиуме в силу настоящего закона являются членами одной и той же ассоциации собственников в кондоминиуме (далее – ассоциация).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник покупает квартиру и становится членом ассоциации в соответствии с законом.

Статья 21 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В обычном случае ассоциация объединяет собственников только одного кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) O asociație are în calitate de membri doar proprietarii unui singur condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Членами ассоциации являются собственники только одного кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники двух разных кондоминиумов не могут просто объединиться в одну ассоциацию на основании этой нормы.

Статья 21 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В качестве исключения одна ассоциация может объединять собственников нескольких кондоминиумов, но только при соблюдении специальных условий, предусмотренных разделом 8 этой главы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (2), o asociație poate cuprinde proprietarii mai multor condominii în condițiile secțiunii a 8-a din prezentul capitol. În acest caz se aplică dispozițiile speciale ale secțiunii menționate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В отступление от положений части (2) ассоциация может включать собственников в нескольких кондоминиумах в соответствии с условиями части 8 настоящей главы. В этом случае применяются специальные положения указанной части.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Несколько кондоминиумов объединяются в одну ассоциацию только в случае и порядке, предусмотренных специальными положениями раздела 8.

СТАТЬЯ 22

Статья 22 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация возникает как юридическое лицо с момента её государственной регистрации в государственном регистре юридических лиц на основании решения о её создании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 22. Înființarea asociației (1) Asociația este înființată în baza hotărârii de înființare, din data înregistrării în registrul de stat al persoanelor juridice conform Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 22. Создание ассоциации (1) Ассоциация создается на основании решения о создании со дня регистрации в государственном регистре юридических лиц в соответствии с Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники принимают решение создать ассоциацию, после чего документы подаются на государственную регистрацию. Юридически ассоциация создается с даты внесения записи в государственный реестр.

Статья 22 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение о создании ассоциации должно быть письменным, содержать список и подписи собственников или их представителей, принявших решение. Устав является приложением и неотъемлемой частью решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Hotărârea de înființare a asociației se adoptă conform art. 7 alin. (2). Aceasta trebuie să fie în formă scrisă și să conțină lista și semnăturile proprietarilor ori reprezentanților care adoptă hotărârea. Statutul asociației se anexează la hotărârea de înființare a asociației și este parte integrantă a hotărârii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Решение о создании ассоциации принимается в соответствии с частью (2) статьи 7. Оно должно быть составлено в письменной форме и содержать список и подписи собственников или представителей, которые приняли решение. Устав ассоциации прилагается к решению о создании ассоциации и является его неотъемлемой частью.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники оформляют письменное решение о создании ассоциации, указывают участников, ставят подписи и прикладывают к решению утвержденный устав.

Статья 22 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон устанавливает минимальное количество подписей собственников, необходимое для того, чтобы решение о создании ассоциации считалось принятым и действительным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea de înființare a asociației se consideră adoptată și este valabilă dacă:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Решение о создании ассоциации считается принятым и имеет силу, если оно:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Инициаторы создания ассоциации собирают подписи собственников. Решение будет действительным только при соблюдении установленного законом количества подписей.

Статья 22 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ассоциация создается для одного condominiuma, решение должно быть подписано более чем одной четвертью всех собственников этого condominiuma.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) este semnată de mai mult de 1/4 dintre proprietarii din condominiu, în cazul asociațiilor cu un singur condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

a) подписано более чем одной четвертью числа собственников в condominiumе – в случае ассоциаций, включающих один condominium;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если в condominiumе 100 собственников, решение должны подписать более 25 собственников, то есть минимум 26.

Статья 22 · параграф (3) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ассоциация создается для нескольких кондоминиумов в предусмотренном законом порядке, решение должно быть подписано более чем половиной собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) este semnată de mai mult de 1/2 dintre proprietarii din condominiu, în cazul asociațiilor cu mai multe condominii, conform prevederilor secțiunii a 8-a din prezentul capitol.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) подписано более чем половиной числа собственников в кондоминиуме – в случае ассоциаций, включающих несколько кондоминиумов, в соответствии с положениями части 8 настоящей главы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если ассоциация объединяет несколько кондоминиумов, для принятия решения требуется более половины собственников в соответствующем кондоминиуме.

Статья 22 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для подписания решения о создании ассоциации не требуется проводить общее собрание собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Nu se cere desfășurarea adunării generale a proprietarilor din condominiu pentru semnarea hotărârii de înființare a asociației conform alin. (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Для подписания решения о создании ассоциации в соответствии с частью (3) не требуется проведения общего собрания собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Инициаторы могут собрать подписи собственников под письменным решением без проведения общего собрания.

Статья 22 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После государственной регистрации ассоциации все собственники кондоминиума становятся её членами независимо от того, подписывали ли они решение о создании ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Din momentul înregistrării asociației, toți proprietarii din condominiu devin membri ai asociației în temeiul art. 21, indiferent dacă au semnat sau nu hotărârea de înființare a asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) С момента регистрации ассоциации все собственники в кондоминиуме становятся членами ассоциации в соответствии со статьей 21, независимо от того, подписали ли они решение о создании ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не подписал решение о создании ассоциации. После её государственной регистрации он всё равно становится членом ассоциации в соответствии со статьей 21.

Статья 22 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Название ассоциации должно соответствовать установленным законом требованиям и содержать предусмотренные элементы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Denumirea asociației trebuie să conțină:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Название ассоциации должно содержать:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При регистрации ассоциации её учредители проверяют название на соответствие требованиям закона.

Статья 22 · параграф (6) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В названии должны присутствовать слова «Asociația de Proprietari din Condominiu» либо предусмотренное сокращение «APC»; в русском тексте закона указано сокращение «АСК».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) cuvintele „Asociația de Proprietari din Condominiu” sau abrevierea acestora - „APC”; și

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

a) слова «Ассоциация собственников в кондоминиуме» или их сокращенное написание - «АСК»; и

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация включает в своё официальное название слова «Asociația de Proprietari din Condominiu» или сокращение «APC».

Статья 22 · параграф (6) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кроме обязательного обозначения ассоциации, её название должно содержать идентификационные элементы, установленные постановлением Правительства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) elemente de identificare stabilite prin hotărâre de Guvern.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) идентификационные элементы, установленные постановлением Правительства.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При регистрации ассоциации её учредители включают в название идентификационные элементы в соответствии с требованиями постановления Правительства.

Статья 22 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не может быть преобразована в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Asociația nu se poate transforma într-o persoană juridică cu o altă formă juridică de organizare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Ассоциация не может быть преобразована в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники не могут принять решение преобразовать зарегистрированную ассоциацию в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

Статья 22 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор вправе запросить внесение в реестр недвижимого имущества отметки об ассоциации в отношении земельного участка и здания кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Administratorul asociației poate cere notarea asociației în registrul bunurilor imobile în privința terenului și a clădirii condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Администратор ассоциации может запросить внесение отметки об ассоциации в реестр недвижимого имущества в отношении земельного участка и здания кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор обращается в орган кадастрового учета с просьбой внести отметку об ассоциации в сведения о земельном участке и здании кондоминиума.

Статья 22 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наличие в реестре отметки в пользу третьего лица не ограничивает полномочия ассоциации, предусмотренные законом. Ассоциация также может в любое время потребовать исправления записи в реестре.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Competența recunoscută de prezenta lege asociației nu este limitată de existența unei notări, în registrul bunurilor imobile în privința terenului sau clădirii condominiului, în folosul unui terț. Asociația are dreptul de a cere oricând rectificarea registrului bunurilor imobile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Признанная настоящим законом компетенция ассоциации не ограничивается наличием в реестре недвижимого имущества отметки в пользу третьего лица в связи с земельным участком или зданием condominiuma. Ассоциация имеет право в любое время потребовать внесения исправлений в реестр недвижимого имущества.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В реестре недвижимости имеется отметка в пользу третьего лица. Ассоциация продолжает осуществлять предусмотренные законом полномочия и при необходимости требует исправления записи в реестре.

Статья 22 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация является некоммерческим юридическим лицом и не создается для получения прибыли и её распределения между членами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Asociația este o persoană juridică necomercială (neprofitabilă) care nu are ca scop obținerea profitului și distribuirea acestuia între membrii ei.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Ассоциация является некоммерческим (неприбыльным) юридическим лицом, не имеющим целью получение прибыли и её распределение между членами ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация получает средства для содержания и управления condominiumом, но её целью не является получение прибыли и распределение этой прибыли между членами.

СТАТЬЯ 23

Статья 23 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В уставе ассоциации указывается предусмотренная законом информация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 23. Statutul asociației (1) În statutul asociației se indică:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 23. Устав ассоциации (1) В уставе ассоциации указываются:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При создании ассоциации собственники составляют устав, в котором фиксируют предусмотренные законом сведения.

Статья 23 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В уставе указывается организационно-правовая форма ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) forma juridică de organizare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) организационно-правовая форма;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе указывается, что организация создана в предусмотренной законом организационно-правовой форме.

Статья 23 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В уставе указывается полное официальное название ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) denumirea deplină;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) полное название;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе указывается полное зарегистрированное название ассоциации.

Статья 23 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В уставе указывается место нахождения ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) sediul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) место расположения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе указывается юридический адрес ассоциации.

Статья 23 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В уставе указываются адрес и кадастровый номер здания кондоминиума, собственники которого являются членами ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) adresa și numărul cadastral al clădirii condominiului ai cărei proprietari din condominiu sunt membri ai asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) адрес и кадастровый номер здания кондоминиума, собственники в кондоминиуме которого являются членами ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе указываются адрес дома и его кадастровый номер.

Статья 23 · параграф (1) · пункт e)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В уставе указываются руководящие и контрольные органы ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) organele de conducere și control;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) руководящие и контрольные органы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе перечисляются предусмотренные органы управления и контроля ассоциации.

Статья 23 · параграф (1) · пункт f)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В уставе указывается система голосования, применяемая на общем собрании в соответствии со статьей 38.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) sistemul de vot aplicabil la adunarea generală conform art. 38;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) система голосования, применяемая на общем собрании в соответствии со статьей 38;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе ассоциации указывается порядок голосования, установленный с учетом статьи 38.

Статья 23 · параграф (1) · пункт g)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В устав могут включаться другие сведения, если они разрешены настоящим законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) alte date permise de prezenta lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) другая информация, разрешенная настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При составлении устава собственники включают дополнительную информацию, которую допускает закон.

Статья 23 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон устанавливает требования к содержанию устава ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Statutul asociației:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Устав ассоциации:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При подготовке устава собственники должны соблюдать установленные законом требования.

Статья 23 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Устав должен быть кратким и понятным и не должен без необходимости повторять положения закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) se redactează succint și pe înțeles, fără a dubla dispozițiile prezentei legi, cu excepția cazului în care dublarea este de măsura strict necesară prezentării contextului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) должен быть составлен в сжатой и понятной форме без дублирования положений настоящего закона, за исключением случаев, когда это строго необходимо для отражения контекста;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При подготовке устава собственники не переписывают в него весь текст закона, а излагают необходимые правила кратко и понятно.

Статья 23 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Устав не может устанавливать положения в ущерб собственнику и не может изменять установленные законом требования к кворуму и голосованию либо уменьшать полномочия общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) sub sancțiunea nulității absolute, nu poate deroga de la dispozițiile prezentei legi în detrimentul proprietarului din condominiu. În special, statutul asociației nu poate modifica cerințele de cvorum și de vot ale organelor asociației și nu poate reduce competențele adunării generale a asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) под угрозой ничтожности не может отступать от положений настоящего закона в ущерб собственнику в кондоминиуме. В частности, уставом ассоциации не могут быть изменены требования к кворуму и голосованию для органов ассоциации, а также не могут быть ограничены компетенции общего собрания ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если в уставе записано, что общее собрание может принимать решения при требованиях, отличающихся от установленных законом, такое положение не может применяться в ущерб собственникам.

Статья 23 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Профильное министерство публикует рекомендуемый образец устава, а ASP предлагает заявителям его использовать. Этот образец не является обязательным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Ministerul de resort publică un model recomandat de statut al asociației, după consultare cu autoritățile și publicul larg. Agenția Servicii Publice propune solicitanților utilizarea modelului de statut publicat de ministerul de resort. Modelul recomandat al statutului nu are caracter obligatoriu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Профильное министерство публикует рекомендуемый образец устава ассоциации после консультаций с органами власти и широкой общественностью. Агентство государственных услуг предлагает заявителям использовать образец устава, опубликованный профильным министерством. Рекомендованный образец устава ассоциации не является обязательным.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники могут использовать опубликованный министерством рекомендуемый образец устава либо подготовить собственный вариант с соблюдением требований закона.

СТАТЬЯ 24

Статья 24 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация, управляющая жилым кондоминиумом, имеет статус потребителя и соответствующую правовую защиту.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația care administrează condominiul cu destinație locativă are, în sensul legislației civile, calitate de consumator și se bucură de protecția juridică care corespunde acestei calități:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация, управляющая кондоминиумом жилого назначения, в смысле гражданского законодательства имеет статус потребителя и пользуется соответствующей этому статусу правовой защитой:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключает договор на общедомовые услуги и при возникновении спора пользуется защитой, предусмотренной для потребителя.

Статья 24 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Статус потребителя применяется к отношениям ассоциации с собственником, в которых ассоциация имеет право на получение оплаты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) în raporturile ei cu un proprietar din condominiu în al cărei temeî asociația are dreptul la o plată;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) в своих отношениях с собственником в кондоминиуме, на основании каковой ассоциация имеет право на получение оплаты;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация требует от собственника оплату предусмотренного законом платежа и действует в рамках отношений, охватываемых этой нормой.

Статья 24 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Статус потребителя применяется к отношениям ассоциации с профессионалом, перед которым у ассоциации имеется обязанность оплаты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în raporturile ei cu un profesionist, în sensul art. 3 din Codul civil nr. 1107/2002, în al cărei temeî asociația are o obligație de plată;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) в своих отношениях с профессионалом в смысле статьи 3 Гражданского кодекса № 1107/2002, на основании каковой у ассоциации возникают обязательства по оплате;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключает договор с профессиональной компанией на выполнение работ и должна оплатить оказанные услуги.

Статья 24 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Статус потребителя применяется также к отношениям, возникающим из договоров об опосредованных услугах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) în raporturile rezultate din contractele privind serviciile intermediare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) в отношениях, вытекающих из договоров об опосредованных услугах.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключает договор об опосредованной услуге, и отношения по этому договору подпадают под действие данной нормы.

Статья 24 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Физическое лицо, владеющее жилым помещением, имеет статус потребителя в отношениях, регулируемых этим законом, если стороной является ассоциация или поставщик услуг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Persoana fizică proprietară a unității cu destinație locativă are, în raporturile reglementate de prezenta lege la care este parte asociația ori furnizorii de servicii, calitate de consumator.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Физическое лицо-собственник единицы жилого назначения в регулируемых настоящим законом отношениях, стороной которых является ассоциация или поставщики услуг, имеет статус потребителя.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры обращается к поставщику услуги по вопросу качества предоставленной услуги и пользуется статусом потребителя.

СТАТЬЯ 25

Статья 25 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждый собственник становится членом ассоциации со дня приобретения права собственности на единицу. Членство прекращается при утрате статуса собственника или при роспуске ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 25. Calitatea de membru al asociației (1) Fiecare proprietar este membru al asociației din data dobândirii dreptului de proprietate asupra unității. Calitatea de membru al asociației încetează prin încetarea calității de proprietar sau prin dizolvarea asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 25. Статус члена ассоциации (1) Каждый собственник является членом существующей ассоциации со дня приобретения права собственности на единицу. Членство в ассоциации прекращается вследствие утраты статуса собственника либо вследствие роспуска ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник приобрел квартиру и стал членом ассоциации. После продажи квартиры его членство прекращается.

Статья 25 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Членство не регистрируется отдельно в государственном регистре юридических лиц. Администратор ведет учет собственников на основании данных реестра недвижимого имущества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Calitatea de membru al asociației nu se înscrie în registrul de stat al persoanelor juridice. Administratorul asociației ține evidența proprietarilor pe baza datelor din registrul bunurilor imobile și o actualizează conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Статус члена ассоциации не вносится в государственный регистр юридических лиц. Администратор ассоциации ведет учет собственников на основании данных из реестра недвижимого имущества и обновляет его в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После продажи квартиры администратор обновляет сведения о собственнике на основании данных реестра недвижимого имущества.

Статья 25 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может запросить электронный список собственников у органа, ведущего реестр недвижимого имущества. Один раз в календарный год предоставление этой информации является бесплатным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Organul care deține registrul bunurilor imobile este obligat să elibereze, în formă electronică, la cererea asociației, lista proprietarilor unităților din blocurile de locuit ale condominiilor asociației. Asociația este scutită de plata pentru furnizarea acestei informații o dată într-un an calendaristic.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Орган, в ведении которого находится реестр недвижимого имущества, обязан по запросу ассоциации выдать в электронной форме список собственников единиц в многоквартирных жилых домах кондоминиумов ассоциации. При предоставлении этой информации один раз в течение календарного года ассоциация освобождается от платы за ее предоставление.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор запрашивает электронный список собственников для актуализации данных ассоциации и получает его бесплатно один раз в течение календарного года.

СТАТЬЯ 26

Статья 26 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новый собственник получает права и обязанности бывшего собственника как члена ассоциации и собственника в соответствии с законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Noul proprietar al unității se subrogă în toate drepturile și obligațiile fostului proprietar care rezultau din calitatea de membru al asociației și de proprietar conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

К новому собственнику единицы переходят все права и обязанности бывшего собственника, вытекавшие из статуса члена ассоциации и статуса собственника в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После покупки квартиры новый собственник получает права и обязанности, которые были связаны с прежним собственником в качестве члена ассоциации.

Статья 26 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При обычной передаче квартиры, кроме случаев принудительного исполнения или несостоятельности, новый собственник несет солидарную ответственность с прежним собственником по его обязательствам перед ассоциацией и поставщиком опосредованных услуг, которые уже подлежали исполнению на дату передачи. Ответственность нового собственника ограничена стоимостью единицы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unității, cu excepția unei executări silite sau a procedurii de insolabilitate, dobânditorul unității poartă răspundere solidară cu transmitătorul față de asociație și furnizorul de servicii intermediare pentru obligațiile transmitătorului scadente la data transmiterii care rezultau din calitatea acestuia de proprietar al unității. Răspunderea dobânditorului pe acest temei este limitată la valoarea unității.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

В случае передачи права собственности на единицу, за исключением случаев принудительного исполнения или производства по делу о несостоятельности, приобретатель единицы несет по обязательствам передающего, вытекавшим из статуса осознаваемого собственника единицы, срок погашения которых наступает на дату передачи, солидарную с ним ответственность перед ассоциацией и поставщиком опосредованных услуг. Ответственность приобретателя по этим основаниям ограничивается стоимостью единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При покупке квартиры, за которой числится долг перед ассоциацией, при обычной передаче новый собственник может нести солидарную ответственность по этому обязательству вместе с прежним собственником в пределах стоимости квартиры.

Статья 26 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При отчуждении квартиры собственник должен предоставить приобретателю информацию о наступивших, но не оплаченных долгах перед ассоциацией посредством справки ассоциации, если стороны прямо не отказались от раскрытия этой информации. Условие, отступающее от частей (1) и (2), является ничтожным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

La încheierea actelor de înstrăinare a unității, proprietarul este obligat să facă dovadă dobânditorului privind datoriile scadente, dar neplătite ale proprietarului față de asociație printr-un certificat eliberat de asociație, cu excepția cazului în care părțile actului de înstrăinare renunță în mod expres la dezvăluirea acestei informații. Clauza care derogă de la dispozițiile alin. (1) și (2) este lovită de nulitate absolută. Dreptul dobânditorului la rambursarea datoriilor înstrăinătorului rămâne neafectat dacă contractul nu prevede altfel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

При заключении сделок по отчуждению единицы собственник обязан доказать приобретателю наличие неоплаченных долгов собственника перед ассоциацией, срок погашения которых наступил, посредством справки, которую выдает ассоциация, за исключением случая, когда стороны сделки по отчуждению прямо отказываются от раскрытия этой информации. Положения, отменяющие положения частей (1) и (2), признаются ничтожными. Право приобретателя погасить долги отчуждающего лица сохраняется, если договором не предусмотрено иное.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При продаже квартиры продавец предоставляет покупателю справку ассоциации о наличии наступивших, но неоплаченных долгов, если стороны прямо не отказались от раскрытия этой информации.

СТАТЬЯ 27

Статья 27 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новый собственник обязан в течение одной недели уведомить ассоциацию о приобретении права собственности на помещение и приложить подтверждающий документ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Articolul 27. Obligația de informare a noului proprietar (1) Noul proprietar este obligat să notifice asociația despre dobândirea dreptului de proprietate asupra unității în termen de o săptămână de la dobândire, anexând copia de pe oricare dovadă satisfăcătoare în acest sens.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Статья 27. Обязанность нового собственника по информированию (1) Новый собственник обязан уведомить ассоциацию о приобретении права собственности на единицу в течение одной недели с момента приобретения путем приложения копии любого приемлемого доказательства этого факта.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После покупки квартиры новый собственник в течение семи дней сообщает об этом администратору ассоциации и предоставляет копию документа, подтверждающего право собственности.

Статья 27 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если новый собственник не выполнил обязанность по уведомлению ассоциации, он лишается права оспаривать решения общего собрания и ссылаться на другие нарушения или неудобства, если они вызваны именно отсутствием такого уведомления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul care nu a notificat asociația în modul stabilit la alin. (1) este decăzut din dreptul de a cere anularea hotărârilor adunării generale, inclusiv fiindcă fostul proprietar a votat în locul lui, precum și de a invoca alte încălcări ale drepturilor sale ori alte inconveniențe pe care le suferă dacă ele sunt cauzate de neîndeplinirea obligației de notificare în modul stabilit la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник, не уведомивший ассоциацию в установленном частью (1) порядке, лишается права требовать отмены решений общего собрания, в том числе по причине того, что вместо него проголосовал бывший собственник, а также заявлять о других нарушениях своих прав или иных причиненных ему неудобствах, если их причиной явилось несоблюдение обязанности по уведомлению в порядке, установленном частью (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новый собственник не уведомил ассоциацию о покупке квартиры, а затем пытается оспорить решение собрания из-за того, что на нем голосовал прежний собственник. Если это произошло из-за отсутствия уведомления, он лишается такого права.

Статья 27 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ассоциация не получила уведомление о смене собственника, она может запросить подтверждающие документы у бывшего собственника, предполагаемого нового собственника или фактического владельца помещения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Dacă proprietarul nu a notificat asociația în modul stabilit la alin. (1), asociația are dreptul să solicite dovezi suficiente privind proprietarul actual de la proprietarul anterior, de la presupusul nou proprietar ori de la posesorul de fapt al unității.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Если собственник не уведомил ассоциацию в порядке, установленном частью (1), ассоциация имеет право запросить представление доказательств, достаточных для установления настоящего собственника, у бывшего собственника, предполагаемого нового собственника либо фактического владельца единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор обнаруживает, что в квартире уже проживает другой человек, но уведомление о смене собственника не поступало. Ассоциация запрашивает документы у бывшего и предполагаемого нового собственника либо у фактического владельца.

Статья 27 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если в течение недели после запроса ассоциация не получает достаточных доказательств о нынешнем собственнике, она может запросить официальную информацию из реестра недвижимого имущества и потребовать от нынешнего собственника возмещения понесенных расходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dacă în termen de o săptămână de la solicitarea conform alin. (3) nu primește dovezi suficiente privind proprietarul actual al unității, asociația are dreptul să solicite o informație oficială din registrul bunurilor imobile și să ceară rambursarea cheltuielilor suportate conform prezentului alineat de la proprietarul actual al unității.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Если в течение недели после направления запроса в соответствии с частью (3) ассоциация не получает доказательств, достаточных для установления того, кто является настоящим собственником единицы, она имеет право запросить официальную информацию из реестра недвижимого имущества и потребовать возмещения понесенных в соответствии с настоящей частью расходов от настоящего собственника единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После запроса документов прошло семь дней, но достаточных доказательств нет. Ассоциация запрашивает официальную информацию из реестра недвижимого имущества и требует от установленного собственника возместить расходы.

СТАТЬЯ 28

Статья 28 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация создается в соответствии с законом и вправе осуществлять деятельность, необходимую для достижения целей, предусмотренных законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația se înființează în conformitate cu prezenta lege și este în drept să desfășoare genuri de activitate ce țin de realizarea scopurilor care rezultă din prezenta lege, inclusiv:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация создается в соответствии с настоящим законом и вправе осуществлять виды деятельности, направленные на достижение таких предусмотренных настоящим законом целей, как:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники создают ассоциацию для организации управления и обслуживания кондоминиума и выполнения предусмотренных законом задач.

Статья 28 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация организует принятие решений собственниками и обеспечивает их исполнение в отношениях с собственниками и третьими лицами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) organizarea procesului de luare a hotărârilor de către proprietarii din condominiu și executarea lor în raporturile cu fiecare proprietar și cu terții;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) организация процесса принятия решений собственниками в кондоминиуме и их исполнение в отношениях с каждым из собственников и с третьими лицами;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание принимает решение о ремонте крыши, после чего ассоциация организует выполнение принятого решения.

Статья 28 · параграф (1) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация представляет интересы собственников в вопросах, связанных с общими частями, а также занимается их управлением, обслуживанием, восстановлением, модернизацией и реконструкцией. Закон также предусматривает строительство дополнительных помещений и объектов общего пользования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) reprezentarea intereselor membrilor săi pentru dobândirea drepturilor asupra părților comune ori lărgirea acestor drepturi sau a suprafeței părților comune; administrarea, deservirea, exploatarea, reabilitarea, modernizarea, reconstrucția părților comune și construcția încăperilor suplimentare și a obiectelor de uz comun în condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) представление интересов своих членов в приобретении или расширении прав на общие части либо площадей общих частей; управление, обслуживание, эксплуатация, реабилитация, модернизация, реконструкция общих частей и строительство дополнительных помещений и объектов общего пользования в кондоминиуме;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация организует ремонт общей крыши и решает вопросы, связанные с обслуживанием и модернизацией общих частей дома.

Статья 28 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация распределяет предусмотренные законом расходы между собственниками, обеспечивает их сбор и формирует фонды и резервы для своих целей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) repartizarea cheltuielilor asociației conform prezentei legi și asigurarea colectării lor; formarea fondurilor și a rezervelor pentru implementarea scopurilor asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) распределение расходов ассоциации в соответствии с настоящим законом и обеспечение их взимания; формирование фондов и резервов для достижения целей ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация рассчитывает платежи собственников на содержание дома и формирует резерв для будущих расходов.

Статья 28 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может заключать договоры об опосредованных услугах и содействовать их исполнению либо обеспечивать заключение договоров между поставщиками услуг и собственниками.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) încheierea contractelor privind serviciile intermediare și asistarea la derularea lor, în limitele prezentei legi, sau, după caz, asigurarea procesului de încheiere a contractelor între furnizori de servicii și proprietari;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) заключение договоров об опосредованных услугах и содействие в их выполнении в рамках настоящего закона или, в зависимости от обстоятельств, обеспечение процесса заключения договоров между поставщиками услуг и собственниками;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация организует заключение договора на услугу, которая предоставляется собственникам через ассоциацию.

Статья 28 · параграф (1) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация вправе сдавать внаем элементы общих частей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) darea în locațiune a elementelor din părțile comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) сдача внаем элементов общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация передает внаем часть общей площади для размещения оборудования, если это допускается установленным порядком.

Статья 28 · параграф (1) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация обеспечивает возможность использования единиц и общих частей лицами, имеющими на это право, в порядке и на условиях, предусмотренных законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) asigurarea folosinței unității și părților comune de către persoanele îndreptățite în modul și în condițiile care rezultă din prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) обеспечение использования единицы и общих частей лицами, имеющими на это право, в порядке и на условиях, вытекающих из настоящего закона;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация обеспечивает собственникам доступ к общим частям дома в соответствии с установленными правилами.

Статья 28 · параграф (1) · пункт g)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Ассоциация информирует собственников и компетентные органы по вопросам, связанным с кондоминиумом и ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) informarea proprietarilor și a autorităților competente despre toate aspectele care țin de condominiu și asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) информирование собственников и компетентных органов власти по всем связанным с кондоминиумом и ассоциацией вопросам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация сообщает собственникам о важных вопросах управления домом и предоставляет необходимую информацию компетентному органу.

Статья 28 · параграф (2)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Ассоциация вправе открывать и использовать банковские счета для своих потребностей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Asociația are dreptul să deschidă și să opereze conturi bancare conform necesităților sale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Ассоциация имеет право открывать и использовать банковские счета в соответствии со своими потребностями.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация открывает банковский счет для проведения платежей, связанных с управлением кондоминиумом.

Статья 28 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники несут субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации, принятым на основании решения общего собрания или закона, пропорционально своей доле вноса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarii poartă răspundere subsidiară și proporțională cotei de contribuție pentru obligațiile asumate de asociație în temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor ori al prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственники несут по обязательствам, принятым ассоциацией на основании решения общего собрания собственников или настоящего закона, субсидиарную ответственность пропорционально своему долевному взносу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация принимает обязательство по решению общего собрания. При возникновении предусмотренной законом субсидиарной ответственности каждый собственник отвечает пропорционально своей доле вноса.

Статья 28 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может учреждать общественные объединения в соответствии с законом о некоммерческих организациях и может вступать в такие объединения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Asociația poate fonda asociații obștești în condițiile Legii nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale, precum și poate deveni membru al acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Ассоциация может учреждать общественные объединения в соответствии с положениями Закона о некоммерческих организациях № 86/2020, а также вступать в них в качестве члена.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация собственников решает вступить в созданное в соответствии с законом объединение для совместного представления интересов.

Статья 28 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциации запрещено безвозмездно отчуждать свое имущество или права, списывать долги, безвозмездно отказываться от приобретенного права либо предоставлять вещное или личное обеспечение обязательств третьего лица.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Asociației îi este interzis să încheie acte juridice privind înstrăinarea gratuită a bunurilor sau a drepturilor asociației, inclusiv privind remiterea datoriei, renunțarea gratuită la un drept dobândit, precum și acte juridice privind constituirea unei garanții reale sau personale pentru a garanta obligațiile unui terț.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Ассоциации запрещается заключать сделки по безвозмездному отчуждению имущества или прав ассоциации, включая списание долга, безвозмездный отказ от приобретенного права, а также сделки, касающиеся выдачи вещного или личного обеспечения обязательств третьего лица.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация не может безвозмездно передать принадлежащее ей имущество или право и не может предоставить свое имущество или право в качестве обеспечения обязательства стороннего лица.

СТАТЬЯ 29

Статья 29 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание собственников может принять регламент, устанавливающий правила поведения и порядок использования общих частей кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală poate adopta un regulament al condominiului, care cuprinde reguli de comportament al proprietarilor și al altor subiecți menite să asigure ordinea și buna funcționare a condominiului, precum și modul de folosire a părților comune, inclusiv reguli privind:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание может принять регламент кондоминиума, которым будут установлены предназначенные для обеспечения порядка в кондоминиуме и его надлежащего функционирования правила поведения собственников и других субъектов, а также порядок использования общих частей, в том числе правила, касающиеся:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание принимает регламент, устанавливающий правила пользования коридорами, лестницами и другими общими частями дома.

Статья 29 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Регламент может устанавливать правила содержания животных, но положения, полностью запрещающие содержание животных при соблюдении санитарных норм, являются ничтожными.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) deținerea animalelor. În special, sunt nule prevederile din regulament care interzic deținerea de animale dacă aceasta este conformă cu uzanțele și regulile sanitare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) содержания животных. В частности, ничтожными признаются положения регламента, запрещающие содержание животных, если при этом не нарушаются санитарные нормы и правила;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте устанавливаются правила содержания домашних животных, но включенный в него запрет на содержание животных при соблюдении санитарных норм является ничтожным.

Статья 29 · параграф (1) · пункт b)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила, касающиеся установки снаружи здания сушилок для белья и кондиционеров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) instalarea dispozitivelor de uscare a rufelor ori a aparatelor de aer condiționat în exteriorul clădirii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) установки сушилок для белья или кондиционеров снаружи здания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте устанавливается порядок установки внешних блоков кондиционеров на здании.

Статья 29 · параграф (1) · пункт c)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила контроля шума в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) controlul zgomotului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) контроля шума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте устанавливаются правила, направленные на соблюдение тишины в доме.

Статья 29 · параграф (1) · пункт d)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила обращения с отходами в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) gestiunea deșeurilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) обращения с отходами;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте определяется порядок сбора и размещения бытовых отходов.

Статья 29 · параграф (1) · пункт e)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила, касающиеся курения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) fumatul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) курения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте устанавливаются правила курения в предусмотренных им местах.

Статья 29 · параграф (1) · пункт f)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила использования парковочных мест.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) locurile de parcare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) парковочных мест;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте определяется порядок использования парковочных мест на территории кондоминиума.

Статья 29 · параграф (1) · пункт g)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Регламент может устанавливать правила использования детских площадок и зон отдыха.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) locurile de joacă și recreere.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) детских площадок и зон отдыха.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В регламенте устанавливаются правила пользования детской площадкой и зоной отдыха.

Статья 29 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Регламенты ассоциации не подлежат государственной регистрации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Regulamentele asociației nu se supun înregistrării de stat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Регламенты ассоциации не подлежат государственной регистрации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После принятия регламента общим собранием его не требуется отдельно регистрировать в государственном реестре.

Статья 29 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Регламенты ассоциации должны быть составлены понятно и кратко.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Regulamentele asociației se redactează pe înțeles și succint.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Регламенты ассоциации должны быть изложены простым и лаконичным языком.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Проект регламента составляется простым и понятным языком, чтобы собственники могли его легко понять.

Статья 29 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Регламент, принятый общим собранием, обязателен для всех собственников, ассоциации и её органов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Regulamentele adoptate prin hotărârea adunării generale sunt obligatorii pentru toți proprietarii, pentru asociație și organele asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Регламенты, принятые решением общего собрания, являются обязательными для исполнения всеми собственниками, ассоциацией и органами ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После утверждения регламента общим собранием его правила должны соблюдать все собственники и органы ассоциации.

СТАТЬЯ 30

Статья 30 · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положение устава или регламента не действует, если оно противоречит Закону №187/2022 или другим обязательным нормам права.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Sunt lovite de nulitate absolută dispozițiile statutului asociației ori ale regulamentelor asociației care: a) contravin dispozițiilor prezentei legi ori altor dispoziții legale imperative;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Ничтожными признаются положения устава ассоциации или регламентов ассоциаций, которые: а) противоречат положениям настоящего закона или другим императивным нормам права;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если регламент ассоциации устанавливает правило, прямо запрещённое законом, такое положение считается ничтожным.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что весь устав или весь регламент автоматически недействителен из-за любого спорного положения; речь идёт о ничтожности положений, которые подпадают под статью 30.

Связанные статьи: Art. 27; Art. 29

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст статьи проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 30 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 30 · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положение устава или регламента не действует, если оно чрезмерно ограничивает права одного или нескольких собственников по сравнению с целью такого ограничения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Sunt lovite de nulitate absolută dispozițiile statutului asociației ori ale regulamentelor asociației care: b) limitează drepturile unui sau mai multor proprietari în mod disproporționat scopului urmărit prin limitare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Ничтожными признаются положения устава ассоциации или регламентов ассоциаций, которые: б) ограничивают права одного либо нескольких собственников несоразмерно с целью, преследуемой таким ограничением.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Например, если регламент вводит для отдельного собственника чрезмерный запрет, не соразмерный заявленной цели порядка в кондоминиуме, это положение может подпадать под статью 30.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не запрещает любые ограничения прав собственников; она касается несоразмерных ограничений.

Связанные статьи: Art. 27; Art. 29

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст статьи проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 30 Законом №70/2026 не выявлено.

СТАТЬЯ 31

Статья 31 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может письменно сообщить ассоциации электронный адрес или другой электронный способ связи для получения документов, подачи заявлений и голосования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul poate notifica asociația, prin cerere scrisă, cu privire la adresa sa de poștă electronică sau alt mijloc de comunicare electronică la care intenționează să primească înștiințări, facturi și informații de la asociație și prin intermediul căruia va depune cereri și își va exprima dreptul de vot în raporturile cu asociația.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник может письменным заявлением уведомить ассоциацию о своем адресе электронной почты или другом средстве электронной коммуникации, посредством которых он намерен в рамках своих отношений с ассоциацией получать от нее извещения, счета-фактуры и информацию, подавать заявления и осуществлять право голоса.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подаёт заявление в АРС и указывает электронную почту, на которую хочет получать извещения и счета-фактуры.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Из этой части не следует, что устного сообщения достаточно; закон говорит о письменном заявлении.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 31 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 31 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может внедрять электронную связь и электронное голосование, но должна заранее сообщить собственникам о таких решениях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Asociația poate implementa soluții electronice de comunicare și votare, inclusiv prin poșta electronică, prin platforma e-Condominiu și altele. Soluțiile electronice organizate de către asociație și puse la dispoziția proprietarilor vor fi comunicate în prealabil prin intermediul panourilor informative sau al altor modalități de comunicare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Ассоциация может ввести в практику использование средств электронной коммуникации и голосования, такие как электронная почта, платформа e-Кондоминиум и прочее. Информация о средствах электронной коммуникации и голосования, организованных ассоциацией и предоставленных в распоряжение собственников, публикуется заранее на досках объявлений или с использованием других способов коммуникации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

APC запускает голосование через электронную платформу и заранее размещает информацию об этом на информационной доске.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает ассоциацию использовать только один конкретный электронный инструмент.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 31 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 31 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник вправе в любое время сообщить ассоциации новый электронный адрес или другой электронный способ связи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul poate oricând notifica asociația despre o nouă adresă de poștă electronică sau un alt mijloc de comunicare electronică.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник может в любое время уведомить ассоциацию о новом адресе электронной почты или другом средстве электронной коммуникации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник меняет электронную почту и направляет APC новое уведомление.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает специальный срок, в течение которого собственник обязан сообщить новый адрес.

Связанные статьи: Art. 31

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 31 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 31 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Даже при электронной коммуникации ассоциация должна направлять документы на бумаге, если собственник письменно не отказался от бумаги и если ассоциация технически может общаться электронно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) sau (2), asociația este obligată să comunice înștiințările, facturile și informațiile pe suport de hârtie, precum și, la solicitare, prin mijlocul de comunicare electronică notificat. În cazul în care asociația are capacitate de comunicare electronică și proprietarul a renunțat în mod expres, prin cerere scrisă, la dreptul de a primi înștiințări, facturi și informații pe suport de hârtie, asociația va asigura comunicarea acestora doar prin mijloace de comunicare electronică.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В случае, предусмотренном частями (1) или (2), ассоциация обязана направлять извещения, счета-фактуры и информацию на бумажном носителе, а также, по запросу, через указанное средство электронной коммуникации. Если ассоциация имеет возможность пользоваться средствами электронной коммуникации, а собственник письменным заявлением прямо отказался от своего права получать уведомления, счета-фактуры и информацию на бумажном носителе, ассоциация должна обеспечить их передачу исключительно через средства электронной коммуникации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит получать счета по электронной почте, но не отказался от бумажных уведомлений; АРС направляет их и на бумаге, и электронно по запросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет ассоциации самостоятельно прекратить бумажную рассылку без прямого письменного отказа собственника.

Связанные статьи: Art. 31

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 31 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 31 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Уведомление о способе электронной связи перестаёт действовать, когда ассоциация узнаёт, что у соответствующей единицы сменился собственник.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Notificarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (3) devine caducă din momentul în care asociația ia cunoștință despre schimbarea proprietarului unității respective.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Уведомление, предусмотренное частями (1), (2) или (3), утрачивает силу с момента, когда ассоциации становится известно о смене собственника соответствующей единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира продаётся, и APC узнаёт о новом собственнике; прежняя электронная почта бывшего собственника больше не используется на основании старого уведомления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает новый электронный адрес нового собственника автоматически.

Связанные статьи: Art. 31

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 18. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 31 Законом №70/2026 не выявлено.

СТАТЬЯ 32

Статья 32 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К органам ассоциации относится общее собрание, а в предусмотренных случаях - собрание, посвящённое особому интересу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Organele asociației sunt: a) adunarea generală sau, după caz, adunarea cu interes special;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Органами ассоциации являются: а) общее собрание или, в зависимости от обстоятельств, общее собрание, посвященное особому интересу;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме проводится общее собрание всех собственников как орган APC.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не описывает порядок созыва собрания; порядок регулируется следующими статьями.

Связанные статьи: Art. 34-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13-14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К органам ассоциации относится совет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Organele asociației sunt: b) consiliul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Органами ассоциации являются: b) совет;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АПС назначает совет, который действует как один из органов ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Само перечисление совета не означает, что в каждой ситуации совет уже назначен; часть (2) допускает решение не назначать совет.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 44

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13-14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К органам ассоциации относится администратор ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Organele asociației sunt: c) administratorul asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Органами ассоциации являются: c) администратор ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор АПС представляет ассоциацию и выполняет функции исполнительного органа в пределах закона и устава.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не определяет все полномочия администратора; они раскрываются в других статьях и уставе.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 45

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13-14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К органам ассоциации относится ревизор или ревизионная комиссия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Organele asociației sunt: d) cenzorul sau comisia de cenzori.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Органами ассоциации являются: d) ревизор или ревизионная комиссия.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание назначает ревизора для контроля деятельности АРС.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует одновременно назначать и ревизора, и ревизионную комиссию.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 13-14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может решить не назначать совет или ревизионную комиссию, но администратор должен каждый год выносить вопрос о назначении отсутствующего органа.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Adunarea generală poate hotărî să nu desemneze un consiliul sau o comisie de cenzori. În acest caz, administratorul asociației trebuie să pună chestiunea privind desemnarea organului lipsă la fiecare adunare generală anuală.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Общее собрание может принять решение не назначать совет или ревизионную комиссию. В этом случае администратор ассоциации обязан всякий раз поднимать вопрос о назначении отсутствующего органа на ежегодном общем собрании.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники решили пока не создавать ревизионную комиссию; на следующем ежегодном собрании администратор снова включает этот вопрос в повестку.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает администратора от ежегодного поднятия вопроса об отсутствующем органе.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание вправе создать и другие органы ассоциации помимо перечисленных в законе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Adunarea generală poate institui și alte organe ale asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Общее собрание может учреждать и другие органы ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники решают создать дополнительный рабочий орган для определённой внутренней задачи АРС.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не отменяет обязательные компетенции общего собрания и других органов, установленные законом.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Полномочия общего собрания нельзя ограничивать.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Atribuțiile adunării generale nu pot fi limitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Полномочия общего собрания не могут быть ограничены.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Устав АРС не может забрать у общего собрания полномочие, которое закон относит к общему собранию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не означает, что общее собрание действует вне закона; оно принимает решения в пределах закона.

Связанные статьи: Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (4¹)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Два или более человека, связанные с одной и той же единицей в кондоминиуме как собственники, сособственники или представители сособственников, не могут одновременно быть членами органов ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4¹) Nu pot fi desemnate concomitent în calitate de membri ai organelor asociației două sau mai multe persoane care sunt proprietari, coproprietari ori reprezentanți ai coproprietarilor aceleiași unități din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4¹) Два или более лица, являющиеся собственниками, сособственниками или представителями сособственников одной и той же единицы в кондоминиуме, не могут быть назначены одновременно членами органов ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

У одной квартиры два сособственника. Они не могут одновременно быть назначены членами органов АРС.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не запрещает такому лицу вообще быть членом органа ассоциации; запрет касается одновременного назначения двух или более лиц, связанных с одной единицей.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 33

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Часть (4¹) добавлена Законом №70 от 30.04.2026 о внесении изменений в Закон №187/2022; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

Статья 32 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Срок полномочий члена органа ассоциации, назначенного общим собранием, не может превышать трёх лет, но может быть возобновлён; до назначения нового лица полномочия продлеваются по закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Mandatul de membru al organelor asociației, acordat de adunarea generală, nu poate fi mai mare de 3 ani și poate fi reînnoit. Mandatul de membru al organului asociației se prelungește de drept până la data desemnării unei alte persoane în funcția respectivă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Срок полномочий, предоставленных членам органов ассоциации общим собранием, не может превышать трех лет с возможностью его возобновления. Срок полномочий члена органа ассоциации продлевается по праву до даты назначения на эту должность другого лица.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Член совета назначен на три года. Если по окончании срока новое лицо ещё не назначено, его полномочия продолжают до назначения замены.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет установить первоначальный срок полномочий более трёх лет.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 33

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи включает часть (4¹), добавленную Законом №70/2026; действует в актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026.

СТАТЬЯ 33

Статья 33 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По общему правилу собственники участвуют в органах ассоциации бесплатно, но годовой бюджет может предусмотреть вознаграждение, если его размер утверждён общим собранием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarii participă gratuit la activitățile organelor asociației, cu excepția cazului în care bugetul anual al asociației prevede o remunerare în acest sens, mărimea acesteia fiind stabilită și aprobată de adunarea generală.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственники участвуют в деятельности органов ассоциации на безвозмездной основе, за исключением случая, когда годовой бюджет ассоциации предусматривает за это вознаграждение, размер которого устанавливается и утверждается общим собранием.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание утверждает годовой бюджет, в котором предусмотрено вознаграждение ревизора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не устанавливает автоматическое право на оплату участия в органах без решения общего собрания и бюджета.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 33 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 33 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если органы ассоциации назначены ещё до сдачи здания в эксплуатацию, их полномочия заканчиваются на первом общем собрании после сдачи здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul în care membrii organelor asociației au fost desemnați înainte de darea în exploatare a clădirii condominiului, mandatul lor expiră la prima adunare generală după data dării în exploatare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если члены органов ассоциации были назначены до сдачи в эксплуатацию здания кондоминиума, срок их полномочий истекает на первом общем собрании, которое проводится после дня сдачи в эксплуатацию.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Здание вводят в эксплуатацию после создания APC; на первом последующем общем собрании полномочия ранее назначенных членов органов прекращаются.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не говорит, что такие полномочия действуют бессрочно после сдачи здания.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 33 Законом №70/2026 не выявлено.

Статья 33 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Члены органов ассоциации не считаются работниками ассоциации только потому, что входят в её органы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Membrii organelor asociației nu sunt salariați ai asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Члены органов ассоциации не являются работниками ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Член совета участвует в работе совета APC, но это не делает его работником ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не регулирует все возможные договорные отношения с ассоциацией; она прямо говорит, что члены органов не являются её работниками.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 33

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст проверен по актуальной редакции Legis.md, выгрузка PDF от 26.08.2026; по имеющимся источникам специальное изменение статьи 33 Законом №70/2026 не выявлено.

СТАТЬЯ 34

Статья 34 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание - главный орган управления APC; в него входят все собственники в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociației și este formată din toți proprietarii din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание является высшим руководящим органом ассоциации, который образуют все собственники в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Все собственники квартир и нежилых помещений участвуют в общем собрании, когда APC решает ключевые вопросы управления домом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не означает, что отдельный собственник сам по себе может заменить решение общего собрания.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных

Статья 34 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если решение общего собрания принято по закону, оно обязательно для всех собственников и органов APC, даже для тех, кто не пришёл или голосовал против.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Hotărârile adunării generale adoptate în condițiile legii sunt obligatorii pentru toți proprietarii din condominiu, inclusiv cei care nu au participat la adunare ori au votat împotriva, precum și pentru toate organele asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Решения общего собрания, принятые в соответствии с законом, обязательны для всех собственников в кондоминиуме, в том числе не участвовавших в собрании или голосовавших против, а также для всех органов ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не участвовал в собрании, но принятое законным образом решение о ремонте общих частей всё равно обязательно для него.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает обязательными решения, принятые с нарушением закона.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть (3) вводит перечень вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Adunarea generală are următoarele competențe exclusive:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Общее собрание имеет следующие исключительные компетенции:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед голосованием администратор проверяет, относится ли вопрос к исключительной компетенции общего собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная строка сама по себе не устанавливает отдельное полномочие вне перечисленных подпунктов.

Связанные статьи: Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Только общее собрание утверждает изменения, дополнения или новую редакцию устава APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) aprobă modificări și completări la statutul asociației ori aprobă statutul în redacție nouă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) утверждает изменения и дополнения к уставу ассоциации или утверждает новую редакцию устава;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

APC готовит новую редакцию устава, и её утверждает общее собрание собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет администратору единолично изменить устав.

Связанные статьи: Art. 23; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 19. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Только общее собрание утверждает годовой бюджет APC с планируемыми доходами и расходами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) aprobă bugetul anual al asociației (veniturile planificate și cheltuielile planificate);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) утверждает годовой бюджет ассоциации (запланированные доходы и запланированные расходы);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На собрании собственники утверждают годовой бюджет на обслуживание, ремонт и административные расходы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не говорит, что бюджет может быть утверждён без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает размер взноса в фонд и других предусмотренных законом взносов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) aprobă mărimea contribuției la fond și a altor contribuții prevăzute de prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) утверждает размер взноса в фонд и иных взносов, предусмотренных настоящим законом;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники голосуют за размер ежемесячного взноса в фонд ремонта и развития.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не вводит произвольные платежи вне тех, которые предусмотрены законом.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждое использование средств фонда утверждает общее собрание, если такое использование не предусмотрено уже утверждённым годовым бюджетом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) aprobă fiecare utilizare a mijloacelor fondului, cu excepția celor prevăzute de bugetul anual aprobat;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) утверждает каждый случай использования средств фонда, кроме предусмотренных в утвержденном годовом бюджете;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если нужно потратить средства фонда на незапланированный ремонт, вопрос выносится на общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не требует отдельного голосования по расходу, который уже включён в утверждённый годовой бюджет.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает годовые отчёты других органов APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) aprobă dărilor de seamă anuale ale celorlalte organe ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) утверждает годовые отчеты других органов ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет и ревизионная комиссия представляют годовые отчёты, а общее собрание их утверждает.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не заменяет обязанность соответствующих органов готовить отчёты.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 44-46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает годовую финансовую отчётность APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) aprobă situațiile financiare anuale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) утверждает годовые финансовые отчеты;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После завершения года финансовые отчёты выносятся на утверждение общего собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не освобождает APC от соблюдения правил финансовой отчётности.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает условия договоров на работы по содержанию, ремонту, модернизации общих частей и энергоэффективности, бюджет таких работ и при необходимости взносы собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) aprobă condițiile de contractare a lucrărilor necesare pentru întreținerea, reparația și modernizarea părților comune, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice, și bugetul alocat pentru acestea; în caz de necesitate, aprobă mărirea contribuțiilor proprietarilor pentru acoperirea acestor cheltuieli;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) утверждает условия заключения договоров на выполнение работ, необходимых для содержания, ремонта и модернизации общих частей, а также для повышения энергоэффективности, и выделяемый на них бюджет; при необходимости утверждает размер взносов собственников на покрытие этих расходов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для ремонта крыши АРС выносит на собрание условия договора с подрядчиком, бюджет и размер дополнительных взносов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не означает, что подрядчик может быть выбран на любых условиях без утверждения общего собрания, если вопрос подпадает под этот подпункт.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 52-54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_ARC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает условия договоров АРС по опосредованным услугам, кроме исключений из статьи 49 часть (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) aprobă condițiile contractelor încheiate de asociație care au ca obiect serviciile intermediare, cu excepțiile prevăzute la art. 49 alin. (2);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) утверждает условия заключаемых ассоциацией договоров, предметом которых являются опосредованные услуги, за исключениями, предусмотренными частью (2) статьи 49;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АРС планирует договор по опосредованным услугам, и условия такого договора выносятся на общее собрание, если нет исключения из статьи 49.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не отменяет специальные исключения, предусмотренные статьёй 49 часть (2).

Связанные статьи: Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_ARC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание назначает и может досрочно отозвать администратора, членов совета, ревизионной комиссии и других созданных им органов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) desemnează și revocă, înainte de expirarea mandatului, administratorul asociației, membrii consiliului (inclusiv, după caz, președintele consiliului) și ai comisiei de cenzori (cenzorul), precum și membrii altor organe instituite de adunarea generală;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) назначает и отзывает до истечения срока полномочий администратора ассоциации, членов совета (в том числе, при необходимости, председателя совета) и ревизионной комиссии (ревизора), а также членов других органов, учрежденных общим собранием;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники на общем собрании назначают администратора АРС или досрочно отзывают члена совета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что назначение или отзыв можно провести вне процедуры общего собрания.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 44-46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_ARC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт j)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает оплату администратора и ревизора/ревизионной комиссии, а также другие условия их найма или договора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

j) aprobă mărimea remunerației administratorului asociației și a membrilor comisiei de cenzori (cenzorului), precum și alte condiții de angajare ori contractare a lor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

j) утверждает размер вознаграждения администратора ассоциации и членов ревизионной комиссии (ревизора), а также другие условия их найма или заключения с ними договоров;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На собрании утверждают размер ежемесячного вознаграждения администратора АРС и условия договора с ним.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не устанавливает конкретный размер вознаграждения; его утверждает общее собрание.

Связанные статьи: Art. 33; Art. 45-46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт k)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает, изменяет и отменяет регламент кондоминиума и другие регламенты APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

k) aprobă, modifică și revocă regulamentul condominiului și alte regulamente ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

k) утверждает, изменяет и отменяет регламент кондоминиума и другие регламенты ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники голосуют за изменение регламента пользования парковочными местами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет администратору единолично отменить регламент кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 29; Art. 30

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт l)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает годовой и среднесрочный планы управления, обслуживания, эксплуатации и развития кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

l) aprobă planul anual și cel pe termen mediu (2-3 ani) privind administrarea, deservirea, exploatarea, reconstrucția, modernizarea, reabilitarea și alte activități de dezvoltare a condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

l) утверждает годовой и среднесрочный (на период 2-3 года) планы управления, обслуживания, эксплуатации, реконструкции, модернизации, восстановления и других мероприятий по развитию кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

APC готовит план работ на год и план модернизации на 2-3 года, а собственники утверждают их на собрании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что план может противоречить другим требованиям закона.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 14; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт m)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает условия отбора, назначает и отзывает субъекта хозяйственной деятельности, а также утверждает условия договора с ним и их изменения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

m) aprobă condițiile pentru selectarea gestionarului; desemnează și revocă gestionarul; aprobă condițiile contractului de administrare și oricare modificare a lor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

m) утверждает условия отбора субъекта хозяйственной деятельности; назначает и отзывает субъекта хозяйственной деятельности; утверждает условия договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности с субъектом хозяйственной деятельности и любые вносимые в него изменения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники утверждают условия конкурса/отбора компании, которая будет оказывать хозяйственные услуги для APC.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет назначить субъекта хозяйственной деятельности без утверждения общим собранием, если вопрос подпадает под этот подпункт.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт n)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Общее собрание утверждает условия получения APC возвратного финансирования, например займа, кредита или лизинга.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

n) aprobă condițiile primirii de către asociație a unei finanțări rambursabile (împrumut, credit, leasing etc.);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

n) утверждает условия получения ассоциацией возмездного финансирования (ссуда, кредит, лизинг и др.);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

APC рассматривает кредит на модернизацию лифта, и условия кредита утверждаются общим собранием.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что администратор может самостоятельно взять кредит от имени APC без утверждения условий общим собранием.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 52-54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт o)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Общее собрание утверждает признание ответственности APC и выплаты лицам, перед которыми APC отвечает по статье 18 часть (8), кроме случаев окончательного судебного решения или страховой выплаты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

o) aprobă recunoașterea răspunderii juridice și efectuarea plăților asociației către persoanele față de care asociația este responsabilă conform art. 18 alin. (8), cu excepția cazului când asociația a fost obligată să plătească despăgubiri conform hotărârii definitive a instanței de judecată ori a plăților efectuate de societatea de asigurări în baza unei polițe de asigurare care acoperă riscul respectiv;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

о) утверждает признание правовой ответственности и осуществление выплат ассоциацией в пользу лиц, перед которыми ассоциация несет ответственность согласно части (8) статьи 18, за исключением случая, когда ассоциация была обязана окончательным судебным решением возместить ущерб, или выплат, производимых страховым обществом на основании страхового полиса, покрывающего соответствующий риск;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если АРС признаёт ответственность за ущерб, связанный с общими частями, вопрос о выплате выносится на общее собрание, если нет судебного решения или страховой выплаты.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не требует отдельного утверждения общего собрания, когда выплата производится по окончательному судебному решению или страховщиком по полису.

Связанные статьи: Art. 18

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_ARC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт р)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание решает вопросы объектов и мер, напрямую связанных с содержанием и ремонтом общих частей, услугами по использованию единиц и потребностями работников АРС.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

p) decide cu privire la obiectele și măsurile ce țin nemijlocit de necesitățile de întreținere și reparație a părților comune, prestarea serviciilor de folosință a unităților, precum și de necesitățile de serviciu și sociale ale salariaților asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

р) принимает решения по объектам и мероприятиям, непосредственно связанным с необходимостью содержания и ремонта общих частей, предоставлением услуг по использованию единиц, а также рабочими и общественными потребностями работников ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники решают на собрании вопрос о мерах по ремонту лестничной клетки как общей части.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не превращает любой бытовой вопрос в исключительную компетенцию общего собрания; связь должна быть с указанными потребностями.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 20-21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт q)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если иное не установлено, общее собрание решает, как распределять расходы на разницу между общедомовым счётчиком и счётчиками отдельных единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

q) dacă nu este stabilit altfel, decide modul de repartizare a cheltuielilor pentru acoperirea diferenței dintre indicațiile echipamentului de măsurare (contorului) instalat la bransamentul condominiului sau al unei părți din condominiu și cele ale echipamentelor de măsurare (contoarelor) instalate la unități;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

q) если не определено иное, решает, каким образом распределяются расходы на покрытие разницы между показаниями измерительного оборудования (счетчика), установленного в точке подключения Condominiuma или одной из частей Condominiuma, и измерительного оборудования (счетчиков), установленных в единицах;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме есть разница между показаниями счётчика на подключении Condominiuma и счётчиками квартир; собрание решает способ распределения расходов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не применяется как единственный вариант, если порядок уже установлен иначе.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт r)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание утверждает условия сдачи общих частей внаём.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

r) aprobă condițiile de transmitere în locațiune a părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

r) утверждает условия сдачи внаем общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники утверждают условия сдачи части общего помещения внаём.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что общие части можно сдавать на любых условиях без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт s)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание даёт заключение на проект акта об изменении Condominiuma.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

s) avizează proiectul actului de modificare a condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

s) даёт заключение на проект акта об изменении Condominiuma;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед изменением Condominiuma проект соответствующего акта выносится на общее собрание для заключения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не описывает весь порядок изменения Condominiuma; она говорит о компетенции общего собрания дать заключение.

Связанные статьи: Art. 8; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт t)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание одобряет установку или сохранение на общих частях перечисленных объектов: видеокамер, антенн и передатчиков, рекламных щитов, электронного доступа, барьеров и забора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

t) aprobă instalarea ori menținerea pe oricare parte comună a:

- camerelor de supraveghere video;
- antenelor, a emițătoarelor și a altor dispozitive capabile să emită radiații;
- panourilor publicitare și a altor însemne care afectează decorul arhitectural al condominiului;
- sistemului de acces prin chei electronice;
- barierelor de acces și a gardului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

t) одобряет установку или обслуживание в любой из общих частей:

- камер видеонаблюдения;
- антенн, передатчиков и других устройств, способных испускать излучение;
- рекламных щитов и других знаков, которые могут затронуть архитектурное убранство кондоминиума;
- систем электронного доступа;
- барьеров ограничения доступа и заборов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед установкой камер видеонаблюдения в подъезде и системы электронного доступа вопрос выносится на общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не даёт разрешение устанавливать такие объекты без учёта других применимых требований закона.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 29; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (3) · пункт u)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание принимает и другие решения, которые настоящий закон относит к его компетенции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

u) adoptă alte hotărâri ce țin de atribuțiile adunării generale conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

и) принимает другие решения, в соответствии с настоящим законом относящиеся к компетенции общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если другая статья закона прямо относит вопрос к общему собранию, собственники принимают решение на собрании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не расширяет компетенцию общего собрания за пределы вопросов, отнесённых к нему законом.

Связанные статьи: Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Компетенции общего собрания из части (3) нельзя ограничивать или передавать другому органу APC либо другому лицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Se interzice limitarea competențelor adunării generale prevăzute la alin. (3) sau delegarea lor către alt organ al asociației ori către altă persoană.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Запрещается ограничение компетенций общего собрания, предусмотренных частью (3), или их делегирование другому органу ассоциации либо другому лицу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Устав не может передать утверждение годового бюджета только совету вместо общего собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не запрещает другим органам готовить материалы или проекты решений для собрания.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Устав APC может предусмотреть дополнительные компетенции общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Statutul poate prevedea și alte competențe ale adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Уставом могут предусматриваться и другие компетенции общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе может быть указано, что определённый внутренний вопрос APC также решает общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет уставом отменять или ограничивать компетенции, которые закон уже закрепил за общим собранием.

Связанные статьи: Art. 23; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может решать и другие вопросы, не перечисленные в части (3); если вопрос относится к другому органу APC, мнение этого органа следует учитывать, но отсутствие консультации не делает решение недействительным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Adunarea generală poate hotărî pe oricare altă chestiune neprevăzută la alin. (3). Dacă chestiunea ține de atribuțiile unui alt organ existent al asociației, la examinarea chestiunii se va consulta opinia organului respectiv, însă neconsultarea nu afectează validitatea hotărârii adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Общее собрание может принимать решения по любому другому вопросу, не предусмотренному частью (3). Если решением данного вопроса занимается другой имеющийся при ассоциации орган, при его рассмотрении следует учитывать мнение этого органа, но если такие консультации не проводились, это не повлияет на действительность решения общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание рассматривает вопрос, которым обычно занимается совет; перед решением желательно учесть мнение совета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не говорит, что отсутствие консультации автоматически отменяет решение общего собрания.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 34

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По общему правилу решения общего собрания принимаются открытым голосованием, если само собрание не решило иначе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Hotărârile adunării generale se adoptă prin vot deschis, dacă adunarea nu a hotărât altfel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, если собранием не установлено иное.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники голосуют поднятием рук, если собрание не установило другой способ голосования.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не исключает иной способ голосования, если собрание решило иначе.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может принимать решения в заседании с присутствием, заочно через переписку или в смешанной форме по правилам статей 35-43.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Adunarea generală adoptă hotărâri în şedinţe cu prezenţa proprietarilor, prin corespondenţă sau în formă mixtă, conform art. 35-43.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Общее собрание принимает решения на заседаниях с личным участием собственников, посредством переписки или в смешанной форме в соответствии со статьями 35-43.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АПС проводит собрание частично очно, частично с участием через предусмотренные законом способы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не отменяет специальные правила проведения собраний из статей 35-43.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вместо проведения заседания решение может быть принято письменно, если его подписали собственники с не менее чем 2/3 голосов всех собственников; на странице подписи должен быть полный текст решения и указана АПС, а протокол не составляется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) În locul convocării şi desfăşurării şedinţei adunării generale, adunarea generală poate adopta hotărâri prin semnarea unei hotărâri scrise de către proprietarii care deţin cel puţin 2/3 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu, cu condiţia că pe pagina pe care este aplicată semnătura figurează textul complet al hotărârii şi se identifică asociaţia a cărei adunare generală adoptă hotărârea. În acest caz, proces-verbal nu se întocmeşte.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Вместо созыва и проведения заседания общего собрания общее собрание может принимать решения путем подписания собственниками, которым принадлежит по меньшей мере две третьих прав голоса всех собственников в кондоминиуме, решения, изложенного в письменной форме, при условии, что на странице, где будет проставляться подпись, помещается весь текст решения и указана ассоциация, общее собрание которой приняло это решение. Протокол в этом случае не составляется.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники не проводят заседание, а подписывают письменное решение о вопросе АПС, причём подписанты имеют не менее 2/3 всех голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет принять письменное решение без полного текста решения на странице подписи и без идентификации соответствующей APC.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

Статья 34 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Письменное решение по части (9) можно инициировать и на очном собрании, если нет кворума и большинство присутствующих собственников сразу выражают желание начать процедуру письменного решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Hotărârea scrisă menționată la alin. (9) poate fi inițiată inclusiv la ședința adunării generale cu prezență, cu condiția că se constată lipsa cvorumului și majoritatea proprietarilor prezenți își manifestă voința ad-hoc de a iniția adoptarea hotărârii scrise conform alin. (9).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Решение в письменной форме, указанное в части (9), может быть инициировано также на общем собрании с личным присутствием при условии, что констатировано отсутствие кворума и большинство присутствующих собственников выражают ad hoc свое желание инициировать принятие письменного решения в соответствии с частью (9).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На очном собрании кворума нет, но большинство пришедших собственников решают инициировать письменное решение по правилам части (9).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не заменяет требование части (9) о подписании решения собственниками, имеющими не менее 2/3 голосов всех собственников.

Связанные статьи: Art. 35-43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 21. Текст статьи 34 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 специальное изменение статьи 34 в проверенных источниках не выявлено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 5-8, использован только для практического контекста общего собрания; официальный текст взят из закона.

СТАТЬЯ 35

Статья 35 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание должно созываться как минимум ежегодно администратором APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală este convocată cel puțin anual de către administratorul asociației:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание созывается не реже одного раза в год администратором ассоциации:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор APC включает ежегодное общее собрание в план работы и готовит его созыв.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не перечисляет все основания созыва без подпунктов; основания раскрыты в пунктах а)-d).

Связанные статьи: Art. 34; Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может сам инициировать созыв общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) la inițiativa administratorului asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) по инициативе администратора ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор видит необходимость обсудить годовой бюджет и созывает общее собрание по собственной инициативе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не требует дополнительного требования от совета или собственников, если собрание созывается по инициативе администратора.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может быть созвано на основании решения совета или требования председателя совета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în baza hotărârii consiliului ori a cererii președintelui consiliului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) на основании решения совета либо требования председателя совета;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет APC принимает решение о необходимости собрания по вопросу ремонта, и администратор созывает собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не говорит, что любой член совета единолично заменяет решение совета или требование председателя.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 44

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 15; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может быть созвано на основании решения ревизионной комиссии или ревизора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) în baza hotărârii comisiei de cenzori (cenzorului);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) на основании решения ревизионной комиссии (ревизора);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ревизор выявил вопрос, требующий решения собственников, и на основании его решения созывается общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не заменяет правила о сроках и порядке извещения собственников.

Связанные статьи: Art. 32; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники, которым принадлежит не менее 10% единиц кондоминиума, могут потребовать созыва общего собрания в письменной форме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) la cererea în formă textuală a proprietarilor care dețin cel puțin 10% din unitățile condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) по письменному требованию собственников, которым принадлежит не менее 10 процентов единиц в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Группа собственников, владеющих не менее 10% единиц дома, подаёт письменное требование о созыве собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не даёт право требовать созыва группе, которая не достигает установленного порога.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После получения запроса от совета, ревизионной комиссии/ревизора или требования собственников собрание должно быть созвано в течение 14 дней; если администратор этого не делает, инициаторы могут созвать его самостоятельно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Adunarea generală se convoacă în termen de 14 zile de la recepționarea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) ori a cererii prevăzute la alin. (1) lit. d). În cazul în care administratorul asociației nu convoacă adunarea generală în termenul prevăzut, adunarea generală se convoacă de către organul solicitant ori de către proprietarii solicitanți în mod independent.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Общее собрание созывается в течение 14 дней после получения запроса, предусмотренного пунктом b) или c) части (1), либо требования, предусмотренного пунктом d) части (1). Если администратор ассоциации не созывает общее собрание в предусмотренный срок, общее собрание созывается запрашивающим органом или запрашивающими собственниками самостоятельно.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники с нужным количеством единиц подали требование, но администратор не созвал собрание за 14 дней; тогда они созывают собрание сами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не касается собрания, которое администратор созывает по собственной инициативе.

Связанные статьи: Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

До созыва собрания каждый собственник может просить включить вопросы в повестку следующего собрания, если они относятся к компетенции общего собрания и принимаются большинством присутствующих членов; ассоциация не может менять формулировки собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Oricând înainte de convocarea adunării generale, fiecare proprietar este în drept să ceară asociației includerea în ordinea de zi a adunării generale imediat următoare a anumitor chestiuni, cu condiția ca acestea să țină de competența adunării generale și să fie acceptate de majoritatea membrilor asociației prezenți la adunare. Asociația nu are dreptul să modifice formulările chestiunilor din ordinea de zi propuse de proprietar.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В любое время до созыва общего собрания каждый собственник вправе потребовать от ассоциации включить в повестку дня очередного общего собрания определенные вопросы при условии, что они относятся к компетенции общего собрания и принимаются большинством присутствующих на собрании членов ассоциации. Ассоциация не вправе изменять предложенные собственником формулировки вопросов повестки дня.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник заранее просит включить вопрос о ремонте общего имущества в повестку, и АРС не переписывает его формулировку.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не обязывает включать вопрос, который не относится к компетенции общего собрания.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Извещение должно содержать основные сведения о собрании, повестку, доступ к материалам и информацию о кворуме; способ передачи выбирает лицо, созывающее собрание, из установленных вариантов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Înștiințarea privind convocarea adunării generale include data și locul desfășurării adunării generale (în cazul adunării cu prezență sau în formă mixtă), ordinea de zi (cu includerea chestiunilor solicitate conform alin. (3)), locul și modul de a accesa materialele pregătitoare ale adunării aferente ordinii de zi, precum și informația privind prezența necesară pentru ca adunarea generală să se considere deliberativă (cvorum). Înștiințarea este transmisă în formă textuală în una dintre următoarele modalități, la alegerea persoanei care convoacă adunarea:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В извещении о созыве общего собрания указываются дата и место проведения общего собрания (в случае проведения собрания с личным участием или в смешанной форме), повестка дня (с вопросами, включение которых запрашивается в соответствии с частью (3)), место и порядок ознакомления с подготовительными материалами, относящимися к повестке дня собрания, а также информация о том, какое количество присутствующих необходимо для признания общего собрания правомочным (кворум). Извещение передается одним из следующих способов по выбору созывающего собрание лица:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор готовит извещение с датой, местом, повесткой, ссылкой на материалы и указанием кворума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не перечисляет все способы отдельно; они указаны в подпунктах а)-d).

Связанные статьи: Art. 31; Art. 35; Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (4) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Извещение можно вручить лично под подпись на копии или в списке, если на странице подписи есть полный текст извещения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) personal, contra semnătură pe copia înștiințării sau în tabelul convocator, cu condiția că pe pagina tabelului convocator pe care este aplicată semnătura figurează textul complet al înștiințării;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) лично, с проставлением подписи на копии извещения или в списке участников, при условии, что на странице для проставления подписей помещается весь текст извещения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подписывает список о получении извещения, и на этой же странице указан полный текст извещения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не допускает подпись на странице, где отсутствует полный текст извещения.

Связанные статьи: Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (4) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Извещение можно опустить в почтовый ящик единицы, если собственник ранее не попросил исключить этот способ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) prin plasare în căsuța poștală a unității, dacă proprietarul nu a cerut anterior excluderea acestei modalități de transmitere a înștiințărilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) опусканием в почтовый ящик единицы, если собственник до этого не потребовал исключить такой способ отправки извещений;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АПС кладёт извещение в почтовый ящик квартиры, потому что собственник не отказывался от такого способа.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не применяется, если собственник заранее потребовал исключить такой способ извещения.

Связанные статьи: Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (4) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Извещение может быть направлено почтовым отправлением.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) prin trimitere poștală; sau

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) почтовым отправлением; или

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Созывающее лицо отправляет собственнику извещение по почте.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не отменяет требования о сроке между отправкой и заседанием из части (5).

Связанные статьи: Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (4) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Извещение может быть передано по правилам электронной коммуникации из статьи 31.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) conform art. 31.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) согласно статье 31.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник сообщил электронную почту по статье 31, и извещение направляется с учётом этих правил.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет игнорировать условия статьи 31 о бумажной и электронной коммуникации.

Связанные статьи: Art. 31

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При извещении через почтовый ящик, почту или способ по статье 31 до заседания должно пройти минимум 10 дней; APC не обязана проверять, получил ли адресат такое извещение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. b)–d), perioada care trebuie să curgă între data plasării conform alin. (4) lit. b) sau, după caz, expedierii înștiințării conform alin. (4) lit. c) ori d) și data ședinței va fi de cel puțin 10 zile. Asociația nu este ținută să verifice dacă înștiințarea conform alin. (4) lit. b), c) sau d) a fost recepționată de către destinatar.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) В случаях, предусмотренных пунктами b)–d) части (4), промежуток времени со дня опускания в ящик в соответствии с пунктом b) части (4) или, по обстоятельствам, дня отправки извещения в соответствии с пунктами c) или d) части (4) до дня проведения заседания должен составлять не менее 10 дней. От ассоциации не требуется проверки доставки получателю извещения в соответствии с пунктами b), c) или d) части (4).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Извещение положили в почтовый ящик 1 апреля, значит заседание можно назначить не раньше чем через 10 дней.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не относится к личному вручению по подписи из пункта a) части (4).

Связанные статьи: Art. 31; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники участвуют в собрании лично или через уполномоченного представителя, в том числе по письменной доверенности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Proprietarii sunt înștiințați despre adunare și participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant împuternicit, inclusiv pe baza împuternicirilor întocmite de către proprietar în formă textuală.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Собственники получают извещение о проведении общего собрания и участвуют непосредственно или через уполномоченного представителя, в том числе на основании доверенности, составленной собственником в письменной форме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не может прийти на собрание и оформляет письменную доверенность на представителя.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не говорит, что представитель может участвовать без полномочий.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 37

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 22. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Нарушение извещения о собрании с присутствием или в смешанной форме считается устранённым для конкретного собственника, если выполняется одно из условий в подпунктах а)-b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Orice viciu al neînștiințării și/sau încălcării modalității și a termenelor de înștiințare despre adunarea generală cu prezență sau în formă mixtă se consideră înlăturat în privința proprietarului care:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Любая погрешность, связанная с отсутствием извещения и/или нарушением порядка и сроков извещения о проведении общего собрания с личным участием или в смешанной форме, считается устраненной в отношении собственника, который:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собственник фактически участвует в собрании одним из указанных способов, он не может ссылаться на дефект извещения в отношении себя по этой норме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устраняет нарушения извещения автоматически для всех собственников.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (7) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Дефект извещения считается устранённым для собственника, если он подписал список участников согласно пункту а) части (4).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) a semnat în tabelul convocator conform alin. (4) lit. a); sau

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) подписал список участников согласно пункту а) части (4); или

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подписал список участников с полным текстом извещения на странице подписи; в отношении него дефект извещения считается устранённым.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма касается только собственника, который подписал соответствующий список.

Связанные статьи: Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

Статья 35 · параграф (7) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Дефект извещения считается устранённым для собственника, если он зарегистрировался участником соответствующего общего собрания по статье 36 часть (4).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) s-a înregistrat ca participant la adunarea generală respectivă conform art. 36 alin. (4).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) зарегистрировался в качестве участника этого общего собрания согласно части (4) статьи 36.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник пришёл на собрание, зарегистрировался как участник, и дефект извещения в отношении него считается устранённым.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не заменяет правила регистрации участников из статьи 36 часть (4).

Связанные статьи: Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 35 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 35 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare_APC.pdf, стр. 6-7, использован только для практического контекста созыва и извещения общего собрания.

СТАТЬЯ 36

Статья 36 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собрание с личным участием или смешанное собрание проводится по дате, времени и месту из извещения; организаторы обеспечивают регистрацию собственников и голосов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală cu prezență sau în formă mixtă se desfășoară în ziua, la ora și în locul indicate în înștiințarea de convocare expediată fiecărui proprietar. Organul asociației sau proprietarii care au convocat adunarea generală organizează înregistrarea proprietarilor și a voturilor reprezentate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание с личным участием или в смешанной форме проводится в тот день, в то время и в том месте, которые указаны в направленном каждому собственнику извещении о его созыве. Регистрацию собственников и принадлежащих им голосов организуют орган ассоциации или собственники, создавшие общее собрание.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор созывает собрание на указанную дату и организует список регистрации собственников и их голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает проводить собрание в другое время или месте без соблюдения порядка извещения.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 37; Art. 38

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может участвовать очно, по видеоконференции или другим электронным способом, если можно установить личность и обеспечить двустороннюю связь; техническую организацию обеспечивает организатор.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul poate fi prezent la adunarea generală fizic, prin video conferință sau prin oricare alt mijloc de comunicare electronică care permite identificarea persoanei și comunicarea bidirecțională. Măsurile tehnice și organizatorice pentru participarea proprietarilor care aleg o altă forma de participare decât prezența fizică se iau de către organizatorul ședinței.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник может присутствовать на общем собрании физически, по видеоконференцсвязи или с помощью любых других средств электронной коммуникации, позволяющих идентифицировать его личность и поддерживать двустороннюю коммуникацию. Организационно-технические меры для обеспечения участия собственников, избравших форму участия, отличную от физического присутствия, принимает организатор заседания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подключается к собранию по видеосвязи, а организатор проверяет его личность и обеспечивает возможность выступить и слышать обсуждение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не допускает электронное участие, если невозможно идентифицировать собственника или обеспечить двустороннюю коммуникацию.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 35; Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В собрании участвуют собственники из списка ассоциации, а также лица, которые достаточно доказали приобретение права собственности на единицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) La adunare participă, personal ori prin reprezentant, proprietarul inclus în lista proprietarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală, ținută de către asociație, precum și altă persoană care prezintă dovezi suficiente că a dobândit dreptul de proprietate asupra unității în condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В собрании участвует лично или через представителя собственник, включенный в ведущийся ассоциацией список собственников, имеющих право участвовать в общем собрании, а также другое лицо, представившее достаточные доказательства получения им права собственности на единицу в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новый собственник ещё не внесён в список, но показывает документы о покупке квартиры и участвует в собрании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет участвовать лицу без статуса собственника или достаточных доказательств приобретения права.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 38

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 16; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Очный участник должен зарегистрироваться подписью, иначе он не голосует; электронного участника регистрирует председатель заседания своей подписью и отметкой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Nu poate participa la votare proprietarul care, în cazul participării cu prezență fizică, nu s-a înregistrat prin semnătură în lista proprietarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală. Președintele ședinței înregistrează, prin semnătură proprie și printr-o mențiune, proprietarul care participă la adunarea generală prin conferință video ori alt mijloc de comunicare electronică menționat la alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В случае участия с физическим присутствием не может участвовать в голосовании собственник, который не зарегистрировался проставлением подписи в списке собственников, имеющих право участвовать в общем собрании. За собственника, участвующего в общем собрании по видеоконференцсвязи или через другое средство электронной коммуникации, предусмотренное в части (2), проставляет свою подпись и пометку о регистрации председатель заседания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник пришёл лично, но не подписал список регистрации; его голос не учитывается до регистрации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет возможность электронного участия, но требует регистрации такого участия председателем.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 38

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обычное общее собрание имеет кворум, если присутствуют или представлены собственники с более чем половиной голосов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Adunarea generală are cvorum și poate adopta hotărâri dacă sunt prezenți sau reprezentați proprietarii care dețin peste 1/2 din drepturile de vot.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) На общем собрании имеется кворум и оно правомочно принимать решения, если на нем присутствуют или представлены собственники, которым принадлежат более половины прав голоса.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На собрании зарегистрированы собственники с 55% голосов; собрание имеет кворум.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает кворум для повторного собрания; он указан отдельно в части (7).

Связанные статьи: Art. 37; Art. 38

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если кворума нет, организаторы назначают повторное собрание в пределах 48 часов - 30 дней; дату повторного собрания можно заранее указать в извещении.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În lipsa cvorumului, organul sau proprietarii care au convocat adunarea stabilesc data la care adunarea generală va fi convocată repetat. Adunarea generală poate fi convocată repetat nu mai devreme de 48 de ore și nu mai târziu de 30 de zile de la data fixată inițial. În scopul satisfacerii cerințelor prevăzute la art. 35 alin. (4) și (5) în privința adunării generale repetate, înștiințarea privind convocarea adunării generale poate prevedea atât data adunării generale inițiale, cât și data adunării generale repetate în eventualitatea lipsei cvorumului la adunarea generală inițială.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) При отсутствии кворума орган или собственники, созвавшие собрание, устанавливают дату повторного созыва общего собрания. Общее собрание может быть созвано повторно не ранее чем через 48 часов и не позднее чем через 30 дней после первоначально установленной даты. Для выполнения требований, предусмотренных частями (4) и (5) статьи 35 в отношении повторного общего собрания, в извещении о созыве общего собрания на случай возможного отсутствия кворума на первом общем собрании может быть указана дата проведения как первого, так и повторного общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На первое собрание пришло мало собственников, поэтому в заранее указанную дату проводится повторное собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не меняет повестку повторного собрания и не разрешает назначать его раньше 48 часов или позже 30 дней.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 36(7)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Повторное собрание имеет кворум при участии собственников с более чем четвертью голосов и рассматривает ту же повестку.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Adunarea generală repetată are cvorum dacă sunt prezenți sau sunt reprezentați proprietarii care dețin peste 1/4 din drepturile de vot. Aceasta are aceeași ordine de zi ca și adunarea generală inițială.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) На повторном общем собрании имеется кворум, если на нем присутствуют или представлены собственники, которым принадлежит более одной четвертой прав голоса. Повестка дня этого собрания такая же, как и у первого общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На повторное собрание пришли собственники с 30% голосов; оно может рассматривать вопросы первоначальной повестки.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает добавлять новые вопросы в повестку повторного собрания.

Связанные статьи: Art. 36(6); Art. 37

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 23. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собрание ведёт председатель совета; если его нет, администратор или избранный председатель заседания. Секретаря собрания также избирают присутствующие или представленные собственники.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Adunarea generală este prezidată de către preşedintele consiliului, iar dacă asociaţia nu are un preşedinte al consiliului – de către administratorul asociaţiei sau de o altă persoană aleasă în calitate de preşedinte al şedinţei prin votul majorităţii proprietarilor prezenţi sau reprezentaţi la adunare. Procesul-verbal al adunării generale se întocmeşte de către secretarul adunării, ales prin votul majorităţii proprietarilor prezenţi sau reprezentaţi la adunare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Общее собрание возглавляет председатель совета, а если у совета ассоциации отсутствует председатель – администратор ассоциации или другое лицо, за избрание которого председателем заседания проголосовали большинство собственников, присутствующих или представленных на собрании. Протокол общего собрания составляет секретарь собрания, избранный голосами большинства собственников, присутствующих или представленных на собрании.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если председателя совета нет, участники большинством голосов выбирают председателя заседания и секретаря для протокола.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не определяет содержание протокола; оно регулируется отдельной статьёй.

Связанные статьи: Art. 39

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собрание решает голосованием вопросы повестки дня, включая вопросы, добавленные путём дополнения повестки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Adunarea generală hotărăște prin vot cu privire la chestiunile incluse în ordinea de zi. Adunarea generală poate decide asupra unor chestiuni incluse prin completarea ordinii de zi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Общее собрание голосованием принимает решение по вопросам, включенным в повестку дня. Общее собрание может принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня путем ее дополнения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание голосует за вопрос о ремонте крыши, который был включён в повестку дня.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает принимать решения по вопросам вне повестки дня.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 37

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Во время собрания участники могут принять организационные решения о порядке выступлений, председателе и способе голосования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) La orice moment pe durata sa, adunarea generală poate adopta hotărâri care organizează desfășurarea adunării în curs, inclusiv modul luărilor de cuvânt, schimbarea președintelui adunării, exprimarea votului în mod deschis ori secret, prin ridicarea mâinii ori prin buletin.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Общее собрание в любой момент его проведения может принимать решения, регулирующие проведение идущего в данный момент собрания, касающиеся порядка выступлений, замены председателя собрания, способа голосования – открытое или тайное, поднятием рук или с помощью бюллетеней.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Участники решают голосовать по спорному вопросу бюллетенями, а не поднятием рук.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть касается организации текущего собрания, а не изменения материальных прав и обязанностей собственников.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 37

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (11)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждый участник сам выбирает язык общения, а председатель по возможности помогает преодолеть языковые и коммуникационные барьеры.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(11) Fiecare participant la adunare alege limba în care să comunice în cadrul adunării. Președintele ședinței asistă, în măsura posibilității, participanții în depășirea barierelor lingvistice și a altor bariere de comunicare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(11) Каждый участник собрания выбирает язык общения на собрании. Председатель заседания по мере возможности помогает участникам преодолевать языковые и другие коммуникационные барьеры.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник говорит на русском, другой на румынском; председатель помогает организовать понятное общение по мере возможностей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает ассоциацию обеспечивать профессиональный перевод во всех случаях.

Связанные статьи: Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (12)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель заседания обязан управлять ходом собрания и применять меры, перечисленные в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(12) Președintele ședinței are dreptul și obligația să ia următoarele măsuri:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(12) Председатель заседания имеет право и обязан принимать следующие меры:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Председатель объявляет правила обсуждения перед рассмотрением вопросов повестки.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть сама по себе не содержит полного перечня мер без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 36(12) a)-c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (12) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель должен вести заседание так, чтобы обсуждалась важная информация по существу и не терялось время участников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) să conducă ședința în mod eficient pentru prezentarea informației relevante luării deciziei de pe ordinea de zi, discutarea fondului problemei și economia timpului dedicat de către participanții la ședință;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) осуществлять продуктивное ведение заседания с целью представления информации, существенной для принятия решений по вопросам повестки дня, обсуждения проблем по существу и экономии времени участников заседания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При обсуждении ремонта председатель просит докладчика говорить о смете и сроках, а не о посторонних темах.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт председателю права исключать существенное обсуждение вопроса.

Связанные статьи: Art. 36(12)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (12) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель может ограничивать время и количество выступлений, чтобы обсуждение не уходило от вопроса повестки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) să fie ferm cu participanții care doresc să ia cuvântul și să limiteze timpul alocat, frecvența cuvântărilor, precum și să asigure nedevierea de la chestiunea discutată de pe ordinea de zi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) проявлять по отношению к участникам, желающим выступить, твердость, ограничивая отведенное на выступление время и количество выступлений, и не позволять отклонений от вопросов, обсуждаемых в повестке дня;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если один собственник выступает слишком долго и повторяется, председатель ограничивает время выступления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает произвольно лишать слова без связи с порядком и повесткой.

Связанные статьи: Art. 36(12)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (12) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель должен требовать уважительного поведения и может лишить слова участника, который не соблюдает это требование.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) să ceară participanților menținerea unui comportament și ton respectuos în cadrul ședinței, iar dacă aceștia nu se conformează, să le retragă cuvântul.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) требовать от участников сохранять уважительное поведение и тон в ходе заседания, а в случае несоблюдения требований лишать их права на выступление.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Участник перебивает и оскорбляет других; председатель требует изменить тон, а при отказе лишает его слова.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не лишает собственника права голосовать только из-за конфликта в обсуждении.

Связанные статьи: Art. 36(12)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (13)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Участник может заранее, минимум за 24 часа, направить большой объём информации организатору, а организатор пересылает её собственникам, согласившимся на электронную коммуникацию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(13) Participantul care intenționează să prezinte un volum mare de informație la ședință are dreptul să o transmită în formă textuală printr-un mijloc de comunicare electronică organului care a convocat adunarea, nu mai târziu de 24 de ore înainte de ședință, iar acesta este obligat să o distribuie, pe aceeași cale, proprietarilor care au acceptat să comunice cu asociația prin mijloace de comunicare electronică.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(13) Участник, который намеревается представить на заседании большой объем информации, имеет право переслать его в письменной форме через одно из средств электронной коммуникации не позднее чем за 24 часа до заседания органу, создавшему собрание, который обязан разослать его тем же способом собственникам, избравшим способом коммуникации с ассоциацией средства электронной коммуникации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник направляет за сутки до собрания расчёт по ремонту фасада, и организатор рассылает его электронно тем, кто выбрал такой способ связи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает рассылать материалы тем, кто не согласился на электронную коммуникацию.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 35

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (14)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Внутренние регламенты ассоциации могут дополнительно регулировать поведение участников собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(14) Regulamentele asociației pot să prevadă reguli adiționale privind comportamentul participanților la adunare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(14) Регламенты ассоциаций могут предусматривать и другие правила поведения участников собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Регламент ассоциации устанавливает, что выступления по одному вопросу длятся не более трёх минут.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет регламентом отменять требования закона о собрании и голосовании.

Связанные статьи: Art. 36

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

Статья 36 · параграф (15)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если председатель считает, что не может принять указанные меры, он должен предложить перерыв до более позднего времени в тот же день или до следующего дня; при отсутствии кворума после возобновления оформляют протокол проведённой части и созывают повторное собрание по оставшимся вопросам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(15) În cazul în care constată că nu poate lua măsurile prevăzute la alin. (13), președintele ședinței are dreptul și obligația să propună adunării generale adoptarea unei hotărâri de întrerupere a ședinței până la o oră ulterioară din aceeași zi ori din ziua imediat următoare. La ora hotărâtă de adunarea generală ședința continuă. Dacă la ședința continuată lipsește cvorumul, se întocmește procesul-verbal al ședinței desfășurate și se convoacă adunarea repetată pentru dezbateră chestiunilor rămase pe ordinea de zi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(15) Если председатель заседания считает, что он не в состоянии принять меры, предусмотренные частью (13), он имеет право и обязан предложить общему собранию принять решение о перерыве в заседании с его возобновлением в этот же день в более позднее время либо на следующий день. Заседание возобновляется во время, установленное общим собранием. При отсутствии кворума в возобновленном заседании составляется протокол по уже проведенному заседанию, а для обсуждения вопросов, оставшихся в повестке дня, созывается повторное собрание.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Из-за невозможности нормально продолжать обсуждение собрание решает сделать перерыв до следующего дня; если завтра кворума нет, оформляют протокол и созывают повторное собрание по оставшимся вопросам.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет председателю единолично завершить собрание без предложения общему собранию принять решение о перерыве.

Связанные статьи: Art. 36(13); Art. 39

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 17-18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 24. Текст статьи 36 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 36 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в ч. (15) ссылка на alin. (13)/часть (13) сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7, использован только для практического контекста кворума и участия.

СТАТЬЯ 37

Статья 37 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для очного собрания нужно более половины голосов присутствующих или представленных; для переписки или смешанной формы нужно более половины всех собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu mai mult de 1/2 din voturile proprietarilor prezenți sau reprezentați la adunare. În cazul adunării generale prin corespondență sau în formă mixtă, hotărârile adunării generale se adoptă cu mai mult de 1/2 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих или представленных на собрании собственников. В случае проведения общего собрания посредством переписки или в смешанной форме решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины всех собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На очном собрании присутствуют 60 собственников из 100; решение принято, если за него больше половины присутствующих или представленных, если не требуется специальное большинство.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не применяется там, где закон устанавливает специальное большинство для конкретного вопроса.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 38; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (1¹)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для выборов органов ассоциации в переписочной или смешанной форме действует специальное правило: выборы действительны, если в голосовании участвовали собственники с более чем половиной голосов всех собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1¹) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul alegerii administratorului asociației, a membrilor consiliului, a președintelui consiliului, a cenzorului sau a membrilor comisiei de cenzori în cadrul adunării generale desfășurate prin corespondență sau în formă mixtă, alegerea se consideră valabilă dacă la votare au participat proprietarii care dețin mai mult de 1/2 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1¹) В порядке отступления от положений части (1), в случае выборов администратора ассоциации, членов совета, председателя совета, ревизора или членов ревизионной комиссии, считаются действительными выборы в рамках общего собрания, проводимого посредством переписки или в смешанной форме, если в голосовании участвовали собственники, обладающие более чем половиной голосов собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация выбирает администратора в смешанной форме; выборы действительны, если участвовали собственники, владеющие более чем 50% голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает такое правило для любых решений, а только для перечисленных выборов в переписочной или смешанной форме.

Связанные статьи: Art. 37(1); Art. 41; Art. 42; Art. 45

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (1¹), (1²), (3) и (4) отражают правила Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (1²)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При выборах коллегиального органа проходят кандидаты с наибольшим числом действительных голосов, по убыванию, в пределах количества мест.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1²) În cazul alegerii unui organ colegial, se consideră aleși candidații care au obținut cele mai multe voturi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate și în limita numărului de locuri supuse alegerii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1²) В случае выборов коллегиального органа, избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, в порядке убывания количества действительных голосов и в пределах количества мест, на которые они избираются.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если в совет избираются 3 места из 5 кандидатов, избранными считаются трое с наибольшим числом действительных голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не увеличивает число мест в органе и не признаёт избранными кандидатов сверх установленного количества мест.

Связанные статьи: Art. 37(1¹); Art. 42

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (1¹), (1²), (3) и (4) отражают правила Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для вопросов, перечисленных в подпунктах, требуется не менее двух третей голосов собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Se adoptă cu cel puțin 2/3 din voturile proprietarilor din condominiu hotărârea adunării generale privind:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Не менее чем двумя третями голосов собственников в кондоминиуме принимаются решения общего собрания по следующим вопросам:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед голосованием о предоставлении сервитута по общим частям ассоциация проверяет, есть ли не менее двух третей голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не перечисляет вопросы без подпунктов и не снижает требуемое большинство.

Связанные статьи: Art. 37(2) a)-e)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Роспуск ассоциации, назначение ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса требуют большинства не менее двух третей, когда закон допускает такой роспуск.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) dizolvarea asociației, numirea lichidatorului și aprobarea bilanțului de lichidare, în cazurile permise de lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) роспуск ассоциации, назначение ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса в разрешенных законом случаях;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники хотят ликвидировать ассоциацию в разрешённом законом случае; решение должно набрать не менее двух третей голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не разрешает роспуск ассоциации в случаях, не допускаемых законом.

Связанные статьи: Art. 37(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если новый кредит, займ или лизинг приведёт к тому, что возвратные обязательства ассоциации превысят доходы предыдущего годового бюджета, условия такого финансирования утверждаются двумя третями голосов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) aprobarea condițiilor primirii de către asociație a unei finanțări rambursabile (împrumut, credit, leasing etc.) dacă astfel suma tuturor finanțărilor rambursabile datorate de asociație va depăși suma totală a veniturilor incluse în bugetul anului precedent al asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) утверждение условий получения ассоциацией возмездного финансирования (ссуда, кредит, лизинг и т. д.), если при этом сумма всех возмездных финансирований, которые должна будет вернуть ассоциация, превысит общую сумму доходов, заложенных в предыдущем годовом бюджете ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация берёт кредит на капитальный ремонт, и общая сумма возвратного финансирования станет больше прошлогоднего бюджета; нужно не менее двух третей голосов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается финансирования, которое не является возвратным, и не отменяет другие требования к сделке.

Связанные статьи: Art. 37(2); Art. 57

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Подпункт отменён и не содержит действующего правила.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

с) - abrogată;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) - утратил силу;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При подготовке повестки ассоциация не применяет подпункт с) как самостоятельное основание для решения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не создаёт нового полномочия после утраты силы.

Связанные статьи: Art. 37(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Подпункт отменён и не содержит действующего правила.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) - abrogată;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) - утратил силу;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Секретарь отмечает, что пункт d) статьи 37(2) утратил силу и не используется для определения большинства.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не создаёт нового полномочия после утраты силы.

Связанные статьи: Art. 37(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (2) · пункт е)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Предоставление права пользования общими частями, включая сервитут, требует не менее двух третей голосов собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) acordarea dreptului de folosință, inclusiv a servituților, asupra părților comune.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) предоставление в отношении общих частей права пользования, в том числе права сервитута.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники решают предоставить провайдеру право разместить оборудование на общей крыше; требуется большинство не менее двух третей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не передаёт право собственности на общие части.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 37(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 37 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (1¹), (1²), (3), (4). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Годовой бюджет ассоциации утверждается голосами более половины от общего числа собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea privind aprobarea bugetului anual al asociației (veniturile planificate, cheltuielile planificate și direcționarea cheltuielilor respective) se adoptă cu votul a mai mult de 1/2 din numărul total al proprietarilor din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Решение об утверждении годового бюджета ассоциации (планируемые доходы, планируемые расходы и направление соответствующих расходов) принимается голосами более чем половины от общего числа собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме 100 собственников; для утверждения бюджета нужно более 50 голосов всех собственников, а не только присутствующих.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает утверждать годовой бюджет простым большинством присутствующих, если это меньше половины всех собственников.

Связанные статьи: Art. 55; Art. 56

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (1¹), (1²), (3) и (4) отражают правила Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и голосования.

Статья 37 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Изменение коллективной системы теплоснабжения принимается общим собранием жильцов голосами более половины всех собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Hotărârea privind modificarea sistemului colectiv de alimentare cu energie termică din cadrul condominiului se adoptă de către adunarea generală a locatarilor, cu votul a mai mult de 1/2 din numărul total al proprietarilor din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Решение о внесении изменений в коллективную систему снабжения тепловой энергией в кондоминиуме принимается общим собранием жильцов, голосами более чем половины от общего числа собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жильцы обсуждают изменение коллективной системы отопления дома; решение возможно только при поддержке более половины всех собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет менять коллективную систему теплоснабжения решением администратора без установленного голосования.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 55

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 37 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (1¹), (1²), (3) и (4) отражают правила Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (1¹) и (1²) восстановлены по скану. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста кворума и

СТАТЬЯ 38

Статья 38 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Устав должен определить, какая система распределения голосов применяется на общем собрании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Prin statut se stabilește sistemul de repartizare a voturilor la adunarea generală:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Уставом устанавливается одна из следующих систем распределения голосов на общем собрании:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При утверждении устава собственники выбирают систему: один объект - один голос или голоса пропорционально доле участия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не выбирает систему сама, а отсылает к подпунктам.

Связанные статьи: Art. 38(1) a)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По этой системе каждая единица даёт один равный голос независимо от размера доли.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) dreptul de proprietate exclusivă asupra unei unități acordă proprietarului dreptul la un vot la adunarea generală, având pondere egală cu votul celorlalți proprietari (o unitate = un vot); sau

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

a) исключительное право собственности на одну единицу предоставляет собственнику на общем собрании право одного голоса, равного по удельному весу голосам других собственников (одна единица = один голос); или

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник маленькой квартиры и собственник большой квартиры имеют по одному голосу, если устав выбрал систему одна единица - один голос.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не учитывает площадь или долю участия при весе голоса.

Связанные статьи: Art. 38(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По этой системе вес голоса зависит от доли участия, относящейся к единице.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) fiecare drept de proprietate exclusivă asupra unei unități acordă la adunarea generală ponderea de voturi proporțională cu mărimea cotei-părți aferente acelei unități (votul proporțional cotei-părți).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) каждое исключительное право собственности на одну единицу предоставляет на общем собрании право голоса, удельный вес которого пропорционален размеру доли участия, приходящейся на данную единицу (голос, пропорциональный доле участия).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник помещения с большей долей участия имеет больший вес голоса, если устав выбрал пропорциональную систему.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не устанавливает равенство голосов для всех единиц.

Связанные статьи: Art. 38(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если устав не определяет систему голосов или содержит противоречия, применяется резервное правило из подпунктов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dacă statutul nu prevede sistemul de repartizare a voturilor ori există contradicții în dispozițiile statutului, se aplică următoarele:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если уставом не предусмотрена система распределения голосов или в положениях устава по этому вопросу существуют противоречия, применяется следующее:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В уставе старой ассоциации нет ясного правила о голосах; ассоциация применяет порядок из статьи 38(2).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не разрешает ассоциации выбирать произвольную систему вне подпунктов.

Связанные статьи: Art. 38(2) a)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 25. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для жилого кондоминиума при отсутствии ясного правила в уставе применяется система одна единица - один голос.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) la adunarea generală a asociației care administrează condominiul cu destinație locativă se aplică sistemul prevăzut la alin. (1) lit. a);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

a) на общем собрании ассоциации, которая управляет кондоминиумом жилого назначения, применяется система, предусмотренная в пункте а) части (1);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В жилом доме устав молчит о голосах, поэтому каждая квартира даёт один голос.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не применяется к ассоциации, которая не управляет жилым кондоминиумом.

Связанные статьи: Art. 38(1) а)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для нежилого кондоминиума при отсутствии ясного правила в уставе применяется пропорциональная доле система.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) la adunarea generală a asociației care nu administrează condominiul cu destinație locativă se aplică sistemul prevăzut la alin. (1) lit. b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) на общем собрании ассоциации, которая не управляет кондоминиумом жилого назначения, применяется система, предусмотренная в пункте b) части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В нежилом комплексе устав не определил голоса; голос каждого собственника считается пропорционально доле участия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не применяется к жилому кондоминиуму.

Связанные статьи: Art. 38(1) b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Список участников можно уточнить при регистрации, если собственник предъявил документы для включения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Lista proprietarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală poate fi modificată la etapa înregistrării dacă proprietarul prezintă actele necesare pentru introducerea sa în această listă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Список собственников, имеющих право участия в общем собрании, может быть изменен на этапе регистрации, если собственник представляет документы, необходимые для его включения в этот список.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новый собственник приносит документы на квартиру перед собранием, и его включают в список при регистрации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет включить лицо без необходимых документов.

Связанные статьи: Art. 36(3); Art. 36(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 18; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник или его представитель не голосует по вопросам, где есть конфликт интересов, перечисленный в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Proprietarul (sau reprezentantul său) nu are drept de vot în privința următoarelor chestiuni:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник (или его представитель) не имеет права голоса по следующим вопросам:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собрание обсуждает освобождение конкретного собственника от долга перед ассоциацией, этот собственник не голосует по своему вопросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не лишает собственника права голоса по всем вопросам собрания.

Связанные статьи: Art. 38(4) a)-d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (4) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не голосует по вопросу об освобождении его или связанного с ним лица от обязательств или ответственности перед ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) eliberarea sa (ori a persoanei afiliate) de obligații sau de răspundere față de asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) его освобождение (или освобождение его аффилированного лица) от обязательств или ответственности перед ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание решает, списать ли долг собственника перед ассоциацией; этот собственник не голосует.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не запрещает другим собственникам голосовать по такому вопросу.

Связанные статьи: Art. 38(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (4) · пункт b)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Собственник не голосует по сделке между ним или связанным с ним лицом и ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) încheierea unui act juridic între sine (ori persoana afiliată) și asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) заключение сделки между ним (или его аффилированным лицом) и ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Компания собственника предлагает ассоциации договор обслуживания; этот собственник не голосует по заключению договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не запрещает саму сделку, но исключает голос заинтересованного собственника.

Связанные статьи: Art. 38(4); Art. 38(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (4) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не голосует по началу судебной процедуры между ним или связанным лицом и ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) inițierea unei proceduri judiciare între sine (ori persoana afiliată) și asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) инициирование судебной процедуры между ним (или его аффилированным лицом) и ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация решает подать иск к собственнику по задолженности; этот собственник не голосует по данному вопросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не решает исход судебного спора и не лишает собственника процессуальных прав.

Связанные статьи: Art. 38(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (4) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не голосует по оценке своей деятельности, деятельности связанного лица или представителя собственника-юридического лица как члена органа ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) cercetarea sau evaluarea activității sale (ori a persoanei afiliate) sau, în cazul în care este persoană juridică, a reprezentantului lui în calitate de membru al unui organ al asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) рассмотрение или оценка его деятельности (или деятельности его аффилированного лица) либо, в случае собственника-юридического лица, – его представителя в качестве члена одного из органов ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание оценивает работу представителя компании-собственника в совете ассоциации; эта компания не голосует через своего представителя по такому вопросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не запрещает рассмотрение деятельности, а только исключает голос заинтересованного собственника.

Связанные статьи: Art. 38(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По вопросам конфликта интересов собственник без права голоса не учитывается при расчёте кворума и требуемого количества голосов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) La stabilirea cvorumului adunării generale și cerinței de vot pentru hotărârea cu privire la chestiunile prevăzute la alin. (4) nu se ia în calcul proprietarul care nu are drept de vot.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) При установлении кворума в общем собрании и требований по голосованию для принятия решения по вопросам, указанным в части (4), собственник без права голоса не принимается в расчет.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собственник не голосует по сделке с ассоциацией, его голос не включают в расчёт кворума и большинства по этому вопросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть применяется только к вопросам из части (4), а не ко всем вопросам собрания.

Связанные статьи: Art. 38(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если доля собственника больше необходимого кворума, ограничения частей (4) и (5) не применяются; сделки с таким собственником оформляются письменно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Dispozițiile alin. (4) și (5) nu se aplică dacă proprietarul deține o cota mai mare decât cvorumul necesar. În acest caz, toate actele juridice dintre asociație și proprietarul respectiv vor fi întocmite în scris.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Положения частей (4) и (5) не применяются, если собственнику принадлежит доля, превышающая необходимую для кворума. В этом случае все сделки между ассоциацией и данным собственником оформляются в письменной форме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

У одного собственника доля больше кворума, и ассоциация заключает с ним сделку только в письменной форме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет требование письменной формы сделок в указанной ситуации.

Связанные статьи: Art. 38(4); Art. 38(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может участвовать сам или через представителя с письменными полномочиями; если присутствуют оба, голосовать может только один.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) La adunarea generală, indiferent de forma de desfășurare a acesteia, poate participa proprietarul personal sau reprezentantul său, ale cărui împuterniciri vor fi întocmite în formă textuală. Participarea reprezentantului la adunarea generală nu lipsește proprietarul de dreptul de a participa la aceeași adunare (cu dreptul de a vota doar pentru unul).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Независимо от формы проведения общего собрания собственник может принимать в нем участие лично или через своего представителя, полномочия которого оформляются в письменной форме. Участие представителя в общем собрании не лишает собственника права участия в этом собрании (с правом голоса только для одного из них).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник выдал полномочия представителю, но сам тоже пришёл на собрание; голос засчитывается только от одного из них.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не допускает двойного голосования собственника и представителя по одной единице.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 38(8)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Устав определяет предел представительства одним лицом, но максимум не может быть больше пяти собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Numărul maxim de proprietari care pot fi reprezentați de aceeași persoană este prevăzut în statutul asociației, dar nu poate fi mai mare de 5. În acest caz, reprezentantului i se permite să se înregistreze ca reprezentant al proprietarilor în limita numerică permisă legal.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Максимальное количество собственников, которых может представлять одно лицо, предусматривается уставом ассоциации, но не может превышать пять человек. В этом случае представителю разрешается зарегистрироваться в качестве представителя собственников в дозволенных законом количественных пределах.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Один представитель принёс доверенности от шести собственников; зарегистрироваться он может только в пределах разрешённого законом и уставом числа.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает одному лицу представлять более пяти собственников.

Связанные статьи: Art. 38(7)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственника жилой единицы может без подтверждения полномочий представлять родственник первой степени, если собственник заранее не сообщил ассоциации иное.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Proprietarul unității cu destinație locativă poate fi reprezentat la adunarea generală de o rudă de gradul I fără confirmarea împuternicirilor dacă nu a comunicat altceva asociației înainte de adunare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Собственника единицы жилого назначения может представлять на общем собрании без подтверждения полномочий родственник первой степени родства, если собственник до проведения собрания не сообщил ассоциации об ином.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Сын представляет мать-собственника квартиры на собрании без доверенности, если она заранее не запретила это ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть касается только собственника единицы жилого назначения и родственника первой степени.

Связанные статьи: Art. 38(7)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По каждому вопросу собственник голосует «за» или «против»; участник, который не выразил голос, считается проголосовавшим против.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, proprietarul poate vota fie „pentru”, fie „împotrivă”. Proprietarul participant la adunare care nu și-a exprimat votul se consideră că a votat „împotrivă”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) По каждому вопросу, вынесенному на голосование на общем собрании, собственник может проголосовать либо «за», либо «против». Собственник, участвовавший в собрании, но не голосовавший, считается проголосовавшим «против».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник присутствует на собрании, но не голосует по бюджету; его голос считается голосом против.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не предусматривает отдельный вариант воздержался с иным правовым результатом.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 39

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

Статья 38 · параграф (11)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если на единицу установлено право usufructa, пользования или проживания, голосование определяется по статье 615 Гражданского кодекса; то же применяется по аналогии к отчуждению жилья с пожизненным содержанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(11) În cazul în care unitatea este grevată de un drept de uzufruct, uz sau abitație, dreptul de vot este exercitat conform art. 615 din Codul civil nr. 1107/2002. Aceeași regulă se aplică prin analogie în cazul contractului de înstrăinare a locuinței, cu condiția întreținerii pe viață.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(11) Если единица обременена правом usufructa, пользования или проживания, право голоса осуществляется в соответствии со статьей 615 Гражданского кодекса № 1107/2002. То же правило применяется по аналогии в случае договора об отчуждении жилья с условием пожизненного содержания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира передана по договору с пожизненным содержанием; ассоциация определяет, кто голосует, по правилу, применяемому по аналогии со статьёй 615 Гражданского кодекса.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не пересказывает статью 615 Гражданского кодекса и не устанавливает самостоятельный порядок сверх отсылки.

Связанные статьи: Art. 615 Cod civil nr. 1107/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 26-27. Текст статьи 38 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 38 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; разрывы страниц проверены.

СТАТЬЯ 39

Статья 39 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После общего собрания протокол должен быть составлен в течение 10 дней и содержать сведения, перечисленные в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În termen de 10 zile de la data desfășurării adunării generale se întocmește un proces-verbal, care trebuie să conțină:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В течение 10 дней после проведения общего собрания составляется протокол, который должен включать:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После собрания по ремонту крыши секретарь готовит протокол не позднее 10 дней и включает в него обязательные данные.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не заменяет перечень обязательных сведений без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 39(1) a)-i)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В протоколе должны быть указаны название и место расположения ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) denumirea și sediul asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) название и место расположения ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В протокол вписывают название АПК и её адрес, чтобы было ясно, чьё собрание состоялось.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не требует описывать все регистрационные данные ассоциации.

Связанные статьи: Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В протокол включают дату и место проведения заседания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) data și locul desfășurării ședinței;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) дату и место проведения заседания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Секретарь указывает, что собрание прошло 15 сентября в помещении ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не регулирует порядок созыва собрания.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт с)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В протоколе фиксируют общее число членов и число присутствующих членов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) numărul total de membri și numărul de membri prezenți;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) общее количество членов и количество присутствующих членов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В протоколе указано: всего 80 членов, присутствуют 47.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не сам по себе устанавливает кворум; кворум определяется по правилам закона.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол должен идентифицировать председателя и секретаря заседания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) identificarea președintelui și a secretarului ședinței;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) имена председателя и секретаря заседания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В протоколе указаны председатель заседания Иванов и секретарь Попеску.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не определяет порядок избрания председателя и секретаря.

Связанные статьи: Art. 36(8); Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В протокол включают повестку дня собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) ordinea de zi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) повестку дня;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В протоколе перечислены вопросы: бюджет, ремонт лифта, выбор секретаря.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет включать в протокол решения по вопросам, которых не было в повестке.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 36(9)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть

(3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол должен содержать краткое содержание выступлений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) rezumatul luărilor de cuvânt;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) краткое содержание выступлений;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Секретарь кратко записывает, что собственники обсуждали стоимость ремонта и сроки работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует дословной стенограммы каждого выступления.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По каждому вопросу нужно указать результат голосования; при переписочном собрании дополнительно указывают, кто голосовал за и против, идентифицируя собственников по единице и при необходимости дому и подъезду.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi. În cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, se vor identifica, de asemenea, proprietarii care au votat „pentru” și cei care au votat „împotriva”. Identificarea proprietarilor se va face prin indicarea numărului unității și, după caz, a blocului, a scării;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае проведения общего собрания посредством переписки указывается также, какие собственники проголосовали «за» и «против». Собственники идентифицируются по номеру единицы и, по обстоятельствам, по номеру дома, номеру подъезда;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При голосовании перепиской секретарь указывает, что квартира 12 голосовала за, квартира 18 против, и фиксирует итог по каждому вопросу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не разрешает обезличить голоса при переписочном голосовании.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В протокол включают тексты решений, принятых по каждому вопросу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) textul hotărârilor adoptate pe marginea fiecărei chestiuni;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) тексты решений, принятых по каждому вопросу;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

По вопросу ремонта в протокол вписан полный текст принятого решения о выборе подрядчика.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не ограничивается только итогами голосования без текста решений.

Связанные статьи: Art. 39(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (1) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник требует включить особое мнение по решению, его содержание вносят в протокол; письменное особое мнение можно подать в течение 3 дней и приложить к протоколу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) la cererea proprietarului care și-a exprimat o opinie separată privitoare la o hotărâre, conținutul opiniei separate a aceluși proprietar. Opinia separată poate fi depusă și în formă textuală în termen de 3 zile de la data desfășurării adunării, anexându-se la procesul-verbal.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) по требованию собственника, выразившего по поводу решения особое мнение, – изложение особого мнения этого собственника. Особое мнение может быть также представлено в письменной форме в течение трех дней после проведения собрания с приложением его к протоколу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник голосовал против бюджета и просит приложить его письменное особое мнение к протоколу в трёхдневный срок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт особому мнению силы отменить принятое решение.

Связанные статьи: Art. 39(1); Art. 42

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол подписывают председатель и секретарь заседания; к нему прилагаются документы, перечисленные в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Procesul-verbal se semnează de către președintele și secretarul ședinței. La procesul-verbal se anexează:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Протокол подписывается председателем и секретарем заседания. К протоколу прилагаются:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После собрания председатель и секретарь подписывают протокол и прикладывают к нему регистрационные материалы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не перечисляет все приложения без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 36(8); Art. 39(2) a)-c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если использовался список участников, его прикладывают к протоколу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) tabelul convocator, dacă s-a folosit;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) список участников, при его наличии;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При созыве собственники подписывали список участников; секретарь прикладывает этот список к протоколу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует приложения списка, если он не использовался.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 39(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 19; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К протоколу прикладывают список собственников с правом участия, где собственники или представители зарегистрировались.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) lista proprietarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală, în care proprietarii (sau reprezentanții lor) s-au înregistrat conform alin. (3);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) список собственников, имеющих право участия в общем собрании, в котором собственники (или их представители) зарегистрировались в соответствии с частью (3);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Список зарегистрированных собственников и представителей прикладывается к протоколу собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет учитывать незарегистрированных участников как зарегистрированных.

Связанные статьи: Art. 36(3); Art. 36(4); Art. 39(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (2) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К протоколу прикладывают копии полномочий представителей, заверенные подписью секретаря заседания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) copiile de pe împuternicirile reprezentanților, certificate prin semnătura secretarului ședinței.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) копии доверенностей представителей, заверенные подписью секретаря заседания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Представитель голосовал по письменной доверенности; её копия с подписью секретаря остаётся приложением к протоколу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет требование о наличии полномочий представителя.

Связанные статьи: Art. 38(7); Art. 39(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протоколы передаются администратору ассоциации на постоянное хранение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Procesele-verbale se predau spre păstrare permanentă administratorului asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Протоколы передаются на постоянное хранение администратору ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После подписания секретарь передаёт протокол администратору, который хранит его в документах ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает срок уничтожения протоколов.

Связанные статьи: Art. 44

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

Статья 39 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Принятые решения нужно сообщить всем собственникам в течение 10 дней через доску объявлений или другой источник по статье 63; если есть электронный адрес собственника, текст решений направляется туда в тот же срок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale se comunică tuturor proprietarilor în termen de 10 zile de la data desfășurării adunării generale, prin afișarea textului hotărârilor pe panoul informativ sau prin altă sursă de informare conform art. 63. Dacă asociația deține adresa de poștă electronică a proprietarului, în același termen textul hotărârilor este expediat la adresa respectivă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Решения, принятые на общем собрании, сообщаются всем собственникам в 10-дневный срок со дня проведения общего собрания путем вывешивания текстов решений на доске объявлений или посредством другого источника информации в соответствии со статьей 63. Если ассоциация располагает адресом электронной почты собственника, тексты решений в те же сроки направляются по данному адресу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После собрания ассоциация размещает решения на информационной доске и отправляет их собственникам, чьи e-mail есть у ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует отправки по электронной почте собственнику, если у ассоциации нет его электронного адреса.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 39 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 39 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на alin. (3)/часть (3) в приложениях к протоколу сохранена как в официальном тексте. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста требований к протоколу.

СТАТЬЯ 40

Статья 40 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может проходить перепиской: собственникам направляют извещение с повесткой и сроком голосования, а также материалы и бюллетень с текстами предложенных решений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală poate avea loc prin corespondență. În acest caz, organul asociației sau proprietarii care au convocat legal adunarea generală transmit proprietarilor o înștiințare în care menționează ordinea de zi și termenul stabilit pentru exprimarea votului. La înștiințare se anexează materialele necesare și buletinul de vot, care va cuprinde textul fiecărei hotărâri propuse.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание может проводиться посредством переписки. В этом случае орган ассоциации или собственники, на законных основаниях созвавшие общее собрание, направляют собственникам извещение с указанием повестки дня и установленного для голосования срока. К извещению прилагаются необходимые материалы и бюллетень для голосования с формулировками предлагаемых решений.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация проводит голосование по бюджету перепиской и направляет каждому собственнику извещение, материалы и бюллетень.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает проводить переписочное голосование без бюллетеня с текстами предложенных решений.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 39; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 27. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники должны направить подписанные бюллетени с голосом в установленный срок организаторам собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În termenul stabilit pentru exprimarea votului, proprietarii remit organului asociației sau proprietarilor care au convocat legal adunarea generală buletinele semnate, cu voturile exercitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В течение срока, установленного для голосования, собственники направляют органу ассоциации или собственникам, на законных основаниях создавшим общее собрание, подписанные бюллетени с поданным ими голосом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник заполняет бюллетень, подписывает его и отправляет до окончания срока голосования.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет учитывать бюллетень, направленный вне установленного срока, если закон не предусматривает иное.

Связанные статьи: Art. 40(1); Art. 39

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник письменно указал e-mail для переписки с ассоциацией, извещение направляют туда; голос, отправленный с этого e-mail, считается подписанием бюллетеня.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Dacă proprietarul a specificat în scris adresa de poștă electronică prin care este de acord să corespundeze cu asociația, organul asociației sau proprietarii care au convocat legal adunarea generală înștiințează proprietarul despre aceasta prin poștă electronică. Remiterea opțiunilor de vot de la adresa de poștă electronică a proprietarului echivalează cu semnarea buletinului de vot.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Если собственник указал в письменной форме адрес электронной почты, по которому он согласен вести переписку с ассоциацией, орган ассоциации или собственники, на законных основаниях создавшие общее собрание, извещают собственника об этом по электронной почте. Отправка выбранного варианта голосования с адреса электронной почты собственника приравнивается к подписанию бюллетеня для голосования.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник заранее сообщил ассоциации свой e-mail, затем отправил с него вариант голосования; это считается подписанием бюллетеня.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не приравнивает к подписи отправку с адреса, который собственник не указывал письменно для переписки.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может участвовать и голосовать через другое электронное средство, если оно внедрено ассоциацией по статье 31.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Proprietarul poate participa la adunare și își poate exercita votul și prin alt mijloc de comunicare electronică implementat de asociație conform art. 31.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник может участвовать в собрании и может голосовать с помощью другого средства электронной коммуникации, введенного в практику ассоциацией в соответствии со статьей 31.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация использует утверждённый электронный инструмент связи, и собственник голосует через него.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает использовать любой случайный канал, если он не внедрён ассоциацией согласно статье 31.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Подпись собственника за конкретное решение равна подписанию бюллетеня, если на странице есть полный текст решения и идентифицирована ассоциация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Este echivalentă cu semnarea buletinului de vot semnarea de către proprietarul din condominiu în folosul unei anumite hotărâri a adunării generale cu condiția că pe pagina pe care este aplicată semnătura figurează textul complet al hotărârii și se identifică asociația a cărei adunare generală adoptă hotărârea.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Подписание собственником в кондоминиуме одного из решений общего собрания приравнивается к подписанию бюллетеня для голосования при условии, что на странице для проставления подписи помещается весь текст решения и указана ассоциация, общее собрание которой приняло это решение.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подписывает лист с полным текстом решения о ремонте и названием ассоциации; это приравнивается к подписанному бюллетеню.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не допускает подпись на странице без полного текста решения или без указания ассоциации.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После истечения срока голосования собственник не может отменить голос, поданный через выбранное им электронное средство или платформу е-Кондоминиум, из-за ошибки или неуполномоченного доступа, кроме доказанного мошенничества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În cazul în care în numele proprietarului din condominiu este exprimat un vot la adunarea generală folosind mijlocul electronic ales de acel proprietar ori prin platforma e-Condominiu, proprietarul din condominiu nu poate cere anularea votului său după expirarea termenului stabilit pentru exprimarea votului pe motiv de eroare sau de lipsă de împuterniciri ale altei persoane care ar fi accesat mijlocul electronic, cu excepția cazului în care proprietarul din condominiu demonstrează că a fost victima unei fraude.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Если голосование от имени собственника в кондоминиуме на общем собрании осуществлялось с использованием средства электронной коммуникации, выбранного этим собственником, или платформы е-Кондоминиум, собственник в кондоминиуме не может потребовать аннулирования его голоса по истечении срока, установленного для голосования, ссылаясь на ошибку или на факт доступа к средству электронной коммуникации неуполномоченного лица, кроме случаев, когда собственник в кондоминиуме докажет, что стал жертвой мошенничества.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник после окончания срока заявляет, что родственник вошёл в его электронный канал и проголосовал; отмена возможна только если он докажет мошенничество.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не запрещает оспаривание при доказанном мошенничестве.

Связанные статьи: Art. 31; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После окончания срока голосования председатель и секретарь составляют и подписывают протокол и сообщают собственникам принятые решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) La expirarea termenului stabilit pentru exprimarea votului, președintele și secretarul adunării generale întocmesc și semnează procesul-verbal și aduc la cunoștința proprietarilor hotărârile adoptate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) По истечении срока, установленного для голосования, председатель и секретарь общего собрания составляют и подписывают протокол и доводят принятые решения до сведения собственников.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Когда срок переписочного голосования закончился, председатель и секретарь оформляют протокол и публикуют решения для собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает оформлять окончательный протокол до истечения срока голосования.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

Статья 40 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила очного общего собрания применяются к переписочному собранию только тогда и настолько, насколько они совместимы с переписочной формой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Dispozițiile prezentei legi privind adunarea generală cu prezență se aplică în mod corespunzător adunării generale prin corespondență doar în măsura în care sunt compatibile cu natura unei adunări prin corespondență.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Положения настоящего закона, касающиеся общего собрания с личным участием, применяются соответствующим образом к общему собранию посредством переписки только в той мере, в какой они совместимы с особенностями собрания посредством переписки.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

К переписочному голосованию применяют правила о протоколе, но не применяют требования, которые возможны только при физическом заседании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не переносит на переписочное собрание правила, несовместимые с его формой.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 39; Art. 40

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 40 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 40 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 40 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для практического контекста собраний и протокола.

СТАТЬЯ 41

Статья 41 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Смешанное собрание сочетает участие в заседании и голосование бюллетенем по правилам переписочного собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală poate avea loc în formă mixtă. În acest caz, unii proprietari își pot exprima votul participând la ședința adunării generale conform dispozițiilor aplicabile desfășurării adunării generale cu prezență, iar alții – prin completarea buletinului de vot conform dispozițiilor aplicabile desfășurării adunării generale prin corespondență.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание может проводиться в смешанной форме. В этом случае одни собственники могут голосовать путем участия в общем собрании в соответствии с положениями, применимыми к проведению общего собрания с личным участием, а другие – путем заполнения бюллетеня для голосования в соответствии с положениями, применимыми к проведению общего собрания посредством переписки.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Часть собственников приходит на заседание, а часть заранее заполняет бюллетени для голосования по тем же вопросам.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает считать смешанным собрание без соблюдения правил соответствующих форм участия.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 40; Art. 41

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 41 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 41 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 41 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для общего практического контекста форм проведения собрания.

Статья 41 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После окончания срока переписочного голосования в смешанном собрании председатель и секретарь оформляют протокол и сообщают собственникам решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) La expirarea termenului stabilit pentru exprimarea votului prin corespondență, președintele și secretarul adunării generale întocmesc și semnează procesul-verbal și aduc la cunoștința proprietarilor hotărârile adoptate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) По истечении срока, установленного для голосования посредством переписки, председатель и секретарь общего собрания составляют и подписывают протокол и доводят принятые решения до сведения собственников.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Когда закончился срок подачи бюллетеней в смешанном собрании, председатель и секретарь подписывают протокол и доводят решения до сведения всех собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает подводить окончательные итоги до истечения срока переписочного голосования.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 40; Art. 41

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 20; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 28. Текст статьи 41 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 41 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 41 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 7-8, использован только для общего практического контекста форм проведения собрания.

СТАТЬЯ 42

Статья 42 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решения общего собрания могут быть ничтожными или оспоримыми только в случаях и условиях, предусмотренных статьёй 202 Гражданского кодекса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Hotărârile adunării generale sunt nule sau anulabile în cazurile și condițiile stabilite la art. 202 din Codul civil nr. 1107/2002.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Решения общего собрания являются ничтожными или оспоримыми в случаях и на условиях, установленных статьёй 202 Гражданского кодекса № 1107/2002.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник считает решение собрания незаконным и проверяет основания ничтожности или оспоримости по статье 202 Гражданского кодекса.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не устанавливает самостоятельный полный перечень оснований недействительности.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 202 Cod civil nr. 1107/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 42 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 42 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; надстрочных номеров частей в статье 42 нет.

Статья 42 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если большинство собственников прямо согласилось с решением на собрании или вне его, решение сохраняет силу и не отменяется из-за процедурных нарушений созыва, проведения, голосования или протокола.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul în care pentru hotărârea adunării generale au consimțit expres, la adunare ori în afara ei, majoritatea proprietarilor din condominiu, hotărârea respectivă rămâne valabilă și nu poate fi anulată chiar dacă s-au admis încălcări ale regulilor de convocare, desfășurare a adunării generale, exprimare a votului ori de întocmire a procesului-verbal al adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В случае, когда с решением общего собрания прямо выразили согласие большинство собственников в кондоминиуме на собрании или вне его, данное решение остается в силе и не может быть отменено, даже если были допущены нарушения правил созыва общего собрания, его проведения, голосования на общем собрании или составления его протокола.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Повестка была оформлена с нарушением, но большинство всех собственников прямо подтвердило решение; само по себе такое нарушение не ведёт к отмене.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не легализует решение, если нет прямого согласия большинства собственников.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 36; Art. 39; Art. 42

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 42 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 42 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; надстрочных номеров частей в статье 42 нет.

СТАТЬЯ 43

Статья 43 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники, объединённые объективным критерием, могут проводить собрание по своему особому интересу, если это не затрагивает остальных; созыв делает администратор по письменному требованию не менее 10% этой группы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Anumiți proprietari, determinați după un criteriu obiectiv (toți proprietarii dintr-un condominiu atunci când asociația are ca membri proprietari din mai multe condominii; toți proprietarii dintr-o scară; toți proprietarii de debarale; toți proprietarii de locuri de parcare; toți proprietarii care au acces la un anumit serviciu ori la anumite părți comune; alte categorii de proprietari care pot fi stipulate în statut sau în regulamentul asociației) (în continuare – proprietari cu interes special) pot fi convocați într-o adunare cu interes special și pot adopta hotărâri care se referă la interesul special (hotărâre specială), în măsura în care nu afectează interesele celorlalți proprietari din condominiu. În acest sens, convocarea adunării cu interes special se realizează de administratorul asociației, la cererea în formă textuală a cel puțin 10% din numărul total al proprietarilor care cad sub incidența criteriului respectiv.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Определенные собственники, объединенные объективным критерием (все собственники из одного кондоминиума, если в ассоциацию входят собственники из нескольких кондоминиумов; все собственники из одного подъезда; все собственники кладовок; все собственники парковочных мест; все собственники, имеющие доступ к определенной услуге или определенным общим частям; другие категории собственников, которые могут быть установлены в уставе или регламенте ассоциации) (далее – собственники с особым интересом), могут быть созваны на собрание, посвященное особому интересу, и могут принимать решения, касающиеся особого интереса (особое решение), в той мере, в какой это не затрагивает интересов других собственников в кондоминиуме. В связи с этим созыв собрания, посвященного особому интересу, осуществляется администратором ассоциации по представленному в письменной форме требованию не менее 10 процентов общего числа собственников, подпадающих под соответствующий критерий.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники парковочных мест требуют провести собрание по вопросу ремонта зоны парковки; администратор созывает его, если требование подали не менее 10% таких собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет группе принимать решения, затрагивающие интересы остальных собственников.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 36; Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В решении о созыве и в протоколе нужно указать объективный критерий группы; без этого действует риск абсолютной ничтожности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Hotărârea de convocare a adunării cu interes special și procesul-verbal al adunării cu interes special trebuie să prevadă, sub sancțiunea nulității absolute, criteriul obiectiv după care se determină proprietarii cu interes special.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В решении о созыве собрания, посвященного особому интересу, и протоколе собрания, посвященного особому интересу, должен под угрозой ничтожности указываться объективный критерий, определяющий собственников с особым интересом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В документах собрания указывают, что участвуют все собственники конкретного подъезда как группа с особым интересом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не допускает неопределённое описание группы без объективного критерия.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Особое решение обязательно только для соответствующей группы и может касаться непосредственных мер по содержанию, ремонту или обустройству общих частей по их особому интересу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea specială este obligatorie doar pentru proprietarii cu interes special care aveau dreptul să participe la adunarea cu interes special. Adunarea cu interes special poate decide asupra măsurilor ce țin nemijlocit de necesitatea de întreținere, reparație și amenajare a părților comune ce vizează subiecte de interes special.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Особое решение обязательно к исполнению только собственниками с особым интересом, уполномоченными для участия в собрании, посвященном особому интересу. Собрание, посвященное особому интересу, может принять по вопросам, представляющим особый интерес, решение о мерах, непосредственно связанных с нуждами содержания, ремонта и обустройства общих частей.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники одного подъезда принимают решение о ремонте входной двери своего подъезда; решение обязательно только для этой группы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает особое решение обязательным для всех собственников кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К такому собранию применяются правила общего собрания, но кворум и голоса считаются от группы собственников с особым интересом и не могут быть ниже 50%.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Adunării cu interes special i se aplică în mod corespunzător dispozițiile legale privind adunarea generală, cu excepția că cerința de cvorum și vot se calculează din numărul total al proprietarilor cu interes special care aveau dreptul să participe la adunarea cu interes special și nu poate fi mai mică de 50 %.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) К собранию, посвященному особому интересу, применяются соответствующим образом правовые положения, касающиеся общего собрания, за тем исключением, что требуемое число присутствующих для наличия кворума и число голосов рассчитываются исходя из общего числа собственников с особым интересом, уполномоченных для участия в собрании, посвященном особому интересу, и не могут составлять меньше 50 процентов.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для собрания собственников кладовок кворум считают не от всего дома, а от всех собственников кладовок, но минимум не ниже 50%.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает считать кворум от случайно пришедших участников.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 37; Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по

Статья 43 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственников вне группы не созывают, но они могут прийти на собрание с особым интересом и высказать мнение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Proprietarii din condominiu care nu sunt proprietari cu interes special nu sunt convocați, dar au dreptul să participe la adunarea cu interes special și să prezinte opinia proprie.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Собственники в кондоминиуме, не являющиеся собственниками с особым интересом, не созываются на собрание, посвященное особому интересу, однако имеют право участвовать в нем и выражать свое мнение.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник из другого подъезда не получает созыв на собрание одного подъезда, но может присутствовать и высказать позицию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт собственникам вне группы право голосовать как собственники с особым интересом.

Связанные статьи: Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Органы ассоциации исполняют особое решение только пока оно не затрагивает интересы остальных собственников; далее перечислены запреты на последствия такого решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Hotărârea specială se execută de către organele asociației în măsura în care nu afectează interesele proprietarilor indicați la alin. (5). În special, hotărârea cu interes special nu poate avea ca efect:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Особое решение исполняется органами ассоциации в той мере, в какой оно не затрагивает интересы собственников, указанных в части (5). Особые решения не могут касаться, в частности, следующего:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет исполняет решение группы парковочных мест, но проверяет, не затрагивает ли оно собственников без такого интереса.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит всех ограничений без пунктов 1) и 2).

Связанные статьи: Art. 43(5); Art. 43(6) 1)-2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (6) · пункт 1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Особое решение не может использовать деньги ассоциации, кроме денег, которые одновременно отвечают условиям подпунктов а) и б).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

1) utilizarea mijloacelor bănești ale asociației, cu excepția mijloacelor bănești care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1) использования денежных средств ассоциации, за исключением денежных средств, которые в совокупности отвечают следующим условиям:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Группа собственников парковки не может оплатить свой проект из общих средств ассоциации, если не выполнены специальные условия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот пункт не разрешает использовать любые общие средства ассоциации по решению одной группы.

Связанные статьи: Art. 43(6) 1) а)-б)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 29-30. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (6) · пункт 1) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первое условие исключения: деньги должны быть накоплены ассоциацией после принятия особого решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) sunt acumulate de către asociație după adoptarea hotărârii speciale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) были накоплены ассоциацией после принятия особого решения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После решения собственников парковки ассоциация собирает целевые средства для этого решения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет использовать деньги, собранные до особого решения.

Связанные статьи: Art. 43(6) 1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (6) · пункт 1) б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Второе условие: деньги должны поступить от собственников с особым интересом, обязанных финансово участвовать этим особым решением.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) sunt acumulate de la proprietarii cu interes special obligați de a contribui financiar prin hotărârea specială respectivă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) поступали от собственников с особым интересом, которые были обязаны соответствующим особым решением внести финансовый вклад;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Средства на ремонт кладовок собирают только с собственников кладовок, которых обязало особое решение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет перекладывать расходы особой группы на остальных собственников.

Связанные статьи: Art. 43(6) 1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (6) · пункт 2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Особое решение не может ограничивать право собственников кондоминиума пользоваться общими частями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

2) limitarea dreptului proprietarilor din condominiu de folosință a părților comune.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

2) ограничения права собственников в кондоминиуме на пользование общими частями.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники одного подъезда не могут своим особым решением запретить другим собственникам пользоваться общей дорожкой.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот пункт не разрешает вводить ограничения пользования общими частями для остальных собственников.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 43(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

Статья 43 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание ассоциации может в любое время отменить особое решение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Adunarea generală a asociației poate revoca oricând o hotărâre specială.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Общее собрание ассоциации может в любой момент отозвать особое решение.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание всей ассоциации отменяет ранее принятое особое решение группы собственников подъезда.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не ограничивает отзыв особого решения каким-либо специальным сроком.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 43

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 43 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 43 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; часть (5) восстановлена по скану, так как OCR выдал '5)' без открывающей скобки. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для общего практического контекста органов ассоциации.

СТАТЬЯ 44

Статья 44 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор начинает осуществлять законные полномочия от имени ассоциации с момента регистрации в государственном регистре юридических лиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației poate exercita, în numele asociației, atribuțiile prevăzute de prezenta lege din data înregistrării sale în registrul de stat al persoanelor juridice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации может осуществлять от имени ассоциации полномочия, предусмотренные настоящим законом, начиная со дня его регистрации в государственном регистре юридических лиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После регистрации администратора в реестре он подписывает документы от имени ассоциации в пределах закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт полномочия до регистрации, кроме случаев, предусмотренных частью (2).

Связанные статьи: Art. 22; Art. 44

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статья 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может в решении о назначении дать будущему администратору отдельные полномочия уже со дня принятия решения, с применением указанных норм Гражданского кодекса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), prin hotărârea de desemnare, adunarea generală poate acorda persoanei desemnate în calitate de administrator al asociației anumite împuterniciri și atribuții cu efect din data adoptării hotărârii respective. În acest caz se aplică art. 201 și art. 374 alin. (6) din Codul civil nr. 1107/2002.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В отступление от положений части (1) общее собрание может решением о назначении возложить на лицо, назначенное администратором ассоциации, определенные компетенции и полномочия, вступающие в силу со дня принятия такого решения. В этом случае применяются статья 201 и часть (6) статьи 374 Гражданского кодекса № 1107/2002.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание назначило администратора и сразу разрешило ему подать документы на регистрацию ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не означает автоматическое получение всех полномочий до регистрации.

Связанные статьи: Art. 201 Cod civil; Art. 374(6) Cod civil; Art. 44(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть вводит перечень полномочий администратора, раскрытый в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Administratorul asociației exercită următoarele atribuții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Администратор ассоциации осуществляет следующие полномочия:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При проверке обязанностей администратора ассоциация смотрит подпункты статьи 44(3).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит самостоятельного полного перечня без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 44(3) а)-х)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор управляет ассоциацией только в пределах своих полномочий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) administrează asociația, în limitele atribuțiilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) управляет ассоциацией в пределах своих полномочий;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор организует текущую работу ассоциации, не выходя за рамки закона и устава.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает администратору решать вопросы вне его компетенции.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 21-22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор представляет ассоциацию перед людьми, организациями, органами власти и судом и заключает договоры в пределах полномочий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) reprezintă asociația în relațiile cu persoanele fizice și juridice (inclusiv proprietarii din condominiu), autoritățile publice, instanța de judecată și cu alte persoane și autorități; încheie contracte în limitele atribuțiilor (personal sau prin reprezentant/mandat);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) представляет ассоциацию в отношениях с физическими и юридическими лицами (включая собственников в кондоминиуме), органами публичной власти, судебной инстанцией и другими лицами и органами власти; заключает договоры в пределах своих полномочий (лично или через представителя/по доверенности);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор подписывает договор обслуживания лифта от имени ассоциации, если это входит в его полномочия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает заключать договоры вне полномочий администратора.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор ведёт претензии и споры с третьими лицами, но не может признать иск по общим частям без решения общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) gestionează pretențiile extrajudiciare și judiciare ale terților înaintate față de asociație ori în privința părților comune. Administratorul nu are dreptul de a recunoaște acțiunile în justiție înaintate de un terț în privința părților comune din condominiu fără aprobarea prin hotărâre a adunării generale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) управляет внесудебными и судебными претензиями третьих лиц, предъявляемыми в отношении ассоциации или в отношении общих частей. Администратор не вправе признавать судебные иски, направленные третьим лицом в отношении общих частей в кондоминиуме, не получив одобрения решением общего собрания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Подрядчик подал иск по общему имуществу; администратор ведёт дело, но не признаёт иск без одобрения собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не даёт администратору право единолично признать иск по общим частям.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обеспечивает исполнение решений общего собрания и совета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) asigură executarea hotărârilor adunării generale și ale consiliului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) обеспечивает исполнение решений общего собрания и совета;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После решения о ремонте администратор организует его выполнение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет администратору игнорировать принятые решения органов ассоциации.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор предоставляет органам ассоциации документы и информацию, нужные им для работы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) prezintă membrilor altor organe ale asociației oricare informații și documente necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) представляет членам других органов ассоциации любую информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ревизор запрашивает документы по расходам, и администратор предоставляет их для проверки.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не касается информации, не связанной с полномочиями органа.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор исполняет годовой бюджет, утверждённый общим собранием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) asigură executarea bugetului anual aprobat de adunarea generală;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) обеспечивает исполнение годового бюджета, утвержденного общим собранием;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор оплачивает работы и услуги в пределах утверждённого бюджета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает произвольно менять утверждённый бюджет.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор управляет средствами ассоциации на банковском счёте, включая фонд, только в пределах полномочий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) în limitele atribuțiilor, administrează mijloacele financiare colectate de la proprietari, inclusiv ale fondului, precum și alte mijloace generate din alte activități, depuse în contul bancar al asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) в пределах своих полномочий управляет собираемыми с собственников финансовыми средствами, в том числе средствами фонда, а также другими средствами, полученными от другой деятельности, которые размещаются на банковском счете ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор распоряжается собранными взносами для оплаты утверждённых расходов ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает использовать средства ассоциации на личные цели.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 30-31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор контролирует банковские операции, отчётность и делопроизводство.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) exercită controlul asupra operațiunilor bancare, prezentării rapoartelor financiare, fiscale și statistice, monitorizează lucrările de secretariat;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) осуществляет контроль за банковскими операциями, представлением финансовой, налоговой и статистической отчетности, проводит мониторинг делопроизводства;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор проверяет своевременную подачу налоговой отчётности и ведение входящей корреспонденции.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не освобождает ассоциацию от соблюдения специальных правил отчётности.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13,

Статья 44 · параграф (3) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обеспечивает бухгалтерский учёт и ведение реестров ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) asigură ținerea contabilității asociației, precum și a registrelor asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) обеспечивает ведение бухгалтерского учета ассоциации, а также реестров ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор организует учёт поступлений и расходов и обновление реестров ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не допускает отсутствие бухгалтерского учёта.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт j)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор готовит проект бюджета до 30 ноября, раскрывает разногласия с советом, а собрание должно утвердить бюджет до 31 декабря; если бюджет не утверждён, действует прошлогодний бюджет с сокращением на 5%.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

j) elaborează proiectul bugetului pentru anul viitor și îl prezintă, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, spre examinare și aprobare adunării generale. Proiectul bugetului anual trebuie să indice și să explice fiecare poziție din buget în privința căreia există divergențe între administrator și consiliu. Adunarea generală examinează și aprobă, până la data de 31 decembrie a anului premergător anului bugetar, bugetul pentru anul viitor. În cazul în care adunarea generală nu a aprobat un buget anual pentru un anumit an financiar, în acel an financiar se aplică bugetul anual în vigoare în anul precedent cu o reducere totală de 5%;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

j) разрабатывает проект бюджета на следующий год и ежегодно до 30 ноября представляет его на рассмотрение и утверждение общему собранию. В проекте годового бюджета должны быть указаны и разъяснены все статьи бюджета, по которым имеются разногласия между администратором и советом. Общее собрание рассматривает бюджет на следующий год и утверждает его до 31 декабря года, предшествующего бюджетному году. Если общее собрание не утверждает годовой бюджет на определенный финансовый год, в этом финансовом году будет применяться годовой бюджет, действовавший в предыдущем году, с общим сокращением на 5 процентов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор до 30 ноября направляет собственникам проект бюджета на следующий год, отдельно объясняя спорные расходы с советом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет администратору утверждать годовой бюджет вместо общего собрания.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт k)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор ведёт список собственников и протоколы органов ассоциации, а также выдаёт копии и выписки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

k) ține și actualizează lista proprietarilor din condominiu; ține procesele-verbale ale organelor asociației; eliberează copii și extrase de pe acestea;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

k) ведет и обновляет список собственников в кондоминиуме; ведет протоколы органов ассоциации; выдает их копии и выписки из них;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новый собственник просит выписку из протокола, и администратор выдаёт её из документов ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает администратору отказывать в копиях без законного основания.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт l)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор организует взыскание долгов перед ассоциацией и защиту её прав в суде и другими законными способами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

l) asigură colectarea datoriilor proprietarilor ori ale altor persoane față de asociație; asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale asociației în instanța de judecată și în alt mod;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

l) обеспечивает взыскание задолженности перед ассоциацией с собственников или других лиц; обеспечивает защиту прав и законных интересов ассоциации в судебном и ином порядке;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При задолженности по взносам администратор направляет требование и при необходимости организует обращение в суд.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не разрешает незаконные методы взыскания долгов.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт m)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По запросу собственника администратор выдаёт справку об отсутствии долгов перед фондом и по долевым взносам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

m) eliberează, la cererea proprietarului, certificatul privind lipsa datoriilor la fond și la cota de contribuție;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

m) выдает по запросу собственника справку об отсутствии задолженности перед фондом и задолженности по долевым взносу;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник продаёт квартиру и просит справку об отсутствии задолженности; администратор выдаёт её при наличии оснований.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не касается справок о долгах перед внешними поставщиками, если они не указаны в тексте нормы.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт n)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор принимает и увольняет работников ассоциации и издаёт приказы по трудовому законодательству.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

n) angajează, concediază salariații asociației, emite alte ordine în conformitate cu legislația muncii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

n) принимает на работу и увольняет работников ассоциации, издает иные приказы в соответствии с трудовым законодательством;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор оформляет трудовой договор с уборщиком общих помещений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает нарушать трудовое законодательство.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт о)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор даёт работникам ассоциации обязательные указания и распоряжения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

o) dă indicații și emite dispoziții obligatorii pentru salariații asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

о) даёт указания работникам ассоциации и издает обязательные для них распоряжения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор поручает работнику организовать уборку лестничных клеток по графику.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма касается работников ассоциации, а не всех собственников.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт р)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор применяет санкции, которые предусмотрены регламентом кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

p) aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

р) применяет наказания, предусмотренные регламентом кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если регламент предусматривает санкцию за нарушение правил пользования общими частями, администратор применяет её в установленном порядке.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает придумывать санкции, не предусмотренные регламентом.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт q)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор организует эксплуатацию и ремонт общих частей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

q) asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

q) обеспечивает организацию эксплуатации и ремонт общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор организует ремонт крыши или обслуживание лестничного освещения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не означает, что администратор лично выполняет ремонтные работы.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт r)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обеспечивает энергоаудит зданий кондоминиума и получение сертификата энергоэффективности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

r) asigură efectuarea auditului energetic al clădirilor condominiului și obținerea certificatului de performanță energetică;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

r) обеспечивает проведение энергоаудита зданий кондоминиума и получение сертификата энергетической эффективности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор заказывает энергоаудит здания для последующего планирования работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не заменяет требования специальных правил об энергоаудите.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт s)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор разрешает и контролирует установку поставщиками сетей для электронных коммуникаций собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

s) permite și supraveghează instalarea de către furnizori a rețelelor necesare pentru furnizarea către proprietari a serviciilor de comunicații electronice;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

s) разрешает и осуществляет надзор за установкой поставщиками сетей, необходимых для предоставления собственникам услуг электронных коммуникаций;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Интернет-провайдер прокладывает кабели в общих частях, а администратор контролирует установку.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не передаёт поставщику право повреждать общие части без контроля.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт t)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор контролирует работы подрядчиков по содержанию и ремонту здания, инженерной и иной инфраструктуры на участке condominia.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

t) efectuează controlul asupra lucrărilor executate de către persoanele fizice și juridice contractate pentru întreținerea și reparația clădirii și a infrastructurii ingineresti, precum și a infrastructurii aflate pe terenul condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

t) осуществляет контроль за работами, выполняемыми физическими или юридическими лицами, привлеченными на договорной основе для содержания и ремонта здания и инженерно-технической инфраструктуры, а также инфраструктуры, расположенной на земельном участке condominiuma;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Подрядчик ремонтирует инженерные сети, а администратор проверяет ход и качество работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не освобождает подрядчика от его договорных обязанностей.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт u)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор хранит и обновляет техническую книгу каждого здания и другие документы деятельности ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

u) păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a clădirii pentru fiecare clădire din condominiu, precum și asigură păstrarea altor documente privind activitatea asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

u) хранит технические паспорта зданий для каждого здания в condominiumе и обеспечивает их актуализацию, а также обеспечивает сохранность других документов по деятельности ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После ремонта фасада администратор обеспечивает внесение данных в техническую документацию здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не допускает утрату технической документации ассоциации.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью

Статья 44 · параграф (3) · пункт v)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор ежегодно составляет и обновляет сводную ведомость ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

v) întocmește și actualizează anual fișa de sinteză a asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

v) ежегодно составляет и обновляет сводную ведомость ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В начале года администратор обновляет сводную ведомость с актуальными данными ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не освобождает администратора от ежегодного обновления.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт w)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор рассматривает обращения собственников и ведёт реестр их учёта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

w) examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență a petițiilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

w) рассматривает петиции, поступившие от собственников, и ведет реестр учета петиций;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подал жалобу на протечку; администратор регистрирует и рассматривает петицию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не разрешает оставлять петиции собственников без учёта.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (3) · пункт х)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор выполняет также другие полномочия, прямо предусмотренные законом или уставом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

х) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau de statutul asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

х) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом или уставом ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Устав поручает администратору вести дополнительный внутренний реестр, если это не противоречит закону.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не создаёт неограниченных полномочий вне закона и устава.

Связанные статьи: Art. 44(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 22; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может отозвать администратора в любое время и должно одновременно выбрать нового; если нового нет или администратор выбыл, временно действует назначенный советом член совета, если совет создан.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Administratorul asociației poate fi revocat de către adunarea generală oricând, cu sau fără motiv. Concomitent cu revocarea, adunarea generală alege un nou administrator al asociației. În cazul în care adunarea generală revocă administratorul asociației și nu alege concomitent unul nou, precum și în cazul în care administratorul asociației a demisionat, a decedat sau nu este în stare să-și exercite funcția din alte motive în decurs de cel mult 3 luni consecutive, funcția acestuia este exercitată de către un membru al consiliului (dacă este instituit un consiliu), desemnat prin hotărâre a consiliului, până la alegerea unui nou administrator.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Администратор ассоциации может быть отозван общим собранием в любое время с указанием или без указания причины. Одновременно с отзывом общее собрание избирает нового администратора ассоциации. В случае, когда общее собрание отзывает администратора ассоциации, не избрав одновременно нового, а также в случае отставки администратора, его смерти или невозможности осуществления им своих полномочий по иным причинам в течение самое большее трех месяцев подряд его полномочия до избрания нового администратора осуществляет член совета (если совет был создан), назначенный решением совета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание отзывает администратора, но не выбирает нового; совет назначает своего члена временно исполнять функции до выборов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет оставлять ассоциацию без временного исполнения функции администратора при наличии совета.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 31-32. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если администратор отказывается от функции по статье 17¹ Закона №220/2007, плата до регистрации снятия не требуется; после снятия регистрирующий орган выставляет счёт, который ассоциация оплачивает за 5 дней.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Dacă administratorul asociației renunță la funcția sa în condițiile art. 17¹ din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, cerința din Legea nr. 220/2007 privind achitarea taxei înainte de înregistrarea radierii administratorului asociației nu se aplică. După radierea administratorului asociației în condițiile art. 17¹ din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, organul înregistrării de stat transmite asociației factura de plată a taxei, care trebuie plătită de asociație în termen de 5 zile. Dispozițiile art. 942 din Codul civil nr. 1107/2002 se aplică în caz de întârziere a plății.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Если администратор ассоциации отказывается от своего статуса в соответствии с условиями статьи 17¹ Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007, требование, предусмотренное Законом № 220/2007 о внесении платы до снятия с регистрации администратора ассоциации не применяются. После снятия с регистрации администратора ассоциации на условиях статьи 17¹ Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007 орган государственной регистрации направляет ассоциации счет для оплаты сбора, который должен быть оплачен ассоциацией в течение пяти дней. В случае просрочки платежа применяются положения статьи 942 Гражданского кодекса № 1107/2002.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор подал документы на снятие с регистрации по статье 17¹; ассоциация получает счёт после регистрации изменения и оплачивает его в пятидневный срок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не отменяет обязанность ассоциации оплатить сбор после выставления счёта.

Связанные статьи: Art. 17¹ Legea nr. 220/2007; Art. 942 Cod civil

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может просить собрание утвердить сумму на обучение себя или другого работника ассоциации, но не больше его месячного брутто-вознаграждения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Administratorul are dreptul să solicite adunării generale aprobarea unei sume, care nu poate fi mai mare decât mărimea remunerației sale brute pentru o lună, pentru a asigura participarea sa ori a unei alte persoane salarizate de asociație la instruiți, formări continue și alte activități pentru a-și dezvolta aptitudinile aferente relațiilor în condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(б) Администратор вправе потребовать от общего собрания утверждения суммы, не превышающей сумму его брутто-вознаграждения за один месяц, чтобы обеспечить свое участие или участие другого нанятого ассоциацией лица в курсах обучения, непрерывной подготовки и других видах деятельности по развитию навыков в сфере отношений в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор просит собрание оплатить курс по управлению кондоминиумом в пределах установленного лимита.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт администратору право самостоятельно утвердить такую сумму.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 44

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сложных претензиях и судебных делах администратор может нанять адвоката при соблюдении условий о тарифах и требовании возмещения судебных расходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Administratorul nu este obligat să reprezinte personal asociația în pretențiile extrajudiciare complexe ori în procesele judiciare. În aceste cazuri, administratorul are dreptul să angajeze avocați cu condiția că serviciile acestora nu depășesc tarifele recomandate de către Uniunea Avocaților și că acordul de asistență juridică prevede că avocatul este obligat să ceară recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată suportate de asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Администратор не обязан лично представлять ассоциацию в сложных внесудебных спорах или судебных разбирательствах. В этих случаях администратор имеет право нанять адвокатов при условии, что стоимость их услуг не превышает тарифов, рекомендованных Союзом адвокатов, а в соглашении о юридической помощи указано, что адвокат обязан потребовать полного возмещения судебных издержек, понесенных ассоциацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация участвует в сложном споре с подрядчиком; администратор нанимает адвоката на условиях, предусмотренных законом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает нанимать адвоката на условиях дороже рекомендованных тарифов.

Связанные статьи: Art. 44(3)c); Art. 48(3)d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

Статья 44 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциацию в суде может представлять член совета или ревизионной комиссии, если он лицензиат права и уполномочен администратором или решением общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Adițional la dispozițiile art. 75 din Codul de procedură civilă nr. 225/2003, asociația poate fi reprezentată în instanța de judecată de către un membru al consiliului ori al comisiei de cenzori dacă acesta este licențiat în drept și este împuternicit de către administrator sau prin hotărâre a adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) В дополнение к положениям статьи 75 Гражданского процессуального кодекса № 225/2003, ассоциация может быть представлена в судебной инстанции членом совета или ревизионной комиссии, если он является лицензиатом права и получил полномочия от администратора или согласно решению общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Член совета с юридическим образованием получает полномочия и представляет ассоциацию в суде.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает представительство любому члену органа без юридической квалификации и полномочий.

Связанные статьи: Art. 75 CPC nr. 225/2003; Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 44 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 44 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art. 17¹/статью 17¹ в ч. (5) сохранена с надстрочным символом. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, 12-13, использован только для практического контекста администратора и регистрации изменений.

СТАТЬЯ 45

Статья 45 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обязан обеспечить срочные меры и вмешательства в общие части только в строго необходимом объёме и для целей, перечисленных в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației este obligat să asigure luarea măsurilor și efectuarea intervențiilor la părțile comune, în măsura strict necesară, pentru:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации обязан обеспечить принятие мер и осуществление вмешательства в общие части в пределах, строго необходимых для:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме произошла авария в общей трубе; администратор организует вмешательство только в объёме, необходимом для устранения риска.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не даёт администратору неограниченное право проводить любые работы без связи с подпунктами.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 45(1) a)-c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 45 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 45 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход от статьи 44 к статье 45 проверен.

Статья 45 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Срочное вмешательство допускается для предотвращения рисков для жизни, здоровья людей или их имущества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) prevenirea riscurilor pentru viața sau sănătatea oamenilor ori pentru bunurile lor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) предотвращения рисков для жизни или здоровья людей либо их имущества;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если из общего электрического щита идёт дым, администратор срочно вызывает специалистов для предотвращения риска людям и имуществу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается плановых работ без риска для людей или имущества.

Связанные статьи: Art. 45(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 45 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 45 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход от статьи 44 к статье 45 проверен.

Статья 45 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Срочное вмешательство допускается для предотвращения рисков целостности или безопасности кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) prevenirea riscurilor pentru integritatea sau siguranța condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) предотвращения рисков для целостности или безопасности кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После сильного ветра повреждена часть крыши, и администратор организует меры, чтобы не пострадала конструкция здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не заменяет обычную процедуру планового ремонта, если срочного риска нет.

Связанные статьи: Art. 45(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 45 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 45 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход от статьи 44 к статье 45 проверен.

Статья 45 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обеспечивает устранение повреждений общих частей в строго необходимом объеме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) înlăturarea deteriorărilor părților comune.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) устранения повреждений общих частей.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В подъезде сломалась общая входная дверь; администратор организует её срочное восстановление.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается повреждений внутри частной квартиры, если они не являются повреждением общих частей.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 45(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 45 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 45 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход от статьи 44 к статье 45 проверен.

Статья 45 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для срочных мер из части (1) администратор может заключать сделки и платить без одобрения другого органа, если устав не требует одобрения собрания и у ассоциации есть достаточно средств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Administratorul asociației este împuternicit să încheie tranzacții și să efectueze plățile necesare pentru achiziționarea de către asociație a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor prevăzute la alin. (1), fără a fi necesară obținerea avizului altui organ al asociației (cu excepția cazurilor în care, potrivit statutului asociației, încheierea unor astfel de tranzacții necesită aprobarea condițiilor acestora de către adunarea generală a proprietarilor), cu condiția ca, la data încheierii tranzacției, asociația să dispună de fonduri suficiente pentru respectiva achiziție.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Администратор ассоциации уполномочен заключать сделки и производить платежи, необходимые для приобретения ассоциацией товаров, работ или услуг, требуемых согласно части (1), без необходимости в получении одобрения от другого органа ассоциации (кроме случаев, когда согласно уставу ассоциации для заключения таких сделок требуется одобрение их условий общим собранием собственников), при условии, что на дату заключения сделки у ассоциации имеется достаточно денежных средств для совершения необходимой закупки.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При аварийной протечке общей трубы администратор сразу заключает договор с аварийной службой, если на счёте ассоциации достаточно денег.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет заключать срочную сделку при отсутствии достаточных средств или вопреки требованию устава об одобрении условий общим собранием.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 45(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 32. Текст статьи 45 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 45 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход от статьи 44 к статье 45 проверен.

СТАТЬЯ 46

Статья 46 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может создать совет для контроля администратора и выполнения полномочий по закону и уставу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală poate desemna un consiliu pentru a supraveghea activitatea administratorului și a exercita alte atribuții prevăzute de prezenta lege. Alte atribuții ale consiliului pot fi prevăzute în statutul asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Для надзора за деятельностью администратора и осуществления других полномочий, предусмотренных настоящим законом, общее собрание может назначить совет. Другие полномочия совета могут быть предусмотрены в уставе ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники избирают совет, чтобы он наблюдал за работой администратора и обсуждал бюджетные расходы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает совет обязательным во всех случаях.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 44; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23-24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждый член совета вправе запрашивать у администратора документы, информацию и объяснения по кондоминиуму и деятельности ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Fiecare membru al consiliului poate cere administratorului orice informații și documente referitoare la condominiu și la activitatea asociației și poate cere explicații privitoare la acestea.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Каждый член совета может запросить у администратора любую информацию и документы, касающиеся кондоминиума и деятельности ассоциации, а также может запросить представить по ним объяснения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Член совета просит у администратора договор с подрядчиком и пояснения по оплате работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт право требовать документы, не относящиеся к кондоминиуму или деятельности ассоциации.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 23-24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может советоваться с советом по любым вопросам и обязан заранее консультироваться по расходам, включая проект годового бюджета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Administratorul poate cere avizul consiliului pe orice chestiune. Administratorul este obligat să consulte în prealabil consiliul pe orice chestiune care implică cheltuieli ale asociației, inclusiv proiectul bugetului anual.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Администратор может запросить заключение совета по любому вопросу. Администратор обязан заранее проконсультироваться с советом по любому вопросу, связанному с расходами ассоциации, в том числе по проекту годового бюджета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед включением крупной статьи расходов в проект бюджета администратор консультируется с советом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не передаёт совету полномочие утверждать расходы вместо органов, указанных законом.

Связанные статьи: Art. 44(3)); Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Совет должен состоять из нечётного числа членов, минимум из трёх.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Consiliul se constituie din număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Совет состоит из нечетного числа членов, которое не может быть меньше трех.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники выбирают совет из трёх или пяти человек, но не из двух.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не допускает совет с чётным числом членов или менее чем тремя членами.

Связанные статьи: Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Полномочия члена совета начинаются с решения собрания, если не установлен более поздний срок; членство в совете не регистрируется в государственном реестре.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Mandatul de membru al consiliului începe din momentul adoptării hotărârii adunării generale de desemnare în funcție, dacă prin hotărâre nu s-a stabilit o data ulterioară. Calitatea de membru al consiliului nu se supune înregistrării în registrul de stat al persoanelor juridice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Срок полномочий члена совета начинается с момента принятия общим собранием решения о назначении на должность, если решением не установлен более поздний срок. Членство в совете не подлежит регистрации в государственном регистре юридических лиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание избрало совет 10 мая без другой даты, поэтому полномочия членов начались 10 мая.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует регистрации членов совета в государственном реестре юридических лиц.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собрание может назначить резервных членов совета; они автоматически входят в совет по указанному порядку при прекращении полномочий основного члена.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Adunarea generală poate desemna membri supleanți (de rezervă) ai consiliului, care devin membri ai consiliului, în ordinea în care figurează în hotărârea adunării generale, deplin drept din data încetării, din orice motiv, a mandatului unui membru al consiliului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Общее собрание может назначить замещающих (резервных) членов совета, которые по праву становятся членами совета в том порядке, в котором они указаны в решении общего собрания, со дня прекращения полномочий члена совета по любым причинам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если один член совета ушёл, первый резервный член из решения собрания становится членом совета со дня прекращения полномочий.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует нового голосования для вступления резервного члена, если он был назначен решением собрания.

Связанные статьи: Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председателя совета обычно выбирает общее собрание вместе с членами совета; если этого не сделали, совет сам выбирает председателя из своих членов большинством более половины.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Adunarea generală alege președintele consiliului odată cu alegerea membrilor consiliului. Dacă adunarea generală nu a ales președintele consiliului, ci doar membrii consiliului, aceștia aleg președintele consiliului, din rândul membrilor săi, cu votul a mai mult de 1/2 din membri.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Одновременно с избранием членов совета общее собрание избирает председателя совета. Если общее собрание избрало только членов совета, не избрав его председателя, члены совета избирают председателя из своего состава голосами более половины их состава.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание избрало пять членов совета, но не председателя; трое членов голосуют за одного из них как председателя.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет выбрать председателем совета лицо, которое не является членом совета.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Заседание совета созывается минимум раз в квартал председателем, уполномоченным членом совета или одной третью членов совета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Ședința consiliului se convoacă cel puțin trimestrial de către președintele consiliului, iar în lipsa acestuia – de către un membru al consiliului împuternicit de președinte, sau de către 1/3 din membrii consiliului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Заседание совета созывается не реже одного раза в квартал председателем совета, а в его отсутствие – членом совета, которого уполномочил на это председатель, либо третьей частью членов совета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Председатель созывает квартальное заседание совета для обсуждения исполнения бюджета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не допускает отсутствие заседаний совета дольше квартала.

Связанные статьи: Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Заседание совета имеет кворум, если участвует более половины членов, очно или через электронные средства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Ședința consiliului este deliberativă (are cvorum) dacă la aceasta participă, la locul ședinței ori prin mijloace de comunicare electronică, mai mult de 1/2 din membri.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Заседание совета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют в месте его проведения или через средства электронной коммуникации более половины членов совета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В совете 5 членов; заседание правомочно, если участвуют минимум 3 члена.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет принимать решения совета без кворума.

Связанные статьи: Art. 46(10); Art. 46(11)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решения совета принимаются более чем половиной членов, присутствующих на правомочном заседании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Hotărârile consiliului se adoptă cu votul a mai mult de 1/2 din membrii prezenți la ședință conform alin. (9).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Решение совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов в соответствии с частью (9).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На заседании присутствуют 3 из 5 членов совета; решение принято, если за него проголосовали минимум 2.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не считает голоса отсутствующих членов среди присутствующих.

Связанные статьи: Art. 46(9)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (11)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол совета подписывают все присутствующие члены независимо от их голоса; отказ подписать не делает протокол недействительным, но отмечается председателем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(11) Procesul-verbal al ședinței consiliului este semnat de către toți membrii prezenți la ședință conform alin. (9), indiferent de modul în care au votat. Refuzul unui membru de a semna procesul-verbal nu îl invalidează. În acest caz, președintele ședinței face o mențiune corespunzătoare în procesul-verbal în dreptul numelui membrului respectiv.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(11) Протокол заседания совета подписывается всеми членами, присутствующими на заседании в соответствии с частью (9), независимо от способа голосования. Отказ одного из членов от подписания протокола не влечет его недействительности. В этом случае председатель заседания проставляет соответствующую отметку в протоколе напротив имени соответствующего члена.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Один член совета голосовал против и отказывается подписать протокол; председатель делает отметку напротив его имени.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает протокол недействительным только из-за отказа одного члена подписать его.

Связанные статьи: Art. 46(9); Art. 46(10)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

Статья 46 · параграф (12)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Совет может принять решение без заседания, если письменное решение подписали все члены совета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(12) Consiliul poate adopta hotărâri și prin semnarea unei hotărâri scrise de către toți membrii consiliului fără a convoca și desfășura ședința.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(12) Совет может также принимать решения путем подписания всеми членами совета представленного в письменной форме решения без созыва и проведения заседания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Все пять членов совета подписали письменное решение о рекомендации по бюджету без проведения заседания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет принять письменное решение совета без подписей всех членов.

Связанные статьи: Art. 46

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 46 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 46 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье 46 нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5, использован только для практического контекста совета ассоциации.

СТАТЬЯ 47

Статья 47 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может назначить одного ревизора или нескольких ревизоров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Adunarea generală poate desemna unul sau mai mulți cenzori.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Общее собрание может назначить одного или нескольких ревизоров.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники решают избрать одного ревизора для контроля финансовой деятельности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает всегда назначать несколько ревизоров.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор должен быть членом ассоциации и не может быть родственником администратора первой степени.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Cenzorul este ales din rândul membrilor asociației și nu poate fi rudă de gradul I cu administratorul.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Ревизор избирается из числа членов ассоциации и не может состоять с администратором в отношениях родства первой степени.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Сын администратора, даже если он член ассоциации, не может быть избран ревизором.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не допускает избрание ревизором лица вне членов ассоциации.

Связанные статьи: Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 33. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Несколько ревизоров образуют ревизионную комиссию; её состав должен быть нечётным, а член совета или администратор не может быть ревизором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În cazul desemnării mai multor cenzori, aceștia formează comisia de cenzori. Comisia de cenzori trebuie să aibă un număr impar de membri. Nu poate fi cenzor membrul consiliului asociației ori administratorul.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В случае назначения нескольких ревизоров они образуют ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия должна состоять из нечетного числа членов. Не могут быть ревизорами член совета ассоциации или администратор.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если избирают трёх ревизоров, они образуют комиссию; действующий член совета не может войти в неё как ревизор.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не допускает ревизионную комиссию с чётным числом членов.

Связанные статьи: Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (3¹)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Два или более лица, связанные с одной и той же единицей как собственники, сосособственники или представители, не могут одновременно быть ревизорами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3¹) Nu pot fi desemnate concomitent în calitate de cenzori două sau mai multe persoane care sunt proprietari, coproprietari ori reprezentanți ai coproprietarilor aceleiași unități din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3¹) Два или более лица, являющиеся собственниками, сосособственниками или представителями сосособственников одной и той же единицы в кондоминиуме, не могут быть одновременно назначены ревизорами.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Два сосособственника одной квартиры не могут одновременно быть назначены ревизорами ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не запрещает одному из таких лиц быть ревизором, если второе одновременно не назначается ревизором.

Связанные статьи: Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (3¹) и (3²) отражают изменения Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR опускает надстрочный формат. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (3²)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лицо, связанное с единицей, от которой уже есть член совета, не может быть ревизором; и наоборот, если от единицы уже есть ревизор, связанное с ней лицо не может быть членом руководящих органов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3²) Nu poate fi desemnată în calitate de cenzor persoana care este proprietar, coproprietar ori reprezentant al coproprietarilor unei unități din condominiu din care deja face parte un membru al consiliului. În mod corespunzător, nu poate fi desemnată în calitate de membru al organelor de conducere ale asociației persoana care este proprietar, coproprietar ori reprezentant al coproprietarilor unei unități din condominiu din care deja face parte un cenzor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3²) Лицо, являющееся собственником, сособственником или представителем сособственников одной единицы в кондоминиуме, в состав которого уже входит член совета, не может быть назначено ревизором. Соответственно лицо, являющееся собственником, сособственником или представителем сособственников одной единицы в кондоминиуме, членом которого уже является ревизор, не может быть назначено членом руководящих органов ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если один сособственник квартиры уже является членом совета, другой сособственник этой же квартиры не может быть назначен ревизором.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает обходить несовместимость через представителя сособственников той же единицы.

Связанные статьи: Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Части (3¹) и (3²) отражают изменения Закона №70 от 30.04.2026, опубликованного в

Monitorul Oficial №213-216 от 21.05.2026, поз. 200. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR опускает надстрочный формат. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизионная комиссия выбирает председателя из своих членов; он координирует работу ревизоров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Comisia de cenzori își alege președintele din rândul membrilor săi. Președintele coordonează activitatea cenzorilor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Ревизионная комиссия избирает председателя из числа своих членов. Председатель координирует деятельность ревизоров.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Три ревизора выбирают одного из себя председателем комиссии для координации проверок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет выбрать председателем комиссии лицо вне состава ревизионной комиссии.

Связанные статьи: Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть вводит перечень полномочий ревизора или ревизионной комиссии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori exercită următoarele atribuții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Ревизор или, по обстоятельствам, ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При проверке функций ревизора собственники смотрят подпункты статьи 47(5).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не содержит полного перечня полномочий без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 47(5) a)-e)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор контролирует деятельность ассоциации по закону, актам и решениям собрания, может запрашивать и проверять финансово-экономические документы и предлагать улучшения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) monitorizează activitatea asociației în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte normative, precum și conform hotărârilor adunării generale. În acest scop, comisia de cenzori (cenzorul) este în drept să solicite și să verifice documentele financiare și economice ale asociației și să propună măsuri pentru îmbunătățirea activității asociației în domeniul respectiv;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) проводит мониторинг деятельности ассоциации в соответствии с настоящим законом и иными нормативными актами, а также согласно решениям общего собрания. С этой целью ревизионная комиссия (ревизор) вправе запрашивать и проверять финансово-экономическую документацию ассоциации и предлагать меры по улучшению деятельности ассоциации в соответствующей области;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ревизор запрашивает документы по расходам на ремонт и предлагает улучшить порядок отчётности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не даёт ревизору право управлять ассоциацией вместо администратора.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24-25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор или комиссия минимум ежегодно проверяет финансово-экономическую деятельность ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) efectuează, cel puțin anual, revizia activității financiare și economice a asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) проводит не реже одного раза в год ревизию финансово-экономической деятельности ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Раз в год ревизионная комиссия проверяет доходы, расходы и документы ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не позволяет полностью отказаться от ежегодной ревизии.

Связанные статьи: Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 24; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор представляет общему собранию заключения по годовой смете, годовому отчёту и размерам долевых взносов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) prezintă adunării generale avize asupra devizului anual de venituri și cheltuieli al asociației, asupra dării de seamă anuale și a mărimilor cotelor de contribuție;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) представляет общему собранию заключения по годовой смете доходов и расходов ассоциации, годовому отчету и размерам долевых взносов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед утверждением бюджета ревизионная комиссия даёт собранию заключение по смете и взносам.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не делает заключение ревизора заменой решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 44(3)j); Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор отчитывается о своей деятельности перед общим собранием или советом по их требованию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) raportează despre activitatea sa adunării generale sau consiliului, la cererea acestora;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) по требованию общего собрания или совета отчитывается перед ними о своей деятельности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет просит ревизора рассказать о ходе проверки расходов, и ревизор отчитывается.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не требует отчёта без требования собрания или совета в этом подпункте.

Связанные статьи: Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (5) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизор может требовать от администратора и членов совета устранить выявленные ошибки, нарушения и недостатки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) solicită administratorului și membrilor consiliului remedierea erorilor, a încălcărilor și a neajunsurilor constatate în procesul exercitării atribuțiilor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) требует от администратора и членов совета устранить ошибки, нарушения и недостатки, обнаруженные в процессе исполнения ими своих обязанностей.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ревизор нашёл ошибку в финансовом учёте и требует от администратора её исправить.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не означает, что ревизор сам исполняет обязанности администратора или совета.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждый ревизор может присутствовать на заседаниях совета, но без права голоса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Fiecare cenzor este în drept să participe la şedinţele consiliului, fără drept de vot.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Каждый ревизор имеет право участвовать в заседаниях совета без права голоса.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ревизор приходит на заседание совета по вопросу бюджета, слушает обсуждение и задаёт вопросы, но не голосует.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт ревизору право голосовать в совете.

Связанные статьи: Art. 46; Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ревизионная комиссия проводит проверки по утверждённой программе, фиксирует результаты в протоколах или актах и формулирует меры устранения нарушений; разногласия внутри комиссии отражаются с причинами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) În conformitate cu programul aprobat, comisia de cenzori (cenzorul) verifică constatările financiar-economice, consemnând rezultatele în procese-verbale sau în note de constatare, pentru care se întocmesc propuneri de măsuri privind remedierea iregularităţilor constatate. În cazul opiniilor divergente în cadrul comisiei, acestea se vor consemna în procesul-verbal, cu explicarea motivelor care le-au generat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) В соответствии с утвержденной программой ревизионная комиссия (ревизор) проверяет заключения о финансово-экономическом положении, отражая результаты проверки в протоколах или актах констатации, на основе которых составляются предложения о мерах по устранению выявленных нарушений. В случае расхождения мнений внутри комиссии расхождения отражаются в протоколе с объяснением вызвавших их причин.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При проверке расходов комиссия составляет акт, предлагает меры исправления, а несогласный ревизор вносит своё мнение в протокол.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает скрывать расхождения мнений внутри комиссии.

Связанные статьи: Art. 47

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

Статья 47 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Документы ревизора или комиссии хранятся в помещении ассоциации и доступны заинтересованным собственникам для проверки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Documentele comisiei de cenzori (cenzorului), procesele-verbale şi notele de constatare ale verificărilor efectuate, sintezele, notele şi alte acte, inclusiv registrul proceselor-verbale, se păstrează la sediul asociaţiei şi sunt disponibile pentru verificare proprietarilor interesaţi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Документы ревизионной комиссии (ревизора), протоколы и акты констатации по результатам проведенных проверок, сводки, информационные записки и иного рода документы, включая журнал регистрации протоколов, хранятся в помещении ассоциации и доступны для проверки заинтересованными собственниками.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит ознакомиться с актом ревизионной проверки, который хранится в помещении ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет хранить документы ревизии так, чтобы заинтересованные собственники не могли их проверить.

Связанные статьи: Art. 47; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 34. Текст статьи 47 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Для данной строки отдельное изменение Законом №70/2026 не подтверждено; статья 47 содержит изменения Закона №70/2026 в частях (3¹) и (3²). OCR сверен по графическим страницам; надстрочные номера (3¹) и (3²) восстановлены по скану, поскольку OCR выдаёт (31)/(32). Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 5-6, использован только для практического контекста ревизора/ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 48

Статья 48 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник платит ассоциации только свою долю расходов, которые законно приняла на себя ассоциация по части (3); требовать иные платежи нельзя.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul este obligat să plătească asociației cota sa de contribuție, care constituie suma corespunzătoare din cheltuielile asociației repartizate unității, cu condiția că sunt asumate de asociație conform alin. (3). Se interzice pretinderea de la proprietar de către asociație a oricărei plăți, cu orice titlu, care nu corespunde cerințelor prezentului alineat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник обязан уплатить ассоциации свой долевым взнос, равный распределенной соответствующим образом на его единицу части от суммы расходов ассоциации, при условии их принятия на себя ассоциацией в соответствии с частью (3). Ассоциации запрещается требовать от собственника любого рода оплаты по любым основаниям, не соответствующим требованиям настоящей части.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация включает в счёт собственника долю расходов на содержание общих частей, утверждённых собранием, но не может добавить произвольный сбор без основания в законе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет ассоциации требовать любой платеж под произвольным названием.

Связанные статьи: Art. 48(3); Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если квартирой фактически владеет другое лицо, оно отвечает вместе с собственником за взнос, но только за обязательства, срок которых наступил во время владения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dacă unitatea se află în posesia unei alte persoane decât proprietarul, acest posesor poartă răspundere solidară cu proprietarul pentru plata către asociație a cotei de contribuție, însă doar în raport cu obligațiile devenite scadente pe perioada de posesie.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если единица находится во владении лица, отличного от собственника, этот владелец несет солидарную с собственником ответственность по уплате ассоциации долевого взноса, но только в отношении обязательств, срок погашения которых наступил в период владения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира сдана в пользование арендатору; за долевые взносы, срок оплаты которых пришёлся на период его владения, он отвечает солидарно с собственником.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не возлагает на владельца ответственность за долги, срок оплаты которых наступил до или после периода владения.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы ассоциации должны иметь основание: решение общего собрания или прямую норму закона; далее перечислены основные виды таких расходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Cheltuielile asociației sunt suportate de către asociație în temeiul hotărârii adunării generale ori al unei dispoziții exprese a prezentei legi. Ele cuprind în special:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Расходы ассоциации несет ассоциация на основании решения общего собрания или положения, прямо выраженного в настоящем законе. К ним, в частности, относятся:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед включением нового вида расходов в счёт администратор проверяет, есть ли решение собрания или прямое основание в законе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не разрешает расходы без решения собрания или прямого положения закона.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 44(3)j); Art. 48(3) a)-f)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К расходам ассоциации относятся выплаты вознаграждений органам ассоциации и заработной платы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) cheltuieli legate de remunerația organelor asociației și plăți salariale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) расходы, связанные с выплатой вознаграждения органам ассоциации и выплатой заработной платы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собрание утвердило оплату администратора или зарплату работнику ассоциации, эти суммы входят в расходы ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не устанавливает сам размер вознаграждения или зарплаты.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 46; Art. 47; Art. 48(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы по договору с управляющим субъектом хозяйственной деятельности могут быть расходами ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) cheltuieli în temeiul contractului de administrare încheiat de către asociație cu gestionarul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) расходы на основании договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности, заключенному ассоциацией с субъектом хозяйственной деятельности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключила договор с управляющей компанией; плата по этому договору включается в расходы ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не заменяет требования к заключению и содержанию договора управления.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 48(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы на эксплуатацию, ремонт и содержание общих частей относятся к расходам ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) расходы, связанные с эксплуатацией, ремонтом или содержанием общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оплачивает обслуживание лифта и ремонт общего стояка как расходы по общим частям.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не касается ремонта внутри частной единицы, если он не относится к общим частям.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 45; Art. 48(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Судебные издержки ассоциации, понесённые по статье 44(7), входят в расходы ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) cheltuieli de judecată suportate de asociație conform art. 44 alin. (7);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) судебные издержки, понесенные ассоциацией в соответствии с частью (7) статьи 44;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оплачивает адвоката в пределах рекомендованных тарифов для дела о защите общего имущества.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает включать любые судебные расходы без связи с частью (7) статьи 44.

Связанные статьи: Art. 44(7); Art. 48(3); Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт е)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К расходам ассоциации относится погашение займа, кредита, лизинга или другого возвратного финансирования, если оно привлечено на основании решения общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) cheltuieli de restituire de către asociație a unei finanțări rambursabile (împrumut, credit, leasing etc.) contractate de către asociație în baza hotărârii adunării generale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) расходы на погашение ассоциацией возвратного финансирования (займа, кредита, лизинга и т.п.), привлеченного ассоциацией на основании решения общего собрания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание решило взять кредит на ремонт крыши; платежи по возврату кредита включаются в расходы ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет привлекать возвратное финансирование без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 48(3); Art. 55

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (3) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы по опосредованным услугам могут быть расходами ассоциации только в той части, которую по статье 49 не должен платить напрямую потребитель.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) cheltuieli aferente serviciilor intermediare în măsura în care acestea nu trebuie suportate direct de către consumator conform art. 49.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) расходы, связанные с опосредованными услугами, в той части, в какой их не оплачивает непосредственно потребитель в соответствии со статьей 49.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если часть расходов по услуге не выставляется напрямую жильцам по статье 49, ассоциация учитывает эту часть как свой расход.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет ассоциации брать на себя платежи, которые статья 49 относит напрямую к потребителю.

Связанные статьи: Art. 48(3); Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть вводит виды расходов по способу расчёта и критериям распределения между единицами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Cheltuielile asociației, în funcție de modalitatea de calculare și de criteriile de repartizare pe unități, sunt următoarele:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) К расходам ассоциации, в зависимости от метода их исчисления и критериев распределения по единицам, относятся следующие:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор относит разные расходы к разным категориям распределения: по доле, по числу жильцов, по индивидуальному потреблению и так далее.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не устанавливает конкретный способ распределения без подпунктов и иных правил закона.

Связанные статьи: Art. 48(4) a)-f)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Некоторые расходы распределяются пропорционально доле участия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) cheltuieli pe cotă-parte;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) расходы на долю участия;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Расход на ремонт крыши распределяется между единицами по их долям участия, если закон или характер расхода не предусматривает иное.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не означает, что все без исключения расходы всегда распределяются по доле участия.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 48(8)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт b)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Некоторые расходы могут рассчитываться по количеству лиц, которые живут или ведут деятельность в единицах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în unități;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) расходы на количество лиц, проживающих или осуществляющих деятельность в единицах;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Расход, зависящий от числа фактических пользователей здания, распределяется с учётом количества лиц в единицах.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет учитывать людей, не проживающих и не осуществляющих деятельность в единице.

Связанные статьи: Art. 48(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы могут распределяться по индивидуальному потреблению.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) cheltuieli pe consumuri individuale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) расходы на индивидуальное потребление;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если в единицах есть приборы учёта воды, соответствующий расход распределяется по индивидуальному потреблению.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает начислять индивидуальное потребление без соответствующего основания для расчёта.

Связанные статьи: Art. 48(4); Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы по индивидуальным услугам собственников могут распределяться по бенефициарам, если финансово они проходят через ассоциацию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) расходы на бенефициаров, относящиеся к индивидуальным услугам для собственников, финансовое управление которыми при этом осуществляется через ассоциацию;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Несколько собственников заказали индивидуальную услугу через ассоциацию; стоимость относится к тем, кто получает эту услугу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет распределять индивидуальную услугу на собственников, которые не являются её бенефициарами.

Связанные статьи: Art. 48(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Отдельные расходы могут относиться к техническим потребителям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) cheltuieli pe consumatori tehnici;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) расходы на технических потребителей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Расход, связанный с техническим потреблением оборудования общего назначения, учитывается по соответствующей категории.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не раскрывает сам порядок расчёта без применимых нормативных актов и характера расхода.

Связанные статьи: Art. 48(4); Art. 48(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (4) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон допускает категорию прочих расходов, если они не относятся к перечисленным ранее видам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) cheltuieli de altă natură.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) прочие расходы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация учитывает иной законный расход в отдельной категории, если он не подходит под предыдущие подпункты.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не делает незаконный или необоснованный платёж расходом ассоциации.

Связанные статьи: Art. 48(1); Art. 48(3); Art. 48(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация должна распределять расходы между собственниками по правилам нормативных актов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Asociația are obligația de a respecta actele normative privind modul de repartizare către proprietari a cheltuielilor asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Ассоциация обязана соблюдать нормативные акты о порядке распределения расходов ассоциации между собственниками.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При начислении платы за общие услуги администратор применяет действующий порядок распределения, а не выбранную произвольно формулу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает собранию игнорировать обязательные нормативные правила распределения.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собрание нарушило законный порядок распределения расходов, решение можно оспорить; суд может исправить распределение с обратной силой только для собственников, участвующих в иске.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Hotărârea adunării generale care încalcă modul de repartizare stabilit prin prezenta lege ori alte acte normative este supusă nulității relative conform art. 42. În caz de admitere a acțiunii, instanța de judecată rectifică, pentru a fi conformă cu legea, hotărârea adunării generale în partea repartizării cheltuielilor, cu efect retroactiv din data adoptării, însă doar în privința proprietarilor care au introdus acțiunea ori s-au alăturat la acțiune. La faza pregătirii cauzei spre judecare, instanța de judecată obligă administratorul asociației să informeze fiecare proprietar despre posibilitatea alăturării la acțiune.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Решение общего собрания, нарушающее порядок распределения, установленный настоящим законом или иными нормативными актами, является оспоримым в соответствии со статьей 42. В случае удовлетворения иска судебная инстанция исправляет в целях достижения соответствия закону решение общего собрания в части распределения расходов, которое обретает обратную силу со дня принятия, но только в отношении собственников, подавших иск или присоединившихся к нему. На этапе подготовки дела к судебному разбирательству судебная инстанция обязывает администратора ассоциации проинформировать каждого собственника о возможности присоединения к иску.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник оспаривает решение о распределении расходов не по закону; суд исправляет начисления для него и присоединившихся собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не распространяет автоматическое исправление на собственников, которые не подали иск и не присоединились к нему.

Связанные статьи: Art. 42; Art. 48(5); Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Даже после истечения срока для аннулирования решения собственник может требовать через суд исправить распределение расходов в отношении себя, обычно с даты подачи иска.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Chiar dacă dreptul la acțiunea în anulare prevăzută de alin. (6) s-a prescris extinctiv, proprietarul poate oricând introduce o acțiune în instanța de judecată față de asociație de rectificare a repartizării cheltuielii în privința sa. Hotărârea judecătorească de admitere a acțiunii rectifică repartizarea cu efect din data introducerii acțiunii dacă din ea nu rezultă o dată ulterioară.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Даже если на право на иск об аннулировании, предусмотренное частью (6), распространяется срок исковой давности, собственник может в любое время обратиться в судебную инстанцию с иском к ассоциации об исправлении порядка распределения относящихся к нему расходов. Судебное решение об удовлетворении иска исправляет порядок распределения, и это исправление вступает в силу со дня предъявления иска, если в нем не указана более поздняя дата.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник поздно обнаружил неправильное начисление; он уже не отменяет решение собрания, но просит суд исправить распределение для себя.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт автоматического исправления за весь прошлый период, если суд не установил это по закону.

Связанные статьи: Art. 42; Art. 48(6); Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если нет другого законного способа распределения, расход распределяется по долям участия; правила голосования на собрании не меняют критерии распределения расходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Dacă din prezenta lege, din actele normative în domeniu, din contractele încheiate de asociație cu furnizorii ori din natura cheltuielii nu rezultă un alt mod de repartizare, cheltuiala se repartizează între unități proporțional cotei-părți. Sistemul de repartizare a voturilor la adunarea generală, stabilit conform art. 38, nu poate influența criteriile de repartizare a cheltuielilor între proprietarii din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Если из настоящего закона, нормативных актов в данной области, договоров, заключенных ассоциацией с поставщиками, либо из характера расходов не вытекает иной способ распределения, расходы распределяются между единицами пропорционально доле участия. Система распределения голосов на общем собрании, установленная в соответствии со статьей 38, не может влиять на критерии распределения расходов между собственниками в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Даже если на собрании голоса распределяются по числу квартир, ремонт общего фасада распределяется по долям, если иной порядок не следует из закона, договора или характера расхода.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет менять распределение расходов только потому, что по статье 38 выбран иной способ голосования.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 38; Art. 48(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не освобождается от законных расходов только потому, что он не пользуется общими частями или отказался ими пользоваться.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Nefolosirea sau refuzul de a folosi părțile comune nu constituie temei pentru a elibera proprietarul, integral sau parțial, de cheltuielile la care este ținut conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Неиспользование общих частей или отказ от их использования не является основанием для полного или частичного освобождения собственника от расходов, которые он несет в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник на первом этаже говорит, что не пользуется крышей, но всё равно участвует в расходах на её ремонт по правилам закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет специальные правила распределения, если они прямо предусмотрены законом или нормативными актами.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 48

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

Статья 48 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Долевые взносы и другие платежи собственников, которыми покрываются расходы ассоциации или возмещается ущерб ассоциации, не облагаются налогом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Încasările asociației sub forma cotei de contribuție sau a altor plăți ale proprietarilor prin care se acoperă cheltuielile asociației ori cu titlu de prejudiciu cauzat asociației nu se impozitează sub nicio formă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Поступления ассоциации в виде долевого взноса или других платежей собственников, за счет которых покрываются расходы ассоциации или компенсируется ущерб, нанесенный ассоциации, не облагаются какой-либо формой налога.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники перечисляют взносы на покрытие расходов ассоциации; эти поступления не облагаются налогом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не освобождает от налогообложения иные доходы, если они не подпадают под указанное правило.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 54(8)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 25-26; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 35-36. Текст статьи 48 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 48 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только для практического контекста утверждения бюджета и долевых взносов.

СТАТЬЯ 49

Статья 49 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор заключает договоры об опосредованных услугах с поставщиком только после утверждения общим собранием; изменения договоров утверждаются так же.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației încheie cu furnizorul fiecare contract de furnizare a serviciilor intermediare după aprobarea lui prin hotărâre a adunării generale. Aceeași regulă se aplică și contractelor de modificare a acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Каждый договор на оказание опосредованных услуг заключает с их поставщиком администратор ассоциации после его утверждения решением общего собрания. Это же правило применяется к договорам, вносящим изменения в такие договоры.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед заключением договора на обслуживание услуги через ассоциацию администратор выносит его на общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет администратору самостоятельно заключать или изменять такой договор, кроме случая части (2).

Связанные статьи: Art. 34; Art. 44; Art. 49(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В исключение из общего правила администратор может заключить договор без утверждения собранием только при наличии условий из подпунктов а)-с).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), administratorul asociației încheie cu furnizorul contractul de furnizare a serviciilor intermediare fără aprobarea lui prin hotărârea adunării generale în următoarele condiții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В отступление от положений части (1) администратор ассоциации заключает с поставщиком договор на оказание опосредованных услуг без его утверждения решением общего собрания при выполнении следующих условий:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если услуга нужна жильцам, договор типовой и тариф утверждён компетентным органом, администратор может заключить договор без отдельного утверждения собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не действует без одновременной проверки условий, перечисленных далее.

Связанные статьи: Art. 49(1); Art. 49(2) a)-c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первое условие исключения: собственникам или части собственников нужна услуга, и нет решения общего собрания отказаться от неё.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) proprietarii sau unii dintre aceștia au nevoie de respectivul serviciu și lipsește o hotărâre a adunării generale de refuz în acest sens;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) собственники или только некоторые из них нуждаются в соответствующей услуге, а решение общего собрания об отказе от нее отсутствует;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме нужна услуга водоснабжения, и собрание не принимало решения отказаться от такого договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет заключить договор, если собрание уже отказалось от соответствующей услуги.

Связанные статьи: Art. 49(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Второе условие: договор должен соответствовать образцу или типовому договору, утверждённому НАРЭ или другим компетентным органом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) contractul corespunde modelului sau tipului aprobat de ANRE sau de altă autoritate competentă; și

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) договор соответствует образцу или типовому договору, утвержденному НАРЭ или другим компетентным органом; и

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор использует типовый договор, утверждённый компетентным регулятором, а не произвольный текст.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не допускает договор, который не соответствует утверждённому образцу или типу.

Связанные статьи: Art. 49(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (2) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Третье условие: стоимость услуги должна быть установлена тарифом НАРЭ или другого компетентного органа.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) costul serviciilor este stabilit sub formă de tarif de către ANRE sau altă autoritate competentă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) стоимость услуг установлена НАРЭ или другим компетентным органом в форме тарифа.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Тариф на услугу утверждён регулятором, поэтому администратор проверяет именно этот тариф при заключении договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет применять произвольную цену, не установленную компетентным органом как тариф.

Связанные статьи: Art. 49(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей

Статья 49 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С момента заключения договора между ассоциацией и поставщиком возникают правовые последствия, перечисленные в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Din data încheierii între asociație și furnizor a contractului de furnizare a serviciilor intermediare survin următoarele efecte juridice:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Начиная со дня заключения договора между ассоциацией и поставщиком опосредованных услуг возникают следующие правовые последствия:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После подписания договора с поставщиком жильцы становятся участниками отношений по оплате и получению услуги по правилам статьи 49.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не содержит всех последствий без подпунктов а)-j).

Связанные статьи: Art. 49(3) а)-j)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Поставщик оказывает услугу каждому собственнику и взрослому фактическому владельцу единицы; в этой статье они считаются потребителями опосредованных услуг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) furnizorul furnizează serviciul fiecărui proprietar al unității, pe durata cât este proprietar, și fiecărui posesor adult al unității, pe durata cât o posedă în fapt (toți împreună numiți în prezentul articol – consumatori de servicii intermediare);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) поставщик оказывает услугу каждому собственнику единицы в течение срока, когда он является собственником, и каждому взрослому владельцу единицы в продолжение срока его фактического владения единицей (которые совокупно именуются в настоящей статье потребителями опосредованных услуг);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В квартире живёт взрослый владелец по договору пользования; поставщик оказывает услугу и ему, пока он фактически владеет единицей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не относит к потребителям лиц, которые не являются собственниками или взрослыми фактическими владельцами единицы.

Связанные статьи: Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Потребитель считается стороной договора по закону, даже если лично его не подписывал, кроме случаев индивидуального договора с поставщиком.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) fiecare consumator de servicii intermediare, deși nu încheie contract privind serviciile intermediare, se consideră, prin efectul prezentei legi, parte la contractul privind serviciile intermediare, în calitate de consumator de servicii, cu excepția consumatorilor care, în condițiile legii, au un contract individual încheiat cu furnizorul serviciului respectiv;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) каждый потребитель опосредованной услуги, даже не заключив договор об опосредованной услуге, рассматривается настоящим законом как одна из сторон договора на оказание опосредованных услуг, обладающий статусом потребителя услуг, за исключением потребителей, которые в соответствии с законом заключили с поставщиком соответствующей услуги индивидуальный договор;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не подписывал договор с поставщиком через ассоциацию, но закон считает его потребителем по этому договору.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не применяется к потребителю, у которого по закону есть индивидуальный договор с поставщиком соответствующей услуги.

Связанные статьи: Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между

страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Потребители из одной единицы солидарно отвечают за оплату поставщику стоимости услуг, распределённой на эту единицу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) consumatorii de servicii intermediare dintr-o unitate sunt în solidar obligați să plătească furnizorului costul serviciilor repartizat unității care le aparține ori pe care o posedă, conform facturilor emise de către furnizor sau alți intermediari contractați de furnizor ori asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) потребители опосредованных услуг из одной единицы несут солидарную ответственность за оплату поставщику стоимости услуг, распределённых на единицу, которая им принадлежит либо которой они владеют, согласно счётам, выставленным поставщиком или другими посредниками, с которыми заключили договор поставщик или ассоциация;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник и взрослый фактический владелец квартиры отвечают перед поставщиком за счёт, выставленный на эту квартиру.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не перекладывает долг одной единицы на потребителей из другой единицы.

Связанные статьи: Art. 49(3); Art. 48(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Поставщик отвечает за оказание, надёжность и качество услуги, кроме недостатков, вызванных инфраструктурой кондоминиума, за которую отвечает ассоциация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) furnizorul poartă răspundere pentru prestarea serviciului către consumatorul de servicii intermediare, inclusiv pentru fiabilitatea și calitatea lui, cu excepția neajunsurilor cauzate de infrastructura condominiului, de care este responsabilă asociația;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) поставщик несет ответственность за оказание услуги потребителю опосредованных услуг, в том числе за их надежность и качество, за исключением недостатков, обусловленных инфраструктурой кондоминиума, за которые несет ответственность ассоциация;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если услуга поставляется плохо из-за действий поставщика, претензия предъявляется поставщику; если причина в общей внутридомовой сети, отвечает ассоциация.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не делает поставщика ответственным за недостатки, вызванные инфраструктурой кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 44(3)s); Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не платит поставщику за услуги, оказанные потребителям, и такие услуги не считаются расходами ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) asociația nu are obligația de a plăti furnizorului pentru serviciile intermediare furnizate consumatorilor de servicii intermediare și serviciile respective nu constituie cheltuieli ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) ассоциация не обязана платить поставщику за опосредованные услуги, оказываемые потребителям опосредованных услуг, и соответствующие услуги не относятся к расходам ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Поставщик выставляет оплату жильцам напрямую; ассоциация не включает эту сумму как свой расход.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не освобождает самих потребителей от оплаты услуг поставщику.

Связанные статьи: Art. 48(3)f); Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация должна передать поставщику имеющуюся информацию для выставления счетов по приборам учёта, установленным в кондоминиуме вне единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) asociația este obligată să ofere furnizorului toate informațiile deținute necesare facturării în privința echipamentelor de măsurare care sunt instalate în condominiu și nu sunt instalate în unități;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) ассоциация обязана предоставить поставщику всю имеющуюся в ее распоряжении информацию, необходимую для фактурирования, по измерительному оборудованию (приборам учета), которое установлено в кондоминиуме и не установлено в единицах;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор передаёт поставщику показания общего счётчика, расположенного в техническом помещении здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не касается информации, которой ассоциация не располагает.

Связанные статьи: Art. 44(3); Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

И ассоциация, и каждый потребитель могут предъявлять поставщику претензии за нарушение договора, включая проблемы надёжности и качества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) asociația și fiecare consumator de servicii intermediare pot înainta pretenții furnizorului pentru încălcarea contractului privind furnizarea serviciului intermediat, inclusiv pentru fiabilitatea și calitatea lui;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) ассоциация и каждый из потребителей опосредованных услуг могут предъявлять поставщику претензии за нарушение договора на оказание опосредованной услуги, в том числе в связи с ее надежностью и качеством;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жильцы и ассоциация предъявляют поставщику претензию из-за систематического нарушения качества услуги.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не лишает отдельного потребителя права предъявить претензию самостоятельно.

Связанные статьи: Art. 49(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не отвечает за то, как потребитель подаёт показания приборов учёта, установленных внутри его единицы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) asociația nu poartă răspundere pentru prezentarea de către consumatorul serviciului intermediat a indicațiilor echipamentelor de măsurare instalate în unitate;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) ассоциация не несет ответственности за представление потребителем опосредованной услуги показаний измерительного оборудования, установленного в единице;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не передал показания квартирного счётчика; ответственность за это не возлагается на ассоциацию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта норма не касается приборов, установленных в кондоминиуме вне единиц, по которым действует подпункт f).

Связанные статьи: Art. 49(3)f); Art. 49(3)h)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Поставщик по нормативным актам распределяет стоимость опосредованных услуг между единицами и выставляет счета напрямую, включая специальные случаи отключённых единиц, отсутствующих показаний и несоответствующих приборов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) conform actelor normative în domeniu, furnizorul repartizează între unități costul tuturor serviciilor intermediare și le facturează direct, inclusiv costul care se repartizează:

- unităților debransate de la serviciu;
- unităților pentru care nu se prezintă indicațiile echipamentelor de măsurare;
- unităților ale căror echipamente de măsurare nu mai sunt conforme cu legea;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) согласно нормативным актам в соответствующей области, поставщик распределяет стоимость всех опосредованных услуг между единицами и фактурирует их напрямую, включая стоимость, подлежащую распределению:

- между единицами, отключенными от услуг;
- между единицами, по которым не представляются показания измерительного оборудования;
- между единицами, измерительное оборудование внутри которых более не соответствует требованиям закона;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Поставщик тепловой услуги сам распределяет и выставляет счета, в том числе квартире, отключённой от услуги, если нормативные акты предусматривают такую долю.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не передаёт ассоциации обязанность самой выставлять потребителям эти счета.

Связанные статьи: Art. 49(3); Art. 50

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (3) · пункт j)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Долги части потребителей не могут быть основанием полностью отключить всё здание или ограничить услуги тем, кто выполняет свои платёжные обязанности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

j) neachitarea de către o parte din consumatorii de servicii intermediare nu poate servi temei pentru debranșarea totală a clădirii de la rețelele și instalațiile electrice, termice, de gaze, de la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare sau limitarea și sistarea furnizării serviciilor respective pentru proprietarii unităților și posesorii lor care își îndeplinesc toate obligațiile de plată în calitate de consumatori de servicii intermediare conform contractului de furnizare a serviciilor intermediare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

j) неоплата опосредованных услуг частью потребителей не может служить основанием для полного отключения здания от сетей и установок электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации либо для ограничения и прекращения оказания соответствующих услуг собственникам и владельцам единиц, выполняющим все обязательства по оплате в качестве потребителей опосредованных услуг в соответствии с договором на оказание опосредованных услуг.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Несколько квартир не оплатили услугу, но поставщик не вправе из-за этого отключить весь дом и добросовестно платящих собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта норма не освобождает должников от их собственных обязательств по оплате.

Связанные статьи: Art. 49(3); Art. 50

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Статья 49 не регулирует распределение между ассоциацией и поставщиком расходов на ремонт внутрикондоминиумной инфраструктуры для опосредованных услуг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică distribuirii între asociație și furnizor a cheltuielilor de reparație a infrastructurii, din cadrul condominiului, de furnizare a serviciilor intermediare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Положения настоящей статьи не применяются к распределению между ассоциацией и поставщиком расходов на ремонт находящейся внутри кондоминиума инфраструктуры, служащей для оказания опосредованных услуг.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Спор о том, кто оплачивает ремонт внутренней сети услуги между ассоциацией и поставщиком, решается не по правилам этой статьи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет обязанности потребителей по оплате самих опосредованных услуг.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Отдельный собственник не может сам расторгнуть договор об опосредованных услугах; решение принимает общее собрание, и после законного прекращения потребители перестают быть сторонами договора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Un proprietar nu poate declara rezoluțiunea contractului de furnizare a serviciilor intermediare. Hotărârea privind rezoluțiunea contractului de furnizare a serviciilor intermediare se adoptă de adunarea generală. Din data rezoluțiunii sau încetării pe altă cale legală a contractului de furnizare a serviciilor intermediare, consumatorii serviciilor intermediare încetează să fie parte a acestui contract.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Собственник не может заявить о расторжении обратной силой договора об опосредованных услугах. Решение о расторжении договора об опосредованных услугах принимает общее собрание. Со дня расторжения обратной силой или иного прекращения на законных основаниях действия договора об опосредованных услугах потребители опосредованных услуг перестают быть сторонами этого договора.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Один собственник недоволен услугой, но не может один расторгнуть договор; вопрос выносится на общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт отдельному собственнику право единолично прекратить договор для всей ассоциации.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 49(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила статьи 49 применяются по сути договора, а не по его названию: если предметом являются опосредованные услуги, статья действует.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică indiferent de denumirea concretă a contractului cu furnizorul, dacă obiectul lui îl formează serviciile intermediare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Положения настоящей статьи применяются независимо от конкретного наименования договора с поставщиком, если его предметом являются опосредованные услуги.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Договор назван соглашением о взаимодействии, но фактически касается опосредованных услуг; к нему применяются правила статьи 49.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет обходить статью 49 простым изменением названия договора.

Связанные статьи: Art. 49

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 49 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Условие договора, которое в ущерб ассоциации, собственникам или владельцам отступает от статьи 49, ничтожно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Orice clauză din contractul de furnizare a serviciilor intermediare care derogă de la dispozițiile prezentului articol în detrimentul asociației ori al proprietarilor și al posesorilor de unități este lovită de nulitate absolută.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Любое положение договора об опосредованных услугах, отступающее от положений настоящей статьи в ущерб ассоциации или собственникам и владельцам единиц, является ничтожным.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договор включили условие о полном отключении всего дома из-за долгов части квартир; такое условие ничтожно, если оно ухудшает положение вопреки статье 49.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не признаёт ничтожными условия, которые не отступают от статьи 49 в ущерб указанным лицам.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 42

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 26-27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 36-38. Текст статьи 49 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 49 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переходы текста между страницами и перечень с тире в подпункте i) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 50

Статья 50 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может отказаться от центрального отопления или охлаждения в своей единице только если отключение выполнено по правилам Закона №92/2014.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul poate renunța la folosirea în unitate a sistemului de încălzire ori de răcire centralizat al clădirii dacă debransarea unității este efectuată cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник может отказаться от использования в единице системы центрального отопления или охлаждения здания, если отключение единицы осуществляется в соответствии с положениями Закона о тепловой энергии и продвижении когенерации № 92/2014.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник хочет отключить квартиру от центрального отопления и должен пройти процедуру, предусмотренную законом о тепловой энергии.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает самовольное отключение от центральной системы здания.

Связанные статьи: Art. 49(3)i); Legea nr. 92/2014

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38. Текст статьи 50 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 50 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; переход от статьи 49 к

Статья 50 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Даже после отключения собственник участвует в расходах на содержание, ремонт, консервацию и работу системы по отраслевым нормам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul unității debranșate este obligat să contribuie la cheltuielile pentru întreținerea și reparația sistemului, precum și pentru conservarea și funcționarea acestuia conform normelor în domeniu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник отключенной единицы обязан участвовать в расходах на содержание и ремонт системы, ее консервацию и эксплуатацию согласно нормам, действующим в соответствующей области.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира отключена от отопления, но собственник всё равно оплачивает установленную нормами долю расходов на содержание общей системы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает отключённую единицу от всех расходов, связанных с системой.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 49(3)i); Legea nr. 92/2014

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38. Текст статьи 50 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 50 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; переход от статьи 49 к статье 50 и начало статьи 51 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 50 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Отношения отключённого собственника с поставщиком теплоносителя, если поставщик не ассоциация, регулируются другими законами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Relațiile dintre proprietarul unității debranșate și furnizorul agentului termic, altul decât asociația, sunt reglementate prin alte legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Отношения между собственником отключенной единицы и отличным от ассоциации поставщиком теплоносителя регулируются другими законами.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После отключения собственник спорит с поставщиком теплоносителя не с ассоциацией; такой спор решается по специальному законодательству.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не регулирует подробно отношения с внешним поставщиком теплоносителя внутри Закона №187/2022.

Связанные статьи: Art. 50; Legea nr. 92/2014

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38. Текст статьи 50 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 50 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; переход от статьи 49 к статье 50 и начало статьи 51 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 51

Статья 51 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник не обязан отдельно оспаривать счёт, если платёж ему фактически не должен начисляться; при споре он может ссылаться на отсутствие законного основания как через иск, так и как возражение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul din condominiu nu este obligat să conteste o factură sau un alt aviz de plată care îi este adresat de către asociație, gestionar ori un prestator de servicii intermediare dacă plata care i se solicită nu este în realitate datorată de el. În caz de litigiu, proprietarul are dreptul să invoce lipsa temeiului legal al plății solicitate de la el atât pe cale de acțiune în justiție, cât și pe cale de excepție.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник в кондоминиуме не обязан оспаривать адресованные ему ассоциацией, субъектом хозяйственной деятельности или поставщиком опосредованных услуг счет-фактуру или иное платежное извещение, если требование об осуществлении платежа в действительности не имеет к нему отношения. В случае возникновения спора собственник вправе ссылаться как в судебном порядке, так и в порядке исключения на отсутствие законных оснований для требования об осуществлении платежа.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация выставила собственнику платёж, который по закону к нему не относится; собственник в споре заявляет, что у требования нет законного основания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает собственника от платежей, которые действительно подлежат оплате по закону.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 49; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27-28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38-39. Текст статьи 51 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 51 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 51 после статьи 50 и переход части (3) между страницами RU 38-39 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 51 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник обязан платить только те суммы, которые действительно являются его задолженностью по Закону №187/2022.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul din condominiu este obligat să achite doar plățile datorate de el conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник в кондоминиуме обязан осуществлять платежи только по задолженностям, имеющимся у него в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник проверяет счёт и оплачивает только законно начисленную долю расходов ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает ассоциации требовать платежи вне оснований настоящего закона.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27-28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38-39. Текст статьи 51 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 51 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 51 после статьи 50 и переход части (3) между страницами RU 38-39 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 51 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник добровольно оплатил необоснованный платёж, это не делает платёж законным; он может требовать возврат или зачёт как аванс.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Plata benevolă de către proprietarul din condominiu a unei plăți solicitate nu face plata să fie datorată în realitate, chiar dacă el știa sau putea ști caracterul ei nejustificat. Proprietarul poate cere restituirea plății sau tratarea ei ca avans pentru plățile viitoare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Добровольная уплата собственником в кондоминиуме требуемого платежа не делает такой платеж действительно имеющим отношение к собственнику, даже если тот знал или мог знать о его необоснованности. Собственник может потребовать возврата платежа или рассматривать его как аванс в счет будущих платежей.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник по ошибке оплатил необоснованную строку счёта, а затем просит ассоциацию вернуть сумму или зачесть её в будущие платежи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не подтверждает законность платежа только потому, что собственник его уже оплатил.

Связанные статьи: Art. 51; Art. 942 Cod civil

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27-28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38-39. Текст статьи 51 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 51 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 51 после статьи 50 и переход части (3) между страницами RU 38-39 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 51 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может в любое время сообщить отправителю счёта о неправильном платеже, даже после оплаты; отправитель должен рассмотреть обращение за один месяц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Proprietarul are dreptul să sesizeze oricând expeditorul facturilor ori al altor avize de plată privind incorectitudinea plăților solicitate de la el, chiar dacă a făcut deja plata. Sesizarea trebuie soluționată de către expeditor în termen de o lună.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник имеет право в любое время сообщить отправителю счетов-фактур или других платежных извещений об ошибочно направляемых ему требованиях об осуществлении платежей, даже если он уже произвел оплату. Отправитель обязан рассмотреть жалобу в течение месяца.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник пишет администратору о неправильно начисленном платеже после того, как уже оплатил счёт; обращение должно быть рассмотрено в течение месяца.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает автоматический возврат без рассмотрения обращения или разрешения спора.

Связанные статьи: Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 27-28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 38-39. Текст статьи 51 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 51 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 51 после статьи 50 и переход части (3) между страницами RU 38-39 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 52

Статья 52 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник, который участвует в судебном споре против ассоциации как истец или ответчик, по общему правилу участвует в судебных издержках ассоциации по этому делу, сохраняя право на возмещение по части (5).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul care este reclamant sau pârât în acțiunea în justiție împotriva asociației participă, conform prezentei legi, la cheltuielile de judecată ale asociației aferente acestei acțiuni, fără a aduce atingere dreptului său la rambursare conform alin. (5).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник, являющийся истцом или ответчиком в судебном процессе по иску, предъявленному против ассоциации, в соответствии с настоящим законом участвует в повлеченных этим иском судебных издержках ассоциации без ущерба для своего права на возмещение в соответствии с частью (5).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подал иск к ассоциации; пока дело рассматривается, его доля может участвовать в судебных издержках ассоциации по правилам закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет право собственника на возмещение, если далее применяются основания части (5).

Связанные статьи: Art. 44(7); Art. 48(3)d); Art. 52(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 52 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ассоциация подала иск к собственнику и суд полностью отказал в иске, этот собственник не участвует в судебных издержках ассоциации по этому делу; они распределяются между другими собственниками.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul care este pârât în acțiunea în justiție introdusă de către asociație este exonerat de participarea la cheltuielile de judecată ale asociației aferente acestei acțiuni dacă acțiunea a fost respinsă integral de către instanța de judecată. Aceste cheltuieli sunt repartizate de către asociație între ceilalți proprietari.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник, являющийся ответчиком в судебном процессе по иску, предъявленному ассоциацией, освобождается от участия в повлеченных этим иском судебных издержках ассоциации, если иск был полностью отклонен судебной инстанцией. Эти издержки распределяются ассоциацией между остальными собственниками.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация проиграла иск о взыскании с собственника; этот собственник не оплачивает судебные издержки ассоциации по делу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не применяется, если иск ассоциации не был полностью отклонён.

Связанные статьи: Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 52 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник полностью выиграл иск против ассоциации, он не участвует в судебных издержках ассоциации по этому делу; расходы распределяются между остальными собственниками.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul a cărui acțiune în justiție față de asociație este admisă integral de către instanța de judecată este exonerat de participarea la cheltuielile de judecată ale asociației aferente acestei acțiuni. Aceste cheltuieli sunt repartizate de către asociație între ceilalți proprietari.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник, судебный иск которого против ассоциации полностью удовлетворен судебной инстанцией, освобождается от участия в повлеченных этим иском судебных издержках ассоциации. Эти издержки распределяются ассоциацией между остальными собственниками.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник полностью выиграл дело об исправлении начислений; его не включают в распределение судебных издержек ассоциации по этому спору.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не применяется при частичном удовлетворении иска, для которого действует часть (4).

Связанные статьи: Art. 52(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 52 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При частичном удовлетворении иска собственник участвует в судебных издержках ассоциации, кроме тех издержек, которые суд возложил на другого участника процесса для возмещения ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) În cazul în care acțiunea este admisă parțial, proprietarul care este reclamant sau pârât este obligat să participe la cheltuielile de judecată ale asociației, cu excepția cheltuielilor asociației care îi sunt compensate asociației de către un participant la proces conform hotărârii instanței de judecată.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В случае частичного удовлетворения иска собственник, являющийся истцом или ответчиком, обязан участвовать в судебных издержках ассоциации, за исключением издержек ассоциации, которые в соответствии с решением судебной инстанции возмещает ассоциации участник судебного процесса.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Суд удовлетворил иск собственника частично; собственник участвует в расходах ассоциации, кроме суммы, которую суд взыскал с другой стороны в пользу ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает собственника от участия во всех издержках при частичном удовлетворении иска.

Связанные статьи: Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 52 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник уже участвовал в судебных издержках, но по статье 52 должен быть освобождён, ассоциация возмещает сумму без процентов: зачётом будущих платежей или возвратом по заявлению до зачёта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Dacă, conform prezentului articol, este exonerat de participarea la o cheltuială de judecată a asociației, dar conform alin. (1) a participat deja la această cheltuială, proprietarul are dreptul la rambursare, fără dobândă, din partea asociației. Suma supusă rambursării de către asociație se impută plăților datorate ori care vor fi datorate de către proprietar asociației sau, la cererea lui depusă înainte de imputare, i se restituie de către asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Собственник, который в соответствии с настоящей статьей освобождается от участия в судебных издержках ассоциации, но в соответствии с частью (1) уже участвовал в этих издержках, имеет право на их возмещение ассоциацией без учета процентов. Ассоциация либо засчитывает сумму, подлежащую возмещению собственнику, в счет платежей, которые он должен или будет должен произвести ассоциации, либо возмещает ее собственнику согласно заявлению, поданному им до выполнения ассоциацией такого зачета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После полного выигрыша дела собственник просит вернуть ранее включённую в его счёт долю судебных расходов до того, как ассоциация зачла её в будущие платежи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не предусматривает начисление процентов на возвращаемую сумму.

Связанные статьи: Art. 52(1)-52(4); Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 52 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила статьи 52 применяются соответствующим образом и к другим расходам, связанным с рассмотрением споров между собственником и ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și altor cheltuieli suportate în legătură cu examinarea litigiilor dintre proprietar și asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Положения настоящей статьи применяются соответствующим образом и к другим расходам, понесенным в связи с рассмотрением споров между собственником и ассоциацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В споре возникли не только судебные издержки, но и другие процессуально связанные расходы; их распределяют по логике статьи 52.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не распространяется на расходы, не связанные с рассмотрением спора между собственником и ассоциацией.

Связанные статьи: Art. 52

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39. Текст статьи 52 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 52 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графической странице; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 53

Статья 53 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация обязана создать фонд ремонта и развития.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația este obligată să instituie un fond de reparație și dezvoltare (în continuare – fond).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация обязана учредить фонд ремонта и развития (далее – фонд).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После создания АРС собственники должны организовать фонд, из которого в дальнейшем финансируются предусмотренные законом работы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает учреждение фонда добровольным.

Связанные статьи: Art. 54; Art. 55

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39-40. Текст статьи 53 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 53 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (4) статьи 53 между RU стр. 39-40 и начало статьи 54 проверены по скану; надстрочных номеров частей в

Статья 53 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Средства фонда должны храниться на отдельном банковском счёте, не смешиваясь со счётом для иных расходов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Mijloacele fondului sunt păstrate pe un cont bancar separat de contul pentru alte cheltuieli decât cele indicate la art. 55 alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Средства фонда хранятся на банковском счете, отдельном от счета для расходов, отличных от указанных в части (2) статьи 55.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация открывает отдельный банковский счёт для фонда ремонта, а текущие эксплуатационные платежи ведёт по другому счёту.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает хранить средства фонда на общем счёте текущих расходов.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39-40. Текст статьи 53 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 53 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (4) статьи 53 между RU стр. 39-40 и начало статьи 54 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 53 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация должна сообщить банку, что на конкретном счёте размещены средства фонда.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Asociația trebuie să notifice banca despre faptul că contul bancar cuprinde mijloacele fondului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Ассоциация должна уведомить банк о том, что на банковском счете хранятся средства фонда.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При открытии счёта администратор уведомляет банк, что это счёт фонда ремонта и развития.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не заменяет обязанность отдельно вести средства фонда по части (2).

Связанные статьи: Art. 53(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39-40. Текст статьи 53 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 53 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (4) статьи 53 между RU стр. 39-40 и начало статьи 54 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 53 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обычно у ассоциации может быть только один банковский счёт фонда; если ассоциация охватывает несколько кондоминиумов по статье 77, для каждого кондоминиума ведётся отдельный фонд на отдельном счёте.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) O asociație poate avea un singur cont bancar care cuprinde mijloacele fondului. În cazul asociațiilor cu mai multe condominii în sensul art. 77, pentru fiecare condominiu se menține un fond separat pe un cont bancar separat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Ассоциация может иметь только один банковский счет, на котором хранятся средства фонда. В случае ассоциаций с несколькими кондоминиумами в значении статьи 77 для каждого кондоминиума имеется отдельный фонд на отдельном банковском счете.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация обслуживает два кондоминиума по статье 77; она ведёт отдельный фонд и отдельный банковский счёт для каждого кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет смешивать фонды разных кондоминиумов в одной ассоциации с несколькими кондоминиумами.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 77; Art. 79

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 28; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 39-40. Текст статьи 53 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 53 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (4) статьи 53 между RU стр. 39-40 и начало статьи 54 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

СТАТЬЯ 54

Статья 54 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор должен ежегодно выносить на общее собрание вопрос о состоянии фонда и об установлении или изменении взносов в фонд.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației este obligat să includă în ordinea de zi a fiecărei adunări generale anuale chestiunea privind situația fondului și stabilirea ori modificarea contribuțiilor la fond.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации обязан включать в повестку дня каждого ежегодного общего собрания вопрос о положении фонда и об установлении или изменении размера взносов в фонд.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На ежегодном собрании администратор включает в повестку вопрос о том, сколько денег есть в фонде ремонта и нужно ли менять взносы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет администратору обходить ежегодное обсуждение фонда на общем собрании.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После отчёта о состоянии кондоминиума и рекомендаций органов ассоциации общее собрание решает, вводить ли взносы в фонд и в какой форме, либо отказаться от введения на этом собрании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) După audierea unui raport privind situația condominiului și recomandările organelor asociației, adunarea generală hotărăște privind instituirea contribuțiilor la fond (sub forma de plată periodică, plată unică etc.) ori refuzul de a institui contribuții la această adunare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) После заслушивания отчета о положении в кондоминиуме и рекомендациях органов ассоциации общее собрание принимает решение о введении взносов в фонд (в форме периодического платежа, единовременного платежа и т. д.) или об отказе ввести взносы на этом собрании.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание заслушало отчёт о состоянии крыши и решило ввести ежемесячный взнос в фонд ремонта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет вводить взносы без решения общего собрания после рассмотрения отчёта и рекомендаций.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение о введении взносов действует как окончательное, пока общее собрание не изменит или не отменит его новым решением.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea adunării generale privind instituirea contribuțiilor la fond este definitivă până când nu este modificată ori revocată printr-o altă hotărâre a adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Решение общего собрания о введении взносов в фонд является окончательным до тех пор, пока оно не будет изменено или отменено другим решением общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собрание утвердило взнос в фонд, администратор применяет это решение до нового решения собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет администратору самостоятельно отменить решение о взносах.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Взнос каждого собственника в фонд рассчитывается пропорционально доле участия его единицы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Contribuția la fond a fiecărui proprietar este proporțională cotei-părți atribuite unității lui.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Каждый собственник выплачивает в фонд взносы пропорционально доле участия, распределенной на его единицу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира с большей долей участия платит в фонд больше, чем квартира с меньшей долей, пропорционально этим долям.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не устанавливает равный взнос для всех единиц независимо от доли участия.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может освободить отдельных собственников от взносов в фонд или установить разные графики оплаты для социально уязвимых собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Adunarea generală poate adopta scutiri pentru unii proprietari de la obligația de plată a contribuției la fond sau poate stabili grafice diferențiate de plată a contribuțiilor la fond pentru proprietarii din categoria persoanelor socialmente vulnerabile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Общее собрание может принять решение об освобождении некоторых собственников от обязанности уплаты взносов в фонд или может установить дифференцированные графики уплаты взносов в фонд для собственников из категории социально уязвимых лиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для социально уязвимого собственника собрание устанавливает более мягкий график оплаты взноса в фонд.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт администратору право единолично предоставлять освобождения или графики.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 54; Art. 57

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник обязан оплатить взнос в фонд, если он установлен по правилам закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Proprietarul este obligat să achite contribuția la fond stabilită conform prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Собственник обязан уплатить в фонд взнос, установленный в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После законного решения собрания собственник оплачивает начисленный взнос в фонд ремонта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не обязывает платить взнос, установленный с нарушением закона.

Связанные статьи: Art. 51; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В счёте собственнику взнос в фонд должен быть указан отдельной строкой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) În factura de plată emisă proprietarilor se specifică în linie separată suma contribuției pentru fond.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) В счетах-фактурах, выставляемых собственникам, отдельной строкой указывается размер взноса в фонд.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ежемесячном счёте отдельно показаны текущие расходы и отдельная строка взноса в фонд.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает смешивать взнос в фонд с другими начислениями без отдельного указания.

Связанные статьи: Art. 51; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Поступления ассоциации в виде взносов в фонд не облагаются налогом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Încasările asociației drept contribuții la fond nu se impozitează sub nicio formă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Поступления ассоциации, представляющие собой взносы в фонд, не облагаются какой-либо формой налога.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники перечислили взносы в фонд ремонта; ассоциация не платит налог с этих поступлений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает от налогообложения иные поступления, которые не являются взносами в фонд.

Связанные статьи: Art. 48(10); Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

Статья 54 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При продаже или иной смене собственника прежний собственник не может требовать возврата своей доли остатка фонда или платежей, внесённых по решениям ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) În cazul schimbării proprietarului unității, proprietarul precedent nu are dreptul la returnarea cotei sale din soldul mijloacelor fondului sau la returnarea oricărei plăți efectuate în conformitate cu hotărârile asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) В случае смены собственника единицы бывший собственник не имеет права на возврат своей доли в остатке средств фонда или на возврат любого платежа, произведенного в соответствии с решениями ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник продал квартиру и просит вернуть ранее внесённые взносы в фонд; ассоциация отказывает, потому что закон такого возврата не даёт.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт бывшему собственнику право забрать часть средств фонда при смене собственника.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40. Текст статьи 54 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 54 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по утверждению взносов в фонды APC.

СТАТЬЯ 55

Статья 55 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд формируется из взносов собственников и иных законных источников, включая доходы от общих частей, проценты, пени, доходы деятельности, гранты, пожертвования и кредиты или займы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Mijloacele fondului se formează din contribuțiile la fond ale proprietarilor, precum și din alte surse, cum ar fi: veniturile din locațiunea părților comune, dobânzile la depozitele bancare ale asociației, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente plăților datorate asociației, veniturile din activitatea asociației, granturile și donațiile, precum și creditele (împrumuturile) contractate de asociație în condițiile prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Средства фонда формируются из взносов в фонд, уплаченных собственниками, а также из других источников, таких как доход от сдачи внаем общих частей, проценты по банковским вкладам ассоциации, проценты и пени по причитающимся ассоциации платежам, доход от деятельности ассоциации, гранты и пожертвования, а также взятые ассоциацией кредиты (займы) в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация пополняет фонд за счёт взносов, дохода от сдачи общего помещения и гранта на ремонт.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает формировать фонд из источников, полученных с нарушением закона.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 54; Art. 55

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Средства фонда можно использовать только для целей, перечисленных в подпунктах а)-h).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Mijloacele fondului pot fi utilizate de către asociație doar pentru unul din următoarele scopuri:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Средства фонда могут быть использованы ассоциацией только для одной из следующих целей:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед оплатой из фонда администратор проверяет, относится ли расход к одной из целей статьи 55(2).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не позволяет использовать фонд на цели вне перечня подпунктов.

Связанные статьи: Art. 55(2) a)-h); Art. 56

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Средства фонда можно использовать для срочных вмешательств, предусмотренных статьёй 45(1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) efectuarea intervențiilor urgente stabilite la art. 45 alin. (1);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) осуществление срочного вмешательства, предусмотренного частью (1) статьи 45;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Из фонда оплачивают срочное устранение опасного повреждения общей трубы по статье 45(1).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается несрочных работ, не подпадающих под статью 45(1).

Связанные статьи: Art. 45(1); Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для инвентаризации, паспортизации и технических экспертиз здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) inventarierea, pașaportizarea și efectuarea expertizelor tehnice ale clădirii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) инвентаризация, паспортизация и проведение технической экспертизы здания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оплачивает из фонда техническую экспертизу состояния фасада здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не разрешает тратить фонд на экспертизы, не связанные со зданием.

Связанные статьи: Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для энергоаудита здания, если его проводят авторизованные энергоаудиторы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) efectuarea auditului energetic al clădirii de către auditori energetici autorizați;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) проведение энергоаудита здания авторизованными энергоаудиторами;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед проектом термомодернизации ассоциация оплачивает из фонда энергоаудит авторизованным аудитором.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не относится к энергоаудиту, выполненному лицом без требуемой авторизации.

Связанные статьи: Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для проектной документации, согласований, проверок, экспертиз и разрешительных документов для реконструкции, модернизации, реабилитации и ремонта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; avizarea, verificarea și expertizarea proiectului respectiv; obținerea autorizației de construire și a altor acte permissive cerute de lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) разработка проектной документации для реконструкции, модернизации, реабилитации и ремонта; согласование, проверка и экспертиза соответствующего проекта; получение разрешения на строительство и других разрешительных документов, необходимых в соответствии с законом;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оплачивает из фонда проект ремонта крыши и получение необходимых разрешительных документов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает оплачивать из фонда документы для работ, не связанных с указанными целями.

Связанные статьи: Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для работ по реконструкции, модернизации, реабилитации или ремонту здания, инженерных сетей и других общих частей, включая тепловую реабилитацию и энергоэффективность.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) realizarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a clădirii, a rețelelor ingineresti și a altor părți comune, inclusiv reabilitarea termică și eficiența energetică a acesteia;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) производство работ по реконструкции, модернизации, реабилитации или ремонту здания, инженерных сетей и других общих частей, а также его тепловая реабилитация и повышение энергоэффективности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оплачивает из фонда ремонт инженерных сетей и работы по повышению энергоэффективности здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не касается работ внутри отдельной единицы, если они не относятся к зданию, инженерным сетям или общим частям.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для оплаты услуг технического надзора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) serviciile de supraveghere tehnică;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) услуги технического надзора;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При ремонте фасада ассоциация оплачивает из фонда услуги технического надзора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не раскрывает иные услуги, кроме технического надзора.

Связанные статьи: Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для платежей по кредитам или займам, взятым для финансирования реконструкции, модернизации, восстановления или ремонта общих частей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) plățile datorate de către asociație în temeiul contractelor de credit (împrumut) primite pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) платежи, причитающиеся к выплате ассоциацией на основании договоров о кредите (займе) на финансирование работ по реконструкции, модернизации, восстановлению или ремонту общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация взяла кредит на ремонт общего фасада и оплачивает платежи по кредиту из фонда.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает оплачивать из фонда кредит, взятый на цели, не связанные с указанными работами по общим частям.

Связанные статьи: Art. 48(3)e); Art. 55(2); Art. 56

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (2) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фонд можно использовать для сноса здания при установленном аварийном состоянии и невозможности реконструкции или в похожих ситуациях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) îndeplinirea lucrărilor de demolare a clădirii, în cazul constatării stării de avariere și a imposibilității lucrărilor de reconstrucție sau în alte situații similare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) проведение работ по сносу здания в случае констатации аварийного состояния и невозможности проведения работ по реконструкции или в других подобных ситуациях.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если экспертиза установила аварийность здания и невозможность реконструкции, работы по сносу оплачиваются из фонда.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет произвольно снести здание без установленных оснований.

Связанные статьи: Art. 55(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация обязана ежеквартально информировать собственников об остатке денег на банковском счёте фонда.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Asociația trebuie să informeze trimestrial proprietarii despre soldul contului bancar al fondului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Ассоциация должна один раз в квартал информировать собственников об остатке средств на банковском счете фонда.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Раз в квартал администратор сообщает собственникам, сколько средств осталось на счёте фонда ремонта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает скрывать остаток фонда от собственников до годового собрания.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 55

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Финансово-экономическая отчётность по фонду с доходами и расходами ежегодно представляется общему собранию на утверждение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Situația financiar-economică a fondului, cu constatarea veniturilor și a cheltuielilor, se prezintă anual spre avizare adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Финансово-экономическая отчетность по фонду с констатацией доходов и расходов ежегодно представляется на утверждение общему собранию.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На ежегодном собрании собственникам представляют отчёт по фонду: поступления, расходы и остаток.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не заменяет ежеквартальное информирование собственников по части (3).

Связанные статьи: Art. 34; Art. 55(3); Art. 55(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

Статья 55 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Годовой и полугодовые отчёты о финансово-экономическом положении фонда предоставляются собственникам по их требованию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Raportul anual privind situația financiar-economică a fondului, precum și rapoartele semestriale privind situația financiar-economică a fondului, cu constatarea veniturilor și a cheltuielilor, se prezintă proprietarilor la cererea acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Годовой отчет о финансово-экономическом положении фонда, а также полугодовые отчеты о финансово-экономическом положении фонда с констатацией доходов и расходов представляются собственникам по их требованию.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит полугодовой отчёт по фонду, и ассоциация предоставляет отчёт с доходами и расходами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не ограничивает предоставление отчётов только общему собранию, если собственник запросил их.

Связанные статьи: Art. 55(4); Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 29-30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 40-41. Текст статьи 55 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 55 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (2) между RU стр. 40-41 и часть (5) на RO стр. 30 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как общий практический контекст по фондам APC.

СТАТЬЯ 56

Статья 56 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Средства на банковском счёте фонда защищены от ареста и принудительного взыскания по долгам ассоциации, кроме договора, где прямо предусмотрена оплата с этого счёта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Se interzice sechestrarea ori executarea silită a mijloacelor din contul bancar al fondului pentru satisfacerea creanțelor creditorilor asociației, cu excepția cazului în care creanța rezultă dintr-un contract încheiat cu asociația în care se prevede expres că asociația va efectua plăți în temeiul respectivului contract din contul bancar al fondului (clauza de plată din fond).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Запрещается наложение ареста или принудительное исполнение в виде обращения взыскания на средства, находящиеся на банковском счете фонда, для удовлетворения требований кредиторов ассоциации, за исключением случая, когда требование вытекает из заключенного с ассоциацией договора, в котором прямо предусмотрено, что на основании соответствующего договора ассоциация осуществляет платежи с банковского счета фонда (условие о выплатах из фонда).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Кредитор ассоциации по обычному договору не может обратить взыскание на счёт фонда; исключение возможно, если договор прямо предусматривает оплату из фонда.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не защищает средства фонда от взыскания по договору с прямой оговоркой об оплате из фонда.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 55; Art. 56

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 41. Текст статьи 56 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 56 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 56 и начало статьи 57 проверены по скану, статья 57 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 56 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор закупки с условием оплаты из фонда ничтожен, если при заключении в фонде не было 100% суммы, кроме случаев грантов или утверждённых собранием договоров с оплатой из других средств; при ничтожном договоре ассоциация и собственники не возвращают полученное обогащение по статье 1996 ГК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Contractul prin care asociația face o achiziție de bunuri, lucrări sau servicii și care conține clauza de plată din fond este nul dacă, la momentul încheierii contractului, soldul fondului nu era suficient pentru a acoperi 100% din suma datorată de asociație conform contractului, cu excepția cazurilor acordării granturilor sau a cazurilor aprobate de către adunarea generală pentru contractele în temeiul cărora plata integrală sau parțială va fi efectuată din alte mijloace financiare decât mijloacele fondului, inclusiv din împrumuturi, credite. Dacă asociației i-au fost furnizate bunuri, lucrări sau servicii în baza contractului nul conform prezentului alineat, atunci, în sensul art. 1996 din Codul civil nr. 1107/2002, nici asociația și nici proprietarii nu sunt obligați să restituie îmbogățirea obținută astfel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Договор, по которому ассоциация совершает закупку товаров, работ или услуг и который содержит условие о выплатах из фонда, является ничтожным, если на момент заключения договора размер остатка фонда был недостаточным для покрытия 100 процентов суммы, причитающейся к оплате ассоциацией по договору, за исключением случаев предоставления грантов или утвержденных общим собранием случаев договоров, полная или частичная оплата по которым будет производиться из средств, отличных от средств из фонда, таких как займы и кредиты. Если ассоциации были поставлены товары, работы или услуги на основании договора, признанного ничтожным в соответствии с настоящей частью, то для целей статьи 1996 Гражданского кодекса № 1107/2002 ни ассоциация, ни собственники не обязаны возвращать полученное таким образом обогащение.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация подписывает договор ремонта с оплатой из фонда, но на счёте фонда недостаточно средств; если нет исключения по гранту или решению собрания об иных источниках, договор ничтожен.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет заключать договор с оплатой из фонда при недостаточном остатке, если не применимо указанное исключение.

Связанные статьи: Art. 55; Art. 56; Art. 1996 Cod civil nr. 1107/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 41. Текст статьи 56 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 56 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 56 и начало статьи 57 проверены по скану, статья 57 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 57

Статья 57 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор должен определить социально уязвимых собственников в ассоциации по критериям, которые установило общее собрание.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației trebuie să identifice proprietarii din categoria persoanelor socialmente vulnerabile din asociație ținând cont de criteriile stabilite de adunarea generală.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации должен определить, какие собственники в ассоциации относятся к категории социально уязвимых лиц на основании критериев, установленных общим собранием.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание утвердило критерии социально уязвимых лиц; администратор по этим критериям определяет собственников, к которым они относятся.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт администратору право произвольно устанавливать критерии вместо общего собрания.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 54(5); Art. 57

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 57 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 57 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 57 после статьи 56 проверено по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 57 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может от имени социально уязвимого собственника обращаться за пособиями, субсидиями и другой помощью, в том числе подавать заявления и иски, и должен информировать собственника о предпринятых мерах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Administratorul asociației este împuternicit, în numele proprietarului din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, în fața autorităților și altor persoane, pentru a obține în folosul proprietarului respectiv alocații, indemnizații și alt suport financiar ori material, să depună cereri și acțiuni în justiție în acest scop. Administratorul informează proprietarul despre măsurile întreprinse.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Администратор ассоциации уполномочен ходатайствовать от имени собственника, относящегося к категории социально уязвимых лиц, перед органами власти и другими лицами о получении в интересах этого собственника пособий, субсидий и другой финансовой или материальной помощи, подавая с этой целью заявления и судебные иски. Администратор информирует собственника о принятых мерах.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор помогает социально уязвимому собственнику подать заявление на субсидию для оплаты обязательных платежей и сообщает ему, что было сделано.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет действовать в личных интересах администратора или скрывать от собственника предпринятые меры.

Связанные статьи: Art. 54(5); Art. 57

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 57 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 57 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; начало статьи 57 после статьи 56 проверено по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 58

Статья 58 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если общее собрание не установило иной порядок, администратор решает, когда и как взыскивать долги перед ассоциацией, но не может выходить за срок исковой давности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă adunarea generală nu a hotărât altfel, administratorul asociației decide privind momentul (dar fără a depăși termenul de prescripție) și modul de colectare a datoriilor proprietarilor și ale altor persoane față de asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если общим собранием не принято иного решения, администратор ассоциации решает, когда и каким образом (но не допуская превышения срока исковой давности) взыскивать долги собственников и других лиц перед ассоциацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник накопил долг по взносам; если собрание не решило иначе, администратор выбирает способ взыскания в пределах срока давности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает администратору ждать взыскания до истечения срока исковой давности.

Связанные статьи: Art. 51; Art. 58; Art. 59

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 58 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 58 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 58 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для социально уязвимого собственника администратор может согласовать график погашения долга, но срок графика не может быть больше 12 месяцев со дня подписания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul proprietarului din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, administratorul asociației are dreptul de a negocia și a conveni asupra unui grafic de plată a datoriilor (graficul de plată a restanțelor), care însă nu poate depăși 12 luni din data semnării graficului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В случае собственника из категории социально уязвимых лиц администратор ассоциации имеет право проводить переговоры и согласовывать график уплаты долгов (график погашения задолженностей), сроки уплаты которых при этом не могут превышать 12 месяцев со дня подписания графика.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Социально уязвимый собственник не может сразу оплатить долг; администратор согласует с ним график погашения на 10 месяцев.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет устанавливать график дольше 12 месяцев.

Связанные статьи: Art. 57; Art. 58

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 58 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 58 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 58 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если долг собственника не оплачен три месяца или больше, либо нарушен график погашения, администратор обязан начать взыскание; общее собрание может установить другой порог.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În cazul în care un proprietar înregistrează datorii neplătite pentru o perioadă de 3 luni ori mai mare sau încalcă graficul de plată a restanțelor, administratorul asociației este obligat să inițieze colectarea datoriei. Adunarea generală poate stabili un alt plafon la atingerea căruia intervine obligația administratorului asociației de a iniția colectarea datoriei.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Если у собственника за период, составляющий три месяца или более, накопился неоплаченный долг либо если он нарушает график погашения задолженностей, администратор ассоциации обязан инициировать взыскание долга. Общее собрание может установить другой порог, при достижении которого вступает в силу обязанность администратора ассоциации инициировать взыскание долга.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не платит четыре месяца; администратор обязан начать взыскание, если собрание не установило иной порог.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет администратору игнорировать долг после наступления установленного порога.

Связанные статьи: Art. 58; Art. 59

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 58 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 58 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 58 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не может сама установить пени или проценты за просрочку решениями органов; при просрочке применяется законный процент по статье 942 ГК, а право на непокрытый ущерб сохраняется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Asociația nu poate stabili, prin hotărârile organelor sale, penalități ori dobânzi de întârziere în caz de întârziere în plată a unui proprietar ori posesor către asociație. În caz de întârziere, asociația percepe dobânda legală de întârziere conform art. 942 din Codul civil nr. 1107/2002. Dreptul asociației la repararea prejudiciului în partea neacoperită de dobânda legală de întârziere rămâne neafectat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Ассоциация не может решениями своих органов устанавливать пеню или проценты за просрочку в случае просрочки платежа одного собственника или владельца в пользу ассоциации. В случае просрочки ассоциация взимает установленные законом проценты за просрочку в соответствии со статьей 942 Гражданского кодекса № 1107/2002. Право ассоциации на возмещение ущерба в части, не покрываемой установленными законом процентами за просрочку, остается в силе.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет ассоциации не вправе придумать штраф 5% за просрочку; ассоциация применяет законный процент и при необходимости требует непокрытый ущерб.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает органам ассоциации вводить собственные штрафы за просрочку.

Связанные статьи: Art. 51; Art. 58; Art. 942 Cod civil nr. 1107/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42. Текст статьи 58 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 58 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 59

Статья 59 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лицо, созывающее собрание, может назначить нотариуса, судебного исполнителя или адвоката секретарём; участники считаются согласными, если собрание до повестки не решит выбрать другого секретаря.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Persoana care convoacă, în condițiile prezentei legi, adunarea generală are dreptul să desemneze un notar, un executor judecătoresc sau un avocat (în continuare – persoană autorizată) care va îndeplini funcțiile secretarului adunării generale. În acest caz, se consideră că toți participanții la adunarea generală sunt de acord cu desemnarea persoanei autorizate în calitate de secretar, cu excepția cazului în care adunarea generală hotărăște, înainte de examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, să nu desemneze persoana autorizată în calitate de secretar și desemnează o altă persoană în această calitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Лицо, в соответствии с настоящим законом созывающее общее собрание, имеет право назначить нотариуса, судебного исполнителя или адвоката (далее – уполномоченное лицо) для выполнения функций секретаря общего собрания. В этом случае считается, что все участники общего собрания согласны с назначением авторизованного лица секретарем, если только общее собрание до рассмотрения вопросов повестки дня не примет решение не назначать уполномоченное лицо секретарем и не назначит в этом качестве другое лицо.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор созывает собрание по долгам и назначает адвоката секретарём; собрание может до начала вопросов повестки выбрать другого секретаря.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не лишает общее собрание права до рассмотрения повестки отказаться от назначенного уполномоченного лица и выбрать другое лицо.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 59

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть вводит перечень вопросов, за которые отвечает авторизованное лицо как секретарь общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Persoana autorizată care îndeplinește funcțiile secretarului adunării generale este responsabilă de:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Авторизованное лицо, выполняющее функции секретаря общего собрания, несет ответственность за:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Секретарь-нотариус отвечает не за всё содержание собрания, а за действия, перечисленные в подпунктах статьи 59(2).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не определяет полный объём ответственности без подпунктов а)-е).

Связанные статьи: Art. 59(2) а)-е)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо отвечает за проверку соблюдения правил созыва собрания и может установить факт отправки извещения или бюллетеней по статье 35(4).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) verificarea respectării regulilor de convocare a adunării generale și poate, în acest scop, constata faptul transmiterii înștiințării conform art. 35 alin. (4) sau, după caz, a buletinelor de vot;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) проверку соблюдения правил созыва общего собрания и может с этой целью устанавливать, были ли отправлены в соответствии с частью (4) статьи 35 извещение или, в зависимости от обстоятельств, бюллетени для голосования;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Нотариус-секретарь проверяет, были ли собственникам направлены уведомления о собрании согласно статье 35(4).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не возлагает на авторизованное лицо ответственность за вопросы вне правил созыва.

Связанные статьи: Art. 35(4); Art. 59(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо отвечает за регистрацию участников, проверку полномочий и установление кворума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) înregistrarea participanților la adunarea generală, verificarea împuternicirilor acestora și constatarea întrunirii cvorumului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) регистрацию участников общего собрания, проверку их полномочий и установление наличия кворума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Судебный исполнитель как секретарь проверяет доверенности представителей и фиксирует, есть ли кворум.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет правила кворума, установленные другими нормами закона.

Связанные статьи: Art. 36; Art. 59(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо отвечает за подсчёт голосов или бюллетеней и фиксирует, принято ли предложенное решение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) numărarea voturilor exprimate la adunarea generală sau, după caz, a buletinelor de vot și constatarea adoptării sau neadoptării hotărârii propuse;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) подсчет голосов, поданных на общем собрании, или, в зависимости от обстоятельств, бюллетеней для голосования и констатация принятия или непринятия предложенного решения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На собрании по взысканию долгов адвокат-секретарь считает голоса и отмечает, принято ли решение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет изменять результат голосования после подсчёта.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 59(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо отвечает за проверку текста решения по каждому вопросу повестки дня.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) verificarea textului hotărârii adoptate cu privire la fiecare chestiune din ordinea de zi a adunării;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) проверку текста решения, принятого по каждому вопросу повестки дня собрания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Секретарь проверяет, что текст решения о размере платежей соответствует вопросу повестки и внесён в протокол.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт авторизованному лицу право принимать решение вместо собрания.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 59(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (2) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо отвечает за проверку доведения протокола общего собрания до сведения собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) verificarea aducerii la cunoaştinţă proprietarilor a procesului-verbal al adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) проверку доведения до сведения собственников протокола общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После собрания секретарь проверяет, что протокол был доведён до сведения собственников установленным способом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не освобождает ассоциацию от соблюдения иных правил хранения и доступности протоколов.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 59(2); Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо не отвечает за иную информацию в протоколе; об этом делается отметка в удостоверительной надписи, форму которой утверждает Министерство юстиции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Persoana autorizată nu este responsabilă de nicio altă informație din procesul-verbal al adunării generale. O mențiune în acest sens se va face în girul aplicat de persoana autorizată procesului-verbal. Modelul girului se aprobă de Ministerul Justiției.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Авторизованное лицо не несет ответственность за любую другую информацию, содержащуюся в протоколе общего собрания. Соответствующая отметка проставляется в удостоверительной надписи, которую авторизованное лицо проставляет на протоколе. Образец удостоверительной надписи утверждается Министерством юстиции.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Нотариус проставляет удостоверительную надпись с отметкой, что его ответственность ограничена указанными законом вопросами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает авторизованное лицо ответственным за всю информацию протокола.

Связанные статьи: Art. 59(2); Art. 59(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59

между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Авторизованное лицо не отвечает за отмену решения собрания по причинам, не входящим в его ответственность по части (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Persoana autorizată care îndeplinește funcția de secretar al adunării nu poartă nicio răspundere dacă hotărârea adunării generale este anulată din cauza unei alte împrejurări decât cea de care ea este responsabilă conform alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Авторизованное лицо, выполняющее функции секретаря общего собрания, не несет ответственность в случае, если решение общего собрания отменено по иным обстоятельствам, чем те, за которые оно несет ответственность согласно части (2).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Решение отменили из-за нарушения, не связанного с созывом, кворумом, подсчётом или протоколом; секретарь-адвокат за это не отвечает.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не освобождает авторизованное лицо от ответственности за вопросы, прямо перечисленные в части (2).

Связанные статьи: Art. 42; Art. 59(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель заседания общего собрания всегда отвечает за точность всей информации, внесённой в протокол.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) În toate cazurile, președintele ședinței adunării generale este responsabil de corectitudinea tuturor informațiilor consemnate în procesul-verbal al adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Во всех случаях председатель общего собрания несет ответственность за точность всей информации, внесённой в протокол общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если в протоколе неверно указан ход обсуждения, ответственность за точность всей информации несёт председатель собрания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не перекладывает полную ответственность за протокол на авторизованное лицо.

Связанные статьи: Art. 37; Art. 39; Art. 59

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правильно составленный протокол с удостоверительной надписью уполномоченного лица является исполнительным документом по денежным обязательствам собственников перед ассоциацией, рассчитанным по решению собрания в этом протоколе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Procesul-verbal care este întocmit corespunzător și care poartă girul persoanei autorizate constituie document executoriu în sensul art. 11 din Codul de executare nr. 443/2004 în privința obligațiilor pecuniare care cad în sarcina proprietarilor față de asociație, calculate în conformitate cu hotărârea adunării generale cuprinsă în procesul-verbal respectiv.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Надлежащим образом составленный и заверенный удостоверительной надписью уполномоченного лица протокол является в значении статьи 11 Исполнительного кодекса № 443/2004 исполнительным документом в отношении возлагаемых на собственников денежных обязательств перед ассоциацией, рассчитанных в соответствии с решением общего собрания, которое содержится в соответствующем протоколе.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Протокол собрания с удостоверительной надписью фиксирует утверждённые платежи; по таким денежным обязательствам ассоциация может использовать его как исполнительный документ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает исполнительным документом неправильно составленный протокол или суммы, не рассчитанные по решению собрания.

Связанные статьи: Art. 11 Cod de executare nr. 443/2004; Art. 58; Art. 59

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

Статья 59 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол как исполнительный документ действует только по платежам, которые стали подлежащими оплате между датой решения собрания и истечением двух лет со дня соответствующего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6) constituie document executoriu doar în privința plăților datorate și devenite scadente între data adoptării hotărârii adunării generale consemnate în procesul-verbal și data expirării termenului de 2 ani de la data desfășurării adunării generale la care se referă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Протокол, предусмотренный в части (6), является исполнительным документом только в отношении платежей, срок погашения которых наступает в период между датой принятия решения общего собрания, занесенного в протокол, и датой истечения двухлетнего срока со дня проведения общего собрания, по которому он был составлен.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собрание прошло 1 марта 2026 года; протокол может быть исполнительным документом только по платежам, срок которых наступил в пределах установленного двухлетнего периода.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает протокол исполнительным документом по платежам за пределами указанного периода.

Связанные статьи: Art. 58; Art. 59(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 30-31; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 42-43. Текст статьи 59 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 59 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 59 между RU стр. 42-43 и начало статьи 60 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст требований к протоколу общего собрания.

СТАТЬЯ 60

Статья 60 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Требования ассоциации к собственнику, связанные с его статусом собственника в кондоминиуме, признаются привилегированными требованиями второй очереди по Исполнительному кодексу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În condițiile legii, creanțele asociației față de proprietar care rezultă din calitatea lui de proprietar din condominiu se consideră creanțe privilegiate de categoria a doua, potrivit prevederilor art. 145 din Codul de executare nr. 443/2004.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В соответствии с законом требования ассоциации к собственнику, вытекающие из его статуса собственника в кондоминиуме, считаются привилегированными требованиями второй очереди согласно положениям статьи 145 Исполнительного кодекса № 443/2004.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

У собственника есть долг перед ассоциацией по взносам; при исполнении такие требования учитываются как привилегированные второй очереди.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не создаёт привилегию для требований, не связанных со статусом собственника в кондоминиуме.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 58; Art. 145 Cod de executare nr. 443/2004

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 31-32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 43-44. Текст статьи 60 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 60 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 60 между RU стр. 43-44 и начало статьи 61 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 60 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Размер привилегии ограничен суммой долевого взноса за предыдущий финансовый год по утверждённой отчётности; ассоциация должна быстро сообщить точную сумму исполнителю или ипотечному кредитору.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Privilegiul asociației se limitează la suma egală cu cota de contribuție a proprietarului pentru anul financiar anterior exercitării privilegiului, conform situațiilor financiare aprobate. În absența situațiilor financiare aprobate se vor lua în cont cheltuielile de administrare efectiv suportate și care pot fi aprobate de către asociație. Asociația va prezenta executorului judecătoresc/creditorului ipotecar, în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitare, mărimea exactă a valorii privilegiului. În cazul în care, la expirarea termenului indicat, informațiile date nu sunt oferite, distribuirea sumelor va fi făcută fără a se ține cont de privilegiul asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Привилегия ассоциации ограничивается суммой, равной долевному взносу собственника за финансовый год, предшествующий году осуществлению привилегии, согласно утвержденной финансовой отчетности. При отсутствии утвержденной финансовой отчетности учитываются фактически понесенные ассоциацией административные расходы, которые могут быть утверждены ассоциацией. Ассоциация представляет судебному исполнителю/ипотечному кредитору в срок не позднее 5 рабочих дней с момента запроса точный размер суммы привилегии. Если по истечении указанного срока такая информация не предоставлена, распределение сумм будет производиться без учета привилегии ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Судебный исполнитель запрашивает сумму привилегии; ассоциация в течение 5 рабочих дней предоставляет расчет, иначе распределение средств может пройти без учета привилегии.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет ассоциации заявить произвольную сумму привилегии без установленного предела.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 60(1); Art. 60(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 31-32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 43-44. Текст статьи 60 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 60 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 60 между RU стр. 43-44 и начало статьи 61 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 60 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Привилегия реализуется только из суммы, полученной от принудительной продажи единицы при ипотеке или взыскании по Исполнительному кодексу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Privilegiul se valorifică doar din contul produsului vânzării silite a unității pe calea exercitării dreptului de ipotecă asupra unității, a urmăririi silite a unității în condițiile Codului de executare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Привилегия может быть реализована только за счет средств, вырученных от принудительной продажи единицы в порядке осуществления ипотечного права на единицу, принудительного исполнения путем обращения взыскания на единицу в соответствии с условиями Исполнительного кодекса.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира продаётся принудительно в исполнительном производстве; привилегия ассоциации учитывается только из выручки от такой продажи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет реализовать привилегию из любых других средств собственника вне указанного порядка.

Связанные статьи: Art. 60; Cod de executare nr. 443/2004

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 31-32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 43-44. Текст статьи 60 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 60 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 60 между RU стр. 43-44 и начало статьи 61 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 60 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При продаже ипотечной единицы ипотечный кредитор или исполнитель должен выплатить ассоциации сумму её требования в пределах привилегии до удовлетворения соответствующего кредитора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dacă exercită dreptul de ipotecă asupra unității, creditorul ipotecar este obligat față de asociație să-i plătească, din produsul vânzării silite a unității ipotecate, suma de bani egală cu creanța asociației, în limita privilegiului și cu prioritate față de creanța garantată a creditorului ipotecar. Aceeași regulă se aplică executorului judecătoresc înainte de a distribui produsul vânzării creditorului următor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Если ипотечный кредитор осуществляет ипотечное право на единицу, он обязан выплатить ассоциации из средств, вырученных от принудительной продажи обремененной ипотекой единицы, денежную сумму, равную требованию ассоциации, в пределах привилегии и с сохранением преимущества перед обеспеченным требованием ипотечного кредитора. Это же правило применяется к судебному исполнителю до распределения взыскателю вырученных от продажи средств.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Банк продаёт заложенную квартиру; из выручки сначала выплачивается сумма долга ассоциации в пределах привилегии, затем распределяется остальное.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт ассоциации преимущество сверх пределов привилегии.

Связанные статьи: Art. 60(2); Art. 60(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 31-32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 43-44. Текст статьи 60 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 60 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 60 между RU стр. 43-44 и начало статьи 61 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 60 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Привилегия даёт ассоциации только те права, которые прямо указаны в статье 60.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Privilegiul nu acordă asociației alte drepturi decât cele prevăzute în prezentul articol.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Преимущество не предоставляет ассоциации никаких прав, кроме предусмотренных настоящей статьёй.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация не может ссылаться на привилегию, чтобы получить дополнительные права, не предусмотренные статьёй 60.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не расширяет права ассоциации за пределы статьи 60.

Связанные статьи: Art. 60

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 31-32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 43-44. Текст статьи 60 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 60 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 60 между RU стр. 43-44 и начало статьи 61 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 61

Статья 61 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может застраховать общие части от рисков ущерба только с одобрения общего собрания; страховщика выбирает то же собрание.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația poate să asigure părțile comune de orice risc de daune dacă există aprobarea adunării generale. Hotărârea privind selectarea asigurătorului ține de competența adunării generale și se adoptă la aceeași adunare la care s-a decis asigurarea.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация может застраховать общие части от любого риска причинения ущерба, если это одобрено общим собранием. Решение по выбору страховщика относится к компетенции общего собрания и принимается на том же собрании, на котором принято решение о страховании.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники на собрании решают застраховать крышу и лестничные клетки и на этом же собрании выбирают страховщика.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет администратору единолично выбрать страхование и страховщика без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 34; Art. 61

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44. Текст статьи 61 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 61 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 61 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При страховом случае возмещение получает ассоциация или уполномоченный представитель собственников, чтобы использовать его по правилам части (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) La survenirea cazului asigurat, despăgubirea de asigurare se acordă asociației sau reprezentantului împuternicit al proprietarilor pentru utilizarea acestora în modul stabilit la alin. (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается ассоциации или уполномоченному представителю собственников для его использования в порядке, предусмотренном в части (3).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После повреждения общей крыши страховая выплата поступает ассоциации для восстановления повреждённых общих частей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет использовать страховое возмещение произвольно, без правил части (3).

Связанные статьи: Art. 61(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44. Текст статьи 61 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 61 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 61 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Страховое возмещение используется только для восстановления и ремонта повреждённых общих частей; при упразднении кондоминиума страховая сумма распределяется сначала между кредиторами по закону, затем остаток между собственниками по долям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Despăgubirea de asigurare se utilizează numai pentru restabilirea și reparația părților comune prejudiciate de accident sau calamitate naturală. În cazul în care condominiul se desființează, beneficiarul sumei asigurate – asociația sau reprezentantul împuternicit al proprietarilor – repartizează suma asigurată între creditori, în conformitate cu legea. Mijloacele financiare rămase în urma achitării tuturor datoriilor, prevăzute de legislație, se repartizează între proprietari conform cotelor-părți ale acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Страховое возмещение используется только для восстановления и ремонта общих частей, поврежденных в результате происшествия или стихийного бедствия. В случае упразднения кондоминиума получатель страховой суммы – ассоциация или уполномоченный представитель собственников – в соответствии с законом распределяет страховую сумму между кредиторами. Финансовые средства, оставшиеся после уплаты всех предусмотренных законодательством долгов, распределяются между собственниками в соответствии с их долями участия.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После пожара в общих помещениях страховое возмещение направляют на ремонт этих общих частей; если кондоминиум упраздняется, остаток после долгов делят по долям.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет направить страховое возмещение на цели, не связанные с восстановлением повреждённых общих частей, кроме случая упразднения кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 12; Art. 61

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44. Текст статьи 61 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 61 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 62

Статья 62 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Документы ассоциации или её органов, включая протоколы и счета, должны содержать контактные и идентификационные данные, перечисленные в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Actele care emană de la asociație ori organele ei, inclusiv procesele-verbale și facturile, trebuie să indice:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В документах/актах, издаваемых ассоциацией или ее органами, таких как протоколы и счета-фактуры, должны быть указаны:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оформляет счёт собственнику и включает в него данные, предусмотренные статьёй 62(1).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит полного перечня без подпунктов а)-d).

Связанные статьи: Art. 62(1) а)-d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

Статья 62 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В документе должны быть указаны наименование и местоположение ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) denumirea și sediul asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) наименование и местоположение ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В протоколе собрания указаны полное название APC и её местонахождение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет остальные данные, которые требуются подпунктами b)-d).

Связанные статьи: Art. 62(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

Статья 62 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В документе должен быть указан адрес электронной почты ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) adresa de e-mail a asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) адрес электронной почты ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В счёте собственнику указан официальный e-mail ассоциации для обращений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не требует указания личной электронной почты отдельного собственника.

Связанные статьи: Art. 62(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

Статья 62 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В документе должны быть указаны имя и номер телефона администратора ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) numele și numărul de telefon ale administratorului asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) имя и номер телефона администратора ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник получает протокол, где указаны имя администратора и номер телефона для связи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет обязанность указывать данные самой ассоциации.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 62(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

Статья 62 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если есть управляющий субъект хозяйственной деятельности, документ должен содержать его имя или наименование, e-mail и телефон.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) dacă există, numele sau denumirea, adresa de e-mail și numărul de telefon ale gestionarului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) имя или наименование, адрес электронной почты и номер телефона субъекта хозяйственной деятельности, если таковой имеется.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если ассоциация заключила договор с управляющей компанией, в счёте указываются её название, электронная почта и телефон.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует указывать управляющего, если его нет.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 48(3)b); Art. 62(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

Статья 62 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Отсутствие данных из части (1) само по себе не отменяет документ, но может дать собственнику право на возмещение необходимых расходов для получения этой информации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Neindicarea datelor cerute la alin. (1) nu este temei de anulare a actelor, dar poate îndreptăți proprietarul la rambursarea cheltuielilor necesare aflării informației respective.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Неуказание данных, требуемых согласно части (1), не является основанием для аннулирования документов/актов, однако может дать право собственнику на возмещение расходов в связи с получением соответствующей информации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В счёте не указан телефон администратора; счёт не становится недействительным только из-за этого, но собственник может требовать возмещения необходимых расходов на выяснение данных.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не делает отсутствие контактных данных автоматическим основанием для аннулирования документа.

Связанные статьи: Art. 62(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 44-45. Текст статьи 62 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 62 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход подпунктов статьи 62 между RU стр. 44-45 и начало статьи 63 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf не содержит непосредственных специальных пояснений к статье 62; использовались официальные тексты закона.

СТАТЬЯ 63

Статья 63 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если общее собрание не решило иначе, ассоциация должна иметь онлайн-платформу, где собственники бесплатно и в любое время получают доступ как минимум к перечисленным документам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă hotărârea adunării generale nu prevede altfel, asociația trebuie să mențină o platformă online care poate fi accesată oricând de proprietari pentru a avea acces gratuit, cel puțin, la următoarele acte în formă textuală:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если решением общего собрания не предусмотрено иное, ассоциация должна создать онлайн-платформу, обеспечивающую в любое время собственниками бесплатный доступ по меньшей мере к следующим документам, представленным в письменной форме:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник заходит на платформу ассоциации и бесплатно смотрит устав, протоколы и договоры, если собрание не установило иной порядок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит полного перечня документов без подпунктов а)-i).

Связанные статьи: Art. 39; Art. 62; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должен быть устав ассоциации со всеми изменениями в той форме, в которой они подавались на государственную регистрацию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) statutul asociației cu toate modificările, în forma în care au fost supuse înregistrării de stat;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) устав ассоциации со всеми внесенными в него изменениями в форме, в которой они были представлены для государственной регистрации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник скачивает с платформы зарегистрированную версию устава с последними изменениями.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует публиковать неофициальные проекты устава, не поданные на регистрацию.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если устав менялся, должна быть консолидированная версия, подготовленная и подписанная администратором как соответствующая.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) dacă statutul a fost modificat, versiunea consolidată a statutului asociației, pregătită și semnată de către administratorul asociației pentru conformitate;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) если в устав были внесены изменения – консолидированный вариант устава ассоциации, подготовленный и подписанный администратором ассоциации в знак подтверждения соответствия;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После нескольких изменений администратор размещает единую актуальную редакцию устава с подписью о соответствии.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет размещение зарегистрированных изменений по подпункту а).

Связанные статьи: Art. 22; Art. 44; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должны быть регламенты ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) regulamentele asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) регламенты ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник открывает внутренний регламент ассоциации на онлайн-платформе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не требует размещать документы, которые не являются регламентами ассоциации.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должны быть протоколы общих собраний ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) протоколы общих собраний ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник проверяет на платформе протокол собрания, где утверждены взносы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не отменяет требования к составлению и доведению протоколов по другим статьям.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 59; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе размещается список единиц с просроченными неоплаченными долгами, но без указания имени собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) lista unităților (fără indicarea numelui proprietarului) ai căror proprietari înregistrează datorii întârziate și neachitate față de asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) список единиц (без указания имени собственника), собственники которых имеют просроченные и непогашенные долги перед ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация публикует номер квартиры с долгом, но не имя собственника этой квартиры.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не разрешает раскрывать имя собственника в списке должников.

Связанные статьи: Art. 58; Art. 63(2); Art. 68

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должен быть список судебных процессов, в которых участвует ассоциация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) lista litigiilor în care este implicată asociația;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) список судебных процессов, в которых участвует ассоциация;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник видит, что ассоциация участвует в споре с подрядчиком по ремонту крыши.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует раскрывать персональные данные сверх правил статьи 63(2).

Связанные статьи: Art. 52; Art. 63

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 63 · параграф (1) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должны быть доступны обороты по банковским счетам ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) rulajul conturilor bancare ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) обороты по банковским счетам ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник проверяет движение средств по счёту фонда и текущему счёту ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не отменяет защиту персональных данных при размещении документов.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 55; Art. 63(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должны быть договоры, заключённые ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) contractele încheiate de către asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) договоры, заключенные ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник знакомится с договором ассоциации с управляющей компанией.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет ссылаться на коммерческую тайну вопреки статье 63(4).

Связанные статьи: Art. 44; Art. 48; Art. 63(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (1) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На платформе должны быть годовые сводные ведомости.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) fișele de sinteză anuale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) годовые сводные ведомости.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник открывает годовую сводную ведомость с финансовыми и техническими характеристиками ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не заменяет содержание сводной ведомости, установленное статьёй 64.

Связанные статьи: Art. 64; Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если документы содержат персональные данные, администратор удаляет их из версии для платформы; номер единицы и кадастровый номер не считаются персональными данными собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul în care actele conțin date cu caracter personal, administratorul asociației elimină datele respective din versiunea plasată în platformă. Numărul unei unități ori numărul ei cadastral nu constituie date cu caracter personal ale proprietarului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если документы содержат персональные данные, администратор ассоциации должен удалить соответствующие данные из варианта для размещения на платформе. Не являются персональными данными собственника номер единицы или ее кадастровый номер.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед размещением протокола администратор убирает персональные данные, но оставляет номер квартиры, если это нужно для списка единиц.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает публиковать персональные данные собственников в открытой версии документов.

Связанные статьи: Art. 63(1)e); Art. 64(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Подаявая любое заявление в ассоциацию, собственник считается согласившимся на раскрытие содержания заявления органам ассоциации и другим собственникам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Dacă depune o cerere de orice natură la asociație, proprietarul consimte implicit la dezvăluirea cererii către organele asociației și proprietari.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Подачей в ассоциацию любого заявления собственник безоговорочно соглашается на раскрытие его содержания органам ассоциации и собственникам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подал заявление о проверке расходов; ассоциация может раскрыть содержание заявления совету и собственникам.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не означает согласие на раскрытие данных вне круга органов ассоциации и собственников.

Связанные статьи: Art. 63; Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

Статья 63 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не может отказать собственнику или органам ассоциации в доступе к своим актам и информации, ссылаясь на коммерческую тайну; противоречащие условия договоров ничтожны.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Asociația nu poate invoca față de proprietarul din condominiu ori organele asociației secretul comercial al actelor și informațiilor asociației. Clauzele din contracte și alte acte juridice la care este parte asociația sunt nule în partea care contravine dispozițiilor prezentului alineat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В отношениях с собственником в кондоминиуме или органами ассоциации ассоциация не может ссылаться на то, что документы и информация ассоциации составляют коммерческую тайну. Условия договоров и других сделок, стороной которых является ассоциация, признаются ничтожными в той мере, в какой они противоречат положениям настоящей части.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Подрядчик включил в договор запрет показывать его собственникам, но ассоциация не может ссылаться на коммерческую тайну против собственника.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет защиту персональных данных по части (2).

Связанные статьи: Art. 63(2); Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 32-33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45. Текст статьи 63 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 63 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 63 между RO стр. 32-33 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 8, использован только как практический контекст по протоколам общего собрания.

СТАТЬЯ 64

Статья 64 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация жилого кондоминиума должна вести сводную ведомость с данными из части (2) и ежегодно обновлять её после годового собрания, но не позднее 1 июля.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația care administrează condominiul cu destinație locativă trebuie să mențină o fișă de sinteză a asociației (în continuare – fișă de sinteză), care cuprinde informațiile prevăzute la alin. (2). Asociația trebuie să actualizeze fișă de sinteză după adunarea generală anuală, dar nu mai târziu de 1 iulie a fiecărui an.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация, управляющая кондоминиумом жилого назначения, должна вести сводную ведомость ассоциации (далее – сводная ведомость), в которой содержится информация, указанная в части (2). Ассоциация должна обновлять сводную ведомость ежегодно, не позднее 1 июля, после ежегодного общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После годового собрания администратор обновляет сводную ведомость ассоциации до 1 июля.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть касается ассоциации, управляющей кондоминиумом жилого назначения, и не раскрывает весь состав данных без части (2).

Связанные статьи: Art. 63(1)i); Art. 64; Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть вводит перечень сведений, которые должна содержать сводная ведомость.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Fișă de sinteză menționează:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В сводной ведомости должны быть указаны:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор заполняет сводную ведомость по категориям сведений, перечисленным в статье 64(2).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит полного перечня без пунктов 1)-5).

Связанные статьи: Art. 64(2) 1)-5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первый раздел сводной ведомости касается идентификационных данных ассоциации и кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

1) identificarea asociației și a condominiului la care se referă fișa:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1) идентификационные данные ассоциации и кондоминиума, к которым относится ведомость:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В сводной ведомости отдельно указывают, какая ассоциация и какой кондоминиум описаны в документе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот пункт не содержит конкретные данные без подпунктов а)-b).

Связанные статьи: Art. 64(2) 1) а)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 1) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются наименование, местоположение и IDNO ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) denumirea și sediul asociației, numărul de identificare de stat (IDNO) al asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) наименование и местоположение ассоциации, государственный идентификационный номер ассоциации (IDNO);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник видит в ведомости название APC, её адрес и IDNO.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет данные о самом кондоминиуме по подпункту b).

Связанные статьи: Art. 62; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 1) b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются адрес и кадастровый номер кондоминиума, которым управляет ассоциация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) adresa și numărul cadastral ale condominiului administrat de asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) адрес и кадастровый номер кондоминиума, которым управляет ассоциация;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ведомости указан адрес дома и кадастровый номер кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует указывать персональные данные отдельных собственников.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 64(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Второй раздел сводной ведомости касается администратора и, если есть, управляющего субъекта хозяйственной деятельности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

2) identitatea administratorului și, după caz, a gestionarului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

2) идентификационные данные администратора и, если применимо, субъекта хозяйственной деятельности:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость показывает, кто является администратором и есть ли управляющая компания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот пункт не содержит конкретные данные без подпунктов а)-b).

Связанные статьи: Art. 44; Art. 64(2) 2) а)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 2) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются имя и адрес администратора ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) numele și adresa administratorului asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) имя и адрес администратора ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник находит в ведомости имя и адрес администратора для официальной связи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не касается данных управляющего субъекта хозяйственной деятельности.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 62

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 2) b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если есть управляющий субъект хозяйственной деятельности, в ведомости указываются его имя или наименование и адрес либо местоположение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) dacă este cazul, numele sau denumirea și adresa sau sediul gestionarului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) если применимо, имя или наименование и адрес либо местоположение субъекта хозяйственной деятельности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если дом обслуживает управляющая компания, её название и местонахождение включают в ведомость.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не применяется, если такого субъекта хозяйственной деятельности нет.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 48(3)b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Третий раздел сводной ведомости содержит технические характеристики кондоминиума; если ассоциация охватывает несколько кондоминиумов, сведения указываются по каждому отдельно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

3) caracteristicile tehnice ale condominiului (dacă asociația are ca membri proprietari din mai multe condominii, a se indica pentru fiecare condominiu separat):

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

3) технические характеристики кондоминиума (если членами ассоциации являются собственники из нескольких кондоминиумов – по каждому кондоминиуму отдельно):

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация с двумя кондоминиумами ведёт технические характеристики отдельно по каждому дому.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот пункт не разрешает смешивать технические данные разных кондоминиумов.

Связанные статьи: Art. 64(2) 3) a)-g); Art. 77

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается общее количество жилых единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) numărul total de unități cu destinație locativă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) общее количество единиц жилого назначения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ведомости указано, что в доме 80 квартир жилого назначения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается нежилых единиц, для них есть подпункт b).

Связанные статьи: Art. 3; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается общее количество нежилых единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) numărul total de unități cu destinație nelocativă;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) общее количество единиц нежилого назначения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ведомости отдельно указано количество коммерческих помещений в здании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается жилых единиц, для них есть подпункт а).

Связанные статьи: Art. 3; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается количество зданий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) numărul de clădiri;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) количество зданий;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация указывает, что кондоминиум состоит из двух зданий.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не раскрывает характеристики каждого здания без других подпунктов.

Связанные статьи: Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается период строительства зданий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) perioada de construcție a clădirilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) время, необходимое для постройки зданий;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость содержит сведения о периоде строительства дома.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта строка не исправляет официальный русский перевод; смысл объяснения основан на румынском тексте.

Связанные статьи: Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются номер и дата технического паспорта здания и где он находится.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) numărul și data cărții clădirii și locul aflării ei;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) номер и дата выдачи технического паспорта здания и его местонахождение;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор указывает в ведомости номер технического паспорта здания и место его хранения.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не требует размещать сам технический паспорт вместо указания сведений о нём.

Связанные статьи: Art. 44(3)u); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается тип отопления, а для коллективной нециркуляторной системы теплоснабжения - тип используемой энергии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) tipul de încălzire și, pentru sistemul colectiv de alimentare cu energie termică (parțială sau totală) necirculară, tipul de energie utilizată;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) тип отопления и, в случае системы коллективного нециркуляционного теплоснабжения (частичного или полного) – тип используемой энергии;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость показывает, что дом подключён к центральному отоплению и какой тип энергии используется в соответствующей системе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не устанавливает правила отключения от отопления; они регулируются статьёй 50.

Связанные статьи: Art. 50; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 3) g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются количество лифтов и год производства каждого из них.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) numărul de ascensoare și anul producției fiecăruia;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) количество лифтов и год производства каждого лифта;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ведомости указано, что в доме два лифта 2008 и 2015 годов производства.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не устанавливает порядок ремонта лифтов.

Связанные статьи: Art. 44(3)q); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Четвёртый раздел сводной ведомости содержит финансовые характеристики ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

4) caracteristicile financiare ale asociației:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

4) финансовые характеристики ассоциации:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник смотрит в ведомости ключевые финансовые показатели ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот пункт не содержит конкретные показатели без подпунктов а)-h).

Связанные статьи: Art. 64(2) 4) а)-h)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются даты начала и окончания финансового года и дата собрания, утвердившего финансовую отчётность.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) datele de începere și de încheiere ale exercițiului financiar și data adunării generale care a aprobat situațiile financiare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) даты начала и окончания финансового года и дата проведения общего собрания, утвердившего финансовую отчетность;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость показывает финансовый год с 1 января по 31 декабря и дату собрания, утвердившего отчётность.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не заменяет саму финансовую отчётность.

Связанные статьи: Art. 44(3j)); Art. 55(4); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается сумма расходов ассоциации на текущие операции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) cuantumul cheltuielilor asociației pentru operațiuni curente;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) сумма расходов ассоциации на текущие операции;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник видит в ведомости сумму текущих расходов на обслуживание дома.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не касается срочных вмешательств, для них есть подпункт c).

Связанные статьи: Art. 48; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается сумма расходов на срочные вмешательства по статье 45.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) cuantumul cheltuielilor asociației pentru intervenții urgente în sensul art. 45;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) сумма расходов ассоциации на осуществление срочного вмешательства в значении статьи 45;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После аварийного ремонта общей трубы сумма таких расходов отражается в сводной ведомости.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не включает обычные текущие расходы, если они не являются срочным вмешательством по статье 45.

Связанные статьи: Art. 45; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указываются расходы на поставщиков услуг, вознаграждения органам и работникам, а также другие долги.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) cuantumul cheltuielilor asociației către furnizori pentru servicii, remunerația organelor și a salariaților și alte datorii;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) сумма расходов ассоциации на оплату услуг поставщиков, выплату вознаграждений органам и работникам и на погашение других долгов;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ведомости отражены платежи поставщикам, оплата администратора и прочие долги ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет скрывать эти финансовые показатели из сводной ведомости.

Связанные статьи: Art. 48(3); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается сумма непогашенных долгов перед ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) cuantumul datoriilor neachitate față de asociație;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) сумма непогашенных долгов перед ассоциацией;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор показывает в ведомости общий размер долгов собственников перед ассоциацией.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует указывать имена должников.

Связанные статьи: Art. 58; Art. 63(1)e); Art. 64(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) f)**ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В сводной ведомости указывается количество собственников, чей долг перед ассоциацией превышает платежи за три месяца.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) numărul proprietarilor din condominiu a căror datorie față de asociație depășește plățile pentru 3 luni;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) количество собственников в condominiu, чей долг перед ассоциацией превышает размер платежей за три месяца;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость показывает, что у пяти собственников долг превышает трёхмесячные платежи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не требует раскрывать персональные данные таких собственников.

Связанные статьи: Art. 58(3); Art. 64(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается остаток фонда ремонта и развития.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) soldul fondului de reparație și dezvoltare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) остаток в фонде ремонта и развития;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник видит, сколько средств осталось в фонде ремонта на конец периода.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не заменяет отдельное информирование об остатке фонда по статье 55(3).

Связанные статьи: Art. 53; Art. 55(3); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 4) h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается список договоров об опосредованных услугах, заключённых ассоциацией или управляющим и обязательных для собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) lista contractelor privind serviciile intermediare încheiate de asociație sau, după caz, de gestionar și care obligă proprietarii din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) список договоров об опосредованных услугах, заключенных ассоциацией или, по обстоятельствам, субъектом хозяйственной деятельности и обязательных для собственников кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость содержит список договоров по опосредованным коммунальным услугам, которые обязательны для собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не заменяет сами правила договоров об опосредованных услугах по статье 49.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (2) · пункт 5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В сводной ведомости указывается количество работников ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

5) numărul de salariați ai asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

5) количество работников ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ведомость показывает, что у ассоциации есть два работника.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот пункт не требует указывать персональные данные работников.

Связанные статьи: Art. 44(3)n); Art. 64(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 64 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Сводная ведомость публично доступна по правилам закона, но не должна содержать персональные данные конкретного собственника.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Fișa de sinteză este accesibilă publicului în condițiile prezentei legi și nu trebuie să cuprindă datele personale ale unui anume proprietar din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Сводная ведомость доступна общественности в соответствии с положениями настоящего закона и не должна содержать персональных данных, относящихся к определенному собственнику в condominiu.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На платформе публикуют сводную ведомость без имён конкретных собственников и их персональных данных.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает включать персональные данные конкретного собственника в публичную сводную ведомость.

Связанные статьи: Art. 63(2); Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 45-46. Текст статьи 64 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 64 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вложенная структура пункта (2) с пунктами 1)-5) и подпунктами проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 65

Статья 65 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждая ассоциация должна зарегистрироваться на платформе е-Кондоминиум и ежегодно размещать там сводную ведомость, которая становится публичной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Fiecare asociație este obligată să se înregistreze în platforma e-Condominiu și să plaseze anual fișa de sinteză în platformă, care devine accesibilă publicului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Каждая ассоциация обязана зарегистрироваться на платформе е-Кондоминиум и ежегодно размещать на платформе сводную ведомость, тем самым делая ее общедоступной.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация ежегодно загружает сводную ведомость на е-Кондоминиум, и любой заинтересованный человек может её увидеть.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает ассоциации не размещать ежегодную сводную ведомость.

Связанные статьи: Art. 64; Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33-34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 46-47. Текст статьи 65 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 65 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 65 между RO стр. 33-34 и RU стр. 46-47 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 65 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может требовать от поставщиков услуг для ассоциации и опосредованных услуг размещать информацию и платёжные извещения через е-Кондоминиум.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Asociația poate cere furnizorilor de servicii către asociație și furnizorilor de servicii intermediare să plaseze informații și avize de plată prin platforma e-Condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Ассоциация может потребовать от поставщиков услуг для ассоциации и поставщиков опосредованных услуг размещать свою информацию и платежные извещения на платформе е-Кондоминиум.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация просит поставщика опосредованной услуги размещать платёжные извещения жильцам на платформе е-Кондоминиум.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает поставщиков размещать информацию без требования ассоциации.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33-34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 46-47. Текст статьи 65 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 65 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 65 между RO стр. 33-34 и RU стр. 46-47 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 65 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может использовать е-Кондоминиум для доступа собственников к документам по статье 63; такая информация не становится общедоступной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Asociația poate folosi platforma e-Condominiu pentru a îndeplini obligația prevăzută la art. 63. Această informație, plasată în platforma e-Condominiu, nu este accesibilă publicului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Ассоциация может использовать платформу е-Кондоминиум для выполнения обязательства, предусмотренного статьей 63. Соответствующая информация после размещения на платформе е-Кондоминиум не попадает в открытый для общественности доступ.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация размещает протоколы общих собраний на е-Кондоминиум только для собственников, а не для публичного доступа.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает документы статьи 63 публичными только из-за размещения на е-Кондоминиум.

Связанные статьи: Art. 63; Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33-34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 46-47. Текст статьи 65 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 65 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 65 между RO стр. 33-34 и RU стр. 46-47 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 65 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Доступ к платформе е-Кондоминиум бесплатен для всех пользователей: и тех, кто размещает информацию, и тех, кто её просматривает.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Accesul tuturor utilizatorilor, atât al celor care includ informații, cât și al celor care vizualizează informațiile, în platforma e-Condominiu este gratuit.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Доступ к платформе е-Кондоминиум для всех пользователей, как размещающих, так и просматривающих информацию, является бесплатным.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник бесплатно смотрит сведения на платформе, а ассоциация бесплатно размещает информацию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не допускает взимание платы за сам доступ к платформе.

Связанные статьи: Art. 65

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 33-34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 46-47. Текст статьи 65 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 65 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 65 между RO стр. 33-34 и RU стр. 46-47 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 66

Статья 66 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники имеют право получать у администратора информацию о деятельности ассоциации и знакомиться с её документами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarii au dreptul să obțină de la administratorul asociației informații privitoare la activitatea asociației și să ia cunoștință de documentele acesteia.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственники имеют право получать от администратора ассоциации информацию о деятельности ассоциации и знакомиться с документами ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит у администратора договор с подрядчиком и сведения о расходах ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не означает доступ к информации, которую законно можно отказать по части (3).

Связанные статьи: Art. 63; Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 66 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 66 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 66 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор должен ответить на запрос за одну неделю, а если нужен сложный юридический или технический анализ - за один месяц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Administratorul asociației trebuie să răspundă la solicitare în termen de o săptămână. În cazul solicitărilor care necesită o apreciere juridică ori tehnică complexă, termenul este de o lună.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Администратор ассоциации должен ответить на запрос в течение одной недели. В случае запросов, требующих сложной юридической или технической оценки, срок ответа составляет один месяц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит копию протокола, и администратор отвечает в течение недели; для сложного технического запроса срок может быть месяц.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет администратору оставлять запрос без ответа сверх установленного срока.

Связанные статьи: Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 66 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 66 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 66 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может отказать в информации или доступе к документам, если раскрытие причинит ущерб законным интересам других собственников или третьих лиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Administratorul asociației poate refuza eliberarea informației sau permiterea accesului la documente dacă aceasta va cauza un prejudiciu intereselor legitime ale celorlalți proprietari sau terților.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Администратор ассоциации может отказать в предоставлении информации или в разрешении доступа к документам, если это может нанести ущерб законным интересам других собственников или третьих лиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник просит документ с персональными данными другого собственника; администратор может отказать в такой части доступа.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет отказать без риска ущерба законным интересам других собственников или третьих лиц.

Связанные статьи: Art. 63(2); Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 66 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 66 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 66 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если администратор отказал, собственник может вынести вопрос об обоснованности отказа на общее собрание или в течение двух недель после отказа подать иск об обязанности предоставить информацию или доступ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dacă administratorul asociației refuză să furnizeze informații sau refuză să permită accesul la documente, proprietarul poate cere ca adunarea generală să hotărască asupra temeiniciei refuzului sau, în termen de 2 săptămâni de la refuzul din partea administratorului, poate înainta o acțiune în instanța de judecată în vederea obligării asociației să furnizeze informația solicitată sau să permită accesul la documentele solicitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Если администратор ассоциации отказывается предоставить информацию или разрешить доступ к документам, собственник может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно обоснованности отказа либо в двухнедельный срок после получения отказа от администратора может подать в судебную инстанцию иск, которым ассоциация будет обязана предоставить запрошенную информацию или разрешить доступ к запрошенным документам.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор отказал показать договор; собственник в течение двух недель обращается в суд с требованием обязать ассоциацию предоставить доступ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не устанавливает бессрочный срок для судебного иска после отказа администратора.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 42; Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 66 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 66 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 67

Статья 67 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если за последние два финансовых года не было внешнего аудита, любые три собственника могут заказать аудит ассоциации или отдельных сфер её деятельности за свой счёт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă în ultimii 2 ani financiari asociația nu a fost supusă auditului extern, oricare 3 proprietari (în continuare – proprietari inițiatori) pot încheia un contract privind efectuarea auditului asociației ori al anumitor domenii ale activității acesteia. Doar proprietarii inițiatori acoperă direct societății de audit remunerația și cheltuielile aferente auditului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если в течение двух последних финансовых лет в отношении ассоциации не проводился внешний аудит, любые три собственника (далее – собственники-инициаторы) могут заключить договор о проведении аудита в отношении ассоциации или определенных сфер ее деятельности. Вознаграждение и расходы по аудиту оплачиваются непосредственно аудиторскому обществу только собственниками-инициаторами.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Три собственника сомневаются в расходах на ремонт и заключают договор с аудиторской компанией, оплачивая аудит сами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не обязывает всех собственников заранее оплачивать аудит, заказанный тремя инициаторами.

Связанные статьи: Art. 47; Art. 67

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 67 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 67 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 67 и начало статьи 68 проверены по скану, статья 68 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 67 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После получения обращения инициаторов с копией договора администратор и органы ассоциации обязаны полностью сотрудничать с аудитором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Din data în care primește cererea proprietarilor inițiatori de colaborare cu auditorul, la care se anexează copia contractului cu auditorul, administratorul asociației și celelalte organe ale asociației sunt obligate să colaboreze pe deplin cu auditorul.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Начиная со дня получения обращения собственников-инициаторов о сотрудничестве с аудитором, к которому прилагается копия договора с аудитором, администратор ассоциации и другие органы ассоциации обязаны в полной мере сотрудничать с аудитором.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Инициаторы передали администратору копию договора с аудитором; администратор обязан предоставить аудитору нужные документы для проверки.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не требует сотрудничества до получения обращения с копией договора.

Связанные статьи: Art. 44; Art. 47; Art. 67

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 67 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 67 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 67 и начало статьи 68 проверены по скану, статья 68 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 67 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Аудиторское заключение и дополнительные отчёты получают инициаторы и ассоциация; ассоциация должна направить копию всем собственникам и другим органам, если они есть.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Raportul de audit și rapoartele suplimentare se prezintă proprietarilor inițiatori și asociației. Asociația este obligată să transmită copia raportului tuturor proprietarilor și celorlalte organe ale asociației, dacă există.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Аудиторское заключение и дополнительные отчеты представляются собственникам-инициаторам и ассоциации. Ассоциация обязана направить копию заключения всем собственникам и другим органам ассоциации, если таковые имеются.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После аудита ассоциация рассылает копию заключения всем собственникам и совету.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет оставить отчёт только у инициаторов и не передать его другим собственникам.

Связанные статьи: Art. 46; Art. 47; Art. 67

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 67 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 67 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 67 и начало статьи 68 проверены по скану, статья 68 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 67 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание окончательно решает, возмещать ли инициаторам расходы на аудит или отказать в возмещении.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Adunarea generală ia hotărârea definitivă de rambursare a cheltuielilor de audit proprietarilor inițiatori ori de a refuza rambursarea.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Общее собрание принимает окончательное решение относительно возмещения или отказа в возмещении собственникам-инициаторам расходов по аудиту.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После получения аудиторского отчёта собрание решает, компенсировать ли трём инициаторам стоимость аудита.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт инициаторам автоматическое право на возмещение без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 67

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 47. Текст статьи 67 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 67 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; конец статьи 67 и начало статьи 68 проверены по скану, статья 68 не вносилась; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 68

Статья 68 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник обязан сообщить ассоциации свои контактные данные, включая телефон и при наличии электронную почту.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul este obligat să informeze asociația despre datele sale de contact, în special numărul de telefon și adresa de poștă electronică, dacă o are.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник обязан сообщить ассоциации свои контактные данные, в частности номер телефона и, если имеется, адрес электронной почты.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новый собственник квартиры передаёт администратору номер телефона и адрес электронной почты для связи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует сообщать адрес электронной почты, если у собственника его нет.

Связанные статьи: Art. 62; Art. 68

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 68 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 68 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 68 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если адрес проживания, пребывания или местонахождения собственника отличается от адреса единицы, он должен сообщить ассоциации адрес для уведомлений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dacă domiciliul/reședința (în cazul persoanei fizice) ori sediul (în cazul persoanei juridice) al proprietarului este diferit de adresa unității, proprietarul este obligat să informeze asociația și despre adresa domiciliului/reședinței ori a sediului sau o altă adresă pentru notificări.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если место жительства/пребывания (в случае физического лица) или место нахождения (в случае юридического лица) собственника отличается от адреса единицы, собственник обязан сообщить ассоциации также адрес места жительства/места пребывания или места нахождения либо другой адрес для направления уведомлений.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник сдаёт квартиру и живёт в другом городе; он сообщает ассоциации свой фактический адрес для уведомлений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет собственнику скрыть адрес для уведомлений, если он отличается от адреса единицы.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 68

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 68 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 68 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 68 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если собственник не сообщил другой адрес для уведомлений, ассоциация вправе считать адрес единицы его адресом для получения уведомлений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Cu excepția cazului în care proprietarul a informat asociația despre adresa domiciliului/reședinței ori a sediului sau o altă adresă pentru notificări, asociația are dreptul să considere că adresa unității este domiciliul/reședința ori sediul proprietarului în scopul primirii notificărilor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) За исключением случая, когда собственник сообщил ассоциации адрес своего места жительства/места пребывания или нахождения либо другой адрес для направления уведомлений, ассоциация имеет право считать для целей направления уведомлений местом жительства/местом пребывания или местом нахождения собственника адрес единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не дал другой адрес; ассоциация направляет уведомление на адрес квартиры и считает его адресом для связи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не действует, если собственник сообщил ассоциации другой адрес для уведомлений.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 68(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 68 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 68 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 68 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если расходы распределяются по числу постоянно проживающих, собственник должен сообщать количество взрослых и детей при каждом изменении или по запросу администратора; до достоверных данных администратор может установить оценочное число.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dacă repartizarea cheltuielilor de orice natură între proprietari depinde de numărul de persoane care locuiesc permanent în unitate, proprietarul este obligat să comunice, la survenirea fiecărei schimbări ori la cererea administratorului asociației, numărul acestor persoane (adulți și minori). Până la comunicarea veridică a numărului de persoane, administratorul asociației atribuie unității numărul estimativ de persoane după consultarea vecinilor ori conform mediei de persoane în cadrul condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Если распределение любого рода расходов между собственниками зависит от количества лиц, постоянно проживающих в единице, при каждом изменении или по требованию администратора ассоциации собственник обязан сообщать количество таких лиц (взрослых и детей). До получения достоверных данных о количестве лиц администратор ассоциации устанавливает для нее предполагаемое количество проживающих после опроса соседей или на основании среднего числа проживающих в кондоминиуме лиц.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В квартире стало жить четыре человека вместо двух; собственник сообщает это администратору, чтобы правильно распределялись расходы по числу проживающих.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает администратору произвольно устанавливать число людей после получения достоверных данных.

Связанные статьи: Art. 48(4)b); Art. 68

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 34; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 68 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 68 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 69

Статья 69

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если единица обременена вещным правом третьего лица, это лицо вправе получить у ассоциации информацию о сумме и основании долгов собственника перед ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dacă unitatea este grevată de dreptul real al unui terț, acesta are dreptul să obțină de la asociație informația despre suma și temeiul datoriilor proprietarului față de asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Если единица обременена вещным правом третьего лица, это лицо имеет право на получение от ассоциации информации о сумме и источнике задолженности собственника перед ассоциацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ипотечный кредитор, имеющий вещное право в отношении квартиры, запрашивает у ассоциации сумму и основание долга собственника.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта статья не даёт такое право любому постороннему лицу без вещного права на единицу.

Связанные статьи: Art. 60; Art. 68; Art. 69

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 69 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 69 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; статья 69 не содержит нумерованных частей, границы между статьями 68 и 70 проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 70

Статья 70 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обязан в течение месяца созвать общее собрание по заявлению группы собственников, если они предлагают вмешательства или работы с целями, указанными в подпунктах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației este obligat să convoace adunarea generală în termen de o lună de la primirea cererii de la un grup de proprietari (conform normelor de convocare a adunării generale) interesat de efectuarea de către asociație a intervențiilor sau lucrărilor care au ca scop:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации обязан созвать общее собрание в течение месяца после получения заявления группы собственников (согласно правилам созыва общего собрания), заинтересованной в осуществлении ассоциацией вмешательства или проведения работ, преследующих следующие цели:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Группа собственников подаёт заявление о модернизации дома; администратор должен созвать собрание в течение месяца.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не действует без связи с целями из подпунктов а)-с).

Связанные статьи: Art. 35; Art. 70(1) а)-с)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 70 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Предлагаемые работы могут быть направлены на повышение безопасности или санитарного состояния condominiuma.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) îmbunătățirea securității ori salubrității condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) повышение безопасности или улучшение санитарного состояния condominiuma;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники предлагают установить освещение и устранить санитарную проблему в общих помещениях.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не касается работ, не связанных с безопасностью или санитарным состоянием.

Связанные статьи: Art. 70(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 70 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы могут быть направлены на повышение энергоэффективности кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) eficiența energetică a condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) энергоэффективность кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники предлагают утепление общих частей здания для повышения энергоэффективности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не регулирует сам порядок финансирования работ вне процедуры статьи 70.

Связанные статьи: Art. 55(2)e); Art. 70(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 70 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы могут быть направлены на производство ассоциацией возобновляемой энергии на общих частях кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) producerea de către asociație a energiei regenerabile pe părțile comune ale condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) производство ассоциацией на площади общих частей кондоминиума возобновляемой энергии.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Группа собственников предлагает установить солнечные панели на крыше как общей части здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт отдельному собственнику право устанавливать оборудование без решений и условий закона.

Связанные статьи: Art. 70; Art. 74

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 70 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Заявление должно содержать проект работ и расходы; до обязанности созвать собрание администратор может запросить пояснения и детализацию проекта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă proiectul de realizare a lucrărilor și cheltuielile aferente. Administratorul poate cere solicitantului să ofere explicații și detalieri ale proiectului propus înainte de a fi obligat să convoace adunarea generală.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Заявление, предусмотренное в части (1), должно включать проект проведения работ и связанные с ними расходы. Прежде чем администратор будет обязан созвать общее собрание, он может потребовать от заявителя предоставить разъяснения и подробную информацию по предлагаемому проекту.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники подали идею утепления без сметы; администратор просит детализировать проект и расходы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не обязывает администратора созывать собрание по неполной заявке без проекта и расходов.

Связанные статьи: Art. 70(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных

Статья 70 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Окончательное решение по предложению принимает общее собрание по правилам статьи 37(1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea definitivă pe marginea propunerii o ia adunarea generală conform art. 37 alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Окончательное решение по внесенному предложению принимается общим собранием в соответствии с частью (1) статьи 37.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После обсуждения проекта энергоэффективности общее собрание голосует и принимает окончательное решение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт администратору право окончательно решать вопрос вместо общего собрания.

Связанные статьи: Art. 37(1); Art. 70

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48. Текст статьи 70 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 70 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 71

Статья 71 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор обязан согласиться на работы, если выполнены условия, перечисленные в подпунктах а)-d).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Administratorul asociației este obligat să accepte efectuarea unor intervenții sau lucrări la întrunirea următoarelor condiții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Администратор ассоциации обязан согласиться на осуществление вмешательства или проведение работ при соблюдении следующих условий:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Несколько собственников предлагают проект за свой счёт; администратор проверяет выполнение всех условий статьи 71(1).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта вводная часть не действует без соблюдения всех условий из подпунктов.

Связанные статьи: Art. 71(1) a)-d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами a)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Проект должен предложить минимум три собственника, которые берут на себя все расходы по его реализации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) un grup din cel puțin 3 proprietari îi propune proiectul de realizare a lucrărilor și își asumă toate cheltuielile aferente implementării proiectului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) проект проведения работ предлагается группой не менее чем из трех собственников, которая принимает на себя все расходы, связанные с реализацией проекта;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Три собственника предлагают установить скамейку во дворе и письменно берут на себя все расходы проекта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не работает для предложения одного собственника или без принятия расходов на себя.

Связанные статьи: Art. 71(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами a)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы не должны противоречить законодательству, особенно требованиям качества в строительстве.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) intervenția sau lucrarea nu contravine legislației, în special nu încalcă cerințele privind calitatea în construcții;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) вмешательство или работы не противоречат законодательству, в частности, не нарушают требований к качеству в строительстве;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники предлагают работы по благоустройству, и проект проверяется на соответствие строительным требованиям.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет выполнить незаконные или строительственно небезопасные работы даже за счёт инициаторов.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 71

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами a)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы должны иметь общественную пользу и не затрагивать архитектурное оформление кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) intervenția sau lucrarea are utilitate publică și nu afectează decorul arhitectural al condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

c) вмешательство или работы носят общественно полезный характер и не затрагивают архитектурное убранство кондоминиума;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники предлагают улучшить доступность входа без изменения архитектурного облика фасада.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не разрешает работы только в частном интересе или портящие архитектурный вид.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 71; Art. 72

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После рассылки заявки и приложений всем собственникам, с указанием что платят только письменно согласившиеся инициаторы, за месяц должно поступить не более трёх возражений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) după primirea cererii conform lit. a) și transmiterea cererii și a anexelor acesteia tuturor proprietarilor din condominiu, cu specificarea că cheltuielile pentru executarea proiectului sunt suportate exclusiv de proprietarii care și-au asumat în scris această cheltuială, în termen de o lună de la transmiterea cererii, nici proprietarii, nici administratorul asociației nu au primit opoziții față de realizarea proiectului decât de la cel mult 3 proprietari.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) в течение 1 месяца после того, как администратор, получив заявление в соответствии с пунктом а), направил заявление и приложения к нему всем собственникам в кондоминиуме, указав, что расходы по реализации проекта несут исключительно собственники, письменно обязавшиеся принять на себя эти расходы, возражения в связи с реализацией проекта представили в адрес собственников или администратора ассоциации не более трех собственников.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор разослал проект всем собственникам; если за месяц возразили только два собственника, условие подпункта выполнено.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет считать условие выполненным, если поступили возражения от четырёх или более собственников.

Связанные статьи: Art. 71(1); Art. 71(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану;

Статья 71 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если возражают четыре или больше собственников, администратор обязан созвать общее собрание, чтобы оно решило разрешить проект или отказать.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dacă a primit opoziții față de realizarea proiectului de la 4 sau mai mulți proprietari, administratorul asociației este obligat să convoace adunarea generală pentru a hotărî asupra permisiunii proiectului propus ori opunerii față de proiect.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если администратор ассоциации получил возражения в связи с реализацией проекта от четырех или большего числа собственников, он обязан созвать общее собрание для решения вопроса о разрешении реализации предлагаемого проекта или отказе от его реализации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

По проекту благоустройства возразили пять собственников; администратор выносит вопрос на общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет администратору самостоятельно принять проект при четырёх и более возражениях.

Связанные статьи: Art. 35; Art. 71(1)d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Окончательное решение по предложению принимает общее собрание по статье 37(1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea definitivă pe marginea propunerii o ia adunarea generală conform art. 37 alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Окончательное решение по предложению принимается общим собранием в соответствии с частью (1) статьи 37.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После возражений собственников собрание решает, разрешить ли проект, предложенный инициативной группой.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт инициативной группе право окончательно решить вопрос вместо собрания.

Связанные статьи: Art. 37(1); Art. 71

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расходы по такому проекту несут только собственники, письменно взявшие на себя участие; остальные не платят, даже если голосовали за разрешение проекта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) În cazul efectuării intervențiilor sau lucrărilor conform procedurilor menționate la alin. (1), cheltuielile aferente sunt suportate doar de către proprietarii care și-au asumat în scris obligația de a participa la proiect. Ceilalți proprietari sunt scutiți de la orice cheltuieli aferente proiectului, chiar dacă au votat pentru permisiunea proiectului propus conform alin. (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В случае осуществления вмешательства или проведения работ в соответствии с указанными в части (1) процедурами соответствующие расходы несут только собственники, которые письменно обязались участвовать в проекте. Остальные собственники освобождаются от любых расходов, связанных с проектом, даже если они голосовали за разрешение реализации предлагаемого проекта в соответствии с частью (3).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Пять собственников письменно согласились оплатить установку оборудования; остальные собственники не участвуют в расходах проекта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет распределять расходы проекта на собственников, которые не взяли письменное обязательство участвовать.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 71

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 71 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Работы по статье 71 выполняются ассоциацией или под её надзором; результат окончательно становится общей частью и не отделяется и не возмещается.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Intervențiile sau lucrările efectuate conform prezentului articol se fac de către asociație ori sub supravegherea asociației. Ele devin definitiv părți comune și nu se supun separării și nici rambursării.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Вмешательство или работы, осуществляемые в соответствии с настоящей статьей, проводятся ассоциацией или под надзором ассоциации, безвозвратно становясь общими частями, и не подлежат отделению либо возмещению.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Инициаторы оплатили улучшение общего входа; после выполнения оно стало общей частью и они не могут требовать отделения или компенсации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт инициаторам право сохранить результат работ как частную вещь.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 71

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 48-49. Текст статьи 71 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 71 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 71 между RU стр. 48-49 и структура части (1) с подпунктами а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 72

Статья 72 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственнику запрещены неавторизованные работы на фасаде и иных общих частях; при нарушении администратор применяет статью 19 и, если это предусмотрено уставом или регламентом, с согласием совета начисляет штраф за каждый день неустранения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarului i se interzice să efectueze intervenții sau lucrări neautorizate la fațadă sau oricare alt element al părților comune ale condominiului, inclusiv la decorul arhitectural al clădirii. În cazul încălcării acestei prevederi, administratorul asociației aplică art. 19. Adițional, dacă aceasta e prevăzut în statut sau în regulamentul intern, administratorul stabilește, cu acordul consiliului, proprietarului care nu înlătură încălcarea o penalitate de la 1 la 3 unități convenționale pentru fiecare zi de încălcare. Penalitatea acumulată se include în factura lunară trimisă proprietarului de către asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственнику запрещается осуществлять неавторизованные вмешательства или проводить работы на фасаде, а также на любом другом элементе общих частей кондоминиума, в том числе затрагивающие архитектурное убранство здания. В случае нарушения этого положения администратор ассоциации применяет положения статьи 19. Кроме того, если это предусмотрено уставом или внутренним регламентом ассоциации, администратор с согласия совета устанавливает для собственника, который не устранил нарушение, штраф в размере от 1 до 3 условных единиц за каждый день нарушения. Накопившийся штраф включается в ежемесячный счет-фактуру, который высылает собственнику ассоциация.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник самовольно изменил фасад балкона; администратор требует устранить нарушение и при условиях устава начисляет штраф.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает штраф без основания в уставе или внутреннем регламенте и без согласия совета.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 19; Art. 72

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 72 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник обязан уведомить администратора о работах в своей единице, их характере и планируемой длительности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul este obligat să notifice administratorul despre efectuarea unor intervenții sau lucrări la unitatea sa, precum și despre natura și durata planificată a acestora.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник обязан уведомить администратора об осуществлении вмешательства или проведении работ в свой единице, а также об их характере и планируемой продолжительности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Перед ремонтом квартиры собственник сообщает администратору, какие работы будут проводиться и сколько они займут.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не касается работ, о которых собственник вообще не уведомил администратора.

Связанные статьи: Art. 68; Art. 72

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 72 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При работах в единице администратор имеет права, перечисленные в подпунктах а)-d).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În cazul intervențiilor sau lucrărilor la o unitate, administratorul asociației are dreptul:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В случае осуществления вмешательства или проведения работ в единице администратор ассоциации имеет право:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Во время ремонта квартиры администратор использует полномочия из статьи 72(3), чтобы защитить кондоминиум и других собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть не содержит полного перечня полномочий без подпунктов.

Связанные статьи: Art. 72(3) а)-d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье

нет.

Статья 72 · параграф (3) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может запросить у собственника дополнительные сведения, пояснения и документы, подтверждающие соблюдение закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) să solicite de la proprietarul unității orice informații și clarificări suplimentare, inclusiv acte care confirmă respectarea legislației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) запросить у собственника единицы любую дополнительную информацию и разъяснения, включая документы, подтверждающие соблюдение законодательства;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор просит у собственника разрешительные документы на работы, которые могут затронуть инженерные сети.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет требовать документы, не связанные с проверкой соблюдения законодательства по работам.

Связанные статьи: Art. 72(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 72 · параграф (3) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может наблюдать за ходом ремонта и требовать прекратить опасные или незаконные вмешательства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) să supravegheze evoluția reparației și să ceară încetarea oricăror intervenții periculoase sau ilegale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) наблюдать за ходом ремонта и требовать прекращения любых опасных или незаконных вмешательств;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Во время ремонта собственник начинает повреждать общий стояк; администратор требует прекратить опасные работы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не даёт администратору право вмешиваться в законный ремонт без связи с опасностью или незаконностью.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 72(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 72 · параграф (3) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может устанавливать специальные требования и меры, чтобы кондоминиум нормально функционировал и чтобы уменьшить неудобства для других собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) să impună cerințe și măsuri speciale pentru a asigura buna funcționare a condominiului și a reduce deranjamentele pentru ceilalți proprietari;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) устанавливать специальные требования и меры для обеспечения надлежащего функционирования кондоминиума и смягчения неудобств, причиняемых другим собственникам;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор устанавливает временной порядок доставки стройматериалов, чтобы не блокировать общий вход и лифт.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет вводить меры, не связанные с функционированием кондоминиума или снижением неудобств.

Связанные статьи: Art. 72(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 72 · параграф (3) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может запретить доступ подрядчикам и другим третьим лицам, участвующим в ремонте, пока не выполнены требования закона о ремонте.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) să interzică accesul în condominiu al antreprenorilor și al altor terți care participă la efectuarea reparației atât timp cât nu sunt îndeplinite cerințele prezentei legi privitoare la reparație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) запретить доступ в кондоминиум подрядчикам и прочим третьим лицам, участвующим в проведении ремонта, до тех пор, пока не будут выполнены требования настоящего закона, относящиеся к ремонту.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник не предоставил документы по работам, затрагивающим общие сети; администратор временно запрещает доступ подрядчикам до выполнения требований.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает запрет доступа после выполнения требований закона, относящихся к ремонту.

Связанные статьи: Art. 72(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 35-36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 49-50. Текст статьи 72 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 72 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) между RO стр. 35-36 и статьи 72 между RU стр. 49-50 проверен по скану; официальный RU подпункт части (3) сохранён с напечатанным обозначением «с)»; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 73

Статья 73 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник должен допустить законно одобренные общим собранием работы общего интереса, даже если они затрагивают его единицу, если итог не меняет назначение, площадь и пользование этой единицей; при реальной разумной альтернативе без затрагивания единицы нужно выбрать её.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Un proprietar nu poate să se opună executării de către asociație a lucrărilor de interes comun, inclusiv asupra unității sale, hotărâte legal de către adunarea generală, cu condiția că rezultatul lucrărilor nu afectează destinația, suprafața și folosința unității sale. Dacă asemenea lucrări sunt posibile printr-o soluție alternativă, fără a afecta unitatea, se va alege soluția alternativă dacă aceasta nu atrage cheltuieli ori riscuri disproportionale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник не может возражать против проведения ассоциацией работ, представляющих общий интерес, которые были на законных основаниях разрешены общим собранием, в том числе при их проведении в его единице, при условии, что результат работ не затронет назначение, площадь и режим использования его единицы. Если существует альтернативный способ проведения таких работ без ущерба для единицы, должен быть избран именно такой способ, если только он не связан с несоразмерными расходами или риском.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация законно решила заменить общий стояк, проходящий через квартиру; собственник не может запретить доступ, если после работ квартира сохраняет прежнее назначение, площадь и возможность пользования.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет ассоциации выбирать вмешательство в единицу, если есть разумная альтернативная техническая возможность без несоразмерных расходов или рисков.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 45; Art. 73

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 50. Текст статьи 73 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 73 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 73 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если из-за работ ассоциации собственник терпит ущерб, включая снижение стоимости единицы, серьёзное нарушение пользования или ухудшение состояния, он имеет право на возмещение; при временной полной невозможности пользоваться единицей он может требовать аванс на проживание в другом месте.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor de către asociație, fie din cauza unei scăderi definitive a valorii unității sale, fie a unei tulburări grave de folosință a unității, chiar dacă aceasta este temporară, fie a degradărilor, are dreptul la o despăgubire. În cazul privării totale temporare de folosință a unității, adunarea generală hotărăște acordarea, către proprietarul care o cere, a unui avans la despăgubire pentru a acoperi cel puțin costul locuirii în altă parte. Avansul se ia în contul despăgubirii definitive.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник, которому в результате проведения ассоциацией работ был нанесен ущерб по причине либо безвозвратного снижения стоимости единицы, либо серьезного, хотя бы и временного, нарушения режима пользования единицей, либо ухудшения ее состояния, имеет право на получение возмещения. Если собственник на определенное время полностью лишается возможности пользоваться единицей, общее собрание должно принять решение о предоставлении собственнику по его требованию аванса в счет возмещения ущерба для покрытия по меньшей мере стоимости его проживания в другом месте. Такой аванс будет учтен при окончательном возмещении ущерба.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Во время ремонта общего элемента квартира временно становится непригодной для проживания; собственник просит аванс на аренду жилья, а затем эта сумма учитывается при окончательном возмещении.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает автоматическую фиксированную сумму возмещения без оценки причинённого ущерба и решения общего собрания об авансе.

Связанные статьи: Art. 45; Art. 73(1); Art. 73(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 50. Текст статьи 73 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 73 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 73 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Компенсацию или аванс выплачивает ассоциация, а затем такая сумма распределяется между собственниками пропорционально их участию в стоимости соответствующих работ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Avansul la despăgubire sau despăgubirea definitivă datorată în urma executării lucrărilor de interes comun se plătește de către asociație. Această cheltuială a asociației se repartizează proprietarilor din condominiu proporțional cu participarea fiecăruia dintre ei la costul lucrării respective.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Аванс в счет возмещения ущерба или окончательное возмещение ущерба, причитающиеся в связи с проведением работ, которые представляют общий интерес, выплачиваются ассоциацией. Эти расходы ассоциации распределяются между собственниками в кондоминиуме соразмерно участию каждого из них в стоимости соответствующих работ.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация выплатила собственнику компенсацию из-за общего ремонта стояка; затем сумма включается в расходы по этим работам и распределяется между всеми собственниками по их долям участия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не перекладывает компенсацию только на собственника, в чьей квартире проходили работы.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 50; Art. 73(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 50. Текст статьи 73 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 73 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 74

Статья 74 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник может устанавливать системы возобновляемой энергии для собственного потребления на крыше, другой подходящей общей площади или в своей единице только с согласия общего собрания и при соблюдении условий этой части.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Proprietarul are dreptul să instaleze pe acoperișul clădirii, pe orice altă suprafață comună adecvată și în unitatea sa, cu acordul adunării generale, sisteme de producere a energiei din surse regenerabile destinate consumului propriu, cu condiția că:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Собственник имеет право устанавливать на крыше здания, на любой другой подходящей общей площади и в своей единице системы для выработки энергии из возобновляемых источников для собственного потребления с согласия общего собрания и при условии, что:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник хочет поставить солнечные панели на крыше для питания своей квартиры; он выносит вопрос на общее собрание и должен соблюдать установленные законом условия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт собственнику права самовольно занять крышу или другую общую площадь без согласия общего собрания.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 34; Art. 74(1) a)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 50-51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 74 между RU стр. 50-51 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Установка не должна мешать другим собственникам нормально пользоваться своими единицами и общими частями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) aceasta nu afectează folosința normală a unităților și a părților comune de către ceilalți proprietari din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) это не затрагивает обычный порядок использования единиц и общих частей другими собственниками в condominiu;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Панели и кабели размещают так, чтобы другие собственники могли пользоваться крышей, лестничными клетками и техническими проходами в обычном порядке.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает проект, который фактически блокирует нормальное использование общих частей другими собственниками.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 74(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст подпункта а) части (1) статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункты а)-b) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Установка должна постоянно сохранять устойчивость, безопасность и архитектурный облик здания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) sunt asigurate permanent stabilitatea, siguranța și decorul arhitectural al clădirii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) на постоянной основе сохраняется устойчивость, безопасность и архитектурное убранство здания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При проектировании солнечных панелей специалист проверяет крепления и внешний вид, чтобы конструкция не угрожала крыше и не портила архитектурный облик здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не допускает установку, которая ухудшает безопасность, устойчивость или архитектурное оформление здания.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 72; Art. 74(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст подпункта b) части (1) статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункты а)-b) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если для установки нужно изменить общие части, собственник должен запросить согласие общего собрания и показать конкретный проект и способ выполнения вмешательств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul în care devin necesare modificări ale părților comune, proprietarul interesat solicită acordul adunării generale, indicând proiectul concret și modalitățile de realizare a intervențiilor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В случае необходимости в изменении общих частей заинтересованный собственник запрашивает согласие у общего собрания с демонстрацией конкретного проекта и порядка осуществления вмешательств.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для установки оборудования нужно провести крепления через общую крышу; собственник представляет собранию проект и порядок работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает менять общие части только на основании устного описания без конкретного проекта.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 34; Art. 74(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Администратор может требовать дополнительные меры предосторожности для устойчивости, безопасности или архитектурного облика здания, но только если это основано на проекте специалиста и надлежащем одобрении компетентных органов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Administratorul asociației poate să impună măsuri de precauție suplimentare pentru a asigura stabilitatea, siguranța sau decorul arhitectural al clădirii, dar numai în baza unui proiect executat de un specialist în materie și avizat corespunzător de către organele abilitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Администратор ассоциации может распорядиться в целях сохранения устойчивости, безопасности или архитектурного убранства здания о принятии дополнительных мер предосторожности, но только на основании проекта, выполненного специалистом в данной области и надлежащим образом одобренного компетентными органами.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Проект показывает риск для кровли; администратор требует дополнительные крепления, потому что это предусмотрено специалистом и одобрено компетентным органом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет администратору произвольно придумывать дополнительные условия без профессионального проекта и нужного одобрения.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 72; Art. 74(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если заявителей несколько, общее собрание может распределить использование крыши и других общих площадей, в том числе установить плату за наём этих площадей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) În cazul existenței mai multor solicitanți, adunarea generală poate să distribuie folosința acoperișului și a altor suprafețe comune, inclusiv percepând taxe pentru locațiunea suprafețelor.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) При наличии нескольких заявителей, желающих использовать площадь крыши и другие общие площади, общее собрание может распределить эти площади между ними, в том числе сдать им эти площади внаем за плату.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Два собственника хотят установить панели на крыше; общее собрание распределяет участки крыши между ними и решает, будет ли взиматься плата за пользование площадью.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не даёт одному заявителю преимущества перед другими без решения общего собрания о распределении.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 49; Art. 74(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 36; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Приоритет в использовании крыши или других площадей для таких систем имеют общие потребности кондоминиума; индивидуальные проекты возможны только при наличии свободных пригодных площадей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Prioritate pentru construcția sistemelor fotovoltaice și a altor sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile este acordată necesităților comune ale condominiului. În acest sens, prevederile alin. (1)–(4) se aplică doar dacă există spații disponibile care pot fi valorificate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) При строительстве фотогальванических систем и других систем для выработки энергии из возобновляемых источников приоритет отдается общим потребностям кондоминиума. В этом смысле положения частей (1)–(4) применяются только в случае, если имеются доступные для использования площади.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если ассоциация планирует общую систему для освещения лестниц и лифта, этот проект имеет приоритет перед индивидуальной установкой одного собственника на той же площади крыши.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не гарантирует каждому собственнику отдельное место для оборудования, если площадь нужна для общих потребностей кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 74(1)-(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход RO статьи 74 между стр. 36-37 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 74 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если крышу сдают внаём под такие системы, наниматель отвечает за её удовлетворительное техническое состояние и должен вернуть крышу ассоциации в функциональном состоянии при расторжении договора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În cazul locaţiunii acoperişului pentru instalarea sistemelor fotovoltaice şi a altor sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile, locatarul devine responsabil pentru starea tehnică satisfăcătoare a acoperişului şi asigură funcţionalitatea lui conform destinaţiei de bază pe toata perioada locaţiunii. În cazul în care locatarul sau asociaţia declară rezoluţiunea contractului de locaţiune, locatarul predă asociaţiei acoperişul în stare funcţională.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) В случае сдачи крыши внаем для установки фотогальванических систем и других систем для выработки энергии из возобновляемых источников ответственным за удовлетворительное техническое состояние крыши становится наниматель, обеспечивая функциональность крыши согласно ее основному назначению в течение всего срока найма. Если наниматель или ассоциация заявляют о расторжении договора найма обратной силой, наниматель должен передать крышу ассоциации в функциональном состоянии.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация сдаёт часть крыши под фотогальванические панели; наниматель должен поддерживать крышу в рабочем состоянии и вернуть её функциональной при прекращении найма.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не освобождает нанимателя от ответственности за состояние крыши на период найма.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 74(4)-(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 74 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 74 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; RO-слово «toata» сохранено как напечатано в графическом PDF; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 75

Статья 75 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При заброшенной единице или непосредственной опасности для жизни, здоровья других собственников либо их единиц администратор может вскрыть замок и войти для устранения опасности только в присутствии двух собственников и полиции; расходы возмещаются собственником единицы солидарно с её владельцем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care o unitate este abandonată ori există un alt pericol iminent, cauzat de comportamentul proprietarului, pentru viața, sănătatea altor proprietari ori pentru unități (cum ar fi scurgeri de gaze, apă etc.), administratorul asociației, cu prezența a doi proprietari și a organului de poliție, poate forța lacătul unității și interveni pentru a înlătura pericolul. Cheltuielile de intervenție și de schimbare a lacătului se rambursează de către proprietarul unității în mod solidar cu posesorul unității.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В случае, когда единица собственника заброшена или его поведение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью других собственников или их единицам (утечка газа, воды и т. д.), администратор ассоциации в присутствии двух собственников и органа полиции может вскрыть замок единицы и проникнуть внутрь с целью устранения угрозы. Расходы, понесенные в связи с вмешательством и заменой замка, возмещает собственник единицы солидарно с владельцем единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Из квартиры течёт вода и затапливает соседей, собственник недоступен; администратор с двумя собственниками и полицией вскрывает замок, чтобы остановить течь.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает вход в единицу без непосредственной опасности и без участия двух собственников и полиции.

Связанные статьи: Art. 45; Art. 68; Art. 75(2)-(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 75 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 75 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 75 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Участники такого вмешательства должны составить протокол.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Participanții la intervenția menționată la alin. (1) întocmesc un proces-verbal.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Участники указанного в части (1) проникновения составляют протокол.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После вскрытия квартиры из-за утечки воды администратор, два собственника и представитель полиции фиксируют обстоятельства в протоколе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не заменяет обязанность действовать только в условиях, указанных в части (1).

Связанные статьи: Art. 75(1); Art. 75(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 75 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 75 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 75 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После вмешательства администратор должен принять меры для связи с собственником и передать ему ключи от единицы и копию протокола.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Administratorul asociației ia măsuri de contactare a proprietarului și îi transmite cheile unității și copia de pe procesul-verbal.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Администратор ассоциации принимает меры для уведомления собственника и передачи ему ключей от единицы и копии протокола.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После устранения аварии администратор звонит собственнику, направляет уведомление и передаёт ему новые ключи и копию составленного протокола.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет администратору удерживать ключи или не передавать собственнику копию протокола.

Связанные статьи: Art. 68; Art. 75(1)-(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51. Текст статьи 75 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 75 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 76

Статья 76

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если на территории или внутри кондоминиума есть посторонние или бесхозные предметы, администратор принимает законные меры по их удалению и при необходимости привлекает полицию; расходы взыскиваются с собственника предмета или другого ответственного лица.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

În cazul în care pe teritoriul sau în incinta condominiului se află obiecte străine ori abandonate (inclusiv automobil abandonat), administratorul asociației ia măsuri de înlăturare a lor, cu respectarea normelor legale și cu implicarea, după caz, a organului de poliție. Cheltuielile aferente înlăturării se recuperează de la proprietarul obiectului ori de la altă persoană responsabilă conform legii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Если на территории или в помещении кондоминиума появляются посторонние либо бесхозные предметы (включая бесхозные автомобили), администратор ассоциации принимает меры для их удаления с соблюдением правовых норм и с привлечением, при необходимости, органа полиции. Расходы по удалению взыскиваются с собственника предмета или с другого лица, несущего ответственность согласно закону.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Во дворе долго стоит брошенный автомобиль, мешающий проезду; администратор действует по законной процедуре, при необходимости привлекает полицию, а расходы взыскиваются с ответственного лица.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта статья не разрешает администратору самостоятельно распоряжаться чужим имуществом вне законной процедуры.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 75

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 51-52. Текст статьи 76 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 76 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; статья 76 не имеет нумерованных частей; переход между RU стр. 51-52 проверен по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 77

Статья 77 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Как исключение из части (2) статьи 21, одна ассоциация может объединять всех собственников нескольких кондоминиумов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 21 alin. (2), o asociație poate cuprinde toți proprietarii mai multor condominii (în continuare – asociație cu mai multe condominii).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В отступление от положений части (2) статьи 21, в состав ассоциации могут входить все собственники нескольких кондоминиумов (далее – ассоциация, включающая несколько кондоминиумов).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Несколько соседних кондоминиумов организованы так, что их собственники входят в одну ассоциацию, управляющую несколькими кондоминиумами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не отменяет общие правила закона, а устанавливает специальное исключение для ассоциации с несколькими кондоминиумами.

Связанные статьи: Art. 21(2); Art. 78; Art. 79

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52; Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 3. Текст статьи 77 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 77 в проверенных источниках не подтверждено; отметки LP70 на соседних страницах относятся к статье 79, не к статье 77. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 77 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, специальные правила этой части закона применяются прежде общих правил закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul asociației cu mai multe condominii, dispozițiile prezentei secțiuni se aplică cu prioritate față de celelalte dispoziții ale prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) В случае ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, положения данной части в составе главы применяются в порядке, приоритетном по отношению к другим положениям настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если по ассоциации нескольких кондоминиумов возникает вопрос о порядке принятия решений, сначала применяют специальные нормы этой части, а затем общие нормы закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не исключает применение остальных норм закона полностью; она устанавливает приоритет специальных правил этой части.

Связанные статьи: Art. 77(1); Art. 78; Art. 79

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52; Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 3. Текст статьи 77 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 77 в проверенных источниках не подтверждено; отметки LP70 на соседних страницах относятся к статье 79, не к статье 77. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 78

Статья 78 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В ассоциации, которая объединяет несколько кондоминиумов, собственники каждого отдельного кондоминиума составляют своё сообщество.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul asociației cu mai multe condominii, proprietarii din fiecare condominiu formează o comunitate.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В случае ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, собственники каждого кондоминиума образуют сообщество.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В одной ассоциации состоят собственники трёх домов; собственники каждого дома рассматриваются как отдельное сообщество внутри этой ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не создаёт отдельную новую ассоциацию для каждого кондоминиума автоматически.

Связанные статьи: Art. 77; Art. 78(2); Art. 79

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52. Текст статьи 78 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 78 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 3, использован только как практический контекст по сообществам в ассоциации с несколькими кондоминиумами. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 78 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вместо одного общего собрания всей ассоциации можно проводить собрания сообществ по каждому кондоминиуму; решение считается принятым только после утверждения каждым таким собранием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În locul convocării unei adunări generale a asociației cu mai multe condominii se pot convoca adunări generale ale comunității proprietarilor din fiecare condominiu. Hotărârea adunării generale a asociației se consideră adoptată din momentul în care a fost aprobată de fiecare adunare generală a fiecărei comunități a proprietarilor din fiecare condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Вместо созыва общего собрания ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, могут созываться общие собрания сообществ собственников каждого кондоминиума. Решение общего собрания ассоциации считается принятым с момента его утверждения каждым общим собранием каждого сообщества собственников каждого кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В ассоциации из двух домов вопрос ремонта общей инфраструктуры выносят на собрания каждого дома; решение считается принятым, когда оба сообщества его утвердили.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет считать решение принятым, если его утвердило только одно из сообществ.

Связанные статьи: Art. 77; Art. 78(1); Art. 79

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52. Текст статьи 78 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 78 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 3, использован только как практический контекст по собраниям сообществ. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 79

Статья 79 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Сообщество собственников одного кондоминиума внутри ассоциации с несколькими кондоминиумами может в любое время решить создать отдельную ассоциацию для своего кондоминиума по правилам статьи 22.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În orice moment, comunitatea proprietarilor dintr-un condominiu care sunt membri ai asociației cu mai multe condominii poate adopta hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu pentru propriul condominiu conform art. 22.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Сообщество собственников одного кондоминиума, которые являются членами ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, в любой момент может принять решение о создании ассоциации собственников в кондоминиуме для собственного кондоминиума в соответствии со статьей 22.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники одного дома, входящего в большую ассоциацию нескольких домов, проводят собрание и принимают решение создать свою отдельную APC по статье 22.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет отдельному собственнику одному создать новую ассоциацию за всё сообщество.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 77; Art. 79(1¹)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 37; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; в актуальном PDF прямо отмечено введение части (1³) LP70, в силу с 21.08.2026. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 3, использован как практический контекст по праву сообщества создать отдельную APC. OCR сверен по графическим страницам; надстрочные части (1¹), (1²), (1³) восстановлены по скану вместо ошибочного OCR-вида без надстрочных знаков.

Статья 79 · параграф (1¹)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После решения о создании отдельной ассоциации прежняя ассоциация с несколькими кондоминиумами должна в течение 30 дней подписать с новой ассоциацией акт приёма-передачи имущества и документации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1¹) În termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de înființare a asociației de proprietari din condominiu pentru propriul condominiu, asociația cu mai multe condominii semnează cu noua asociație un act de predare-primire, al cărui conținut este aprobat de către adunarea generală a asociației nou-înființate, în care se indică toate bunurile și documentația aferentă care se transmit către aceasta.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1¹) В 30-дневный срок с даты принятия решения о создании ассоциации собственников в кондоминиуме для собственного кондоминиума ассоциация, включающая несколько кондоминиумов, подписывает с новой ассоциацией акт приема-передачи, содержание которого утверждается общим собранием новосозданной ассоциации, с указанием всего имущества и соответствующей документации, которые ей передаются.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новая APC создана для одного дома; прежняя общая ассоциация в течение 30 дней подписывает акт передачи технической документации и относящегося к дому имущества.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет передавать имущество и документацию без утверждённого содержания акта приёма-передачи.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 79(1); Art. 79(1²)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; в актуальном PDF прямо отмечено введение части (1³) LP70, в силу с 21.08.2026. OCR сверен по графическим страницам;

Статья 79 · параграф (1²)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новая ассоциация должна в течение 30 дней после подписания акта приёма-передачи зарегистрировать изменения статуса, связанные с кадастровыми номерами здания и земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1²) În termen de 30 de zile de la data semnării actului de predare-primire, asociația nou-înființată înregistrează la organul înregistrării de stat modificările statutului ce țin de datele privind numerele cadastrale ale clădirii și terenului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1²) В 30-дневный срок с даты подписания акта приема-передачи новая ассоциация регистрирует в органе государственной регистрации изменения статуса, касающиеся данных о кадастровых номерах здания и земельного участка.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После подписания акта передачи новая APC подаёт в орган государственной регистрации изменения по кадастровым номерам своего здания и участка.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не заменяет государственную регистрацию одним только актом приёма-передачи.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 79(1¹)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; в актуальном PDF прямо отмечено введение части (1³) LP70, в силу с 21.08.2026. OCR сверен по графическим страницам; обозначение части сохранено как (1²), а не как ошибочный OCR-вид без надстрочного знака.

Статья 79 · параграф (1³)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Необоснованный отказ составить акт приёма-передачи влечёт санкцию по Кодексу о правонарушениях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1³) Refuzul neîntemeiat de a întocmi actul de predare-primire se sancționează conform prevederilor Codului contravențional nr. 218/2008.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1³) Необоснованный отказ в составлении акта приема-передачи, наказывается в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях № 218/2008.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Старая ассоциация без оснований отказывается оформлять передачу документов новой АРС; такой отказ может повлечь ответственность по Кодексу о правонарушениях.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает сам размер санкции, а отсылает к Кодексу о правонарушениях № 218/2008.

Связанные статьи: Art. 79(1¹); Codul contravențional nr. 218/2008

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 52-53. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Часть (1³) статьи 79 введена Законом №70 от 30.04.2026, MO213-216/21.05.2026, ст.200; в силу с 21.08.2026. OCR сверен по графическим страницам; обозначение части сохранено как (1³), а не как ошибочный OCR-вид без надстрочного знака; отметка LP70 проверена на RO стр. 38 и RU стр. 53.

Статья 79 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С момента регистрации новой ассоциации собственники этого кондоминиума переходят из прежней общей ассоциации в новую, но сохраняют ответственность по прежним обязательствам, возникшим до её создания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Din momentul înregistrării noii asociații, prin efectul prezentei legi, toți proprietarii din respectivul condominiu încetează să fie membri ai asociației cu mai multe condominii și devin membri ai noii asociații. Fiecare din aceștia însă păstrează, față de asociația cu mai multe condominii, răspunderea pentru propriile obligații apărute înainte de înființarea noii asociații.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) С момента регистрации новой ассоциации в силу настоящего закона все собственники соответствующего кондоминиума прекращают быть членами ассоциации, включающей несколько кондоминиумов, и становятся членами новой ассоциации. Однако для каждого из них перед ассоциацией, включающей несколько кондоминиумов, сохраняется ответственность по их обязательствам, возникшим до создания новой ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После регистрации новой АРС собственники дома больше не являются членами старой общей ассоциации, но должны оплатить долги, возникшие перед старой ассоциацией до создания новой.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не списывает прежние обязательства собственников перед ассоциацией с несколькими кондоминиумами.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 77; Art. 79(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; отдельное изменение этой части в текущем PDF не отмечено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей и переход RU стр. 52-53 проверены по скану; надстрочные части (1¹)-(1³) сохранены отдельно.

Статья 79 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новая ассоциация действует по правилам этого закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Noua asociație se supune dispozițiilor prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) На новую ассоциацию распространяются положения настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После регистрации отдельной APC она обязана соблюдать правила закона о кондоминиуме, как и другие ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не создаёт для новой ассоциации отдельный правовой режим вне закона.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 79(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; отдельное изменение этой части в текущем PDF не отмечено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1), (1¹), (1²), (1³), (2)-(5) проверена по скану.

Статья 79 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новая ассоциация может требовать натурального раздела общих частей, включая участки земли, в той мере, в какой они предназначены для её кондоминиума; договор раздела утверждают общие собрания обеих ассоциаций, а при отсутствии договора применяется судебный порядок по Гражданскому кодексу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Noua asociație are dreptul să ceară de la asociația cu mai multe condominii (și proprietarii din condominiu rămași în ea) partajul în natură al părților comune (inclusiv porțiuni de teren) în măsura în care ele sunt menite folosinței condominiului care aparține membrilor noii asociații. Contractul de partaj se aprobă de adunarea generală a celor două asociații implicate. În lipsa unui contract de partaj se aplică dispozițiile Codului civil privind partajul pe cale judiciară.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Новая ассоциация имеет право требовать от ассоциации, включающей несколько кондоминиумов (и от остающихся в ней собственников в кондоминиуме), раздела в натуре общих частей (включая земельные участки) в той мере, в какой они предназначены для использования кондоминиумом, принадлежащим членам новой ассоциации. Договор о разделе утверждается общим собранием двух участвующих ассоциаций. При отсутствии договора о разделе применяются положения Гражданского кодекса о разделе в судебном порядке.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После выхода одного дома из общей ассоциации новая АРС требует выделить часть двора и технической инфраструктуры, предназначенную именно для этого дома; договор утверждают обе ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает новой ассоциации забрать общие части, которые не предназначены для пользования её кондоминиумом.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 34; Art. 79(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; отдельное изменение этой части в текущем PDF не отмечено. OCR сверен по графическим страницам; внутренняя ссылка на Гражданский кодекс и структура части (4) проверены по скану.

Статья 79 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Судебное решение по разделу общих частей между ассоциациями действует в отношении всех собственников кондоминиумов, которые входят в эти ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Hotărârea judecătorească privind acțiunea în partaj a părților comune a unei asociații față de altă asociație este opozabilă tuturor proprietarilor din condominiu care sunt membri ai acestor asociații.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Судебное решение по иску о разделе общих частей одной ассоциации против другой ассоциации вступает в силу в отношении всех собственников в кондоминиуме, являющихся членами этих ассоциаций.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Суд определил порядок раздела общей территории между двумя АРС; это решение обязательно для всех собственников, состоящих в этих ассоциациях.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не требует отдельного судебного процесса против каждого собственника.

Связанные статьи: Art. 79(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 79 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. Статья 79 проверена с учётом Закона №70 от 30.04.2026; отдельное изменение этой части в текущем PDF не отмечено. OCR сверен по графическим страницам; структура статьи завершена частью (5), статья 80 начинается далее на RO стр. 38 и RU стр. 53.

СТАТЬЯ 80

Статья 80 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация может привлечь другое физическое или юридическое лицо для оказания услуг по управлению кондоминиумом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Asociația poate contracta servicii de administrare a condominiului de la o altă persoană fizică sau juridică (în continuare – gestionar).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Ассоциация может заключить договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности для кондоминиума другим физическим или юридическим лицом (далее – субъект хозяйственной деятельности).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание решает заключить договор с управляющей компанией, которая будет оказывать услуги по хозяйственной деятельности для кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не обязывает каждую ассоциацию обязательно нанимать внешнего субъекта хозяйственной деятельности.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 80(2); Art. 81

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) проверена по скану; переход статьи 80 между RU стр. 53-54 проверен по скану.

Статья 80 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор должен определять перечень и объём услуг, права и обязанности сторон; его подписывает уполномоченный общим собранием представитель ассоциации с учётом обязательных составляющих услуги, утверждённых профильным министерством.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Lista și volumul serviciilor de administrare, drepturile și obligațiile gestionarului și ale asociației se stabilesc în contractul de administrare încheiat între gestionar și reprezentantul asociației împuternicit prin hotărârea adunării generale, ținându-se cont de lista și sfera componentelor obligatorii ale serviciului de administrare aprobate de ministerul de resort.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Список и объем услуг по хозяйственной деятельности, права и обязанности субъекта хозяйственной деятельности и ассоциации определяются в договоре на оказание услуг по хозяйственной деятельности, заключенном между субъектом хозяйственной деятельности и представителем ассоциации, уполномоченным решением общего собрания, с учетом списка и сферы обязательных составляющих услуги по хозяйственной деятельности, которые утверждаются профильным министерством.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание уполномочивает председателя подписать договор с управляющей компанией, где перечислены обслуживание, отчетность, контроль работ и обязанности сторон.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет заключить договор лицу, которого общее собрание не уполномочило представлять ассоциацию.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 80(1); Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; внутренняя связь с договором управления и структура части (2) проверены по скану.

Статья 80 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники считаются третьими лицами-бенефициарами договора и могут напрямую предъявлять претензии субъекту хозяйственной деятельности при невыполнении им договорных обязанностей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarii din condominiu sunt terți beneficiari ai contractului de administrare și pot înainta pretenții direct gestionarului în caz de neexecutare a obligațiilor lui contractuale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственники в кондоминиуме являются третьими сторонами-бенефициарами договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности и в случае невыполнения субъектом хозяйственной деятельности установленных для него договором обязательств могут предъявлять претензии непосредственно к нему.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания не выполняет обязанность по контролю ремонта; собственники могут предъявить претензии непосредственно этой компании.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не делает собственников стороной, подписавшей договор вместо ассоциации.

Связанные статьи: Art. 80(2); Art. 82

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; официальный RU термин «третьими сторонами-бенефициарами» сохранён как в PDF.

Статья 80 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может включить выполнение функций администратора в услуги субъекта хозяйственной деятельности, но если субъект является юридическим лицом, его работник не может быть назначен администратором ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Adunarea generală poate hotărî ca unul dintre serviciile de administrare prestate de gestionar să fie îndeplinirea funcției de administrator al asociației, dispozițiile art. 177 din Codul civil nr. 1107/2002 fiind aplicabile. În acest caz, un salariat al gestionarului persoană juridică nu poate fi desemnat administrator al asociației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Общее собрание может принять решение о том, что одной из услуг по хозяйственной деятельности, оказываемых субъектом хозяйственной деятельности, будет являться осуществление полномочий администратора ассоциации, при этом применяются положения статьи 177 Гражданского кодекса № 1107/2002. В таком случае администратором ассоциации не может быть назначен работник субъекта хозяйственной деятельности-юридического лица.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключает договор с компанией и хочет, чтобы компания выполняла функцию администратора; работник этой компании не назначается администратором ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не разрешает назначить администратором работника управляющей компании-юридического лица.

Связанные статьи: Art. 177 Cod civil; Art. 80(1); Art. 81

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 53-54. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных

Статья 80 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Физическое лицо, оказывающее услуги, не считается работником ассоциации, если общее собрание отдельно не решит оформить его по индивидуальному трудовому договору.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Gestionarul persoane fizice nu este salariat al asociației decât dacă adunarea generală decide angajarea lui în bază de contract individual de muncă. În acest caz, dispozițiile privind contractul de administrare se aplică contractului individual de muncă al gestionarului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Субъект хозяйственной деятельности-физическое лицо не может являться работником ассоциации, если только общее собрание не примет решение о его найме на работу на основании индивидуального трудового договора. В этом случае к индивидуальному трудовому договору с субъектом хозяйственной деятельности применяются положения договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключила договор с физическим лицом на управление; оно не становится работником ассоциации, пока общее собрание не решит оформить трудовой договор.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не превращает автоматически гражданско-правовой договор с физическим лицом в трудовые отношения.

Связанные статьи: Art. 80(1); Art. 80(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; официальный RU текст сохранён без перефразирования.

Статья 80 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В жилом кондоминиуме любое договорное условие, которое ухудшает положение ассоциации или собственников по сравнению с законом, является ничтожным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Orice clauză din contractul de administrare ori alt contract care derogă de la dispozițiile prezentei legi în detrimentul asociației ori al proprietarilor din condominiu este lovită de nulitate absolută dacă condominiul are destinație locativă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(б) Любое условие договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности или другого договора, отступающего от положений настоящего закона в ущерб ассоциации или собственникам в кондоминиуме, является ничтожным в случае кондоминиума жилого назначения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договор включили условие, лишаящее собственников права предъявлять претензии к управляющей компании; для жилого кондоминиума такое условие ничтожно, если оно ухудшает их положение вопреки закону.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не запрещает любые договорные условия, а касается отступлений от закона в ущерб ассоциации или собственникам.

Связанные статьи: Art. 80(2); Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54. Текст статьи 80 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 80 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) завершена перед статьёй 81.

СТАТЬЯ 81

Статья 81 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъекта хозяйственной деятельности выбирает ассоциация и назначает общее собрание, либо совет, если общее собрание передало ему такую компетенцию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Gestionarul condominiului este selectat de către asociație și desemnat în cadrul adunării generale, la care se decide încheierea contractului de administrare, sau în cadrul consiliului, dacă adunarea generală a decis delegarea competenței date consiliului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Субъект хозяйственной деятельности для кондоминиума выбирается ассоциацией и назначается на общем собрании, на котором принимается решение о заключении договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности, или на заседании совета, если общее собрание решило делегировать эту компетенцию совету.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание выбирает управляющую компанию и решает заключить с ней договор; если компетенция передана совету, назначение может сделать совет.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет администратору единолично выбрать и назначить субъекта хозяйственной деятельности без компетенции соответствующего органа.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 80; Art. 81(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 38-39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54. Текст статьи 81 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 81 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 81 между RO стр. 38-39 проверен по скану; структура частей (1)-(3) проверена.

Статья 81 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если ассоциация жилого кондоминиума больше месяца не назначила администратора, любой собственник может обратиться к примару с просьбой назначить субъекта хозяйственной деятельности через прозрачный конкурс и заключить договор от имени ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) În cazul în care o asociație nu și-a desemnat administratorul conform prezentei legi și situația durează mai mult de o lună, oricare proprietar din condominiul cu destinație locativă poate cere primarului unității administrativ-teritoriale în care este amplasat condominiul să desemneze, prin concurs transparent și accesibil organizat de către autoritățile administrației publice locale, un gestionar al condominiului și să încheie cu acesta, în numele asociației, contractul de administrare. Concursul transparent și accesibil de selectare și desemnare a gestionarului se organizează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Если ассоциация не назначила своего администратора в соответствии с настоящим законом и данная ситуация сохраняется дольше одного месяца, любой собственник в кондоминиуме жилого назначения может обратиться к примару административно-территориальной единицы по месту расположения кондоминиума с просьбой назначить на основе прозрачного и доступного конкурса, организованного органами местного публичного управления, субъекта хозяйственной деятельности для кондоминиума и заключить с ним от имени ассоциации договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности. Прозрачный и доступный конкурс по отбору и назначению субъекта хозяйственной деятельности организуется в соответствии с положением, утвержденным Правительством.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме месяцами нет назначенного администратора; собственник обращается к примару, чтобы через конкурс был выбран субъект хозяйственной деятельности и заключён договор управления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть применяется к жилому кондоминиуму и не заменяет обычный порядок назначения, если ассоциация сама назначила администратора в срок.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 81(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54. Текст статьи 81 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 81 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; внутренняя ссылка на регламент Правительства и критерий срока более одного месяца проверены по скану.

Статья 81 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может отозвать субъекта хозяйственной деятельности с причиной или без неё; договор считается расторгнутым, а условия, ограничивающие это право, ничтожны.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Gestionarul poate fi revocat, inclusiv prin rezoluțiunea contractului de administrare, de către adunarea generală, cu sau fără motiv, cu efect de o lună din data adoptării hotărârii ori altă dată ulterioară determinată de către adunarea generală. În cazul revocării gestionarului, contractul de administrare se consideră rezolvit. În acest caz, gestionarul nu are dreptul la vreo compensație sau despăgubire legată de revocarea sa ori de încetarea contractului. Orice clauză din contractul de administrare care exclude ori limitează dispozițiile prezentului alineat este lovită de nulitate absolută.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Отзыв субъекта хозяйственной деятельности может быть осуществлен общим собранием, в том числе путем расторжения обратной силой договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности, с указанием или без указания причины, со вступлением в силу в месячный срок со дня принятия соответствующего решения или с более поздней даты, установленной общим собранием. В случае отзыва субъекта хозяйственной деятельности договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности считается расторгнутым обратной силой. В этом случае субъект хозяйственной деятельности не имеет права на какую-либо компенсацию или возмещение в связи с его отзывом или прекращением действия договора. Любое условие договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности, которое исключает или ограничивает положения настоящей части, признается ничтожным.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание решает прекратить работу управляющей компании через месяц после решения; компания не получает отдельную компенсацию только из-за отзыва.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет договором запретить общему собранию отзыв субъекта хозяйственной деятельности.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54. Текст статьи 81 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 81 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; официальный RU оборот «расторжения обратной силой» сохранён как в PDF.

СТАТЬЯ 82

Статья 82 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если договор не установил иное, субъект хозяйственной деятельности несёт перед ассоциацией и собственниками перечисленные в статье обязанности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă contractul de administrare nu prevede altfel, gestionarul are următoarele obligații față de asociație și proprietarii din condominiu:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если иное не предусмотрено договором на оказание услуг по хозяйственной деятельности, субъект хозяйственной деятельности имеет перед ассоциацией и собственниками в кондоминиуме следующие обязанности:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договоре с управляющей компанией не изменили перечень обязанностей; тогда применяются обязанности, прямо перечисленные в статье 82.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не отменяет возможность договора уточнять обязанности, кроме случаев, где закон запрещает исключение или ограничение.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 83; Art. 82(1) a)-l)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 54-55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 82 между RU стр. 54-55 проверен по скану; структура части (1) с подпунктами а)-l) проверена.

Статья 82 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности должен следить за техническим состоянием, сообщать о срочных вмешательствах ассоциации и компетентным органам, а при бездействии ассоциации в течение месяца требовать созыва собрания с этим вопросом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) monitorizează situația tehnică a condominiului și informează imediat asociația, dacă sunt necesare intervenții urgente în sensul art. 45, și autoritățile publice competente. În cazul în care asociația nu asigură măsuri pentru intervenția urgentă, în termen de o lună de la prima informare a asociației despre necesitatea intervenției urgente, gestionarul este obligat și împuternicit să solicite, în limitele prezentei legi, convocarea adunării generale cu includerea chestiunii respective pe ordinea de zi;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) мониторирует техническое состояние кондоминиума и незамедлительно информирует ассоциацию и компетентные органы публичной власти в случаях, когда требуется срочное вмешательство в значении статьи 45. Если в течение месяца с момента, когда ассоциацию впервые оповестили о необходимости срочного вмешательства, она не обеспечила принятие мер по срочному вмешательству, субъект хозяйственной деятельности обязан и уполномочен потребовать в пределах настоящего закона созыва общего собрания с включением данного вопроса в повестку дня;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания выявила аварийное состояние перекрытия, уведомила ассоциацию и органы власти; если месяц нет мер, она требует созвать общее собрание.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт субъекту хозяйственной деятельности полномочий действовать вне пределов закона при созыве собрания.

Связанные статьи: Art. 45; Art. 81; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт а) и ссылка на статью 45 проверены по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности составляет годовой и долгосрочный план работ по общим частям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) elaborează planul anual și pe termen lung de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) составляет годовой и долгосрочный план содержания, ремонта, модернизации и реконструкции общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания готовит план текущего содержания лифтов на год и долгосрочный план ремонта кровли.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не утверждает сам бюджет работ; он описывает обязанность подготовить планы.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 49; Art. 82(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт b) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт c)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности обеспечивает выполнение работ по общим частям и участку в пределах договора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) conform contractului de administrare, asigură executarea lucrărilor de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune, inclusiv întreținerea terenului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) в соответствии с договором на оказание услуг по хозяйственной деятельности обеспечивает выполнение работ по содержанию, ремонту, модернизации и реконструкции общих частей, включая обслуживание земельного участка;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

По договору управляющая компания организует ремонт подъезда и обслуживание прилегающего земельного участка.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не возлагает на субъекта работы, которые договором на него не переданы.

Связанные статьи: Art. 10; Art. 80; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт c) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности контролирует, как подрядчики выполняют работы по общим частям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) efectuează controlul asupra executării lucrărilor de către persoanele contractate pentru întreținerea, reparația, modernizarea și reconstrucția părților comune;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) осуществляет контроль выполнения работ лицами, с которыми были заключены договоры на содержание, ремонт, модернизацию и реконструкцию общих частей;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Подрядчик ремонтирует крышу; управляющая компания проверяет сроки и качество выполнения работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не освобождает подрядчика от ответственности за собственное ненадлежащее выполнение работ.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 82(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт d) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт е)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности отслеживает оплату взносов в фонд, других расходов собственников и платежей за опосредованные услуги.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) monitorizează plata contribuției la fond și a altor cheltuieli care, conform prezentei legi, cad în sarcina proprietarilor din condominiu, precum și a plăților pentru serviciile intermediare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

е) мониторирует поступление в фонд взносов и платежей в связи с другими расходами, которые согласно настоящему закону возлагаются на собственников в кондоминиуме, а также платежей за опосредованные услуги;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания проверяет, кто оплатил взносы в ремонтный фонд и счета за опосредованные коммунальные услуги.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не вводит новый вид платежа сверх тех, которые предусмотрены законом или связаны с опосредованными услугами.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 53; Art. 54

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт е) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности ведёт бухгалтерский учёт ассоциации и готовит финансовые, бухгалтерские и налоговые документы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) asigură evidența contabilă a asociației și pregătește situațiile financiare și alte acte contabile și fiscale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) обеспечивает бухгалтерский учет ассоциации, подготавливает финансовую отчетность и другие бухгалтерские и налоговые документы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания готовит финансовую отчетность ассоциации за год и налоговые документы.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не освобождает ассоциацию от контроля за тем, как выполняются эти обязанности.

Связанные статьи: Art. 59; Art. 64; Art. 82(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт f) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности хранит документацию по управлению кондоминиумом и по запросу даёт её проверить собственникам или их уполномоченному представителю.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) păstrează permanent documentația tehnică, contabilă și de altă natură referitoare la administrarea condominiului și o prezintă proprietarilor sau reprezentantului împuternicit al proprietarilor spre verificare, la solicitarea acestora;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) обеспечивает постоянное хранение технической, бухгалтерской и другой документации, связанной с управлением кондоминиумом, и по запросу предоставляет ее для проверки собственникам или уполномоченному представителю собственников;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники уполномочили одного жильца проверить документы по ремонту; управляющая компания предоставляет техническую и бухгалтерскую документацию.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет отказывать в проверке документов без законного основания.

Связанные статьи: Art. 63; Art. 66; Art. 82(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт g) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности обеспечивает обновление технических документов здания и следит за банковскими операциями, отчётностью и делопроизводством.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) asigură păstrarea și actualizarea documentației tehnice a clădirii, efectuează monitorizarea operațiunilor bancare, a prezentării situației financiare, fiscale și statistice și a activității de secretariat;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) обеспечивает хранение и обновление технической документации здания, проводит мониторинг банковских операций, представления финансовой, налоговой и статистической отчетности и ведения делопроизводства;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После технического обследования дома управляющая компания обновляет документацию здания и контролирует подачу финансовой и налоговой отчётности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не даёт права скрывать банковские операции или отчётность от предусмотренного законом контроля.

Связанные статьи: Art. 63; Art. 64; Art. 66

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт h) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт i)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности предоставляет сведения о задолженностях собственников и бухгалтерские данные, достаточные для взыскания причитающихся сумм.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

i) prezintă informații privind datoriile proprietarilor față de fond, alte plăți de administrare a condominiului, inclusiv date contabile ale sumelor datorate, suficiente pentru colectarea acestora;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

i) представляет информацию о задолженности собственников перед фондом, других платежах по управлению кондоминиумом, включая бухгалтерские данные о причитающихся к оплате суммах, достаточные для их взыскания;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для взыскания долга по взносам управляющая компания предоставляет ассоциации данные о сумме долга и основании начисления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не разрешает раскрывать больше персональных данных, чем необходимо для взыскания и предусмотрено законом.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 63; Art. 67

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт i) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт j)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности заключает договоры по опосредованным услугам по правилам статьи 49 и организует их исполнение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

j) încheie contracte privind serviciile intermediare, aplicându-se în mod corespunzător art. 49; organizează și monitorizează executarea acestor contracte;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

j) заключает договоры на оказание опосредованных услуг, применяя соответствующим образом положения статьи 49; организует исполнение таких договоров и проводит мониторинг их исполнения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания заключает договор на опосредованную услугу вывоза отходов, затем следит за выполнением договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет игнорировать правила статьи 49 при договорах по опосредованным услугам.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 80; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт j) и ссылка на статью 49 проверены по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт k)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности рассматривает обращения собственников и ведёт журнал их учёта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

k) examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență a petițiilor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

к) рассматривает петиции, поступившие от собственников, и ведет журнал учета петиций;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник подал письменное обращение о протечке в подъезде; управляющая компания регистрирует петицию и рассматривает её.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не отменяет другие сроки и процедуры ответа, если они предусмотрены законом или договором.

Связанные статьи: Art. 66; Art. 82(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт k) проверен по скану.

Статья 82 · параграф (1) · пункт l)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности выполняет также другие обязанности, если они предусмотрены законом или договором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

l) execută alte obligații prevăzute de lege și de contractul de administrare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

l) выполняет другие обязанности, предусмотренные законом и договором на оказание услуг по хозяйственной деятельности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договоре предусмотрена обязанность готовить ежемесячный отчёт по заявкам жильцов; управляющая компания должна её выполнять.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет возлагать обязанности, противоречащие закону.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 39; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 55. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт l) завершает перечень а)-l), проверено по скану.

Статья 82 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности отвечает перед собственниками за ущерб из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей; при плохом выполнении работ он должен предъявлять претензии подрядчику и защищать интересы ассоциации и её членов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Gestionarul este responsabil față de proprietari pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor sale în conformitate cu legea și contractul de administrare. În cazul executării necorespunzătoare a lucrărilor, gestionarul este obligat să îndeplinească pretenții față de antreprenor și să asigure apărarea intereselor asociației și ale membrilor acesteia.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Субъект хозяйственной деятельности несет ответственность перед собственниками за ущерб, нанесенный неисполнением или ненадлежащим исполнением его обязанностей в соответствии с законом и договором на оказание услуг по хозяйственной деятельности. В случае ненадлежащего выполнения работ субъект хозяйственной деятельности обязан предъявить претензии к подрядчику и обеспечить защиту интересов ассоциации и ее членов.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Подрядчик некачественно отремонтировал крышу, а управляющая компания должна предъявить ему претензию и защищать интересы ассоциации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает субъекта хозяйственной деятельности от ответственности ссылкой только на подрядчика.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 80(3); Art. 82(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход RO статьи 82 между стр. 39-40 и RU между стр. 55-56 проверен по скану.

Статья 82 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники не отвечают за долги субъекта хозяйственной деятельности при его неплатежеспособности и за расходы, связанные с его деятельностью в других кондоминиумах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarii nu poartă răspundere pentru datoriile gestionarului în cazul insolvenței acestuia sau pentru cheltuielile suportate ca rezultat al activității lui în alte condominii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственники не несут ответственности за долги субъекта хозяйственной деятельности в случае его неплатежеспособности или за расходы, понесенные в результате его деятельности в других кондоминиумах.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания стала неплатёжеспособной из-за другого объекта; собственники данного кондоминиума не отвечают по её долгам.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не освобождает собственников от собственных платежей перед своей ассоциацией.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 80; Art. 82(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (3) проверена по скану.

Статья 82 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Субъект хозяйственной деятельности ежегодно отчитывается перед общим собранием за предыдущий год и по требованию предоставляет полугодовые отчёты ассоциации, её органам или собственнику.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Gestionarul prezintă anual adunării generale raportul de activitate pe anul precedent. Gestionarul este obligat să prezinte, la solicitarea asociației, a organelor acesteia ori a unui proprietar, rapoartele de activitate pentru fiecare semestru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Субъект хозяйственной деятельности ежегодно представляет общему собранию отчет о своей деятельности за предыдущий год. Субъект хозяйственной деятельности обязан по требованию ассоциации, ее органов или любого из собственников представлять отчеты о деятельности за каждое полугодие.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На ежегодном собрании управляющая компания представляет отчет за прошлый год; по запросу совета она также предоставляет отчет за первое полугодие.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не ограничивает право требовать полугодовой отчет только органами ассоциации; его может запросить и любой собственник.

Связанные статьи: Art. 34; Art. 66; Art. 82(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 82 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 82 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура статьи завершается частью (4), статья 83 не вносилась.

СТАТЬЯ 83

Статья 83 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор с субъектом хозяйственной деятельности должен быть письменным; если письменная форма не соблюдена, договор ничтожен.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Contractul de administrare se încheie în formă scrisă. Nerespectarea formei scrise atrage nulitatea contractului de administrare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности заключается в письменной форме. Несоблюдение требования о письменной форме влечет ничтожность договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация договорилась с управляющей компанией устно, без письменного договора; такой договор не создаёт действительного договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не допускает устную форму договора управления.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 82; Art. 83

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6) и подпунктов а)-d) части (2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 83 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор должен включать как минимум обязательные элементы, перечисленные в подпунктах а)-d).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Contractul de administrare trebuie să prevadă cel puțin:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности должен предусматривать по меньшей мере следующее:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При подготовке договора ассоциация проверяет, что в нём есть перечень услуг, платежи, показатели эффективности и срок действия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не ограничивает договор только перечисленными элементами, если дополнительные условия не противоречат закону.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 82; Art. 83(2) а)-d)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; вводная часть (2) и подпункты а)-d) проверены по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 83 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В договоре нужно указать объём услуг и прямо назвать услуги из статьи 82(1), которые субъект не оказывает и которые остаются за ассоциацией.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) volumul serviciilor de administrare a condominiului prestate de gestionar, cu specificarea serviciilor de administrare menționate la art. 82 alin. (1) pe care gestionarul nu le prestează în baza contractului respectiv și care rămân în sarcina asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) объем услуг по хозяйственной деятельности, оказываемых для кондоминиума субъектом хозяйственной деятельности, с указанием услуг по хозяйственной деятельности, содержащихся в части (1) статьи 82, которые не предоставляются субъектом хозяйственной деятельности на основании соответствующего договора и остаются в ведении ассоциации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация оставляет бухгалтерию у себя, а управляющей компании передаёт техническое обслуживание; это прямо прописывают в договоре.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не позволяет молча исключить услугу из статьи 82(1) без указания в договоре.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 82(1); Art. 83(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт а) и ссылка на art. 82 alin. (1) / часть (1) статьи 82 проверены по скану.

Статья 83 · параграф (2) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор должен указывать размер платежей за услуги или точный способ их расчёта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) cuantumul plăților pentru serviciile de administrare care fac obiectul contractului ori modul exact de determinare a lor;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) размер платежей за услуги по хозяйственной деятельности, являющиеся предметом договора, или точный порядок его определения;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договоре прописывают фиксированную ежемесячную плату управляющей компании или формулу её расчёта.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не допускает неопределённый порядок оплаты без суммы или точного способа определения.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 80; Art. 83(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт b) проверен по

Статья 83 · параграф (2) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор должен содержать показатели, по которым оценивается выполнение услуг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) indicatorii de performanță în executarea serviciilor de administrare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) показатели эффективности выполнения услуг по хозяйственной деятельности;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В договоре указывают, как быстро субъект должен реагировать на заявки и как оценивается качество выполненных работ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не устанавливает сами показатели вместо сторон; он требует, чтобы они были предусмотрены договором.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 82; Art. 83(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт с) проверен по скану.

Статья 83 · параграф (2) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Договор должен указывать срок действия: минимум один год и максимум семь лет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) durata contractului (termenul minim este de 1 an, iar cel maxim – de 7 ani).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) срок действия договора (минимальный срок – один год, максимальный – семь лет).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация заключает договор управления на три года; это находится в пределах разрешённого срока.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт не позволяет заключить договор менее чем на один год или более чем на семь лет.

Связанные статьи: Art. 80; Art. 81; Art. 83(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; подпункт d) проверен по скану; тире в сроках сохранено по официальному тексту.

Статья 83 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если договор не исключил конкретные услуги из статьи 82(1), они считаются обязанностью субъекта хозяйственной деятельности; обязанность по статье 82(1) а) исключать или ограничивать нельзя.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Serviciile de administrare menționate la art.82 alin. (1) cad în responsabilitatea gestionarului dacă contractul de administrare nu le exclude. Cu toate acestea, obligația prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. a) nu poate fi exclusă din obiectul contractului de administrare ori limitată în alt mod.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Услуги по хозяйственной деятельности, указанные в части (1) статьи 82, вменяются в обязанность субъекту хозяйственной деятельности, если договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности их не исключает. Вместе с тем из предмета договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности не может быть исключено или иным образом ограничено обязательство, предусмотренное в пункте а) части (1) статьи 82.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Договор не исключил ведение документации, значит эта обязанность остаётся за управляющей компанией; при этом мониторинг технического состояния и срочных вмешательств исключить нельзя.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не разрешает договором исключить обязанность по срочным техническим вопросам из статьи 82(1) а).

Связанные статьи: Art. 82(1) а); Art. 83(2) а)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на art.82 alin. (1) сохранена как в RO PDF; внутренняя ссылка на пункт а) части (1) статьи 82 проверена.

Статья 83 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если договор заключён с ассоциацией, субъект хозяйственной деятельности получает оплату по договору только от ассоциации, а не напрямую от собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) În cazul contractului de administrare dintre asociație și gestionar se interzice perceperea plăților de către gestionar de la proprietarii care sunt membri ai acestei asociații. Gestionarul care are încheiat contract de administrare cu asociația percepe toate plățile datorate conform contractului doar de la asociație.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) В случае договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности между ассоциацией и субъектом хозяйственной деятельности субъекту хозяйственной деятельности запрещается взимать платежи с собственников, являющихся членами этой ассоциации. Субъект хозяйственной деятельности, заключивший договор на оказание услуг по хозяйственной деятельности с ассоциацией, взимает все платежи, причитающиеся к уплате в соответствии с договором, исключительно с ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания выставляет счёт ассоциации по договору, а не требует плату отдельно с каждого собственника.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет субъекту хозяйственной деятельности напрямую взыскивать договорную плату с членов ассоциации.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 80; Art. 83(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (4) проверена по скану.

Статья 83 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если субъект хозяйственной деятельности сам уведомляет о досрочном прекращении договора, прекращение обычно действует через шесть месяцев, если общее собрание не утвердит немедленное прекращение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) În cazul în care gestionarul notifică asociația despre decizia de a înceta, conform legii sau contractului, contractul de administrare înainte de termen, încetarea produce efecte juridice la expirarea unui termen de 6 luni de la notificarea asociației, cu excepția cazului în care adunarea generală a aprobat încetarea cu efect imediat a contractului în baza notificării gestionarului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Если субъект хозяйственной деятельности уведомляет ассоциацию о решении досрочно прекратить действие договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности в соответствии с законом или договором, прекращение вступает в силу по истечении шестимесячного срока с момента уведомления ассоциации, за исключением случая, когда общее собрание утверждает незамедлительное прекращение действия договора на основании уведомления субъекта хозяйственной деятельности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Управляющая компания уведомила ассоциацию о досрочном прекращении договора; договор прекращается через шесть месяцев, если собрание не согласится прекратить его сразу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не даёт субъекту хозяйственной деятельности права прекратить договор немедленно без соответствующего решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 81; Art. 83(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 56-57. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 83 между RU стр. 56-57 проверен по скану.

Статья 83 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

При прекращении договора субъект хозяйственной деятельности должен передать ассоциации и при требовании новому субъекту все нужные документы и информацию не позднее чем за три дня до прекращения договора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În caz de încetare, din orice motiv, a contractului de administrare, gestionarul este obligat să transmită asociației și, la cererea asociației, noului gestionar toată informația și documentele necesare sau utile pentru preluarea serviciilor de administrare. Informația și documentele respective trebuie transmise cel târziu cu 3 zile înainte de încetarea contractului de administrare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) В случае прекращения по любым причинам действия договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности субъект хозяйственной деятельности обязан передать ассоциации и, по требованию ассоциации, новому субъекту хозяйственной деятельности всю информацию и документы, необходимые для передачи услуг по хозяйственной деятельности. Данная информация и документы должны быть переданы не позднее чем за три дня до прекращения действия договора на оказание услуг по хозяйственной деятельности.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация меняет управляющую компанию; прежняя компания передаёт технические документы, реестры заявок и сведения по договорам минимум за три дня до прекращения договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет прежнему субъекту удерживать документы после прекращения договора.

Связанные статьи: Art. 63; Art. 80; Art. 81

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 83 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 83 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (6) завершает статью 83 перед главой V и статьёй 84.

СТАТЬЯ 84

Статья 84 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация должна электронно уведомить местный исполнительный орган о назначении органа ассоциации в течение пяти дней, указав адрес кондоминиума и контактные данные.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În termen de 5 zile de la desemnarea unui organ al asociației, asociația trebuie să notifice pe cale electronică autoritatea publică locală executivă din unitatea administrativ-teritorială respectivă despre această desemnare, cu specificarea adresei condominiului și a datelor lui de contact.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В течение пяти дней после назначения одного из органов ассоциации ассоциация уведомляет электронным способом исполнительный орган местного публичного управления соответствующей административно-территориальной единицы о таком назначении с указанием адреса кондоминиума и его контактных данных.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После избрания совета ассоциация в течение пяти дней направляет электронное уведомление примэрии с адресом дома и контактами.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не устанавливает бумажную форму уведомления вместо электронной.

Связанные статьи: Art. 24; Art. 34; Art. 84(2)-(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 84 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 84 в проверенных

Статья 84 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Местный исполнительный орган должен указать электронный адрес, на который ассоциации направляют уведомление о назначении.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Autoritățile publice locale executive indică pe pagina lor web ori pe altă cale adresa electronică la care se expediază notificarea despre desemnare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Исполнительный местный орган публичного управления указывает на своем веб-сайте или другими способами электронный адрес для направления уведомления о назначении.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Примерия публикует на сайте электронный адрес для уведомлений о назначении органов АРС.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не возлагает на ассоциацию обязанность угадывать адрес, если орган его не указал.

Связанные статьи: Art. 84(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 84 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 84 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (2) проверена по скану.

Статья 84 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если информация из части (1) надлежащим образом размещена на платформе е-Кондоминиум, обязанность уведомления считается выполненной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În cazul plasării corespunzătoare a informațiilor indicate la alin. (1) în platforma e-Condominiu, obligația de notificare se consideră îndeplinită.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Обязательство по уведомлению считается выполненным в случае надлежащего размещения указанной в части (1) информации на платформе е-Кондоминиум.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация внесла сведения о назначенном органе и контакты кондоминиума на платформу е-Кондоминиум; отдельное уведомление считается выполненным.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает от обязанности разместить именно сведения, указанные в части (1).

Связанные статьи: Art. 65; Art. 84(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 84 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 84 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход к статье 85 проверен по скану.

СТАТЬЯ 85

Статья 85 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Контроль за деятельностью ассоциации и, при необходимости, субъекта хозяйственной деятельности осуществляет местный орган публичного управления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Controlul asupra activității asociației și, după caz, a gestionarului se efectuează de către autoritatea administrației publice locale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Контроль за деятельностью ассоциации и, по обстоятельствам, субъекта хозяйственной деятельности осуществляет орган местного публичного управления.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Местный орган публичного управления проверяет, как ассоциация выполняет обязанности по прозрачности и управлению.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не передаёт контроль любому собственнику как публичному органу; собственник сохраняет свои отдельные права по закону.

Связанные статьи: Art. 84; Art. 85(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 40-41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 85 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 85 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; заголовок статьи 85 переходит между RO стр. 40-41 и проверен по скану; надстрочных номеров частей нет.

Статья 85 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Контроль за ремонтом, реконструкцией, содержанием и обслуживанием зданий, общих частей и единиц проводят местный орган публичного управления и, при необходимости, другой уполномоченный орган.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Controlul asupra reparației, reconstrucției, întreținerii și deservirii clădirilor, a părților comune și a unităților din condominiu se efectuează de către autoritatea administrației publice locale și, după caz, de alt organ împuternicit conform legislației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Контроль за ремонтом, реконструкцией, содержанием и обслуживанием зданий, общих частей и единиц кондоминиума осуществляет местный орган публичного управления и при необходимости другой орган, уполномоченный в соответствии с законодательством.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При жалобе на небезопасный ремонт фасада проверку проводит местный орган, а при необходимости привлекается профильный уполномоченный орган.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не заменяет специальные полномочия других органов, если они предусмотрены законодательством.

Связанные статьи: Art. 45; Art. 72; Art. 85(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57. Текст статьи 85 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 85 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) проверена по скану; надстрочных номеров частей в статье нет.

СТАТЬЯ 86

Статья 86 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Старые ассоциации сособственников считаются ассоциациями собственников по новому закону; их документы действуют только в непротиворечащей части, а прежние решения о платежах сохраняются на 12 месяцев, затем применяются только если не противоречат новому закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile de coproprietari în condominiu constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră asociații ale proprietarilor din condominiu și se supun regimului prevăzut de prezenta lege. Statutele sau alte acte de constituire, precum și regulamentele acestor asociații se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi. Hotărârile organelor asociației prin care se instituie obligații de plată în sarcina proprietarilor din condominiu, adoptate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, continuă să fie obligatorii 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, chiar dacă nu sunt conforme prezentei legi. După expirarea acestui termen, hotărârile asociației se aplică numai în măsura în care nu contravin cerințelor prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Со дня вступления в силу настоящего закона ассоциации собственников в кондоминиуме, созданные до вступления в силу настоящего закона, считаются ассоциациями собственников в кондоминиуме, и на них распространяется режим, предусмотренный настоящим законом. Уставы или другие учредительные документы, а также регламенты этих ассоциаций применяются в части, не противоречащей настоящему закону. Решения органов ассоциации, которыми устанавливаются платежные обязательства для собственников в кондоминиуме, принятые до вступления в силу настоящего закона, сохраняют исполнительную силу в течение 12 месяцев после вступления в силу настоящего закона, даже если не соответствуют настоящему закону. По истечении этого срока решения ассоциации применяются только в части, не противоречащей требованиям настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Старая ассоциация имела решение о ежемесячном платеже; после вступления закона оно действует 12 месяцев, а затем применяется только в части, совместимой с новым законом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не сохраняет навсегда старые решения и документы, если они противоречат новому закону.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 53; Art. 86(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 57-58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход статьи 86 между RU стр. 57-58 проверен по скану; структура частей (1)-(12) проверена; надстрочных номеров частей в статье нет.

Статья 86 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть (1) сама является основанием для регистрации изменения формы и названия старой ассоциации по инициативе регистрационного органа, без публикации и регистрационного сбора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dispozițiile alin. (1) constituie temei de înregistrare, din oficiu, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în registrul de stat al persoanelor juridice. Schimbarea se înregistrează fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Положения части (1) являются основанием для регистрации по собственной инициативе изменения организационно-правовой формы, полного и сокращенного наименования ассоциации в государственном регистре юридических лиц. Изменение регистрируется без публикации в Официальном мониторе Республики Молдова и без уплаты регистрационного сбора.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Регистрационный орган меняет форму и название старой ассоциации в реестре юридических лиц без отдельной публикации в Официальном мониторе и без сбора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует оплаты регистрационного сбора за такое изменение.

Связанные статьи: Art. 86(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (2) проверена по скану.

Статья 86 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если старая ассоциация указана в реестре недвижимости как собственник здания, её данные удаляются, а вместо этого делается отметка «кондоминиум».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În cazul în care asociația de coproprietari în condominiu constituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi este înscrisă în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al clădirii (capitolul B), datele ei vor fi radiate și se va face însemnarea „condominiu”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Если ассоциация сособственников в кондоминиуме, созданная до вступления в силу настоящего закона, внесена в реестр недвижимого имущества в качестве собственника здания (раздел B), ее данные удаляются и вносятся отметка «кондоминиум».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В реестре недвижимого имущества старое объединение указано собственником здания; запись удаляют и делают отметку, что объект является кондоминиумом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не признаёт ассоциацию собственником здания после такой корректировки реестра.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 86(1); Art. 87(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; кавычки вокруг «condominiu» / «кондоминиум» проверены по скану.

Статья 86 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положения старого устава, которые по новому закону должны быть в акте об учреждении или регламенте, сохраняют силу только если не противоречат новому закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dacă statutele asociațiilor menționate la alin. (1) cuprind prevederi care, conform prezentei legi, nu se includ în statut, dar se includ în actul de constituire a condominiului ori în regulamentul condominiului, aceste prevederi ale statutului își păstrează validitatea în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Если уставы ассоциаций, указанных в части (1), содержат положения, которые в соответствии с настоящим законом не включаются в устав, но включаются в акт об учреждении кондоминиума или в регламент кондоминиума, данные положения уставов сохраняют силу в части, не противоречащей положениям настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В старом уставе есть правила пользования общими помещениями; они сохраняются, пока не противоречат новому закону, хотя по новой структуре должны быть в регламенте.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не сохраняет положения старого устава, если они противоречат новому закону.

Связанные статьи: Art. 5; Art. 23; Art. 86(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (4) проверена по скану.

Статья 86 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С момента вступления этого закона в силу указанные положения статьи 25 Закона № 1402/2002 не применяются к собственникам в кондоминиуме и ассоциациям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Dispozițiile art. 25 alin. (5) și alin. (6) enunțul al doilea din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002 nu se aplică proprietarilor din condominiu și asociațiilor din data intrării în vigoare a prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Положения части (5) и второго предложения части (6) статьи 25 Закона о публичных услугах коммунального хозяйства № 1402/2002 со дня вступления в силу настоящего закона не применяются к собственникам в кондоминиуме и к ассоциациям.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При споре о коммунальных услугах ассоциация ссылается на новый закон, а указанные нормы Закона № 1402/2002 к ней уже не применяются.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть касается только прямо названных положений Закона № 1402/2002.

Связанные статьи: Art. 49; Legea nr. 1402/2002 art. 25

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402/2002 проверена.

Статья 86 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциации жилых кондоминиумов и поставщики опосредованных услуг должны в течение 12 месяцев перезаключить договоры так, чтобы они соответствовали новому закону; поставщик обязан заключить договор в месячный срок после выполнения законных условий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile care administrează condominiul cu destinație locativă și furnizorii de servicii intermediare urmează să reîncheie contractele privind serviciile intermediare, care trebuie să corespundă dispozițiilor prezentei legi. Furnizorul este obligat să încheie contractul cu asociația în termen de o lună de la întrunirea condițiilor legale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) В течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона ассоциации, управляющие кондоминиумом жилого назначения, и поставщики опосредованных услуг должны перезаключить договоры об опосредованных услугах, которые должны соответствовать положениям настоящего закона. Поставщик обязан заключить договор с ассоциацией в месячный срок после достижения соответствия всем законным условиям.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация и поставщик услуги водоснабжения перезаключают договор об опосредованной услуге в течение установленного переходного срока.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет поставщику без оснований уклоняться от заключения договора после выполнения законных условий.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 86(7)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (6) проверена по скану.

Статья 86 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Старые договоры об опосредованных услугах действуют только в части, не противоречащей новому закону, и к ним применяется статья 49.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele privind serviciile intermediare încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au fost reîncheiate conform alin. (6) se aplică în partea în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi. Din aceeași dată dispozițiile art. 49 se aplică respectivelor contracte.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Со дня вступления в силу настоящего закона договоры об опосредованных услугах, заключенные до дня вступления в силу настоящего закона и не перезаключенные в соответствии с частью (6), применяются в части, не противоречащей положениям настоящего закона. Начиная с этого же дня, к таким договорам применяются положения статьи 49.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Старый договор с поставщиком ещё не перезаключён; он применяется лишь в совместимой с законом части, а порядок статьи 49 уже действует.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не сохраняет условия старого договора, которые противоречат новому закону.

Связанные статьи: Art. 49; Art. 86(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; ссылка на статью 49 проверена по скану.

Статья 86 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Председатель или другое лицо, зарегистрированное как администратор ассоциации, с момента вступления закона в силу считается администратором по этому закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, președintele asociației ori altă persoană înregistrată ca administrator al asociației în registrul de stat al persoanelor juridice se consideră administrator al asociației în sensul prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Со дня вступления в силу настоящего закона председатель ассоциации или другое лицо, зарегистрированное в качестве администратора ассоциации в государственном регистре юридических лиц, признается в смысле настоящего закона администратором ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В реестре юридических лиц председатель старой ассоциации указан как администратор; после вступления закона он признаётся администратором в смысле нового закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не назначает нового администратора, если лицо не было зарегистрировано как председатель или администратор.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 34; Art. 86(9)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (8) проверена по скану.

Статья 86 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ранее назначенные органы ассоциаций продолжают свои полномочия, но уже на условиях нового закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Organele asociațiilor desemnate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își continuă mandatul în condițiile prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Органы ассоциаций, назначенные до вступления в силу настоящего закона, продолжают выполнять свои полномочия на условиях настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Совет ассоциации был избран до вступления закона в силу; он продолжает работать, соблюдая требования нового закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не освобождает ранее назначенные органы от соблюдения нового закона.

Связанные статьи: Art. 24; Art. 34; Art. 86(8)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 41; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 58. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (9) проверена по скану.

Статья 86 · параграф (10)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ранее зарегистрированная декларация о кондоминиуме считается актом об учреждении; собственники старого кондоминиума могут заключить новый акт, а для изменения информации по статье 5(2) такой акт обязателен.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(10) Declarația de condominiu întocmită și înregistrată până la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră act de constituire a condominiului în scopul aplicării dispozițiilor prezentei legi. Proprietarii din condominiu format până la intrarea în vigoare a prezentei legi pot încheia un act de constituire a condominiului în condițiile art. 5 alin. (2)–(5) și ale art. 8. Încheierea actului de constituire a condominiului este obligatorie în scopul modificării informațiilor cu privire la condominiu prevăzute la art. 5 alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(10) Декларация о кондоминиуме, составленная и зарегистрированная до вступления в силу настоящего закона, считается в целях применения положений настоящего закона актом об учреждении кондоминиума. Собственники в кондоминиуме, образованном до вступления в силу настоящего закона, могут заключить акт об учреждении кондоминиума в соответствии с условиями частей (2)–(5) статьи 5 и статьи 8. Заключение акта об учреждении кондоминиума является обязательным для целей внесения изменений в информацию о кондоминиуме, предусмотренную в части (2) статьи 5.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Дом имел зарегистрированную декларацию до нового закона; для обычного применения она считается актом учреждения, но при изменении данных о кондоминиуме собственники заключают акт по статье 5 и статье 8.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не требует немедленно переоформлять все старые декларации, если не меняются сведения, для которых нужен акт.

Связанные статьи: Art. 5(2)-(5); Art. 8; Art. 86(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (10) и ссылки на art. 5 alin. (2)-(5), art. 8 проверены по скану.

Статья 86 · параграф (11)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Старая ассоциация собственников должна в течение 12 месяцев создать фонд ремонта и развития по статье 53(1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(11) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociația de coproprietari în condominiu constituită până la intrarea în vigoare a prezentei legi va constitui fondul de reparație și dezvoltare prevăzut la art. 53 alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(11) В течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона сообщество собственников в кондоминиуме, созданное до вступления в силу настоящего закона, должно создать фонд ремонта и развития, предусмотренный в части (1) статьи 53.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Существующая ассоциация после вступления закона в силу включает вопрос о создании фонда ремонта и развития в повестку собрания и создаёт фонд в переходный срок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не отменяет требования статьи 53 о фонде ремонта и развития.

Связанные статьи: Art. 53(1); Art. 54; Art. 86(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (11) и ссылка на art. 53 alin. (1) / часть (1) статьи 53 проверены.

Статья 86 · параграф (12)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Иски по статье 19 можно предъявлять по старым нарушениям, если их последствия ещё существуют на день подачи иска.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(12) Acțiunile în justiție prevăzute la art. 19 pot fi introduse chiar dacă încălcarea a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și indiferent de persoana care a săvârșit-o, cu condiția că efectele încălcării încă există la data introducerii acțiunii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(12) Судебные иски, предусмотренные статьей 19, могут быть предъявлены, даже если нарушение было совершено до дня вступления в силу настоящего закона и независимо от лица, которое его совершило, при условии, что последствия нарушения продолжают существовать на день предъявления иска.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Самовольное изменение фасада было сделано до вступления закона в силу, но сохраняется сейчас; ассоциация может предъявить иск по статье 19.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не позволяет предъявлять иск, если последствия нарушения уже не существуют на день подачи.

Связанные статьи: Art. 19; Art. 72

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 86 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 86 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (12) завершает статью 86 перед статьёй 87.

СТАТЬЯ 87

Статья 87 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциации собственников приватизированного жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы должны в течение 18 месяцев преобразоваться в ассоциации собственников в кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativele de locuințe și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) В течение 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона ассоциации собственников приватизированного жилья/приватизированных квартир, жилищные и жилищно-строительные кооперативы реорганизуются путем преобразования в ассоциации собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жилищно-строительный кооператив дома готовит преобразование в АРС в течение установленного 18-месячного переходного срока.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не говорит о ликвидации этих организаций; речь идёт о реорганизации путём преобразования.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 86; Art. 87(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 16, использован как практический контекст по реорганизации через преобразование и документам для регистрации. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(7) и подпунктов а)-b) части (4) проверена; надстрочных номеров частей нет.

Статья 87 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Новый закон применяется к этим юридическим лицам, их объектам и собственникам с даты вступления закона в силу, даже если преобразование ещё не завершено; старые документы действуют только в непротиворечащей части.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Persoanele juridice menționate la alin. (1), imobilele administrate de acestea și proprietarii de unități din aceste imobile se supun regimului prevăzut de prezenta lege din data intrării în vigoare a prezentei legi, chiar dacă ele încă nu s-au transformat conform alin. (1). Statutele sau alte acte de constituire ale acestor persoane juridice, precum și regulamentele lor se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Режим, предусмотренный настоящим законом, распространяется на юридических лиц, указанных в части (1), на управляемые ими объекты недвижимого имущества и собственников единиц в данных объектах со дня вступления в силу настоящего закона, даже если они еще не были преобразованы в соответствии с частью (1). Уставы или иные учредительные документы этих юридических лиц, а также их регламенты применяются в части, не противоречащей настоящему закону.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Кооператив ещё не зарегистрировал преобразование, но собственники и дом уже подчиняются режиму закона о кондоминиуме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не позволяет продолжать применять старый устав в части, противоречащей новому закону.

Связанные статьи: Art. 86(1); Art. 87(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (2) проверена по скану.

Статья 87 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение о преобразовании и утверждении устава принимает администратор соответствующего юридического лица, без решения общего собрания членов или участников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Hotărârea cu privire la transformarea persoanei juridice menționate la alin. (1) și la aprobarea statutului asociației se ia de către administratorul ei, fără hotărârea adunării generale a membrilor (participanților) acesteia.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Решение о преобразовании юридического лица, указанного в части (1), и об утверждении устава ассоциации принимается ее администратором без решения общего собрания его членов (участников).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Администратор жилищного кооператива принимает решение о преобразовании в АРС и утверждает устав без созыва общего собрания членов кооператива.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не требует решения общего собрания членов для самого преобразования.

Связанные статьи: Art. 87(1); Art. 87(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 16, подтверждает практический контекст подачи решения администратора о преобразовании. OCR сверен по графическим страницам; часть (3) проверена по скану.

Статья 87 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение администратора является основанием для регистрации преобразования, изменения формы и названия в государственном реестре юридических лиц; условия регистрации раскрыты в подпунктах а) и б).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) constituie temei de înregistrare, din oficiu, a transformării, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în registrul de stat al persoanelor juridice. Transformarea se înregistrează:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Решение, предусмотренное в части (3), является основанием для регистрации по собственной инициативе преобразования, изменения организационно-правовой формы и полного и сокращенного наименования ассоциации в государственном регистре юридических лиц. Преобразование регистрируется:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После решения администратора регистрационный орган оформляет преобразование кооператива в APC и меняет полное и сокращённое название в реестре.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта часть не завершает перечень условий сама по себе; нужно учитывать подпункты а) и b).

Связанные статьи: Art. 87(3); Art. 87(4) a)-b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 16, использован как практический контекст регистрации преобразования. OCR сверен по графическим страницам; часть (4) и подпункты а)-b) проверены по скану.

Статья 87 · параграф (4) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Преобразование регистрируется без публикации в Официальном мониторе Республики Молдова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) fără publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) без опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При регистрации преобразования жилищного кооператива в APC не требуется публикация в Официальном мониторе.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Этот подпункт касается только требования публикации при регистрации преобразования.

Связанные статьи: Art. 87(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 16, использован как практический контекст регистрации преобразования. OCR сверен по графическим страницам; подпункт а)

Статья 87 · параграф (4) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Регистрация преобразования проводится без регистрационного сбора, если заявление подано в срок из части (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) fără achitarea unei taxe de înregistrare, cu condiția că cererea de înregistrare a transformării s-a depus în termenul prevăzut la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) без уплаты регистрационного сбора при условии, что заявление о регистрации преобразования подано в срок, предусмотренный в части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Кооператив подал заявление о преобразовании в пределах 18 месяцев; регистрационный сбор не уплачивается.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Этот подпункт не освобождает от сбора, если заявление подано после срока, указанного в части (1).

Связанные статьи: Art. 87(1); Art. 87(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU); SRC-003 (RO)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. Ghid_inregistrare-APC.pdf, стр. 16, использован как практический контекст регистрации преобразования. OCR сверен по графическим страницам; подпункт b) и ссылка на часть (1) проверены.

Статья 87 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если такое юридическое лицо записано в реестре недвижимости как собственник здания, его данные удаляются и вносится отметка «кондоминиум».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) În cazul în care persoana juridică menționată la alin. (1) este înscrisă în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al clădirii (capitolul B), datele ei vor fi radiate și se va face însemnarea „condominiu”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Если юридическое лицо, указанное в части (1), внесено в реестр недвижимого имущества в качестве собственника здания (раздел В), его данные удаляются, и вносится отметка «кондоминиум».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Жилищный кооператив указан в реестре как собственник здания; при преобразовании запись удаляется и ставится отметка «кондоминиум».

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не подтверждает право собственности такого юридического лица на здание после корректировки реестра.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 86(3); Art. 87(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 59. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (5) и кавычки вокруг «condominiu» / «кондоминиум» проверены.

Статья 87 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К юридическим лицам из части (1) соответственно применяются переходные правила статьи 86(4)-(9).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Dispozițiile art. 86 alin. (4)–(9) se aplică în mod corespunzător persoanelor juridice menționate la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Положения частей (4)–(9) статьи 86 применяются соответствующим образом к юридическим лицам, указанным в части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

К преобразуемому жилищному кооперативу применяют правила о сохранении совместимых положений устава, договорах и продолжении полномочий органов по статье 86.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть не переносит на такие юридические лица все положения статьи 86, а только части (4)–(9).

Связанные статьи: Art. 86(4)-(9); Art. 87(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход RU статьи 87 между стр. 59-60 и ссылка на art. 86 alin. (4)-(9) проверены.

Статья 87 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Гаражные кооперативы, ассоциации собственников гаражей и похожие формы могут преобразоваться в АРС и учредить кондоминиум по действующему законодательству и условиям этого закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) Cooperativele de construcție a garajelor, asociațiile proprietarilor de garaje, precum și alte forme juridice de organizare similare se pot transforma în asociație de proprietari din condominiu conform legislației în vigoare și pot constitui un condominiu în condițiile prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) Гаражно-строительные кооперативы, ассоциации собственников гаражей, а также аналогичные им организационно-правовые формы могут быть преобразованы в ассоциации собственников в кондоминиуме в соответствии с действующим законодательством и могут учредить кондоминиум в соответствии с условиями настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Гаражный кооператив решает преобразоваться в ассоциацию собственников в кондоминиуме и оформить кондоминиум по правилам закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Эта часть говорит о возможности преобразования, а не об автоматической обязательной реорганизации таких гаражных объединений.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 22; Art. 87(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60. Текст статьи 87 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 87 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; часть (7) завершает статью 87, статья 88 не вносилась.

СТАТЬЯ 88

Статья 88 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Существующие здания с отдельными кадастровыми номерами помещений становятся кондоминиумом автоматически по закону, если такие помещения зарегистрированы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) La data intrării în vigoare a prezentului capitol, terenul, clădirea dată în exploatare înainte de intrarea în vigoare a prezentului capitol și încăperile izolate din cadrul clădirii înregistrate cu număr cadastral distinct se declară condominiu prin efectul prezentei legi. Această regulă nu se aplică dacă în cadrul clădirii nu sunt înregistrate încăperi izolate cu număr cadastral distinct.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) На день вступления в силу настоящей главы земельный участок, здание, сданное в эксплуатацию до вступления в силу настоящей главы, и изолированные помещения в здании, зарегистрированные под отдельным кадастровым номером, объявляются condominiumом в силу настоящего закона. Это правило не применяется, если в здании отсутствуют изолированные помещения, зарегистрированные под отдельным кадастровым номером.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме до вступления главы в силу уже есть квартиры с отдельными кадастровыми номерами; этот дом считается condominiumом без отдельного решения собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не объявляет condominiumом здание, где нет изолированных помещений с отдельными кадастровыми номерами.

Связанные статьи: Art. 4; Art. 88(2); Art. 89

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общие части такого condominiumа бесплатно переходят в общую долевую собственность собственников единиц, кроме указанных государственных или муниципальных объектов с особыми договорами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) La data intrării în vigoare a prezentului capitol, părțile comune din condominiul declarat prin alin. (1) trec, cu titlu gratuit, în proprietatea comună pe cote-părți a proprietarilor de unități, cu excepția construcțiilor și a terenurilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în privința cărora există contract de arendă, de concesiune sau de suprafață.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) На день вступления в силу настоящей главы общие части condominiumа, объявленного согласно части (1), переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников единиц, за исключением строений и земельных участков, находящихся в собственности государства или административно-территориальных единиц, в отношении которых имеется договор аренды, концессии или суперфиция.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники квартир в уже существующем доме получают доли в лестницах, крыше и других общих частях без отдельной покупки, если эти части не подпадают под исключение.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не отменяет договор аренды, концессии или суперфиция в отношении государственного или муниципального имущества.

Связанные статьи: Art. 8; Art. 88(1); Art. 90; Art. 91

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В кадастровом реестре по земельному участку удаляют прежнюю запись о собственнике и ставят отметку о кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Înregistrările din registrul bunurilor imobile privitoare la proprietarul terenului (capitolul A) din condominiul declarat prin alin. (1) se vor radia și se va face însemnarea „condominiu”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Записи в реестре недвижимого имущества, относящиеся к собственнику земельного участка (раздел А) в кондоминиуме, объявленном в соответствии с частью (1), удаляются, и вносится отметка «кондоминиум».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После признания дома кондоминиумом кадастровый орган убирает старую запись о собственнике участка и отмечает участок как часть кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не описывает спор о праве собственности и не заменяет специальные исключения из статьи 90.

Связанные статьи: Art. 88(1); Art. 90(1)(a)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

По зданию в реестре также удаляют прежнюю запись о собственнике и вносят отметку о кондоминиуме.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Înregistrările din registrul bunurilor imobile privitoare la proprietarul clădirii (capitolul B) din condominiul declarat prin alin. (1) se vor radia și se va face însemnarea „condominiu”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Записи в реестре недвижимого имущества, относящиеся к собственнику здания (раздел B) в кондоминиуме, объявленном в соответствии с частью (1), удаляются и вносится отметка «кондоминиум».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В реестре для здания больше не остается прежней записи о едином собственнике всего здания; появляется отметка «кондоминиум».

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не применяется к ситуации неполного кондоминиума, описанной в части (6) подпункте b).

Связанные статьи: Art. 88(1); Art. 88(6)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты a)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если прежний собственник здания имеет незарегистрированные изолированные помещения, он может зарегистрировать их и свое право на них без согласия остальных собственников; после регистрации они становятся единицами кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) În cazul în care persoana a fost înregistrată înainte de data intrării în vigoare a prezentului capitol în calitate de proprietar al clădirii din condominiul declarat prin alin. (1), iar clădirea are încăperi izolate care nu sunt înregistrate cu număr cadastral distinct, această persoană are dreptul, fără consimțământul proprietarilor de unități, de a înregistra încăperi izolate cu număr cadastral distinct și dreptul său de proprietate asupra lor conform legislației privind cadastrul bunurilor imobile. În cazul în care clădirea se află în coproprietate, dreptul de proprietate asupra încăperilor izolate nou-înregistrate se înregistrează conform contractului dintre coproprietarii clădirii. De la data acestei înregistrări a încăperilor izolate, ele vor constitui unități în condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Если до дня вступления в силу настоящей главы лицо было зарегистрировано в качестве собственника здания в кондоминиуме, объявленном в соответствии с частью (1), и в здании имеются изолированные помещения, не зарегистрированные под отдельным кадастровым номером, такое лицо вправе без согласия собственников единиц зарегистрировать изолированные помещения под отдельным кадастровым номером и свое право собственности на них в соответствии с законодательством о кадастре недвижимого имущества. Если здание находится в общей собственности, право собственности на новые зарегистрированные изолированные помещения регистрируется в соответствии с договором между сособственниками здания. Со дня такой регистрации изолированных помещений они признаются единицами в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В доме часть помещений раньше не имела отдельных кадастровых номеров. Зарегистрированный собственник здания оформляет эти помещения как отдельные единицы, и они входят в кондоминиум.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не дает права менять назначение помещений или нарушать договор между сособственниками здания.

Связанные статьи: Art. 88(1); Art. 88(6); Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

До регистрации таких изолированных помещений действуют специальные временные правила, перечисленные в подпунктах а) и b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) Până la momentul înregistrării încăperilor izolate cu număr cadastral distinct conform alin. (5), se vor aplica următoarele reguli:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) До момента регистрации изолированных помещений под отдельным кадастровым номером согласно положениям части (5) применяются следующие правила:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Пока незарегистрированные помещения еще не получили отдельные кадастровые номера, ассоциация и собственники ориентируются на временные правила части (6).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Эта вводная часть сама по себе не устанавливает весь порядок; конкретные правила находятся в подпунктах а) и б).

Связанные статьи: Art. 88(5); Art. 88(6)(a); Art. 88(6)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-б) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (6) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лицо из части (5) временно считается владельцем доли в кондоминиуме, рассчитанной по площади незарегистрированных изолированных помещений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) persoana menționată la alin. (5) se consideră că deține o cotă-parte din condominiu pe baza suprafeței tuturor încăperilor izolate din acea clădire care nu sunt înregistrate cu număr cadastral distinct;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) лицо, указанное в части (5), считается владеющим долей участия в кондоминиуме на основании площади всех изолированных помещений в данном здании, не зарегистрированных под отдельным кадастровым номером;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если незарегистрированные помещения занимают определенную площадь здания, эта площадь учитывается как доля прежнего собственника до кадастровой регистрации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не заменяет последующую регистрацию отдельных помещений, предусмотренную частью (5).

Связанные статьи: Art. 88(5); Art. 88(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-б) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (6) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пока есть незарегистрированные помещения, запись о собственнике здания сохраняется и дополняется отметкой «неполный кондоминиум».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) dispozițiile alin. (4) nu se aplică, înregistrările din registrul bunurilor imobile privitoare la proprietarul clădirii (capitolul B) din condominiul declarat prin alin. (1) se mențin și se completează cu însemnarea „condominiu incomplet”.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) положения части (4) не применяются, записи в реестре недвижимого имущества, относящиеся к собственнику здания (раздел В) в condominiuе, объявленном в соответствии с частью (1), сохраняются и дополняются отметкой «неполный condominiuе».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В кадастре по зданию временно остается запись о прежнем собственнике, но рядом появляется отметка «неполный condominiuе».

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не означает, что часть (4) никогда не применяется; она не применяется до регистрации помещений по части (5).

Связанные статьи: Art. 88(4); Art. 88(5); Art. 88(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (7)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Часть (7) больше не содержит действующего правила, потому что она отменена.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(7) - abrogat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(7) - утратила силу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник или ассоциация не могут ссылаться на часть (7) как на действующее основание для действия.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Отмена части не создает нового самостоятельного права или обязанности.

Связанные статьи: Art. 88

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (8)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Статья 88 применяется независимо от наличия ассоциации или кооператива собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(8) Dispozițiile prezentului articol se aplică indiferent dacă proprietarii încăperilor izolate sunt sau nu sunt organizați într-o asociație sau cooperativă de orice fel.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(8) Положения настоящей статьи применяются независимо от того, объединены ли собственники изолированных помещений в любого рода ассоциацию или кооператив.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Даже если собственники квартир еще не создали APC, правила об объявлении кондоминиума и кадастровых отметках все равно применяются.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не освобождает от создания или организации ассоциации там, где это требуется другими положениями закона.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 88

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

Статья 88 · параграф (9)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила для жилых зданий применяются и к дому, где есть отдельные нежилые единицы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(9) Dispozițiile prezentului capitol aplicabile clădirilor cu destinație locativă se aplică și în cazul în care în cadrul clădirii există unele unități cu altă destinație decât cea locativă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(9) Положения настоящей главы, применяемые к зданиям жилого назначения, применяются и в случае, когда в здании имеются отдельные единицы нежилого назначения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В многоквартирном доме есть магазин на первом этаже; это не мешает применять правила главы для жилых зданий.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не делает нежилой единицу жилой и не меняет ее назначение.

Связанные статьи: Art. 88; Art. 90

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 42-43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 60-61. Текст статьи 88 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 88 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(9), включая подпункты а)-b) части (6), подтверждена.

СТАТЬЯ 89

Статья 89 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для зданий, сданных после вступления главы в силу, кондоминиум возникает по закону со дня сдачи и регистрации всех изолированных помещений, если одновременно выполнены условия подпунктов а) и b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Terenul, clădirea dată în exploatare după data intrării în vigoare a prezentului capitol și încăperile izolate din cadrul clădirii înregistrate cu număr cadastral distinct se declară condominiu prin efectul prezentei legi de la data dării în exploatare și a înregistrării tuturor încăperilor izolate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Земельный участок, здание, сданное в эксплуатацию после вступления в силу настоящей главы, и изолированные помещения внутри здания, зарегистрированные под отдельным кадастровым номером, объявляются в силу настоящего закона кондоминиумом начиная со дня сдачи здания в эксплуатацию и регистрации всех изолированных помещений, если выполняются в совокупности следующие условия:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Новостройку сдали в эксплуатацию и все квартиры зарегистрировали в кадастре; если выполнены оба условия части (1), дом считается кондоминиумом.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не действует отдельно от условий подпунктов а) и b).

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89(1)(a); Art. 89(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61. Текст статьи 89 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 89 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и части (2) подтверждена.

Статья 89 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первое условие: здание сдано после вступления главы в силу, но разрешение на строительство было выдано раньше.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) clădirea este dată în exploatare după data intrării în vigoare a prezentului capitol pe baza autorizației de construire eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentului capitol;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) здание сдано в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящей главы на основании разрешения на строительство, выданного до дня вступления в силу настоящей главы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Разрешение на строительство дома выдали до вступления главы в силу, а акт сдачи в эксплуатацию получили уже после этой даты.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не распространяется на здание, для которого разрешение на строительство выдано после вступления главы в силу.

Связанные статьи: Art. 89(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61. Текст статьи 89 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 89 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и части (2) подтверждена.

Статья 89 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Второе условие: на день сдачи в здании есть изолированные помещения, уже зарегистрированные или подлежащие регистрации под отдельными кадастровыми номерами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) la data dării în exploatare a clădirii, aceasta conține una sau mai multe încăperi izolate care sunt sau urmează a fi înregistrate în registrul bunurilor imobile cu număr cadastral distinct.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

б) на день сдачи здания в эксплуатацию в нем имеются одно или несколько изолированных помещений, зарегистрированных или подлежащих регистрации в реестре недвижимого имущества под отдельным кадастровым номером.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В новом здании на дату сдачи есть квартиры, которые должны получить отдельные кадастровые номера.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не объявляет condominiumом объект без изолированных помещений, которые имеют или должны получить отдельные кадастровые номера.

Связанные статьи: Art. 89(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61. Текст статьи 89 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 89 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и части (2) подтверждена.

Статья 89 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

К такому новому condominiumу применяются соответствующие правила статьи 88 о общих частях, реестровых отметках и специальных ситуациях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dispozițiile art. 88 alin. (2)–(9) se aplică în mod corespunzător condominiului declarat conform alin. (1) din prezentul articol.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) К condominiumу, объявленному в соответствии с частью (1) настоящей статьи, применяются соответствующим образом положения частей (2)–(9) статьи 88.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После признания новостройки condominiumом к ней применяют правила статьи 88 о переходе общих частей и кадастровых отметках.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не повторяет дословно все правила статьи 88, а отсылает к их соответствующему применению.

Связанные статьи: Art. 88(2)–(9); Art. 89(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61. Текст статьи 89 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 89 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и части (2) подтверждена.

СТАТЬЯ 90

Статья 90 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для нежилых зданий государства или административно-территориальной единицы статьи 88 и 89 применяются с особыми исключениями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, clădirea avea o altă destinație decât cea locativă și aparținea statului sau unității administrativ-teritoriale, art. 88 și 89 se aplică cu următoarele derogări:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы здание имело нежилое назначение и принадлежало государству или административно-территориальной единице, статьи 88 и 89 применяются со следующими отступлениями:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Муниципальное административное здание с отдельными помещениями оценивается по правилам статей 88 и 89, но с отступлениями из статьи 90.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не перечисляет сами исключения; они указаны в подпунктах а) и б).

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 90(1)(a); Art. 90(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43-44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61-62. Текст статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-б) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 90 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Для такого нежилого государственного или муниципального здания земельный участок не входит в condominium и отметка по статье 88(3) не ставится.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) terenul nu face parte din condominiu, iar însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3) nu se face;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок не является частью condominiumа и отметка, указанная в части (3) статьи 88, не вносится;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

У нежилого муниципального здания оформляют condominium по помещениям, но земельный участок остается вне condominiumа.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не исключает из condominiumа само здание или помещения; речь идет о земельном участке и отметке по статье 88(3).

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 90(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43-44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61-62. Текст статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 90 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вместо самого участка частью кондоминиума может быть законное право суперфиция или другое предусмотренное законом право на участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) dreptul de superficie legală ori alt drept prevăzut de lege asupra terenului face parte din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) законное право суперфиция или любое другое предусмотренное законом право на земельный участок является частью кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники помещений имеют в составе кондоминиума право пользоваться землей на основании законного суперфиция.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не передает сам земельный участок в собственность кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 90(1)(a); Art. 90(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43-44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61-62. Текст статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 90 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кадастровые записи по таким кондоминиумам вносятся по специальному правилу Закона о кадастре недвижимого имущества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Înregistrările în registrul bunurilor imobile privind condominiile menționate la alin. (1) se efectuează conform art. 421 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Записи в реестр недвижимого имущества в отношении кондоминиумов, указанных в части (1), вносятся в соответствии со статьей 42¹ Закона о кадастре недвижимого имущества № 1543/1998.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При оформлении нежилого государственного здания кадастровый орган применяет специальную статью Закона о кадастре для регистрации такого condominiuma.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не описывает весь порядок кадастровой регистрации, а отсылает к специальному закону.

Связанные статьи: Art. 90(1); Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, art. 421 / 42¹

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62. Текст части (2) статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; официальная RO-страница печатает ссылку как art. 421, официальная RU-страница печатает ссылку как статью 42¹, оба варианта сохранены по соответствующим PDF без самостоятельного исправления.

Статья 90 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Земельный участок войдет в condominium только после его приватизации всеми собственниками зарегистрированных изолированных помещений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Terenul face parte din condominiu de la data în care toți proprietarii de încăperi izolate înregistrate cu numerele cadastrale distincte au privatizat terenul în condițiile legii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Земельный участок является частью condominiuma начиная со дня, когда все собственники изолированных помещений, зарегистрированных под отдельными кадастровыми номерами, приватизировали земельный участок в соответствии с законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Все собственники помещений в нежилом здании приватизировали участок по закону; с этой даты участок становится частью condominiuma.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не допускает включение участка в condominium до приватизации всеми указанными собственниками.

Связанные статьи: Art. 90(1); Art. 90(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43-44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61-62. Текст статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 90 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Общее собрание может решить приватизировать прилегающий участок от имени всех собственников и назначить представителя для процедур приватизации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Adunarea generală poate adopta, în condițiile prezentei legi, hotărârea de a privatiza terenul aferent în numele tuturor proprietarilor din condominiu și poate împuternici persoana care reprezintă toți proprietarii din condominiu în cadrul procedurilor de privatizare, inclusiv depunerea cererii, încheierea contractului în numele proprietarilor din condominiu și plata prețului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Общее собрание может в соответствии с условиями настоящего закона принять решение приватизировать прилегающий земельный участок от имени всех собственников в кондоминиуме и может уполномочить лицо, представляющее всех собственников в кондоминиуме в рамках процедур приватизации, в том числе для подачи заявления, заключения договора от имени собственников в кондоминиуме и уплаты стоимости.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники на общем собрании поручают председателю подать заявление, подписать договор приватизации участка от их имени и оплатить цену.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не позволяет одному собственнику приватизировать участок от имени всех без решения общего собрания.

Связанные статьи: Art. 90(3); Art. 48; Art. 51

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 43-44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 61-62. Текст статьи 90 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 90 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(4) подтверждена.

СТАТЬЯ 91

Статья 91 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если участок жилого кондоминиума уже вышел из государственной или муниципальной собственности, ассоциация может требовать бесплатной передачи в пользование прилегающих площадей с включением их в границы участка кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, în temeiul art. 88 alin. (2) sau al art. 89 alin. (2), terenul a încetat să se afle în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale, iar clădirea din condominiul respectiv are destinație locativă, asociația are dreptul de a cere de la stat sau, după caz, de la unitatea administrativ-teritorială separarea uneia sau a mai multor suprafețe din terenul adiacent, care aparține statului sau, după caz, unității administrativ-teritoriale, și transmiterea lor, cu titlu gratuit, prin act de predare-primire în formă simplă scrisă, în folosință proprietarilor din condominiu, cu includerea în hotarele terenului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если в соответствии с частью (2) статьи 88 или частью (2) статьи 89 земельный участок вышел из собственности государства или административно-территориальной единицы, а здание в соответствующем condominiu имеет жилое назначение, ассоциация имеет право потребовать от государства или, по обстоятельствам, административно-территориальной единицы отделения одной или нескольких частей прилегающего земельного участка, который принадлежит государству или, по обстоятельствам, административно-территориальной единице, и их безвозмездной передачи согласно акту приема-передачи, составленному в простой письменной форме, в пользование собственников в condominiu с включением в границы земельного участка condominiu.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АРС жилого дома просит мэрию отделить часть прилегающей муниципальной земли для обслуживания дома и передать ее собственникам в пользование по акту.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не дает право требовать любую соседнюю землю; условия ограничены частью (2).

Связанные статьи: Art. 88(2); Art. 89(2); Art. 91(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62. Текст статьи 91 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 91 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 91 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Расширение участка возможно только настолько, насколько это нужно для нормального обслуживания и эксплуатации здания с учетом закона и градостроительной документации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) există doar în măsura în care extinderea terenului este necesară pentru a asigura condominiul cu suprafața neconstruită care, potrivit naturii sau destinației clădirii, asigură deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii, în conformitate cu legislația și documentația de urbanism.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Право, предусмотренное частью (1), существует лишь в той мере, в какой расширение земельного участка необходимо для обеспечения кондоминиума незастроенной площадью, которая в соответствии с характером или назначением здания обеспечит надлежащее обслуживание и эксплуатацию здания в соответствии с законодательством и градостроительной документацией.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация просит включить в границы участка только ту незастроенную площадь, которая нужна для подъезда, прохода и обслуживания дома.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не позволяет расширять участок ради коммерческой застройки или иных целей, не связанных с обслуживанием здания.

Связанные статьи: Art. 91(1); Art. 91(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62. Текст статьи 91 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 91 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 91 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если право на расширение нарушено, ассоциация или любой собственник может обратиться в суд в установленный срок.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) În caz de încălcare a dreptului prevăzut la alin. (1), asociația, precum și oricare proprietar din condominiu pot solicita instanței de judecată, în termenul prevăzut la alin. (4), extinderea terenului în condițiile alin. (1) și (2) prin efectul hotărârii judecătorești.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) В случае нарушения права, предусмотренного частью (1), ассоциация, а также любой собственник в кондоминиуме могут в срок, предусмотренный частью (4), обратиться в судебную инстанцию за вынесением судебного решения о расширении земельного участка в соответствии с частями (1) и (2).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Мэрия отказалась рассматривать обоснованное требование АРС о прилегающей площади; ассоциация или один собственник подает иск о расширении участка.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не отменяет необходимость доказать условия частей (1) и (2).

Связанные статьи: Art. 91(1); Art. 91(2); Art. 91(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62. Текст статьи 91 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 91 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 91 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Право на расширение участка действует ограниченное время: оно прекращается через 10 лет после вступления этой главы в силу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Dreptul de extindere prevăzut de prezentul articol se stinge la expirarea termenului de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Право на расширение, предусмотренное настоящей статьей, прекращается по истечении десятилетнего срока со дня вступления в силу настоящей главы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если APC пропустила десятилетний срок с даты вступления главы в силу, она уже не может требовать расширения участка по этой статье.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает иной срок для отдельных собственников и ассоциации.

Связанные статьи: Art. 91(1); Art. 91(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62. Текст статьи 91 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 91 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

СТАТЬЯ 92

Статья 92 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если рядом с кондоминиумами остаются государственные или муниципальные участки общего пользования, они считаются имуществом публичной сферы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, după trecerea dreptului de proprietate asupra terenului în temeiul art. 88 alin. (2) sau al art. 89 alin. (2), statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială păstrează în proprietate terenuri destinate uzului comun al proprietarilor unui sau ai mai multor condominii adiacente (zone de odihnă, scuaruri, parcuri, terenuri de joacă, terenuri de sport etc.), aceste terenuri se consideră bunuri ale domeniului public al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если после перехода права собственности на земельный участок на основании части (2) статьи 88 или части (2) статьи 89 государство или, по обстоятельствам, административно-территориальная единица сохраняет в собственности земельные участки, предназначенные для общего пользования собственниками одного или нескольких смежных кондоминиумов (зоны отдыха, скверы, парки, игровые площадки, спортивные площадки и др.), эти земельные участки считаются имуществом публичной сферы государства или, по обстоятельствам, административно-территориальной единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Дворовая игровая площадка между несколькими домами остается у муниципия и считается публичным имуществом, предназначенным для общего пользования.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не передает такие участки в собственность ассоциации или собственников кондоминиума.

Связанные статьи: Art. 88(2); Art. 89(2); Art. 92(2); Art. 92(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62-63. Текст статьи 92 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 92 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) на следующую RU-страницу проверен.

Статья 92 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник такого участка должен разрешить каждой смежной ассоциации благоустраивать участок по его назначению.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Proprietarul terenului destinat uzului comun al proprietarilor unui sau ai mai multor condominii adiacente este obligat să permită asociației fiecărui condominiu adiacent să amenajeze terenul conform destinației.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Собственник земельного участка, предназначенного для общего пользования собственниками одного или нескольких смежных кондоминиумов, обязан разрешить ассоциации каждого из смежных кондоминиумов обустройство земельного участка согласно назначению.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциации соседних домов хотят обустроить детскую площадку на участке общего пользования; собственник участка должен разрешить такое обустройство по назначению.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не разрешает ассоциации использовать участок не по назначению.

Связанные статьи: Art. 92(1); Art. 92(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62-63. Текст статьи 92 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 92 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) на следующую RU-страницу проверен.

Статья 92 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Перевести такой участок в частную сферу или изменить его назначение можно только с одобрения общего собрания собственников смежных кондоминиумов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul terenului prevăzut la alin. (1) poate, în condițiile legii, să atribuie terenul la domeniul privat și/sau să îi schimbe destinația doar cu aprobarea adunării generale a proprietarilor din condominiile adiacente.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник земельного участка, предусмотренного частью (1), может в соответствии с законом отнести земельный участок к частной сфере и/или изменить его назначение только с одобрения общего собрания собственников смежных кондоминиумов.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Муниципий хочет изменить назначение общей площадки между домами; для этого нужно одобрение общего собрания собственников смежных кондоминиумов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не позволяет собственнику участка менять его статус или назначение единолично без такого одобрения.

Связанные статьи: Art. 48; Art. 51; Art. 92(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 44; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 62-63. Текст статьи 92 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 92 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; переход части (1) на следующую RU-страницу проверен.

СТАТЬЯ 93

Статья 93 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если на участке кондоминиума есть отдельное строение третьего лица, которое нельзя выделить с землей по правилам формирования недвижимости, собственник сохраняет право на это строение, и оно не входит в кондоминиум.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, o persoană deține un drept de proprietate exclusivă asupra unei clădiri sau altei construcții, în care nu sunt formate încăperi izolate cu număr cadastral distinct (substații electrice și alte obiecte din complexul energetic și al telecomunicațiilor; rețele de termoficare, de alimentare cu apă și de canalizare până la punctele de delimitare a rețelelor și instalațiilor interne din condominiu; adăposturi antiaeriene, adăposturi contra radiațiilor și alte obiective cu destinație strategică; garaje etc.), amplasată pe terenul condominiului declarat prin art. 88 alin. (1) și nu este posibilă separarea porțiunii de teren aferente clădirii sale în condițiile Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, persoana respectivă își păstrează dreptul de proprietate, iar construcția nu face parte din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы лицу принадлежит исключительное право собственности на здание или другое строение, в котором не сформированы изолированные помещения под отдельными кадастровыми номерами (электростанции и другие объекты энергетического комплекса и телекоммуникаций; сети теплоснабжения, сети водоснабжения и канализационные сети до пунктов разграничения внутренних сетей и установок в кондоминиуме; бомбоубежища, противорадиационные укрытия и иные объекты стратегического назначения; гаражи и др.), расположенное на земельном участке кондоминиума, объявленного в соответствии с частью (1) статьи 88, и невозможно отделить часть земельного участка, относящегося к его зданию в соответствии с Законом о формировании объектов недвижимого имущества № 354/2004, это лицо сохраняет право собственности, а строение не включается в состав кондоминиума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На участке дома стоит отдельная электростанция, принадлежащая поставщику энергии. Если участок под ней нельзя отделить по Закону №354/2004, подстанция остается собственностью поставщика и не становится общей частью кондоминиума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не передает такое строение собственникам квартир и не делает его общей частью здания.

Связанные статьи: Art. 88(1); Legea nr. 354/2004; Art. 93(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 93 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 93 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) подтверждена.

Статья 93 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Законное право суперфиция собственника такого строения на землю сохраняется и не затрагивается созданием кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Dreptul de suprafață legală asupra terenului al proprietarului construcției care nu face parte din condominiu, instituit prin Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, rămâne neafectat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Законное право суперфиция на земельный участок собственника строения, не являющегося частью кондоминиума, установленное Законом о введении в действие Гражданского кодекса Республики Молдова № 1125/2002, остается неизменным.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник отдельно стоящей технической постройки продолжает пользоваться соответствующей землей на основании законного суперфиция.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не создает новое право собственности на землю, а сохраняет уже установленное законом право суперфиция.

Связанные статьи: Art. 93(1); Legea nr. 1125/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 93 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 93 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(2) подтверждена.

СТАТЬЯ 94

Статья 94 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Действующий договор найма части участка для временного гаража или нежилого здания сохраняется до конца срока, но максимум на три года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dacă, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, o persoană deține un drept de locațiune asupra unei părți de teren pentru exploatarea unui garaj provizoriu sau a unei clădiri cu altă destinație decât cea locativă, dreptul ei va rămâne valabil până la expirarea termenului locațiunii, dar nu mai mult de 3 ani.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы лицу принадлежит право найма части земельного участка для эксплуатации временного гаража или здания нежилого назначения, его право остается в силе до истечения срока найма, но не дольше трех лет.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Житель арендовал часть двора под временный гараж до вступления главы в силу. Его договор сохраняется до окончания срока, но не более чем на три года.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не гарантирует бессрочное пользование участком и не продлевает договор автоматически.

Связанные статьи: Art. 94(2); Art. 94(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 94 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 94 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 94 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После исключения права государства или муниципия на участок ассоциация занимает место наймодателя по таким отношениям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) De la data radierii dreptului de proprietate al statului sau al unității administrativ-teritoriale asupra terenului, asociația subrogă drepturile și obligațiile de locator.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Со дня исключения права собственности государства или административно-территориальной единицы на земельный участок права и обязанности наймодателя переходят к ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Когда участок больше не числится за муниципием, APC становится стороной, которая получает права и несет обязанности наймодателя по старому договору.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не говорит, что ассоциация обязана заключить новый договор с прежним пользователем.

Связанные статьи: Art. 94(1); Art. 94(3); Art. 94(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 94 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 94 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 94 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Государство или муниципий отвечает за права и обязанности, срок исполнения которых наступил до перехода прав к ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială își exercită drepturile și este ținută de obligațiile care au devenit scadente înainte de momentul subrogării conform alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Государство или, по обстоятельствам, административно-территориальная единица осуществляют права и выполняют обязательства, срок погашения по которым наступает до момента перехода прав согласно части (2).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если арендная задолженность или обязанность возникла до перехода договора к APC, прежний публичный собственник сохраняет соответствующие права и обязанности за тот период.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не переносит на ассоциацию обязательства, срок которых наступил до суброгации.

Связанные статьи: Art. 94(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 94 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 94 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

Статья 94 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация не обязана продлевать старый договор; после освобождения места она решает по закону, сдавать ли его в наем или установить исключительное право пользования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Asociația nu este obligată să prelungească dreptul de locațiune prevăzut la alin. (1). După expirarea sau stingerea pe altă cale a acestui drept de locațiune, asociația ia hotărârea de transmitere în locațiune sau de constituire a dreptului de folosință exclusivă asupra spațiului eliberat, în condițiile prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Ассоциация не обязана продлевать право найма, предусмотренное частью (1). По истечении срока или после прекращения иным образом такого права найма ассоциация принимает решение о сдаче освободившейся площади в наем или об установлении в ее отношении исключительного права пользования в соответствии с настоящим законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Срок пользования местом под временный гараж истек. APC может решить, как дальше использовать освободившуюся площадь по правилам закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не разрешает ассоциации действовать вне процедур и условий настоящего закона.

Связанные статьи: Art. 94(1); Art. 74; Art. 76

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 63. Текст статьи 94 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 94 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(4) подтверждена.

СТАТЬЯ 95

Статья 95 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если публичный земельный участок значительно больше площади зданий condominiuma, статьи 88 и 89 применяются с исключениями, перечисленными в подпунктах а)-с).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, terenul se află în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale și suprafața lui depășește cu mai mult de 10% suprafața la sol a tuturor clădirilor din acel condominiu, dispozițiile art. 88 și 89 se aplică cu următoarele derogări:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы земельный участок находится в собственности государства или административно-территориальной единицы и его площадь превышает более чем на 10 процентов площадь всех зданий в этом condominiume, положения статей 88 и 89 применяются со следующими исключениями:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Участок вокруг дома принадлежит муниципию и намного больше площади зданий; тогда применяются специальные правила статьи 95.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не устанавливает сами исключения без подпунктов а)-с).

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 95(1)(а)-с)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В такой ситуации участок пока не входит в condominium, отметка по статье 88(3) не ставится, а отношения регулируются правилами о законном суперфиции или другими применимыми нормами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) terenul nu face parte din condominiu, iar însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3) nu se face. Raporturile dintre proprietarii din condominiu și proprietarul terenului sunt guvernate de dispozițiile privind superficia legală, prevăzute de Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil sau de alte reglementări aplicabile;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок не является частью condominiuma, и отметка, предусмотренная частью (3) статьи 88, не вносится. Отношения между собственниками в condominiume и собственником земельного участка регулируются положениями о законном праве суперфиция, предусмотренными Законом о введении в действие Гражданского кодекса № 1125/2002 или другими применимыми нормами;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Дом стоит на большом муниципальном участке; до формирования участка condominiuma собственники пользуются землей на условиях законного суперфиция.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не передает большой публичный участок сразу в общую собственность собственников.

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 95(1); Legea nr. 1125/2002

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Публичный собственник участка должен за свой счет за пять лет сформировать отдельный участок condominiuma, включающий землю под зданием и необходимую для обслуживания территорию.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, proprietarul terenului este obligat, pe propria cheltuială, să inițieze și să finalizeze procedura de formare a bunului imobil în condițiile Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile în vederea formării terenului condominiului. Terenul condominiului va cuprinde suprafața de teren pe care este situată clădirea condominiului și suprafața de teren aferent necesară pentru deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii, în conformitate cu legislația și documentația de urbanism și, dacă există, cu documentația de construcție și contractele încheiate între proprietarul terenului și proprietarii din condominiul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящей главы собственник земельного участка обязан за свой счет инициировать и завершить процедуру формирования объекта недвижимого имущества в соответствии с Законом о формировании объектов недвижимого имущества № 354/2004 для формирования земельного участка condominiuma. Земельный участок condominiuma включает в себя площадь земельного участка, на котором расположено здание condominiuma, и площадь относящегося к нему земельного участка, необходимую для надлежащего обслуживания и эксплуатации здания в соответствии с законодательством и градостроительной документацией и, при их наличии, со строительной документацией и договорами, заключенными между собственником земельного участка и собственниками в condominiume;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Муниципий инициирует кадастровое формирование участка дома, включая землю под домом и нужную для обслуживания площадь, за свой счет.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не возлагает эти расходы на собственников в condominiume.

Связанные статьи: Art. 95(1); Legea nr. 354/2004; Art. 95(3); Art. 95(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После формирования участка condominiuma он перестает быть публичной собственностью и становится общей долевой собственностью собственников с отметкой по статье 88(3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) de la data formării terenului condominiului conform lit. b), acesta încetează a fi proprietatea persoanei sau persoanelor indicate la alin. (1) din prezentul articol și devine proprietatea comună pe cote-părți a proprietarilor din condominiul, făcându-se însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) со дня формирования земельного участка condominiuma в соответствии с пунктом b) он перестает быть собственностью лица или лиц, указанных в части (1) настоящей статьи, становясь общей долевой собственностью собственников в condominiume, и производится отметка согласно части (3) статьи 88.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После завершения кадастрового формирования нужная часть муниципального участка становится общей долевой собственностью собственников дома.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не касается оставшейся части большого публичного участка, которая не сформирована как участок condominiuma.

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 95(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Любой собственник или ассоциация может требовать от собственника участка выполнения обязанностей из части (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Oricare proprietar din condominiu, precum și asociația pot cere proprietarului terenului executarea obligațiilor prevăzute la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Любой собственник в condominiume, а также ассоциация могут потребовать от собственника земельного участка выполнения обязательств, предусмотренных в части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если муниципий не формирует участок condominiuma, один собственник квартиры или APC может потребовать исполнения этой обязанности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не ограничивает право требования только председателем ассоциации.

Связанные статьи: Art. 95(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с

подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник участка должен уведомить собственников о решении формирования через объявление и передачу копии органам ассоциации; кадастр регистрирует решение не раньше чем через месяц после уведомления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Proprietarul terenului, prin intermediul autorităților sale competente să inițieze și să finalizeze procedura de formare prevăzută la alin. (1) lit. b), va comunica decizia de formare proprietarilor din condominiu prin afișarea unei copii a deciziei la avizier și transmiterea unei copii a deciziei către organele asociației, dacă s-au instituit. Organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil poate înregistra decizia de formare a bunului imobil nu mai devreme de o lună de la comunicarea acesteia în modul stabilit, potrivit confirmării scrise a autorității publice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Собственник земельного участка при посредстве своих органов, уполномоченных инициировать и завершать процедуру формирования, предусмотренную в пункте b) части (1), сообщает решение о формировании собственникам в condominiu путем вывешивания копии решения на доске объявлений и передачи одной копии решения органам ассоциации, если они были созданы. Кадастровый орган по месту нахождения недвижимого имущества может зарегистрировать решение о формировании объекта недвижимого имущества не ранее чем через месяц после сообщения о нем в установленном порядке, что должно быть подтверждено в письменной форме органом публичной власти.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Мэрия вывешивает копию решения на доске объявлений дома и передает копию совету АРС; кадастровый орган ждет месяц перед регистрацией.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не разрешает кадастровую регистрацию решения сразу в день уведомления.

Связанные статьи: Art. 95(1)(b); Art. 95(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

Статья 95 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если план участка condominiu не соответствует требованиям части (1) пункта b), собственник или ассоциация может оспорить решение и просить суд изменить границы участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Oricare proprietar din condominiu, precum și asociația pot contesta în instanța de judecată de drept comun decizia de formare a imobilului dacă planul terenului condominiului nu corespunde cu cerințele alin. (1) lit. b) și pot solicita instanței de judecată modificarea corespunzătoare a limitelor terenului condominiului prin efectul hotărârii judecătorești.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Любой собственник в condominiu, а также ассоциация могут оспорить в судебной инстанции общей юрисдикции решение о формировании объекта недвижимого имущества, если план земельного участка condominiума не соответствует требованиям пункта b) части (1), и могут обратиться в судебную инстанцию за соответствующим изменением границ земельного участка condominiума в силу судебного решения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

APC считает, что в план не включили необходимую для обслуживания дома территорию, и оспаривает решение о формировании участка в суде.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не позволяет оспаривать решение без связи с требованиями части (1) пункта b).

Связанные статьи: Art. 95(1)(b); Art. 95(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 45-46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 64-65. Текст статьи 95 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 95 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(4) подтверждена.

СТАТЬЯ 96

Статья 96

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила этой главы применяются с учетом Закона №29/2018 о разграничении публичной собственности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dispozițiile prezentului capitol, în special ale art. 88 alin. (5) și (7), ale art. 90, 91, 95 și 98, se aplică cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Положения настоящей главы, в частности частей (5) и (7) статьи 88, статей 90, 91, 95 и 98 применяются с соблюдением положений Закона о разграничении публичной собственности № 29/2018.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если при оформлении участка condominiuma затрагивается публичная собственность, ассоциация и органы власти должны учитывать правила разграничения публичной собственности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не заменяет Закон №29/2018 и не отменяет его применение.

Связанные статьи: Art. 88(5); Art. 88(7); Art. 90; Art. 91; Art. 95; Art. 98; Legea nr. 29/2018

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65. Текст статьи 96 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 96 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; статья не разделена на части.

СТАТЬЯ 97

Статья 97 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если участок принадлежит частным лицам, а не государству или муниципию, статьи 88 и 89 применяются с отступлениями из подпунктов а)-с).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, terenul se află în proprietatea uneia sau a mai multor persoane fizice și/sau persoane juridice altele decât statul sau unitatea administrativ-teritorială, dispozițiile art. 88 și 89 se aplică cu următoarele derogări:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы земельный участок находится в собственности одного или нескольких физических лиц и/или юридических лиц, кроме государства или административно-территориальной единицы, положения статей 88 и 89 применяются со следующими отступлениями:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Дом стоит на участке частного собственника; при оформлении condominiuma применяются специальные правила статьи 97.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не устанавливает сами последствия без подпунктов а)-с).

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 97(1)(a)-c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с

подпунктами а)-с), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Частный участок пока не входит в condominium, но его собственник не может требовать плату за использование части, необходимой condominiumу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) terenul nu face parte din condominiu, iar însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3) nu se face. Proprietarul terenului nu poate cere proprietarilor din condominiu unele plăți pentru folosirea porțiunii de teren necesare condominiului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок не является частью condominiumа, и отметка, предусмотренная частью (3) статьи 88, не вносится. Собственник земельного участка не может требовать от собственников в condominiumе какой-либо платы за пользование частью земельного участка, необходимой для condominiumа;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Частный собственник земли под домом не вправе выставить жильцам плату за пользование той частью земли, которая нужна для дома.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не разрешает использовать любую часть частного участка, а говорит о части, необходимой condominiumу.

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 97(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Частный собственник участка должен за свой счет в течение года сформировать участок condominiumа и дать согласие на исключение своего права в предусмотренных случаях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, proprietarul terenului este obligat, pe cheltuială proprie: – să inițieze și să finalizeze procedura de formare a bunului imobil în condițiile Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile în vederea formării terenului condominiului și să își dea consimțământul de radiere a dreptului său asupra terenului condominiului. Terenul condominiului va cuprinde terenul pe care este situată clădirea condominiului și terenul aferent necesar pentru deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii, în conformitate cu legislația și documentația de urbanism, precum și, dacă există, cu documentația de construcție și contractele încheiate între proprietarul terenului și proprietarii din condominiul; – dacă terenul persoanei private nu depășește terenul condominiului conform cerințelor prevăzute la liniuța întâi din prezenta literă, să își dea consimțământul de radiere a dreptului său asupra terenului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) в течение года со дня вступления в силу настоящей главы собственник земельного участка обязан за свой счет: – инициировать и завершить процедуру формирования объекта недвижимого имущества в соответствии с Законом о формировании объектов недвижимого имущества № 354/2004 с целью формирования земельного участка condominiumа и дать свое согласие на исключение его права на земельный участок condominiumа. Земельный участок condominiumа включает в себя земельный участок, на котором расположено здание данного condominiumа, и относящийся к нему земельный участок, необходимый для надлежащего обслуживания и эксплуатации здания, в соответствии с законодательством и градостроительной документацией и, при наличии, со строительной документацией и договорами, заключенными между собственником земельного участка и собственниками в condominiumе; – если земельный участок частного лица не превышает по площади земельный участок condominiumа в соответствии с требованиями, предусмотренными подразделом первым настоящего пункта, дать свое согласие на исключение своего права на земельный участок;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Частный владелец земли под домом за свой счет инициирует кадастровое формирование участка condominiumа и дает согласие на исключение своего права на этот участок.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не возлагает эти действия и расходы на ассоциацию или собственников квартир.

Связанные статьи: Art. 97(1); Legea nr. 354/2004; Art. 97(3)-5

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После исключения права частного собственника участок condominiumа становится общей долевой собственностью собственников, и вносится отметка по статье 88(3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) de la data radierii conform lit. b) din prezentul alineat, terenul condominiului încetează a fi proprietatea persoanei sau a persoanelor menționate și devine proprietatea comună pe cote-părți a proprietarilor din condominiu, făcându-se însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) со дня исключения права в соответствии с пунктом b) настоящей части земельный участок кондоминиума перестает быть собственностью указанного лица или лиц и становится общей долевой собственностью собственников в кондоминиуме, о чем вносится отметка, предусмотренная частью (3) статьи 88.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После кадастрового оформления и исключения права частного владельца земля под домом становится общей долевой собственностью собственников помещений.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не говорит о переходе земли до исключения права согласно подпункту b).

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 97(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65. Текст подпункта c) части (1) статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; в официальном RU PDF метка подпункта напечатана кириллической буквой «с)», она сохранена в Official text RU без унификации.

Статья 97 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Прежний частный собственник участка получает компенсацию только в случаях и на условиях, предусмотренных прежними договорами или международными конвенциями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Persoana sau persoanele al căror drept de proprietate a încetat în temeiul alin. (1) lit. c) au dreptul de a primi de la proprietarii din condominiu o despăgubire în schimbul terenului transmis doar în cazurile și în condițiile prevăzute de contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului capitol, precum și în cazurile în care aceasta s-ar impune conform convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Лицо или лица, чье право собственности прекращено на основании пункта c) части (1), имеют право на получение от собственников в кондоминиуме возмещения в обмен на переданный земельный участок лишь в случаях и в соответствии с условиями, предусмотренными в договорах, заключенных до вступления в силу настоящей главы, а также в случаях, когда это требуется согласно международным конвенциям, стороной которых является Республика Молдова.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если до вступления главы в силу был договор, предусматривающий компенсацию за передачу участка, прежний владелец может требовать ее по условиям договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает автоматическую компенсацию во всех случаях прекращения права.

Связанные статьи: Art. 97(1)(c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Любой собственник или ассоциация может требовать от частного собственника земли выполнить обязанности из части (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Oricare proprietar din condominiu, precum și asociația pot cere proprietarului terenului executarea obligațiilor prevăzute la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Любой собственник в кондоминиуме, а также ассоциация могут требовать от собственника земельного участка исполнения обязательств, предусмотренных в части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если частный собственник участка не начинает формирование участка кондоминиума, один собственник квартиры или APC может потребовать исполнения обязанностей.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не ограничивает право требования только органами ассоциации.

Связанные статьи: Art. 97(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Частный собственник участка должен уведомить собственников о решении формирования, а кадастр может зарегистрировать его не раньше чем через месяц после уведомления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Persoana indicată la alin. (1) va comunica decizia de formare a bunului imobil prevăzută la alin. (1) lit. b) proprietarilor din condominiu prin afişarea unei copii a deciziei la avizier şi transmiterea unei copii a deciziei către organele asociaţiei, dacă s-au instituit. Organul cadastral în a cărei rază de activitate se află bunul imobil poate înregistra decizia de formare a bunului imobil nu mai devreme de o lună de la comunicarea acesteia în modul stabilit, potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a persoanei indicate la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Лицо, указанное в части (1), сообщает решение о формировании объекта недвижимого имущества, предусмотренного пунктом b) части (1), собственникам в кондоминиуме путем вывешивания копии решения на доске объявлений и направления одной копии решения органам ассоциации, если они были созданы. Кадастровый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества может зарегистрировать решение о формировании объекта недвижимого имущества не ранее чем через месяц после сообщения о нем в установленном порядке, в соответствии с декларацией под собственную ответственность лица, указанного в части (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Частный владелец земли вывешивает решение на доске объявлений дома и отправляет копию органам АРС; кадастр регистрирует решение только после месячного срока.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не позволяет зарегистрировать решение без установленного уведомления собственников.

Связанные статьи: Art. 97(1)(b); Art. 97(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами a)-c), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 97 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если план участка не соответствует требованиям части (1) пункта b), собственник или ассоциация может оспорить решение и просить суд изменить границы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Oricare proprietar din condominiu, precum şi asociaţia pot contesta în instanţa de judecată decizia de formare a bunului imobil dacă planul terenului condominiului nu corespunde cerinţelor alin. (1) lit. b) şi pot solicita instanţei de judecată modificarea corespunzătoare a limitelor terenului condominiului prin efectul hotărârii judecătoreşti.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Любой собственник в кондоминиуме, а также ассоциация могут оспорить в судебной инстанции решение о формировании объекта недвижимого имущества, если план земельного участка кондоминиума не соответствует требованиям пункта b) части (1), и обратиться в судебную инстанцию за соответствующим изменением границ земельного участка кондоминиума в силу судебного решения.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АРС считает, что частный собственник сформировал участок без нужной территории для обслуживания дома, и обращается в суд для изменения границ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не позволяет требовать изменения границ без несоответствия требованиям части (1) пункта b).

Связанные статьи: Art. 97(1)(b); Art. 97(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 46-47; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 65-66. Текст статьи 97 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 97 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами a)-c), двумя внутренними тире в подпункте b) и частей (2)-(5) подтверждена.

СТАТЬЯ 98

Статья 98 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если на одном публичном участке находится несколько жилых зданий, каждое из которых отдельно соответствует определению кондоминиума, применяются специальные исключения статьи 98.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, terenul se află în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale, iar pe teren sunt situate două sau mai multe clădiri cu destinație locativă care, în mod separat, corespund definiției de condominiu (în special dacă clădirile se află în proprietatea diferitor persoane fizice și/sau persoane juridice altele decât statul sau unitatea administrativ-teritorială), dispozițiile art. 88 și 89 se aplică cu următoarele derogări:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Если на день вступления в силу настоящей главы земельный участок находится в собственности государства или административно-территориальной единицы, а на земельном участке расположены два или несколько зданий жилого назначения, которые по отдельности соответствуют определению кондоминиума (в частности, если здания находятся в собственности разных физических и/или юридических лиц, кроме государства или административно-территориальной единицы), положения статей 88 и 89 применяются со следующими исключениями:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На одном муниципальном участке стоят два отдельных жилых дома, каждый с собственными помещениями; для них нужно применять правила статьи 98 о формировании отдельных кондоминиумов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не устанавливает сами исключения без подпунктов а)-с).

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 98(1)(а)-с)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пока не выполнено специальное формирование, участок и одно жилое здание не образуют один кондоминиум, а отметки по статье 88(3) и (4) не ставятся.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

а) terenul și clădirea cu destinație locativă nu formează un condominiu, iar însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3) și (4) nu se face;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок и здание жилого назначения не образуют кондоминиум, и отметка, предусмотренная частями (3) и (4) статьи 88, не вносится;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Кадастр не делает отметку «кондоминиум» по одному дому и всему общему участку, если на этом участке есть несколько самостоятельных домов.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не исключает последующее формирование участков каждого кондоминиума по подпункту b).

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 88(4); Art. 98(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственник общего участка должен за свой счет и после консультаций сформировать отдельный участок для каждого кондоминиума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, proprietarul terenului, consultând coproprietarii clădirilor cu destinație locativă, este obligat, pe cheltuială proprie, să inițieze și să finalizeze procedura de formare a bunului imobil în condițiile Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile în vederea formării terenului fiecărui condominiu. Terenul condominiului va cuprinde terenul pe care este situată clădirea acelui condominiu și terenul aferent necesar pentru deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii, în conformitate cu legislația și documentația de urbanism și, dacă există, cu documentația de construcție și contractele încheiate între proprietarul terenului și proprietarul clădirii, precum și contractele încheiate între proprietarul clădirii și proprietarii din condominiu;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) в течение года со дня вступления в силу настоящей главы собственник земельного участка в процессе консультаций с сособственниками зданий жилого назначения обязан за свой счет инициировать и завершить процедуру формирования объекта недвижимого имущества в соответствии с Законом о формировании объектов недвижимого имущества № 354/2004 с целью формирования земельного участка каждого condominiuma. Земельный участок condominiuma включает в себя земельный участок, на котором расположено здание данного condominiuma, и относящийся к нему земельный участок, необходимый для надлежащего обслуживания и эксплуатации здания в соответствии с законодательством и градостроительной документацией и, при наличии, со строительной документацией и договорами, заключенными между собственником земельного участка и собственником здания, а также договорами, заключенными между собственником здания и собственниками в condominiume;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Муниципий консультируется с сособственниками двух домов и формирует для каждого дома свой кадастровый участок с территорией, нужной для обслуживания здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не возлагает расходы по формированию на собственников помещений.

Связанные статьи: Art. 98(1); Legea nr. 354/2004; Art. 98(4); Art. 98(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После формирования участка соответствующие земля и жилые здания переходят в общую долевую собственность собственников condominiuma с отметками по статье 88.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) de la data formării terenului condominiului conform lit. b) din prezentul alineat, terenul și clădirile cu destinație locativă încetează a fi proprietatea persoanei sau a persoanelor menționate și devin proprietatea comună pe cote-părți a proprietarilor din condominiu, făcându-se însemnarea prevăzută la art. 88 alin. (3) și (4).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) со дня формирования земельного участка condomиниума в соответствии с пунктом b) настоящей части земельный участок и здания жилого назначения прекращают быть собственностью указанного лица или лиц и становятся общей долевой собственностью собственников в condomиниуме, о чем вносится отметка, предусмотренная частями (3) и (4) статьи 88.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После формирования отдельного участка для дома земля и здание становятся общей долевой собственностью собственников этого condomиниума.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не предусматривает переход до формирования участка по подпункту b).

Связанные статьи: Art. 88(3); Art. 88(4); Art. 98(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Компенсация прежнему собственнику возможна только в случаях и на условиях, предусмотренных прежними договорами или международными конвенциями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Persoana sau persoanele al căror drept de proprietate a încetat în temeiul alin. (1) lit. c) au dreptul de a primi de la proprietarii din condominiu o despăgubire în schimbul imobilului transmis doar în cazurile și în condițiile prevăzute de contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului capitol, precum și în cazurile în care aceasta s-ar impune conform convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Лицо или лица, чье право собственности прекращено на основании пункта с) части (1), имеют право на получение от собственников в condomиниуме возмещения в обмен на переданное недвижимое имущество лишь в случаях и в соответствии с условиями, предусмотренными в договорах, заключенных до вступления в силу настоящей главы, а также в случаях, когда это требуется согласно международным конвенциям, стороной которых является Республика Молдова.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если договор, заключенный до вступления главы в силу, прямо предусматривал компенсацию за передаваемое имущество, прежний собственник может требовать ее по условиям договора.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает автоматическую компенсацию во всех случаях.

Связанные статьи: Art. 98(1)(c)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Любой собственник в кондоминиуме, собственник здания или ассоциация может требовать исполнения обязанностей из части (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Oricare proprietar din condominiu, oricare proprietar al clădirilor, precum și asociația pot cere proprietarului terenului și celorlalți proprietari ai clădirilor executarea obligațiilor prevăzute la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Любой собственник в кондоминиуме, любой собственник зданий, а также ассоциация могут требовать от собственника земельного участка и от других собственников зданий исполнения обязательств, предусмотренных частью (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если собственник участка не формирует отдельные участки для домов, APC одного из домов может потребовать исполнения обязанности.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не ограничивает право требования только органами публичной власти.

Связанные статьи: Art. 98(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение о формировании должно быть сообщено собственникам, а кадастровая регистрация возможна не раньше чем через месяц после такого сообщения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Proprietarul terenului, prin intermediul autorităților sale competente să inițieze și să finalizeze procedura de formare, va comunica decizia de formare a bunului imobil prevăzută la alin. (1) lit. b) proprietarilor din condominiu prin afișarea unei copii a deciziei la avizier și transmiterea unei copii a deciziei către organele asociației, dacă s-au instituit. Organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil poate înregistra decizia de formare a bunului imobil nu mai devreme de o lună de la comunicarea acesteia în modul stabilit, potrivit confirmării scrise a autorității publice.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Собственник земельного участка при посредстве своих органов, уполномоченных инициировать и завершать процедуру формирования объекта недвижимого имущества, сообщает решение о формировании объекта недвижимого имущества, предусмотренного пунктом b) части (1), собственникам в condominiu путем вывешивания копии решения на доске объявлений и направления одной копии решения органам ассоциации, если они были созданы. Кадастровый орган по месту нахождения объекта недвижимого имущества может зарегистрировать решение о формировании объекта недвижимого имущества не ранее чем через месяц после его сообщения в установленном порядке, что должно быть подтверждено в письменной форме органом публичной власти.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Мэрия вывешивает решение о формировании участка на доске объявлений и передает копию органам АРС; кадастр регистрирует его только спустя месяц после уведомления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не допускает регистрацию решения без установленного уведомления.

Связанные статьи: Art. 98(1)(b); Art. 98(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 98 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Решение о формировании можно оспорить, если план участка не соответствует требованиям, но не позже одного года после регистрации формирования участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Oricare proprietar din condominiu, oricare proprietar al clădirilor, precum și asociația pot contesta în instanța de judecată decizia de formare a bunului imobil dacă planul terenului condominiului nu corespunde cerințelor alin. (1) lit. b) și pot solicita instanței de judecată modificarea corespunzătoare a limitelor terenului condominiului prin efectul hotărârii judecătorești. Decizia de formare a bunului imobil nu poate fi contestată după expirarea termenului de un an de la data înregistrării în registrul bunurilor imobile a formării terenului condominiului.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Любой собственник в condomиниуме, любой собственник зданий, а также ассоциация могут оспорить в судебной инстанции решение о формировании объекта недвижимого имущества, если план земельного участка condomиниума не соответствует требованиям пункта b) части (1), и могут обратиться в судебную инстанцию за соответствующим изменением границ земельного участка condomиниума в силу судебного решения. Решение о формировании объекта недвижимого имущества не может быть оспорено по истечении срока в один год со дня регистрации в реестре недвижимого имущества формирования земельного участка condomиниума.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники считают, что границы участка дома определены слишком узко, и в течение года после регистрации обращаются в суд за изменением границ.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не позволяет оспаривать решение после истечения годичного срока.

Связанные статьи: Art. 98(1)(b); Art. 98(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 47-48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 66-67. Текст статьи 98 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 98 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-с) и частей (2)-(5) подтверждена.

СТАТЬЯ 99

Статья 99

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Если на единицу уже были наложены ипотека, права третьего лица, арест, обременение или запрет, они автоматически распространяются и на долю участия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Dacă, la data trecerii cotei-părți în temeiul art. 88 sau 89, unitatea era grevată de ipotecă, de drepturi unui terț, era sechestrată sau în privința ei era înscrisă o altă grevare sau interdicție, acestea se vor extinde, din aceeași dată, și asupra cotei-părți fără necesitatea efectuării unei înregistrări în acest sens în registrul bunurilor imobile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Если на день перехода доли участия согласно статье 88 или 89 единица была обременена ипотекой, правами третьего лица, на нее был наложен арест либо в ее отношении было зарегистрировано другое обременение или запрет, они распространяются начиная с этого дня также и на долю участия без необходимости внесения отметки об этом в реестр недвижимого имущества.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Квартира была в ипотеке; когда к ней перешла доля участия в кондоминиуме, ипотека распространилась и на эту долю без отдельной записи в реестре.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не снимает прежние обременения и не требует отдельной регистрации их распространения на долю.

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 100

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 67-68. Текст статьи 99 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 99 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; статья не разделена на части.

СТАТЬЯ 100

Статья 100 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положения главы сами являются основанием для нужных кадастровых записей или их удаления по заявлению перечисленных лиц и органов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Dispozițiile prezentului capitol constituie temei de efectuare sau radieră a înregistrărilor sau notărilor respective în/din registrul bunurilor imobile de către organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil, la cererea oricărui proprietar din condominiu, a asociației, a autorităților administrației publice centrale sau locale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Положения настоящей главы являются основанием для внесения в реестр недвижимого имущества или удаления из него кадастровым органом по месту нахождения объекта недвижимого имущества соответствующих записей или отметок по требованию любого из собственников в кондоминиуме, ассоциации, центральных или местных органов публичного управления.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник квартиры или APC обращается в кадастровый орган с требованием внести отметку, основанную на правилах главы VII.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не требует отдельного судебного решения, если сама глава дает основание для записи или удаления.

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 100(5); Art. 100(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кадастровые органы могут действовать без заявления по правительственной программе, если одновременно выполнены условия подпунктов а) и b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Organele cadastrale teritoriale, fără cerere, vor efectua și vor radia înregistrări și notări care rezultă din dispozițiile prezentului capitol, conform programului aprobat de Guvern, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Территориальные кадастровые органы без запроса осуществляют внесение и удаление записей или отметок, вытекающих из положений настоящей главы, в соответствии с утвержденной Правительством программой, если соблюдены в совокупности следующие условия:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

По государственной программе кадастр сам исправляет записи по жилым зданиям на публичном участке, если оба условия части (2) выполнены.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не применяется без выполнения обоих условий.

Связанные статьи: Art. 100(2)(a); Art. 100(2)(b); Art. 100(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (2) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Первое условие: земельный участок должен находиться в собственности государства или муниципия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

а) terenul se află în proprietatea statului sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) земельный участок находится в собственности государства или, по обстоятельствам, административно-территориальной единицы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Кадастр применяет программу без заявления только если участок под домом принадлежит государству или мэрии.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не охватывает частные земельные участки.

Связанные статьи: Art. 100(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (2) · пункт б)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Второе условие: на участке должны быть одно или несколько жилых зданий в собственности государства или муниципия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) pe acest teren sunt amplasate una sau mai multe clădiri cu destinație locativă aflate în proprietatea statului sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) на данном земельном участке расположены одно или несколько зданий жилого назначения, находящихся в собственности государства или, по обстоятельствам, административно-территориальной единицы.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На муниципальном участке стоит жилой дом, который также числится за муниципием; это условие для действия кадастра без заявления.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не распространяет этот порядок на нежилые здания.

Связанные статьи: Art. 100(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных

источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Финансирование действий кадастровых органов по части (2) выделяется из государственного бюджета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Mijloacele necesare pentru implementarea dispozițiilor alin. (2) se vor aloca din bugetul de stat.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Средства, необходимые для реализации положений части (2), выделяются из государственного бюджета.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Расходы на государственную программу кадастрового внесения записей покрываются из госбюджета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не перекладывает эти расходы на ассоциацию.

Связанные статьи: Art. 100(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон применяется даже если соответствующие кадастровые записи или отметки еще не внесены или не удалены.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Aplicarea prezentei legi nu este condiționată de efectuarea sau radierea înregistrărilor sau notărilor respective în/din registrul bunurilor imobile, prevăzute la alin. (1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Применение настоящего закона не обусловлено внесением в реестр недвижимого имущества или удалением из него соответствующих записей или отметок, предусмотренных частью (1).

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Даже до обновления реестра собственники и APC руководствуются правилами закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не отменяет необходимость внести записи, когда это требуется по части (1).

Связанные статьи: Art. 100(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Кадастровое заявление по части (1) нельзя отклонить только из-за ареста, запрета или другого обременения, но такие обременения сохраняются после внесения изменений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Prin derogare de la Legea insolvenței nr. 149/2012, Codul de executare nr. 443/2004 și alte acte normative relevante, cererea de efectuare sau radiere a înregistrărilor sau însemnărilor respective în/din registrul bunurilor imobile conform alin. (1) nu poate fi refuzată pe temeiul existenței unor sechestre, interdicții sau a altor grevări asupra dreptului ori bunului înregistrat în capitolul A sau B al registrului bunurilor imobile și fără a fi necesară vreo autorizare ori încuviințare din partea autorității sau a persoanei care a impus respectivul sechestr, interdicție ori altă grevare. Totodată, aceste sechestre, interdicții ori alte grevări se mențin după satisfacerea cererii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) В отступление от Закона о несостоятельности № 149/2012, Исполнительного кодекса № 443/2004 и других соответствующих нормативных актов заявление о внесении в реестр недвижимого имущества или удалении из него соответствующих записей или отметок согласно части (1) не может быть отклонено на основании наложенного ареста, существующего запрета или иного рода обременения права либо имущества, зарегистрированного в разделах А или В реестра недвижимого имущества, и без необходимости в получении каких-либо разрешений или согласия от органа или лица, наложивших данный арест, запрет или иного рода обременение. Вместе с тем такие арест, запрет или иного рода обременение сохраняются после удовлетворения заявления.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

На здании есть запрет в реестре, но кадастр все равно должен рассмотреть заявление о нужной отметке кондоминиума; сам запрет при этом не исчезает.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не снимает аресты, запреты или другие обременения.

Связанные статьи: Art. 100(1); Legea insolvenței nr. 149/2012; Codul de executare nr. 443/2004

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после

21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (6)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Агентство государственных услуг может отказать в заявлении по части (1), пока существует одно из оснований, указанных в подпунктах а) или b).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(6) În toate cazurile, subdiviziunea teritorială competentă a Agenției Servicii Publice poate refuza cererea de efectuare sau radiere depusă conform alin. (1) atât timp cât:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(6) Во всех случаях компетентное территориальное подразделение Агентства государственных услуг может отклонить поданное в соответствии с частью (1) заявление о внесении или исключении постольку, поскольку:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

ASP рассматривает заявление APC, но может отказать, если не хватает необходимых документов из подпунктов а) или b).

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не дает произвольного права отказа без оснований подпунктов а) или b).

Связанные статьи: Art. 100(1); Art. 100(6)(a); Art. 100(6)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (6) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Основание отказа есть, если заявитель не представил необходимые и достаточные документы, дополнительно запрошенные компетентным подразделением ASP.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) solicitantul nu a prezentat acte necesare și suficiente pentru confirmarea împrejurărilor cerute de prezenta lege ori alte acte normative, solicitate adițional de către subdiviziunea teritorială competentă a Agenției Servicii Publice; sau

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) заявитель не представил необходимые и достаточные документы для подтверждения обстоятельств, требуемые настоящим законом или другими нормативными актами, запрошенные дополнительно компетентным территориальным подразделением Агентства государственных услуг; или

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АРС подала заявление, но не представила документ, который ASP запросило для подтверждения обстоятельств; заявление могут отклонить.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не позволяет требовать любые документы без связи с подтверждением обстоятельств, требуемых законом или нормативными актами.

Связанные статьи: Art. 100(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

Статья 100 · параграф (6) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Основание отказа есть, если орган или заинтересованное лицо, к которому обратилось ASP, не представило нужные документы для подтверждения обстоятельств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) autoritatea ori persoana interesată interpelată de subdiviziunea teritorială competentă a Agenției Servicii Publice nu i-a furnizat acte necesare și suficiente pentru confirmarea împrejurărilor cerute de prezenta lege ori alte acte normative.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) орган либо заинтересованное лицо не представили по запросу компетентного территориального подразделения Агентства государственных услуг необходимые и достаточные документы для подтверждения обстоятельств, требуемые настоящим законом или другими нормативными актами.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

ASP запросило документы у органа власти, но они не были представлены; пока документов нет, заявление может быть отклонено.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не возлагает это основание на заявителя, если документы должны были поступить от запрошенного органа или лица.

Связанные статьи: Art. 100(6)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 68-69. Текст статьи 100 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 100 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(6), подпунктов а)-b) части (2) и подпунктов а)-b) части (6) подтверждена.

СТАТЬЯ 101

Статья 101 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Ассоциация определяет доли участия для всех единиц одновременно и утверждает их большинством более половины всех собственников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Cotele-părți din condominiul declarat prin art. 88 sau 89 se determină de către asociație concomitent pentru toate unitățile și se aprobă cu mai mult de 1/2 din voturile tuturor proprietarilor din condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Доли участия в кондоминиуме, объявленном в соответствии со статьями 88 или 89, определяются ассоциацией для всех единиц одновременно и утверждаются голосами более чем половины всех собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АРС рассчитывает доли для всех квартир и нежилых помещений дома и выносит единое решение на утверждение собственников.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не допускает утверждать окончательные доли только для отдельных единиц выборочно.

Связанные статьи: Art. 88; Art. 89; Art. 101(2); Art. 101(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48-49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69. Текст статьи 101 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 101 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) подтверждена.

Статья 101 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Протокол общего собрания является основанием для регистрации размера доли участия в реестре по соответствующей единице.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) La cererea asociației, precum și a oricărei alte persoane interesate, procesul-verbal al adunării generale a asociației constituie temei de înregistrare a mărimii cotei-părți în registrul bunurilor imobile privitoare la unitatea respectivă a proprietarului (capitolul C).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Основанием для внесения по заявлению ассоциации, а также любого другого заинтересованного лица в реестр недвижимого имущества записи о размере доли участия, приходящейся на соответствующую единицу собственника данной единицы (раздел C), служит протокол общего собрания ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После общего собрания АРС подает протокол в кадастр, чтобы зарегистрировать размер доли участия по каждой квартире в разделе С.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не требует отдельного договора для регистрации доли, если есть надлежащий протокол общего собрания.

Связанные статьи: Art. 101(1); Art. 100

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48-49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69. Текст статьи 101 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 101 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) подтверждена.

Статья 101 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

До окончательного утверждения долей используются временные доли, рассчитанные администратором по площади здания и зарегистрированных единиц; такие временные доли в реестре не регистрируются.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Până la determinarea definitivă a cotelor-părți conform alin. (1) și (2), proprietarii din condominiu vor deține, în scopul aplicării prezentei legi, cotele-părți provizorii, în mărimea determinată prin hotărârea administratorului asociației pe baza suprafeței totale a clădirii și a suprafeței unităților înregistrate în registrul bunurilor imobile la data emiterii hotărârii. Mărimea cotelor-părți provizorii nu se înregistrează în registrul bunurilor imobile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) До окончательного определения долей участия согласно частям (1) и (2) собственникам в кондоминиуме принадлежат в целях применения настоящего закона временные доли участия в размере, определенном решением администратора ассоциации на основании общей площади здания и площадей единиц, зарегистрированных в реестре недвижимого имущества на день издания решения. Размер временных долей участия не регистрируется в реестре недвижимого имущества.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Пока общее собрание не утвердило окончательные доли, администратор рассчитывает временные доли по площадям квартир для применения правил закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не делает временные доли окончательными и не предусматривает их регистрацию в кадастре.

Связанные статьи: Art. 101(1); Art. 101(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 48-49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69. Текст статьи 101 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 101 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура частей (1)-(3) подтверждена.

СТАТЬЯ 102

Статья 102

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Собственники кондоминиума, объявленного по статьям 88 или 89, могут заключить акт об учреждении; если нужно изменить сведения о кондоминиуме по статье 5(2), такой акт обязателен.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

Proprietarii din condominiul declarat prin art. 88 sau 89 pot încheia un act de constituire a condominiului în condițiile art. 5 alin. (2)–(5) și ale art. 8. Încheierea actului de constituire a condominiului este obligatorie în scopul modificării informațiilor cu privire la condominiu prevăzute la art. 5 alin. (2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

Собственники в кондоминиуме, объявленном в соответствии со статьями 88 или 89, могут заключить акт об учреждении кондоминиума в соответствии с частями (2)–(5) статьи 5 и статьей 8. Заключение акта об учреждении кондоминиума является обязательным в целях изменения информации о кондоминиуме, предусмотренной частью (2) статьи 5.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственники дома, уже объявленного кондоминиумом по закону, хотят изменить сведения о составе кондоминиума; для этого они заключают акт об учреждении по правилам статьи 5 и 8.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не требует заключать акт для самого автоматического объявления кондоминиума по статьям 88 или 89, но требует его для изменения информации по статье 5(2).

Связанные статьи: Art. 5(2)-(5); Art. 8; Art. 88; Art. 89

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69. Текст статьи 102 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 102 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; статья не разделена на части и завершается перед главой VIII.

СТАТЬЯ 103

Статья 103 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон в целом вступает в силу через шесть месяцев после публикации, кроме специально указанных исключений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник смотрит дату публикации закона и понимает, что большинство правил начало действовать через шесть месяцев, но для отдельных глав и статей действуют другие сроки.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не определяет исключения сама по себе; они перечислены в подпунктах а) и b).

Связанные статьи: Art. 103(1)(a); Art. 103(1)(b)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Положения главы VII вступают в силу позже общего срока: через 12 месяцев после публикации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

a) dispozițiilor capitolului VII, care intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

a) положений главы VII, которые вступают в силу по истечении 12 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При проверке правил о переходных кадастровых положениях главы VII APC учитывает, что они начали действовать через 12 месяцев после публикации закона.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не распространяет 12-месячный срок на весь закон.

Связанные статьи: Capitolul VII; Art. 88-102; Art. 103(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Некоторые нормы о собраниях вступают в силу сразу с публикации и имеют приоритет над противоречащими прежними правилами и уставами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) dispozițiilor art. 34 alin. (9) și (10), ale art. 36 alin. (2)–(7) și (10) și ale art. 39 alin. (1)–(3), care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aplică în mod corespunzător inclusiv adunărilor generale desfășurate după data respectivă chiar dacă au fost convocate înainte de data respectivă. Dispozițiile respective se aplică cu prioritate față de dispozițiile care le contrazic din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 și din statutele asociațiilor coproprietarilor în condominiu.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) положений частей (9) и (10) статьи 34, частей (2)–(7) и (10) статьи 36 и частей (1)–(3) статьи 39, которые вступают в силу со дня опубликования настоящего закона в Официальном мониторе Республики Молдова и применяются соответствующим образом в том числе к общим собраниям, проведенным после соответствующей даты, даже если они были созваны до соответствующей даты. Соответствующие положения применяются в приоритетном порядке по отношению к противоречащим им положениям Закона о кондоминиуме в жилищном фонде № 913/2000 и уставов ассоциаций собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Общее собрание было созвано до публикации, но проведено после нее; указанные нормы статей 34, 36 и 39 применяются к нему приоритетно.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма касается только перечисленных частей статей 34, 36 и 39, а не всех положений этих статей.

Связанные статьи: Art. 34(9)-(10); Art. 36(2)-(7), (10); Art. 39(1)-(3); Legea nr. 913/2000

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Старые ссылки в других законах на прежние формы объединений временно считаются ссылками на APC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Trimiterile din legislația în vigoare la asociația coproprietarilor în condominiu, la cooperative de construcție a locuințelor ori la asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate se consideră trimiteri la asociații ale proprietarilor din condominiu până la aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) До приведения законодательства в соответствие с настоящим законом имеющиеся в действующем законодательстве ссылки на ассоциацию и сособственников в кондоминиуме, жилищно-строительные кооперативы или ассоциации собственников приватизированного жилья считать ссылками на ассоциации собственников в кондоминиуме.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

В старом акте упомянута ассоциация собственников приватизированного жилья; до обновления законодательства это понимается как ссылка на ассоциацию собственников в кондоминиуме.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не меняет автоматически весь текст других законов, а задает правило понимания ссылок.

Связанные статьи: Art. 22; Art. 87; Art. 103(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правила о платформе e-Condominiu начинают действовать после создания условий, но не позже двух лет после публикации закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Dispozițiile prezentei legi privind platforma e-Condominiu intră în vigoare după crearea condițiilor necesare, dar nu mai târziu de doi ani de la data publicării prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Положения настоящего закона о платформе e-Кондоминиум вступают в силу после создания необходимых условий, но не позднее двух лет со дня опубликования настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ассоциация начинает использовать функции e-Condominiu после появления необходимых условий для работы платформы, но срок вступления ограничен двумя годами с публикации.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает, что все остальные положения закона зависят от запуска платформы.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 103(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Другие законодательные и подзаконные акты применяются только в той части, в которой они не противоречат этому закону.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Actele legislative, precum și actele normative subordonate legii se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Законодательные акты, а также подзаконные нормативные акты применяются в части, не противоречащей положениям настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если старое положение о кондоминиуме противоречит Закону №187/2022, применяют новый закон, а старое правило только в непротиворечащей части.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не отменяет все другие акты полностью.

Связанные статьи: Art. 103; Legea nr. 187/2022

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

Статья 103 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Государственные органы должны в течение четырех лет обеспечить приведение нужных записей и документов ассоциаций в соответствие с законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) Autoritățile statului, în decurs de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asigură aducerea în concordanță cu prezenta lege a tuturor înscrisurilor/documentelor necesare pentru toate asociațiile din unitățile administrativ-teritoriale de care sunt responsabile.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) Государственным органам в течение четырех лет со дня вступления в силу настоящего закона обеспечить приведение в соответствие с настоящим законом всех необходимых записей/документов для всех ассоциаций в административно-территориальных единицах, за которые они несут ответственность.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Ответственный орган обновляет документы и записи по ассоциациям в своем районе, чтобы они соответствовали Закону №187/2022.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не перекладывает эту обязанность полностью на самих собственников.

Связанные статьи: Art. 103(5); Art. 104

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 69-70. Текст статьи 103 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 103 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-b) и частей (2)-(5) подтверждена.

СТАТЬЯ 104

Статья 104 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительству установлен шестимесячный срок для действий, перечисленных в подпунктах а)-h).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Правительству в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

После публикации закона Правительство должно в течение шести месяцев подготовить и принять меры, указанные в статье 104.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не перечисляет сами меры без подпунктов а)-h).

Связанные статьи: Art. 104(1)(a)-h)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт а)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно представить Парламенту предложения для согласования законодательства с новым законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

а) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în corespundere cu prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

а) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Правительство готовит пакет предложений, чтобы изменить другие законы, которые должны соответствовать Закону №187/2022.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не означает, что Правительство само принимает парламентские законы.

Связанные статьи: Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт b)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с законом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Правительство пересматривает постановления, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, и убирает противоречия с Законом №187/2022.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма касается актов Правительства, а не всех актов органов местного публичного управления.

Связанные статьи: Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт с)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно с участием местных органов утвердить государственную программу регистрации собственности в многоквартирных домах-кондоминиумах и определить финансирование.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

c) va elabora, prin consultarea autorităților administrației publice locale, și va aproba un program de stat privind asigurarea înregistrării de stat a proprietății în toate blocurile locative care întrunesc calitățile unui condominiu, în vederea consolidării sau modernizării clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică, astfel încât să fie asigurate cerințele minime de performanță; va identifica sursele de finanțare a acțiunilor programului;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

с) разработать посредством консультаций с органами местного публичного управления и утвердить государственную программу по обеспечению государственной регистрации собственности во всех многоквартирных жилых домах, соответствующих статусу кондоминиума, для целей консолидации или модернизации зданий, тепловой реабилитации и повышения энергоэффективности для обеспечения минимальных требований качества; определить источники финансирования мероприятий программы;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Для домов, которые фактически являются кондоминиумами, государственная программа помогает обеспечить регистрацию собственности, чтобы затем можно было модернизировать или термически реабилитировать здания.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не заменяет индивидуальные кадастровые процедуры, предусмотренные другими статьями.

Связанные статьи: Art. 100(2); Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт d)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно обеспечить выявление, инвентаризацию и учет общих частей возле зданий-кондоминиумов, если их собственник государство.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

d) va asigura identificarea, inventarierea și evidența părților comune adiacente clădirilor care întrunesc calitățile unui condominiu și al căror proprietar este statul;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

d) обеспечить выявление, инвентаризацию и учет общих частей в зданиях, соответствующих статусу кондоминиума, собственником которых является государство;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Государственный орган выявляет и учитывает прилегающие общие части у дома, который соответствует признакам кондоминиума и где собственником является государство.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не говорит о передаче таких частей без соблюдения других правил закона.

Связанные статьи: Art. 8; Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт e)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно разработать концепцию платформы e-Condominiu с функциями информации, платежей, уведомлений, электронного голосования и публичного доступа к годовым сводкам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

e) va elabora conceptul Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de informare și participare la administrarea condominiilor (e-Condominiu), care va asigura și: – sistematizarea informației despre starea tehnică a clădirilor care intră în componența condominiilor; – dezvăluirea de informații proprietarilor din condominiu de către asociația proprietarilor din condominiu și de către gestionar; – accesarea și plata facturilor și a altor avize de plată adresate proprietarului din condominiu; – primirea notificărilor (inclusiv care conțin plângeri și petiții) din partea proprietarilor din condominiu adresate asociației proprietarilor din condominiu ori gestionarului; – exprimarea votului pe cale electronică la adunarea generală; – accesul public la fișele de sinteză anuale ale asociației;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

e) разработать концепцию Информационной системы «Правительственная платформа информирования и участия в управлении кондоминиумами (е-Кондоминиум)», которая также должна обеспечивать: – систематизацию информации о техническом состоянии зданий, входящих в состав кондоминиумов; – раскрытие информации собственникам в кондоминиуме ассоциацией собственников в кондоминиуме и субъектом хозяйственной деятельности; – просмотр и оплату счетов-фактур и других платежных извещений, адресованных собственнику в кондоминиуме; – получение уведомлений (в том числе содержащих жалобы и петиции) от собственников в кондоминиуме, адресованных ассоциации собственников в кондоминиуме или субъекту хозяйственной деятельности; – электронное голосование на общем собрании; – публичный доступ к годовым сводным ведомостям ассоциации.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник сможет через e-Condominiu видеть техническую информацию, платежные извещения, направлять обращение в APC и голосовать электронно, когда платформа предусмотрена и действует.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма устанавливает обязанности по концепции платформы, но не заменяет конкретные процедуры общего собрания и платежей.

Связанные статьи: Art. 3; Art. 39; Art. 103(3); Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт f)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно разработать регламент распределения некоторых расходов и платежей за опосредованные услуги между собственниками.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

f) va elabora regulamentul privind repartizarea între proprietarii din condominiu, ținând cont de diferitele situații de fapt în care se află condominiile: – a unor categorii de cheltuieli ale asociației; – a plăților pentru unele categorii de servicii intermediare, inclusiv repartizarea diferențelor dintre echipamentele de măsurare ale clădirii și cele individuale ale unităților;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

f) разработать регламент распределения между собственниками в кондоминиуме с учетом различных фактических ситуаций, которые могут возникать в кондоминиуме: – определенных категорий расходов ассоциации; – платежей за определенные категории опосредованных услуг, включая распределение разницы между показаниями измерительного оборудования, установленного в здании, и индивидуального оборудования (установленного в единицах);

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Когда нужно распределять разницу между общедомовым счетчиком и индивидуальными счетчиками квартир, соответствующий регламент должен дать правила расчета.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает сами формулы распределения в тексте статьи.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 57; Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт g)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно разработать регламент работы фонда ремонта и модернизации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

g) va elabora regulamentul cu privire la modul de funcționare a fondului de reparații și modernizare;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

g) разработать регламент деятельности фонда ремонта и модернизации;

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

АПС использует фонд ремонта и модернизации с учетом регламента, который должно разработать Правительство.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не устанавливает детальные правила фонда прямо в этой статье.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (1) · пункт h)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Правительство должно разработать и другие регламенты, необходимые для применения закона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

h) va elabora alte regulamente necesare pentru punerea în aplicare și pentru funcționarea prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

h) разработать другие регламенты, необходимые для введения в действие и функционирования настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если для практического применения закона нужен дополнительный регламент, Правительство должно его разработать.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не называет конкретное содержание всех будущих регламентов.

Связанные статьи: Art. 104(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Местные органы должны принимать меры для выполнения закона в пределах своих денег и полномочий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) Autoritățile administrației publice locale, în limita resurselor financiare disponibile și a competențelor legale, vor lua măsurile necesare punerii în executare a prezentei legi.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Органам местного публичного управления в пределах имеющихся финансовых ресурсов и правовых полномочий принять необходимые меры для выполнения настоящего закона.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Мэрия помогает с мероприятиями по исполнению закона, но действует только в рамках бюджета и полномочий.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не дает местным органам полномочий сверх закона и не создает обязанность тратить средства вне доступного бюджета.

Связанные статьи: Art. 104(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (3)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Публичное финансирование жилищно-коммунальных работ возможно только в указанных законом случаях: для доли публичной собственности в общих расходах или по специальным программам реабилитации и ремонта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(3) Finanțarea lucrărilor în domeniul locativ-comunal din bugetele publice se va aproba pornind de la prevederile prezentei legi, exclusiv pentru contribuțiile la cheltuielile comune ale condominiilor în care există proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, sau prin programe speciale, aprobate pentru reabilitare și reparații ale clădirilor care au fost supuse înregistrării conform legii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(3) Финансирование работ в жилищно-коммунальной сфере из публичных бюджетов утверждается исходя из положений настоящего закона исключительно для взносов на общие расходы кондоминиумов, в составе которых имеется собственность государства или административно-территориальных единиц, либо посредством специально утвержденных программ по реабилитации и ремонту зданий, прошедших регистрацию в соответствии с законом.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если муниципий владеет помещением в кондоминиуме, публичный бюджет может покрывать его взнос в общие расходы; ремонт всего дома финансируется публично только через специальную программу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не разрешает произвольно оплачивать из бюджета любые расходы частных собственников.

Связанные статьи: Art. 53; Art. 104(3)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (4)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Местные органы могут финансово участвовать в улучшении зданий кондоминиума, если работы входят в план развития населенного пункта и есть предусмотренные бюджетом средства; проект должен быть принят ассоциацией решением общего собрания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(4) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să contribuie financiar la lucrările de îmbunătățire a clădirilor din condominii (inclusiv în vederea consolidării sau modernizării clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică), dacă aceste lucrări fac parte din planul de dezvoltare a localității și doar în limitele fondurilor financiare bugetate și disponibile. În acest caz, autoritatea competentă a administrației publice locale elaborează un proiect (sau, după caz, o schiță de proiect) și solicită asociației acceptarea ei prin hotărârea adunării generale.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(4) Органы местного публичного управления имеют право вносить финансовый вклад в работы по благоустройству зданий в кондоминиумах (в том числе в целях консолидации или модернизации здания, тепловой реабилитации и повышения энергоэффективности), если эти работы являются частью плана развития населенного пункта, и только в пределах предусмотренных бюджетом и имеющихся в распоряжении финансовых средств. В этом случае компетентный орган местного публичного управления составляет проект (или, в зависимости от обстоятельств, набросок проекта) и обращается к ассоциации с просьбой принять его решением общего собрания.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Мэрия предлагает софинансировать термомодернизацию дома, включенную в план развития города, и направляет проект АРС для утверждения общим собранием.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не позволяет местному органу навязать проект без принятия его ассоциацией через общее собрание.

Связанные статьи: Art. 39; Art. 48; Art. 104(4)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

Статья 104 · параграф (5)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

До утверждения официального образца удостоверительной надписи по статье 59 используется свободная форма такой надписи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(5) La aplicarea art. 59, până la aprobarea modelului girului de către Ministerul Justiției conform art. 59 alin. (3), se va folosi un gir în formă liberă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(5) При применении статьи 59 до утверждения Министерством юстиции образца удостоверительной надписи в соответствии с частью (3) статьи 59 используется произвольная форма удостоверительной надписи.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если протокол общего собрания нужно использовать по статье 59 до утверждения образца, применяется свободная форма удостоверительной надписи.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не отменяет применение статьи 59 и не заменяет будущий утвержденный образец после его принятия.

Связанные статьи: Art. 59(3); Art. 104(5)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 49-50; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 70-71. Текст статьи 104 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 104 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с подпунктами а)-h) и частей (2)-(5) подтверждена, внутренние тире в подпунктах е) и f) сохранены внутри соответствующих строк.

СТАТЬЯ 105

Статья 105 · параграф (1)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С момента вступления закона в силу перечисленные смежные нормативные акты изменяются по пунктам I-IV.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(1) Со дня вступления в силу настоящего закона внести следующие изменения в следующие нормативные акты:

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Юрист проверяет статью 105, чтобы понять, какие старые акты отменены или дополнены после вступления Закона №187/2022 в силу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Вводная часть не содержит конкретного изменения без пунктов I-IV.

Связанные статьи: Art. 105(1) I-IV

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с пунктами I-IV и части (2) подтверждена, внутренние цитируемые подпункты в пунктах III-IV не выделялись как отдельные строки статьи 105.

Статья 105 · параграф (1) · пункт I.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Глава III и приложения 4 и 5 Закона о приватизации жилищного фонда признаются утратившими силу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

I. Capitolul III și anexele nr. 4 și 5 din Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se abrogă.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

I. Главу III и приложения 4 и 5 к Закону о приватизации жилищного фонда № 1324/1993 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 27 июня 2006 г.), с последующими изменениями, признать утратившими силу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При анализе старых правил приватизации жилья нельзя применять отмененные главу III и приложения 4 и 5 после вступления Закона №187/2022 в силу.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не отменяет весь Закон №1324/1993.

Связанные статьи: Legea nr. 1324/1993; Art. 105(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с

пунктами I-IV и части (2) подтверждена, внутренние цитируемые подпункты в пунктах III-IV не выделялись как отдельные строки статьи 105.

Статья 105 · параграф (1) · пункт II.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон №913/2000 о кондоминиуме в жилищном фонде отменяется, кроме статей 8 и 9.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

II. Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 915), cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția art. 8 și 9.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

II. Закон о кондоминиуме в жилищном фонде № 913/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 130-132, ст. 915), с последующими изменениями, за исключением статей 8 и 9 признать утратившим силу.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Собственник ищет старый закон о кондоминиуме и видит, что он больше не действует, кроме временно сохраненных статей 8 и 9.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРIT

Норма не отменяет статьи 8 и 9 сразу в этой части; их отмена установлена частью (2).

Связанные статьи: Legea nr. 913/2000; Art. 105(2)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с пунктами I-IV и части (2) подтверждена, внутренние цитируемые подпункты в пунктах III-IV не выделялись как отдельные строки статьи 105.

Статья 105 · параграф (1) · пункт III.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Исполнительный кодекс дополняется указанием на протоколы общего собрания APC в условиях и пределах статьи 59 Закона №187/2022.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

III. Articolul 11 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează cu litera s) cu următorul cuprins: „s) procesele-verbale ale adunării generale a asociației proprietarilor din condominiu în condițiile și în măsura prevăzute la art. 59 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu.”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

III. Статью 11 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/2004 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214-220, ст. 704), с последующими изменениями, дополнить пунктом s) следующего содержания: «s) протоколы общего собрания ассоциации собственников в кондоминиуме в соответствии с условиями и в пределах, предусмотренных статьей 59 Закона о кондоминиуме № 187/2022.».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если протокол общего собрания APC соответствует статье 59, он может иметь значение исполнительного документа в пределах, предусмотренных этой нормой.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не делает любой протокол APC исполнительным документом без условий статьи 59.

Связанные статьи: Codul de executare nr. 443/2004; Art. 59; Art. 105(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с пунктами I-IV и части (2) подтверждена, внутренние цитируемые подпункты в пунктах III-IV не выделялись как отдельные строки статьи 105.

Статья 105 · параграф (1) · пункт IV.

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Закон о разрешении строительных работ дополняется правилом, что ссылки на собственника включают также APC в указанных случаях и суперфициария участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

IV. Articolul 12 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 549), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2²) cu următorul cuprins: „(2²) Referințele prezentei legi la proprietar includ și: a) asociația proprietarilor din condominiu ai cărei membri sunt coproprietari ori superficiari ai terenului/imobilului; b) superficiarul terenului.”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

IV. Статью 12 Закона о разрешении выполнения строительных работ № 163/2010 (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 155-158, ст. 549), с последующими изменениями, дополнить частью (2²) следующего содержания: «(2²) Имеющиеся в настоящем законе ссылки на собственника включают также: а) ассоциацию собственников в кондоминиуме, члены которой являются сособственниками или суперфициариями земельного участка/недвижимого имущества; б) суперфициария земельного участка.».

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

При получении разрешения на строительные работы APC может рассматриваться как собственник, если ее члены являются сособственниками или суперфициариями соответствующего имущества.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не означает, что APC всегда является собственником; она действует в пределах указанного дополнения к Закону №163/2010.

Связанные статьи: Legea nr. 163/2010; Art. 105(1)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст пункта IV части (1) статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; обозначение добавляемой части Закона №163/2010 подтверждено как (2²), внутренние цитируемые подпункты а)-b) сохранены внутри строки пункта IV и не выделялись как отдельные строки статьи 105.

Статья 105 · параграф (2)

ПОЯСНЕНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

После вступления в силу главы VII отменяются оставшиеся статьи 8 и 9 старого закона, но заявления, поданные до этой даты, рассматриваются по прежним правилам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RO (LIMBA ROMÂNĂ)

(2) La data intrării în vigoare a capitolului VII din prezenta lege se abrogă art. 8 și 9 din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 915). Cererile depuse conform art. 8 și 9 până la data intrării în vigoare a capitolului VII urmează a fi soluționate conform art. 8 și 9 și legislației aplicabile cererii.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ — RU (РУССКИЙ ЯЗЫК)

(2) Со дня вступления в силу главы VII настоящего закона признать утратившими силу статьи 8 и 9 Закона о кондоминиуме в жилищном фонде № 913/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 130-132, ст. 915). Заявления, поданные в соответствии со статьями 8 и 9 до дня вступления в силу главы VII, подлежат разрешению в соответствии со статьями 8 и 9, а также с законодательством, применимым к данным заявлениям.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Если заявление по статьям 8 и 9 старого закона было подано до вступления главы VII в силу, его продолжают рассматривать по этим статьям и применимому законодательству.

ЧЕГО ЭТА НОРМА НЕ ГОВОРИТ

Норма не возобновляет действие старого закона для новых заявлений после вступления главы VII в силу.

Связанные статьи: Legea nr. 913/2000, art. 8-9; Capitolul VII; Art. 103(1)(a)

Источник: SRC-001 (RO); SRC-002 (RU)

Статус: текст проверен

Примечание по проверке: RO: LP187_2022.pdf, стр. 50-51; RU: LP187_2022ru.pdf, стр. 71-72. Текст статьи 105 проверен по актуальной редакции PDF Legis.md от 26.08.2026, действующей после 21.08.2026. По Закону №70 от 30.04.2026 отдельное изменение статьи 105 в проверенных источниках не подтверждено. OCR сверен по графическим страницам; структура части (1) с пунктами I-IV и части (2) подтверждена, внутренние цитируемые подпункты в пунктах III-IV не выделялись как отдельные строки статьи 105.
